



미래를 밝히는 눈,
동행의 발걸음, 감사실

특별감사-조사

『직장 내 괴롭힘 행위 및 제규정 위반』 조사결과 보고서

2024. 6.



한국전력기술 주식회사

감 사 실

목 차

I 조사실시 개요.....1

1. 조사의 배경1
2. 조사의 목적1
3. 조사대상자 및 조사근거2
4. 조사기간 및 인원3
5. 조사중점사항3

II (생 략)

(생 략)

(생 략)

III (생 략)

(생 략)

(생 략)

(생 략)

(생 략)

(생 략)

(생 략)

IV (생 략)

(생 략)

(생 략)

V 조사실시 결과.....4

1. 조사결과 종합4
2. 지적사항 총괄5
3. 직장 내 괴롭힘 및 제규정 위반 관련 조사결과(외부 조사자)6
4. 화해 가능 여부72
5. 직장 내 괴롭힘 및 제규정 위반 조사결과[불처분 이유서]73
 - 가. 위력에 의한 「○○○○○○」특정감사 최종 감사결과보고서 변경여부73
 - 나. ♡실 조직·인사 개편을 통한 부당한 업무 변경 여부102
 - 다. 부당한 근무성적평정 여부118
 - 라. ▶ 회의 관련 업무배제 및 직위자들의 따돌림 여부137
 - 마. 부당한 전보조치155
 - 바. 부당한 사업부서 배치 여부170
 - 사. 부당한 부임 요청 여부183
 - 아. 연차 사용 강요199
 - 자. 욕설 사건에 관한 공개사과 강요여부210
 - 차. 전보명령 이후 인수인계 방해225

VI 조사결과에 대한 처분요구.....238

1. 처분요구238
2. 처분요구사항 일람표240
3. 조사결과 처분요구서240

I. 조사실시 개요

1. 조사의 배경

- (직장 내 괴롭힘) 근로기준법 제76조의2에서 “직장내 괴롭힘”을 “사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 그 환경을 악화시키는 행위”로 정의하고, 직장 내 괴롭힘 행위를 금지하고 있다. 직장 내 괴롭힘의 성립요건은 ①직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여, ②업무상 적정범위를 넘는 행위일 것, ③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시켰을 것의 세 가지 요소들을 모두 충족해야 한다.¹⁾
- (민원신고) 과거 ♠실에 근무(0000년 00월 0일부터 0000년 00월 00일까지)한 신고자 ◇(現 ☒실 ▽팀)이 ♠실에서 근무할 당시 직위자 ♠국장 ♣, ► ♠, ♥, ○, ●(이하 ‘피신고자들’)로부터 직장 내 괴롭힘을 당했고, 그 과정에서 피신고인들이 「감사규정」, 「근무성적평정규정」, 「임직원윤리행동강령」 위반하는 등 비위사실이 있다는 취지로 민원신고를 하였다.

2. 조사의 목적

- (조사 목적) 본 조사에서 신고인이 직장 내 괴롭힘의 가해자로 지목한 피신고인들은 모두 감사인들로서 일반 직원들보다 높은 수준의 도덕성, 법령 및 제 규정에 대한 준수 의무가 있는 자들로서, 사규에 따라 비위 행위 등을 한 경우에는 가중하여 중한 처분을 받는 자들이다. 신고인은 피신고인들이 업무 내외의 영역에서 징계처분의 대상이 되는 직장 내 괴롭힘을 자행하고, 사규를 위반해 업무를 집행한 사실이 있다고 주장하고 있는바, 그 사실관계를 면밀하게 살펴 진위를 명확히 밝히고 적절한 처분을 도출하는 것을 본 조사의 목적으로 한다.

1) 1부, 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방 대응 매뉴얼」, 2019, 제21면

3. 조사대상자 및 조사근거

□ 조사대상자

- ♣[소속 \$처, ♥급, 사변 ○○○○○]
- *前 ♠장, ♠실 근무기간 0000년 0월 0일부터 0000년 0월 0일까지
- ♠[소속 ♠실, 직위 ▶, ♥급, 사변 ○○○○○]
- ♥[소속 ♠실, 직위 ▶, ♣급, 사변 ○○○○○]
- ○[소속 ♠실, 직위 ▶, ♣급, 사변 ○○○○○]
- ●[소속 ♠실, 직위 ▶, ♣급, 사변 ○○○○○]

□ 사건관계인

- 신고인 : ◇[소속 ⓧ실 ▽팀, ♣급, 사변 ○○○○○]
- 감사참고인
 - ◆[소속 ♠실, ♣급, 사변 ○○○○○]
 - □[소속 △처 † 팀, ♣급, 사변 ○○○○○]
 - *♠실 근무기간 0000년 0월 00일부터 0000년 0월 0일까지
 - ■[소속 ♠실, ♣급, 사변 ○○○○○]
 - ☆[소속 ♠실, ♣급, 사변 ○○○○○]
 - ⊙[소속 ⓧ실 ▽팀, ♣급, 사변 ○○○○○]
 - *♠실 근무기간 0000년 0월 00일부터 0000년 0월 0일까지
 - ◆[소속 ♠실, ♣급, 사변 ○○○○○]
 - ▣[소속 ♠실, ♣급, 사변 ○○○○○]
 - ●[소속 ♠실, ♣급, 사변 ○○○○○]
 - ○[소속 ♠실, ♣급, 사변 ○○○○○]

□ 조사근거

- 「감사규정」 제3조(직무) 제5호, 제11조(감사자료의 제출요구), 제22조(예비조사), 제36조(정의) 제3항, 제37조(특별감사 업무의 운영)
- 「감사규정시행세칙」 제17조(조사의 착수), 제18조(출석 및 진술) 등 제17조부터 제23조까지
- 「취업규칙」 제9조(금지사항) 제5호, 제56조(징계) 제6조
- 근로기준법 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지) 등

4. 조사 기간 및 인원

□ 조사기간 : 2024년 2월 26일부터 2024년 4월 30일까지

□ 조사인 및 인력투입 실적²⁾

구 분	감 사 반	업 무 분 장	투입일수(일)
조사반장	▼팀원 A	· 조사총괄	22
조사반원	▼팀원 B	· 실지조사	22
조사반원	◁팀원 C	· 실지조사	22
조사반원	공인노무사(외부) D	· 실지조사	4
총 계			70

□ 교차감사: ㉠ 순실 E ㉡장, F ㉢장, G ㉣장

5. 조사 중점사항

□ 조사 중점사항

구 분	내 용
직장 내 괴롭힘 및 제규정 위반	○ 직장 내 괴롭힘 행위 발생 여부 - 근로기준법 제76조의2(직장 내 괴롭힘 금지) 위반 여부 - 취업규칙 제9조(금지사항) 제5호 위반 여부 ○ 「감사규정」 위반 여부 ○ 「근무성적평정규정」 위반 여부 ○ 「임직원윤리행동강령」 위반 여부 ○ 취업규칙 제56조(징계) 제6호 위반 여부 - 직장 내 괴롭힘 행위를 하였을 때

※ 본 조사의 전문성, 공정성 및 객관성 제고를 위해 공인노무사 등 외부 전문인 참여 : 세부내용 II. 조사의 객관성 및 공정성 제고 참조

※ 제척회피, 감사인 윤리의식 자가진단 수행 결과 이상 없음

2) ▲팀 ◆ ㉡장은 2024년 2월 26일부터 2024년 3월 28일까지 조사반원이었으나, 본 조사사건에서 「○○○○○○○」 특정감사의 감사반원으로 문제된 감사결과보고서 작성 등의 업무를 수행한 사실이 확인된 바, 이 사건 주요 참고인으로 확인되어 조사반원에서 제외함, 순실-339호, 「직장 내 괴롭힘 행위 및 제규정 위반 조사 중간보고, 조사기간 및 반원 등 변경 승인」, 2024.3.28, 순실 565호(2024.5.28.) 「직장 내 괴롭힘 및 제규정 위반」 조사 관련 면담결과보고

V. 조사실시 결과

1. 조사결과 종합

- 본 조사에서 신고인이 직장 내 괴롭힘의 가해자로 지목한 피신고인들은 모두 감사인들로서 일반 직원들보다 높은 수준의 도덕성, 법령 및 제규정에 대한 준수 의무가 있는 자들로서, 사규에 따라 비위 행위 등을 한 경우에는 가중하여 중한 처분을 받는 자들이다. 신고인은 피신고인들이 업무 내외의 영역에서 징계처분의 대상이 되는 직장 내 괴롭힘을 자행하고, 사규를 위반해 업무를 집행한 사실이 있다고 주장하고 있는바, 그 사실관계를 면밀하게 살펴 진위를 명확히 밝히고 적정한 처분을 도출하는 것을 본 조사의 목적으로 실시되었다.
- 회사 직원은 「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지) 및 「취업규칙」 제9조(금지사항) 제5호에 따라 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니되며, 직장 내 괴롭힘 행위발생 하였을 경우 행위자에 대해 「근로기준법」 제76조의2 제5항 및 「취업규칙」 제56조(징계) 제6조에 따라서 지체없이 징계처분하여야 한다.
- 한편, 본 조사사건에서 직장 내 괴롭힘 신고를 당한 피신고인들은 신고인이 주장하는 가해행위시를 기준으로 보았을 때 모두 감사부서의 직위자인 감사인들로서 비위행위가 있을 경우, 「감사규정시행세칙」 제6조(상벌) 제3항에 따라 가중하여 처벌받는 자들이므로, 감사인이 직장 내 괴롭힘을 할 경우 징계처분을 가중하여 받게 된다.
- 본 조사결과 신고인이 주장하는 직장 내 괴롭힘 피해사실을 객관적이고 공정하게 조사하였으나, 직장 내 괴롭힘과 관련한 사실관계를 확인할 수 없었다. 직장 내 괴롭힘은 ①직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용해야 하고, ②그 행위가 업무상 적정범위를 넘어서서, ③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위여야 하나, 신고인의 신고사항 모두는 위 요건의 어느 하나도 충족시키지 못하였다. 나아가 신고인

은 수많은 신고사항을 나열하고 있으나, 다수의 참고인 진술에 따르면 신고인의 신고 사항은 그 기초 사실관계가 왜곡(歪曲)되어 있거나, 그 전제 사실 자체를 확인할 수 없는 등 각 신고내용에 대해서 하나의 입증자료조차 제대로 제출하지 못한 것들이 대부분이다.

- 나아가 신고인이 주장하는 피신고인들의 사규 「감사규정」, 「근무성적평정규정」, 「임직원윤리행동강령」 등의 위반 여부와 신고인의 문답 과정에서 새로이 착안 된 직장 내 괴롭힘 관련 행위 등에 대해서 모두 조사하였으나, 신고인이 주장은 사실과 다른 것으로 확인되었다.
- 따라서 「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지) 및 「취업규칙」 제9조(금지사항) 제5호에 따른 직장 내 괴롭힘 행위여부 및 「감사규정」, 「근무성적평정규정」, 「임직원윤리행동강령」 등의 사규 위반 여부 등을 모두 인정할 수 없는바, 피신고인 ♣, ♠, ♥, ○, ●은 아무런 혐의가 없어 불처분한다.
- 나아가 인사부서에 각 신고사항에 대한 불처분이유서를 통보하여 향후의 동일·유사사안에 대해 신고인의 보호조치 신청이 있을 경우 기초자료로 활용하도록 하고 인사정책에 참고하도록 하였다.

2. 지적사항 총괄

본 감사결과 피조사자들에 대한 직장 내 괴롭힘 가해사실이 인정되지 않음을 확인하고, 그 결과를 인사부서에 통보하였다.

(단위 : 건, 명, 천원)

합 계			변상	징계 (인원)	시정(금액)				적극 행정 면책	시정 (기타)	경고 (인원)	개선	권고	주의	고발 (인원)	현지 조치 (금액)	모범 사례/ 통보
총 건 수	신분상 조치 인원	재정상 조치 금액			소계	회 수	감 액	기 타									
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

①▲처장은 직장 내 괴롭힘 신고사건의 조사(소실-189호) 결과 확정에 따라 조사결과를 통보하오니 향후 동일·유사사안에 대한 보호조치 신청 등 인사정책에 참고하기 바랍니다. 【통보】

3. 직장 내 괴롭힘 및 제규정 위반 관련 조사결과(외부 조사자)

□ 사건당사자 관계

(1) 신고인

신고인 ◇(00세)은 0000년 0월 0일 임용되어 약 00년간 근무하고 있는 자로서 현재 ♠급 K장이다. ♠실에 비(非)보직자로 0000년 00월부터 0000년 00월 00일까지 약 0년간 근무하였다. 이후 0000년 0월 0일부터 ◎본부 ▣실에 ▽팀으로 전보 명령을 받았고, 같은 날 ◎본부 ♣처로 파견 명령을 받아 ♣처에서 근무하고 있다.

(2) 피신고인

가. 피신고인 ♣

피신고인 ♣(00세)은 0000년 0월 00일에 임용되어 약 00년 0개월간 근무하고 있는 자로서 현재 ♥급 Z장이다. ♠실에 0000년 0월부터 0000년 0월까지 ♠-장으로 보직을 부여받아 약 0년간 근무하였다. 이후 \$처로 전보 명령을 받은 후 ○○○○○○○에 파견되어 근무하고 있다.

나. 피신고인 ♠

피신고인 ♠(00세)은 0000년 0월 0일에 임용되어 약 00년 0개월간 근무하고 있는 자로서 현재 ♥급 Z장이다. ♠실에 0000년 0월부터 현재까지 근무하고 있으며, 0000년 0월 00일 ▶으로 보직을 부여받아 ▼-장을 역임하고 있다.

다. 피신고인 ○

피신고인 ○(00세)은 0000년 00월 00일 임용되어 약 00년 0개월간 근무하고 있는 자로서 현재 ♠급 K장이다. ♠실에 0000년 0월 00일부터 현재까지 근무하고 있으며, 0000년 0월 0일 ▶으로 보직을 부여받아 ◁-장을 역임하고 있다.

라. 피신고인 ♥

피신고인 ♥(00세)은 0000년 0월 0일에 임용되어 약 00년 0개월간 근무하고 있는 자로서 현재 ♡급 ㄴ장이다. ♡실에 0000년 0월 0일부터 0000년 0월 00일까지 업무를 수행한 이후 전보명령으로 ㄷ실 ㄴ장으로 보직을 부여받고 0000년 0월부터 0000년 0월 0일까지 근무하였다. 0000년 0월 0일부터는 ♡실 ▶으로 보직을 부여받아 ◀ㄴ장을 역임하고 있다.

마. 피신고인 ●

피신고인 ●(00세)은 0000년 00월 00일 임용되어 약 00년 0개월간 근무하고 있는 자로서 현재 ♡급 ㄴ장이다. ♡실에 0000년 0월부터 현재까지 근무하고 있으며, 0000년 0월 0일부터는 ▶으로 보직을 부여받아 ▷ㄴ장을 역임하고 있다.

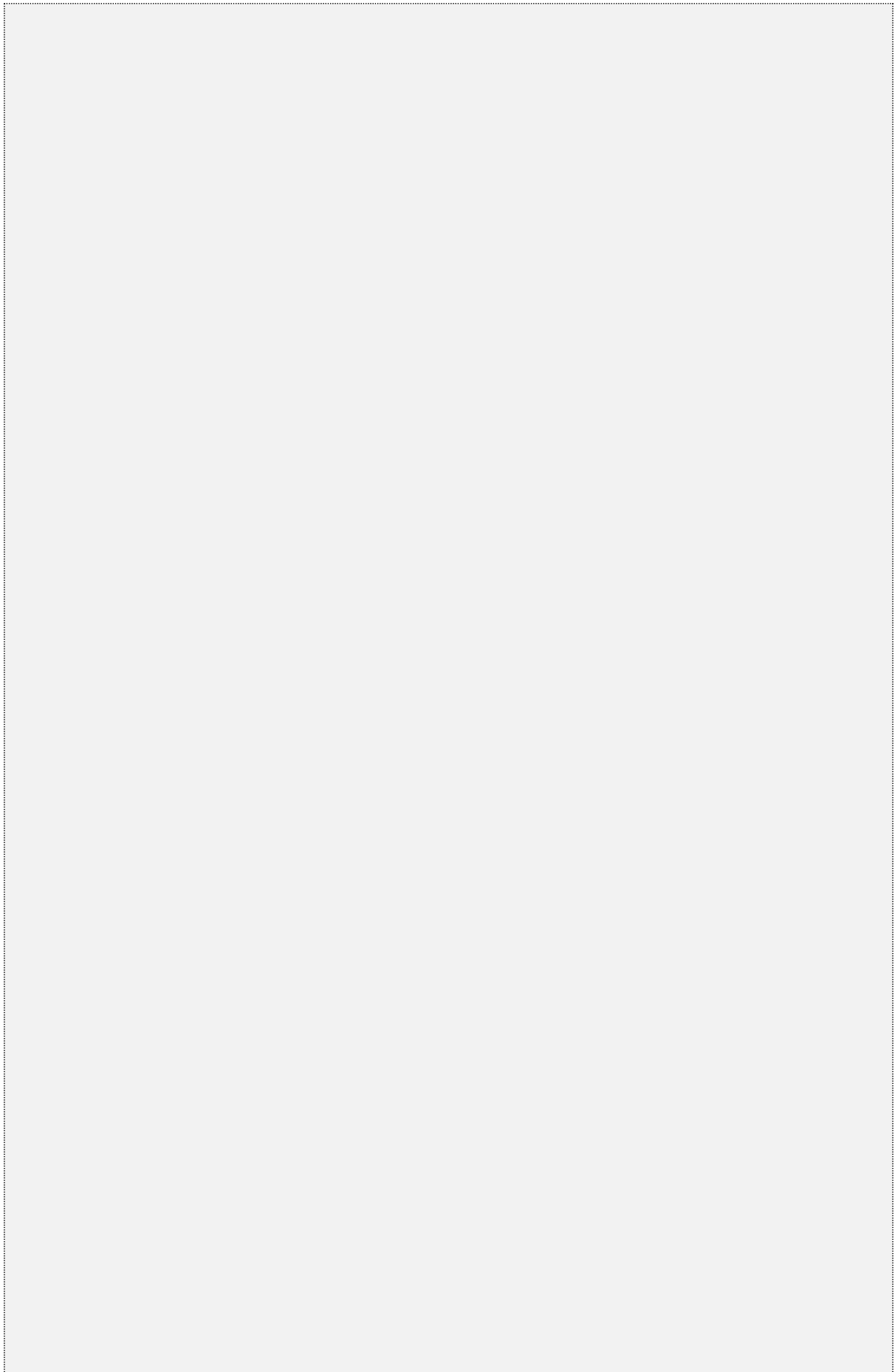
□ 직장 내 괴롭힘 판단기준

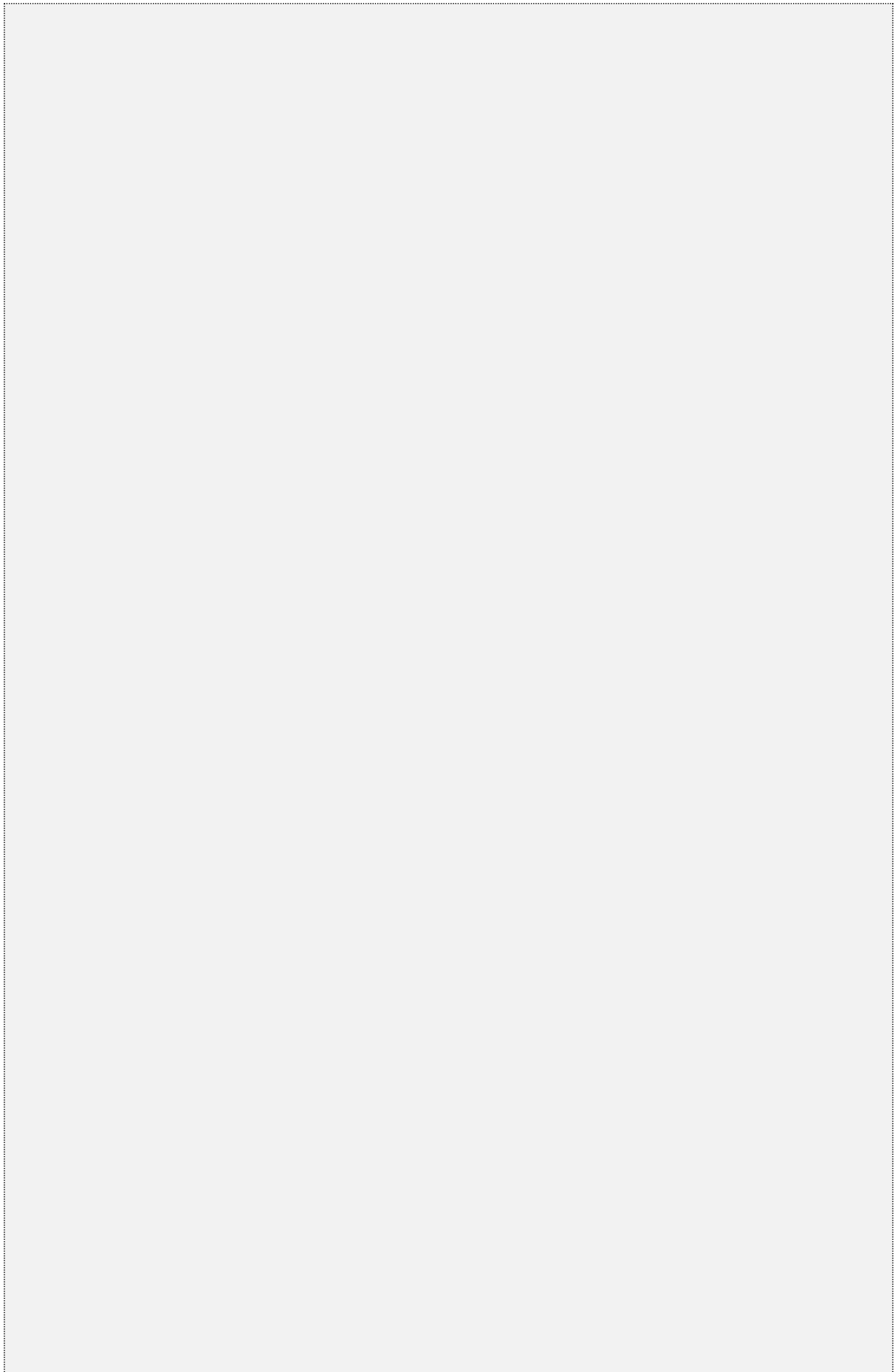
직장 내 괴롭힘이란 ①직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 ②업무상 적정범위를 넘어, ③다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 의미³⁾하는바, 상기 세 가지 요건들이 모두 갖춰져야지만 직장 내 괴롭힘이 성립되므로 신고된 행위별로 각 요건 성립 여부를 ㄸ부 직장 내 괴롭힘 판단 및 예방대응 매뉴얼 등에 따라 판단하도록 한다.

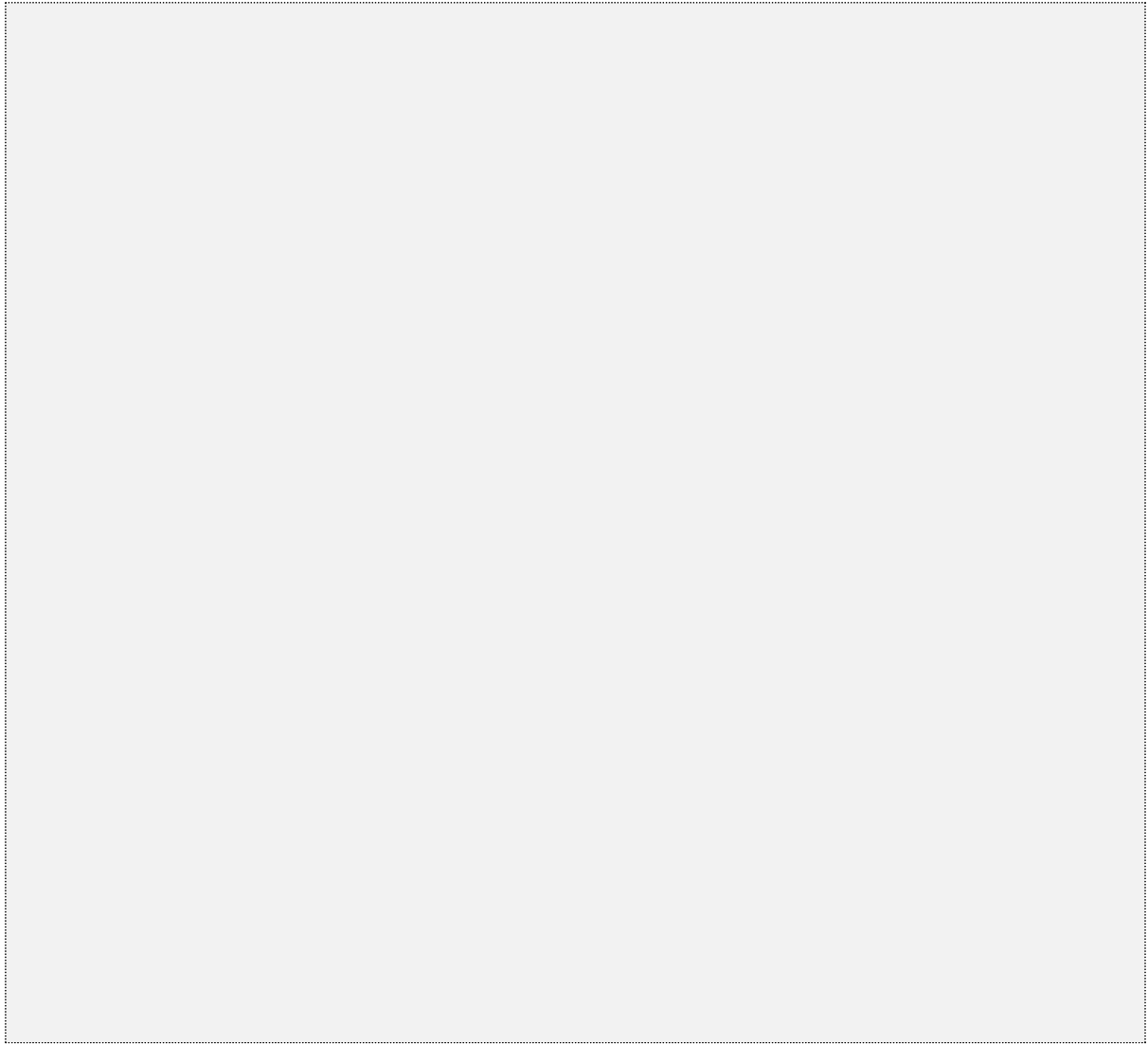
[표] ㄸ부 직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼(2019)

(생략)

3) 「근로기준법」 제76조의 2 참조







□ 신고 행위별 판단⁴⁾

(신고사항1) 「○○○○○○○」 특정감사(' 23. 3. 30.~4. 12.)시 실무자로 업무를 수행하던 중 당시 직상위자인 ♠ ㄹ장, ○ ㄹ장, ♥ ㄹ장, ● ㄹ장으로부터, 위력을 받아 최종 감사결과보고서의 일부 내용(♣실 지적사항 : 내부교육을 통한 자정노력)이 완전 삭제되었다.

신고인	문답서 진술 (2024.4.18.)
◇	(생략)

4) 공인노무사 D(V노무법인), “직장 내 괴롭힘 여부 검토 의견”

가. 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지

신고된 ♣, ♠, ○, ♥, ●은 신고인 ◇ 르장에 대하여 ♡실 내 ♡ㄱ장, ▶, ㄴ장 등으로 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있다. 그러나 이들이 그 지위의 우위를 이용하여 위력으로 「○○○○○○○」 특정감사(’23. 3. 30.~4. 12.)시 ◇ 르장이 작성한 최종 감사결과보고서 중 ♡실 지적사항 (내부 교육을 통한 자정노력) 부분을 삭제하였다는 사실은 신고인과 피신고인 및 참고인의 진술내용으로 볼 때 ① 감사보고서가 최종적으로 상임감사의 승인 결재 전에 [실무담당자 검토결재 - 감사반을 지휘하는 ▶ 또는 감사반장의 검토결재 - ♡ㄱ장 검토결재] 단계를 거치고 이 과정에서 감사결과의 공정성과 객관성을 제고하기 위해 내부적인 토론과 논의를 통해 수정이 필요한 부분은 수정되는 것이 일반적이고, ② 상임감사의 최종 결재 후에 변경은 상임감사의 승인 없이 변경될 수 없으며, ③ 해당 건 같은 감사반원이었던 ◇의 진술에 의하면 “직접적으로 ♡실에 대한 지적사항 부분은 부분에 대한 수정은 (◇)제가 하였습니다. 2023년 6월 첫 주에 수정을 하여 ◇ 르장과 당시 ♣ ♡ㄱ장에게 ♡실 지적사항에 대한 삭제 수정본을 보낸 내용이 있었고, 그 수정된 내용을 ◇ 르장이 직접 확인하였고 별도 언급이 없어 이견이 없는 것으로 알았습니다. 최종 결재기안은 수정본을 반영하여 ◇ 르장이 직접 기안한 것입니다. ◇ 르장

이 작성한 ○○○○○○ 특정감사의 감사결과보고서에서도 습실 지적사항은 최초부터 처분내용에 포함되지 않은 것”으로 확인되며, ④이러한 일련의 과정에서 피신고인들이 신고인의 최종감사결과보고서의 습실지적사항 중 내부교육을 통한 자정노력을 완전히 삭제하라는 외압이 있었다는 행위는 전혀 확인되지 않고, ⑤2023. 5. 23. 회의 시 신고인의 욕설사건 대화 내용에 관한 ○ ㄴ장의 보고서에 의하면 “습실 지적과 습실 교육” 부분이 본문에서는 삭제되었으나, 해당 내용이 감사결과 종합과 별처에 그대로 첨부되어 있는 내용을 서로 이야기 하고 있음이 확인되고,

이러한 상황에 대하여 당시 신고인이 “씨발”이라고 욕설을 해 가면서까지 항의를 한 사실이 있다. 이와 관련하여 ㄱ부의 직장 내 괴롭힘 판단 매뉴얼에서는 “(우위성) 피해 근로자가 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며, 행위자가 이러한 상태를 이용해야 함”이라고 하므로 신고인이 욕을 해가면서까지 항의를 할 수 있었다면 저항 또는 거절하기 어려운 개연성 높은 상태에서 행위자들이 지위를 이용한 행위를 하였다고 볼 수 없다.

[표] 욕설사건 상황에 대한 ○ ▶의 확인서 중 사고보고문서 발췌(23.5.23)

(생략)

나아가, 직장 내 괴롭힘 신고내용과 달이 2023년 상반기 근무평정 시 제출한 자기신고서의 내용 중에는 “최종적으로 상임감사님께 보고한 중간결과의 내용과는 달리 최종 감사결과에서는 습실의 문제점이 완전히

삭제되어 종결함”이라고 기재된바 삭제되었다는 것이 “소실 지적사항 : 내부교육을 통한 자정노력” 과 “소실 문제점” 으로 무엇을 의미하는지, 둘을 같은 의미로 쓰고 있는 것인지 명확하지 않으나 전체적인 신고내용으로 보아 둘을 같은 의미로 사용하고 있는 것으로 보이는데 그렇다면 신고인 스스로 신고행위를 명확히 특정하지 못하고 있는 것으로 보인다.

만일 둘을 다른 의미로 사용한 것이라고 하더라도 직원 경력산정 관리 인사에 관한 사항으로서 해당 특정감사보고서에 “소실 문제점”을 언급할 필요는 없어 보이므로 중간보고 이후 최종결재까지 중간 과정에서 설령 ▶, ◡장 등이 해당 부분을 삭제하였다고 하더라도 그것은 직장 내 괴롭힘 두 번째 판단요건인 “② 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지”와 관련하여 감사목적과 무관한 소실 문제를 언급한 부분을 삭제하였다 하여 신고인을 괴롭힐 목적으로 지위의 우위를 이용한 행위로 볼 수 없다.

(2) 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지

피신고인들이 신고인의 최종감사결과보고서의 소실지적사항 중 내부교육을 통한 자정노력을 완전히 삭제하라는 외압이 있었다는 행위가 전혀 확인되지 않고, 신고인이 욕을 하면서 본문에서 별첨으로 옮겨진 것을 항의하였기에 외압을 받았다는 부분은 두 번째 요건인 업무상 적정범위를 넘어선 행위여부를 판단할 필요가 없다.

그리고 2023. 5. 23. 욕설 사건 회의 시 ○과 신고인의 대화 내용을 보면 소실 지적과 교육이 본문에 있던 것이 별첨으로 그대로 옮겨가 있는 것을 신고인은 “본문에서 삭제했다.”고 하여 시각의 차이가 있을 뿐 완전히 무시되어 반영되지도 않은 것이 아니므로 적정범위를 넘어선 행위가 있다고 볼 수 없다. 한편, 신고인의 감사결과보고서 작성 중에 내부논의와 토론 과정에서 해당 내용에 대한 ▶, ◡장 등의 의견이 있었다 하더라도 그것은 일반적인 과정에 해당하며, 업무상 적정범위를 넘어선 행위라고 할 수 없다.

그리고 삭제된 내용이 “♣실 문제 삭제” 행위라고 하더라도 업무상 적정범위를 넘어선 것으로 볼 수 없음은 (1)에서 판단한 바와 같다.

(3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지

최초 신고 후 2024. 4. 18. 문답 시점까지 신고인은 증거나 사실관계 확인이 없고 추후 자료 제출하겠다고 하며, 피신고인 및 다른 참고인들의 진술 상 피신고인들이 신고인의 최종감사결과보고서의 일부를 삭제하도록 위력을 행사하였다는 입증이 없으므로 신고인이 추후 제출하는 자료를 통하여 입증되기 전까지는 신고인의 신체적·정신적 고통 등이 피신고인들의 위력행사로 인한 것이라는 인과관계를 인정할 수 없겠습니다.

(4) 소결

피신고인들이 위력을 행사하여 신고인의 최종감사결과보고서 중 ♣실 지적사항인 내부교육을 통한 자정노력 부분을 삭제하도록 하였다는 사실이 확인되지 않고, 나아가 나머지 요건들은 판단할 근거가 없으므로 신고 행위1은 직장내 괴롭힘으로 볼 수 없다.

[표] 신고사항(1) 관련 피신고인 주요 진술내용

피신고인	진술내용
♣ ▶	(생략)

--	--

○ ▶	(생략)

--	--

--	--

♥ ▶	(생략)

--	--

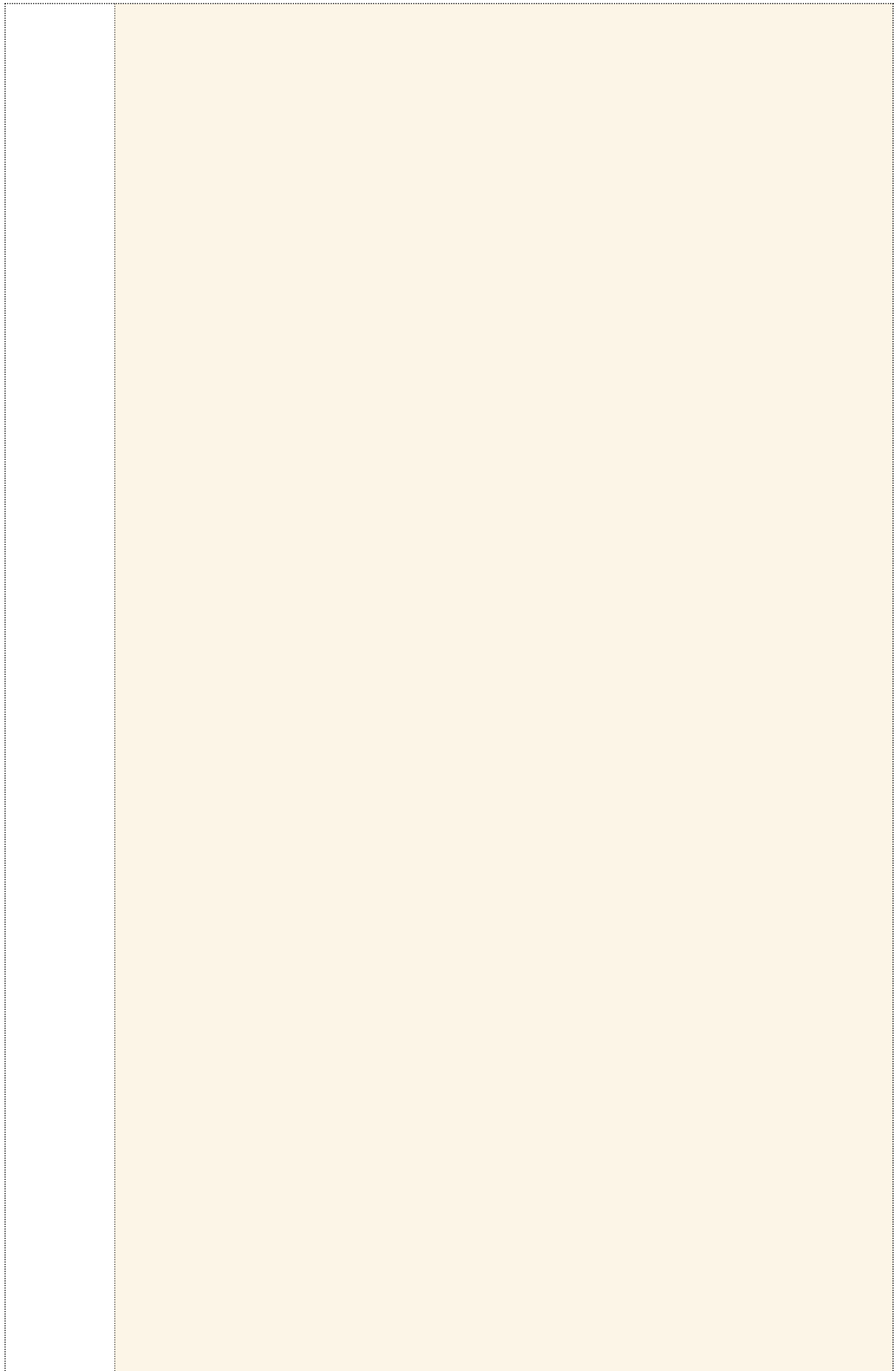
● ▶	

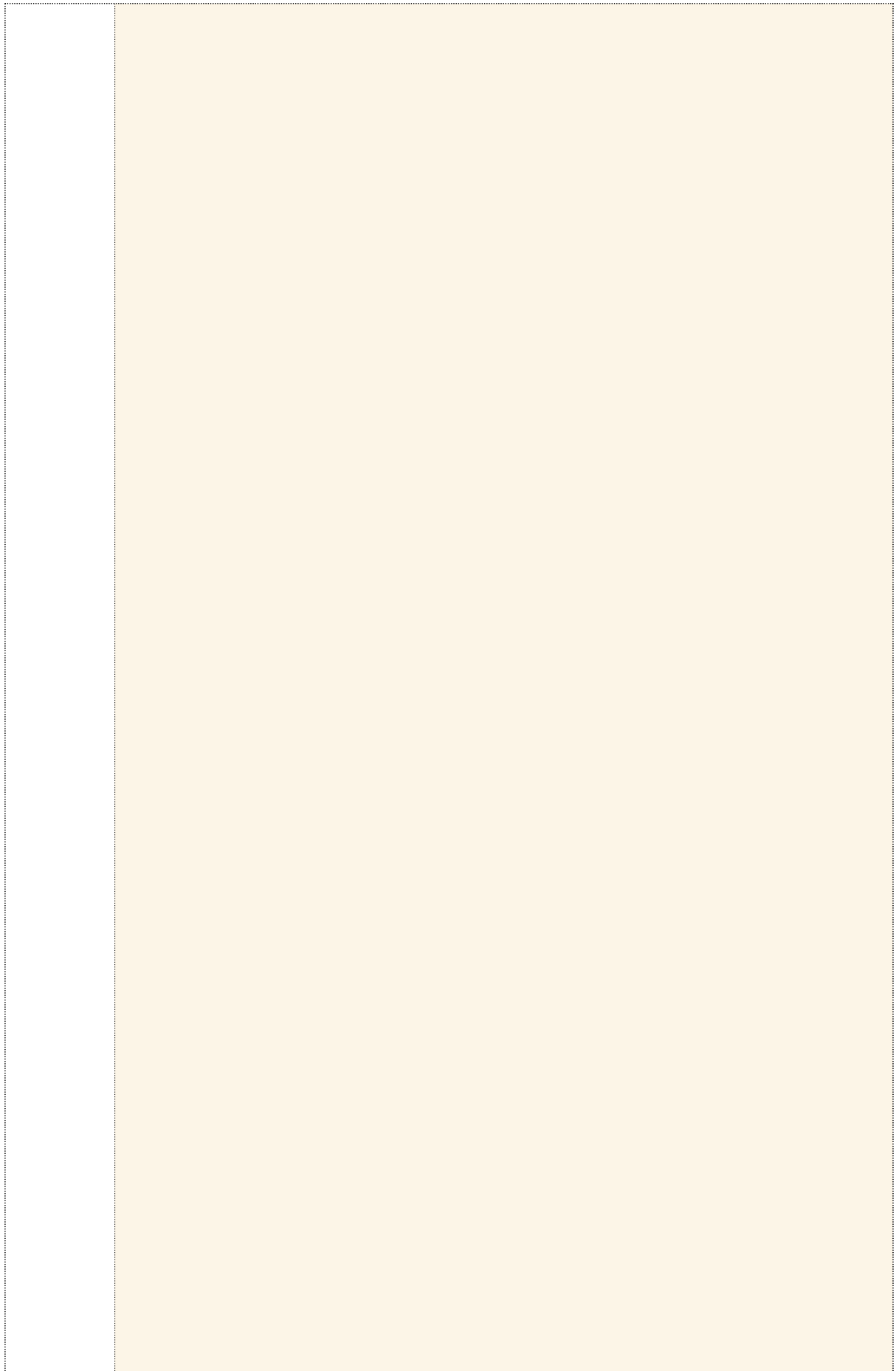
♣ 前)감사 국장	(생략)

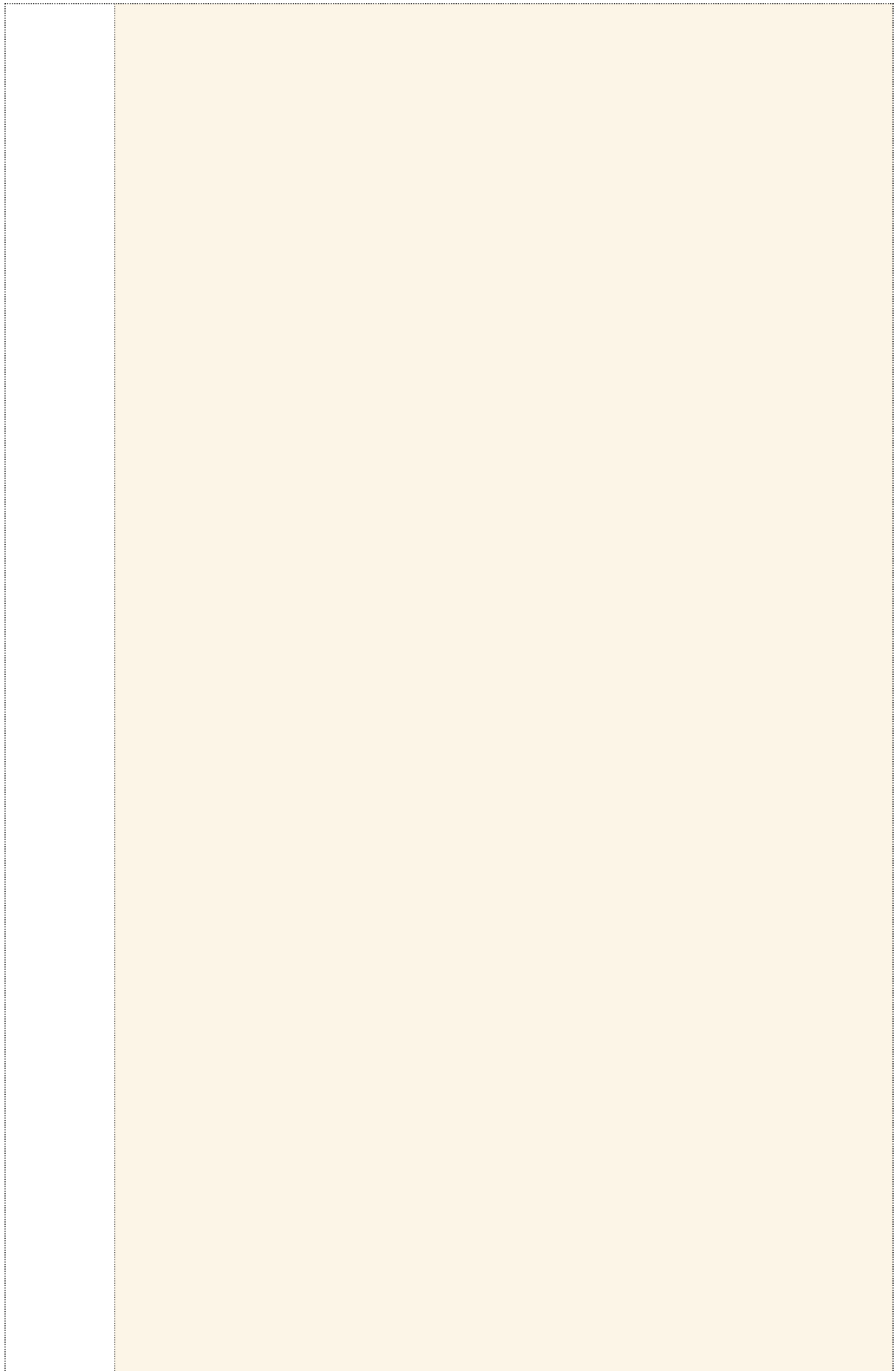
[표] 신고사항(1) 관련 감사참고인 주요 진술내용

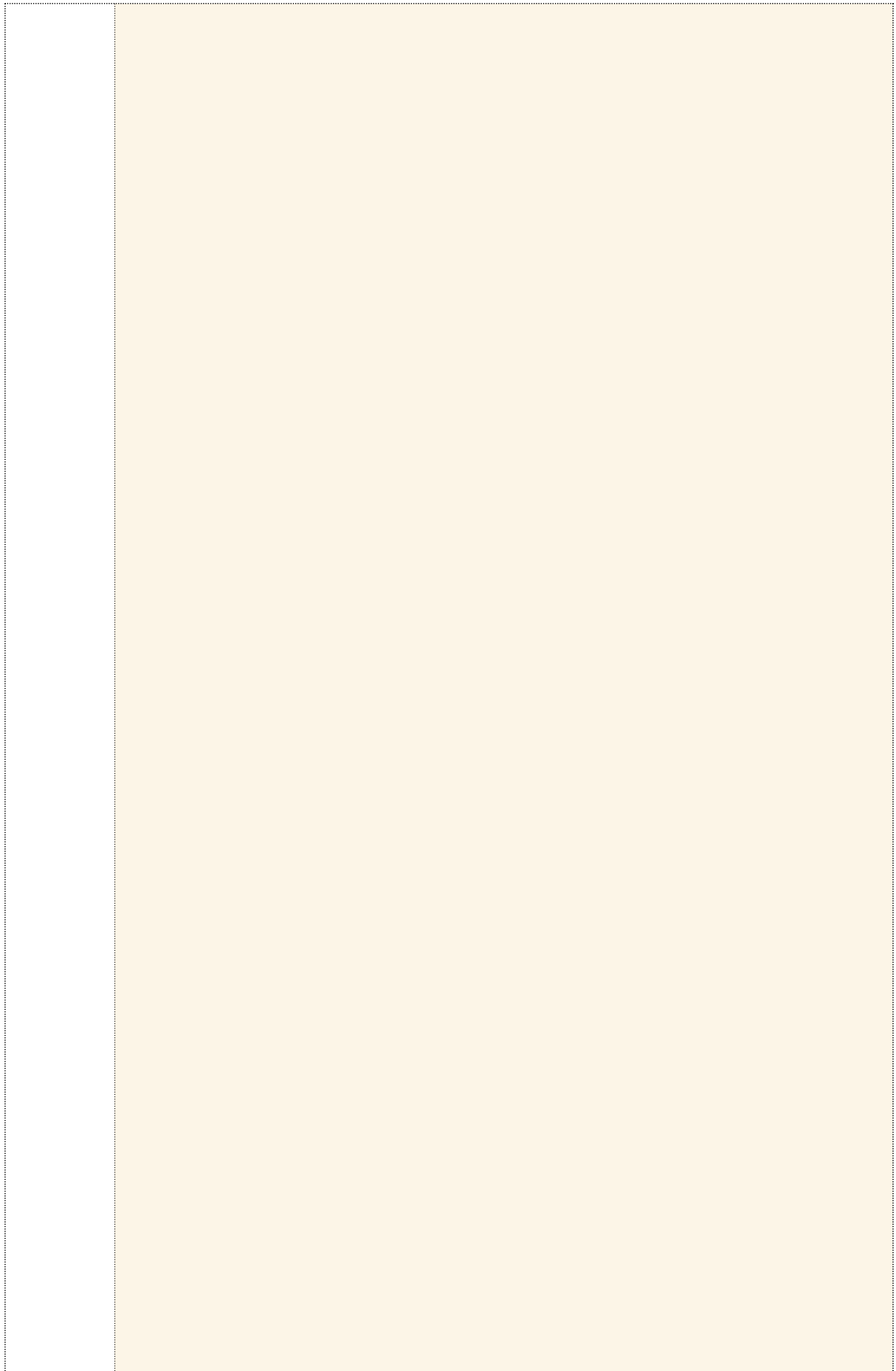
참고인	진술내용
□	(생략)
●	(생략)

■	(생략)
◆	(생략)
◐	(생략)
◑	(생략)









☆	(생략)
●	(생략)
■	(생략)

--	--

(신고사항 2) 「순실 조직·인사 개편」의 명분으로 계속해오던 주요 업무가 변경되었다.

신고인	문답서 진술(2024. 4.18.)
◇	(생략)

(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지

피신고인들과 관련 참고인 직원들이 진술에 의하면 “2023년 6월 1일 시행된 순실 조직·인사 개편은 ♣ 순장장이 새로이 부임해 온 뒤 기술 감사가 중요하다는 판단하에 ◁팀을 신설하고, 스팀이 ▷팀으로 변경되었는데, 감사는 기존 스팀에서 수행하는 일상감사의 업무가 생각보다 크지 않다고 생각하고 반부패 감사팀 업무 중 제일 업무량과 비중이 큰 청렴 노력과 반부패업무총괄 부분 전체를 스팀에 합쳐 ▷팀 업무로 분장하였다.”는 것이고,

순장장 ♣의 진술에 의하면 “당초 ◇을 ◁팀으로 배정하도록 하자는

배경에는 박사학위 특정감사를 하는 과정에서 ♥, ♠은 이해관계자여서 감사내용과 감정적으로 대립관계에 있는 사람이었습니다. 그러다보니 상대적으로 관여가 없었던 ○ ▶의 ◁팀으로 ◇ 르장을 배치하는 것이 적절하다고 생각되어 최초에는 ◁팀으로 배정하였으며,

이는 ○ ▶을 본건 박사학위 특정감사에 투입하게 된 원인이기도 합니다. 그런데 ○○○○○○ 특정감사 업무가 수행되면서 중간에 충돌이 발생했습니다. 그래서 제가 판단하기로 ○ ▶과 ◇ 르장이 서로 불편할 것 같아 ◇ 르장을 ● ▶의 ▷팀으로 배치한 것” 이라고 진술하므로 조직·인사 개편으로 신고인의 본래 담당업무가 변경되었다 하더라도 신고인의 담당업무를 변경하여 괴롭힐 목적으로 감사가 지위의 우위를 이용하여 행한 조직·인사 개편으로 볼 근거는 없고, 오히려 신고인과 ○이 함께 근무하면 불편할 상황을 신고인이 이미 만들었기 때문에 이를 고려하여 배치한 것이므로 적절한 조치로 판단된다.

(2) 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지

신고인의 담당업무를 변경할 특정한 목적으로 감사가 지위의 우위를 이용하여 행한 조직·인사 개편으로 볼 근거가 없어 일반적인 개편에 해당하고 오히려 신고인을 배려한 측면도 보이므로 업무상 적정범위를 넘어선 행위라고 볼 수 없다.

(3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지

현재 신고인이 신체적·정신적 고통 등이 있다 하더라도 신고행위2로 인한 것이라는 인과관계는 인정할 근거가 없다.

(4) 소결

신고행위2는 직장내 괴롭힘 행위의 어느 한 요건도 충족하지 못하여 직장 내 괴롭힘 행위에 해당하지 않는다.

[표] 신고사항(2) 관련 피신고인 주요 진술내용

피신고인	진술내용
♠	(생략)

▶	
○ ▶	(생략)
♥ ▶	(생략)

● ▶	(생략)
♣ 前)순국장	(생략)

[표] 신고사항(2) 관련 감사참고인 주요 진술내용

참고인	진술내용
-----	------

□	(생략)
○	(생략)
■	(생략)
◆	(생략)

●	(생략)
◆	(생략)
☆	(생략)
●	(생략)
■	(생략)

(신고사항 3) 「23년 상반기 근무성적평정」을 실시(' 23. 8.)하였으나, ♠
 르장으로부터 근무성적 평정규정에 따른 평정원칙에 반하고, 사적인 감정의

로 평가를 받아 업무성과를 인정받지 못하는 등의 불이익을 받았다고 생각한다.

신고인	문답서 진술 4.18.
◇	(생략)
	(생략)

(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지

피신고인 ♠ ㄴ장은 신고인 ◇ ㄴ장의 ㄴ장으로 1차 근무평정자에 해당하여 지위의 우위에 있습니다. 우위를 이용하였는지는 아래 각각 살펴본다.

가. ♠ ㄴ장이 지위의 우위를 이용하여 자기신고서의 특이사항을 보고도 면담을 하지 않았는지 여부

♠ ㄴ장의 진술에 의하면 “제가 팀원이었을 당시 면담을 한 사실은 없었으며, 제가 평정을 하는 ㄴ장이 되고 나서도 휴직을 할 만한 건강상의 이유가 발견되는 경우를 제외하고 통상 근무성적평정시 면담은 이루어지지 않은 것으로 기억한다.” 고 하고, 다른 감사참고인인 ⊙, ◇ 등도 면담이 반드시 이루어지는 절차가 아니라고 진술하는 등 회사에서 다른 평정자들도 통상적으로 평정 시 면담을 하고 있지 않은 것으로 보인다.

한편, 근무평정규정 제8조제1항은 “개발육성기록서를 토대로 피평정자와 면담을 실시” 하도록 규정하므로 개발육성기록과 관련 없는 내용으로 면담을 하지 않은 것이 신고인을 괴롭히기 위하여 ♠ ㄴ장이 지위의 우위를 이용한 행위로 볼 수는 없다.

(생략)

나. ♠ ㄴ장이 지위의 우위를 이용하여 사적 감정으로 ◇ ㄹ장의 근무 성적평가에 불이익을 주었는지

신고인이 자기신고서에 기재한 특이 사항 중 사적관계로 업무성과를 인정받지 못하고 있다는 부분 관련 ‘18~ ‘23년 신고인 근무평정 내역을 보면 ♠ ㄴ장이 98점, 90점, 95.5점, 95점으로 평가하였으며, 그 전 ㄴ장 중에는 86.5점부터 98점까지 평가한바 있어 점수만으로 ♠ ㄴ장이 신고인을 사적 감정으로 평가하였다는 것은 입증되기 어렵고, ‘23년 상반기 근무평정 자료에 의하면 신고인과 같은 ㄹ급 직원에 대하여 ♠ ㄴ장이 평가한 점수를 보면 ○○○ 97점, B 98점, 신고인 ◇ 95점으로 나타나 신고인의 점수가 가장 낮지만 2~3점 차이가 사적 감정의 의한 것이라고 볼 객관적 근거는 될 수 없고, 같은 직급의 ㅌ에 대한 ㅍ의 평가점수는 90점이어서 ♠ ㄴ장의 사적 감정이 있었는지를 객관적으로 입증하기 어려워 ♠ ㄴ장이 지위의 우위를 이용한 행위가 있다고 단정하기는 어렵다.

(생략)

--

[표] '23년 상반기 읍급 직원 근무평정 비교

--

다. 부서이동을 희망한다는 부분

“당사자 내심의사를 존중” 한다며 6개월 이내 부서이동 의견으로 기재하여 이 부분 관련 면담을 하지 않은 것은 근무성적평정규정 제8조제1항 면담의무를 위반한 것에 해당하지 않는다.

(2) 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지

회사에서 평정자들이 동 규정에 따른 면담은 실시하지 않고 있는 것으로 보여 동 규정이 사문화된 것으로 보이고, 특이사항의 내용이 평가와 직접 관련이 없는 사항이어서 그 특이사항을 이유로 면담을 해야 할 의

무가 있다고 볼 수 없고, 사적 감정으로 저평가 하였다는 부분도 동 규정에서 정하는 면담의무 위반과 직접 관련이 없고, 평가는 평가자의 재량에 속한 영역이어서 ♠ ㄴ장이 특이 사항을 보고도 면담을 실시하지 않은 것이 업무상 적정범위를 넘어선 것이라고 단정할 수 없다.

(3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지

신고행위3이 지위의 우위를 이용한 행위라거나 업무상 적정범위를 넘어선 행위로 보기 어려워 신고인의 신체적·정신적 고통 등과 인과관계가 있다고 볼 수 없다.

(4) 소결

신고행위3은 직장내 괴롭힘 성립요건을 갖추지 못하여 직장내 괴롭힘에 해당하지 않는다.

[표] 신고사항(3) 관련 피신고인 주요 진술내용

피신고인	진술내용
♠ ▶	(생략)

--	--

--	--

[표] 신고사항(3) 관련 감사참고인 주요 진술내용

참고인	진술내용
□	(생략)
⊙	(생략)
◆	(생략)
◐	(생략)
◈	(생략)
☆	(생략)
◑	(생략)
■	(생략)

--	--

(신고사항 4) ♡실에서 팀이 변경된 이후(' 23.6.), 변경된 직상위자인 ● ㄱ장을 제외한 나머지 3명(♠ ㄱ장, ○ ㄱ장, ♥ ㄱ장) 모두와 약 두 달간 먼저 인사를 건넸던 사실을 제외하면, 최근 약 5개월간 동일한 사무공간 내에서 서로 간에 기본적인 인사와 공적·사적 불문하고 대화가 일체 없었으며, 통상 ► 부재 시 팀내 최고 선임자가 ► 회의에 참석함에도 불구하고, ○ ㄱ장으로부터 본인을 무시한 채 후임 실무자를 회의에 참석시키는 등 업무 또한 배제되었다는 생각이 있으며, ► 3명(♠ ㄱ장, ○ ㄱ장, ♥ ㄱ장)으로부터 이러한 부작위 행위 등으로 인한 소외감으로 스트레스를 받았다.

신고인	문답서 진술 4.18.
◇	(생략)

(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지

가. 인사를 하지 않은 행위

신고인 스스로도 욕설사건 사과 후 “저만 사과하고, ㄴ장들에게 인사한 것 같아 이후 인사를 하지 않았습니다.” 라고 본인이 인사하지 않은

사실을 인정하고, 피신고인들 각자의 진술과 참고인 직원들의 진술을 살펴보면 2023. 5. 23. △장 주재 회의도중 신고인이 욕설사건 이후로 신고인이 다른 직원들에게 인사를 먼저 하기도 하였는데 어느 시점이후로는 신고인이 ● △장에게만 인사를 하고 다른 직원들에게는 하지 않은 것으로 보이고, 바로 뒷자리에 앉는 ○와는 인사도 안하고 지내온 것으로 보이는 등 다른 직원들이 신고인에게 인사도 하지 않고 대화도 하지 않는 집단 따돌림을 조직적으로 하였다는 증거는 보이지 않는다.

나. 회의 때 ▶ 부재 시 신고인을 배제하고 하위자를 참석하게 하였다

○ △장은 “ 2023. 5. 23. 욕설사건이 있는 뒤 ● ▷팀 부재 시, 딱 한번 ◇ △장 대신 ☆ △장을 ▶ 회의에 들어오라고 한 기억이 있습니다. 당시 ▷팀 회의 안전에 특별한 것은 없었고, 일상감사 위주였기 때문에 ◇ △장보다는 일상감사를 주관하는 ☆ △장이 회의에 참석하는 것이 효율적이라고 생각하였습니다.” 라고 진술하고,

감사참고인 ☆의 진술에 의하면 “▶ 부재 시 아무나 들어가도 됩니다. 저도 두세 번 정도 들어가 본 경험이 있습니다. 팀내의 현안보고여서 그렇습니다. 특히, 상임감사님이 주재하시는 ▶ 회의에는 실무자들이 거의 들어가지 않고 거의 모든 경우 ▶ 들이 회의에 참석합니다.” 라고 하므로 신고내용이 반복적인 것은 아니고 1회성 행위로 보여 직장 내 괴롭힘이 성립되기 위한 지속·반복성은 없는 것으로 보이고, 회의 배제 시점이 2023. 5. 23. 신고인의 욕설사고 이후로 신고인이 만든 불편한 상황으로 인하여 욕설 피해자인 ○이 신고인 대신 ☆을 회의에 참석하게 한 것일 수도 있는데 그러한 상황을 두고 ○ △장이 지위의 우위를 이용한 직장 내 괴롭힘 행위라고 보기는 어렵다.

한편, 지속·반복성이 없는 경우이거나 또는 도발된 상황에 관하여 직장 내 괴롭힘이나 모욕으로 판단하지 않은 판례도 있다.

(생략)

(2) 업무상 걱정범위를 넘어선 행위인지

신고행위4 중 인사를 하지 않았다는 행위는 사실로 입증되지 않아 업무상 걱정범위를 넘어선 것인지 여부는 판단 대상이 아니고, 회의 배제는 지속 반복성이 없어 설령 업무상 걱정범위를 넘어선 것으로 보더라도 직장 내 괴롭힘으로 보기 어렵다.

(3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지

위와 같은 이유로 신고행위 4와 신고인의 신체적·정신적 고통 등과의 인과관계를 인정할 수 없습니다.

(4) 소결

신고행위4는 직장 내 괴롭힘의 요건을 갖추지 못하여 직장 내 괴롭힘이 성립되지 않는다.

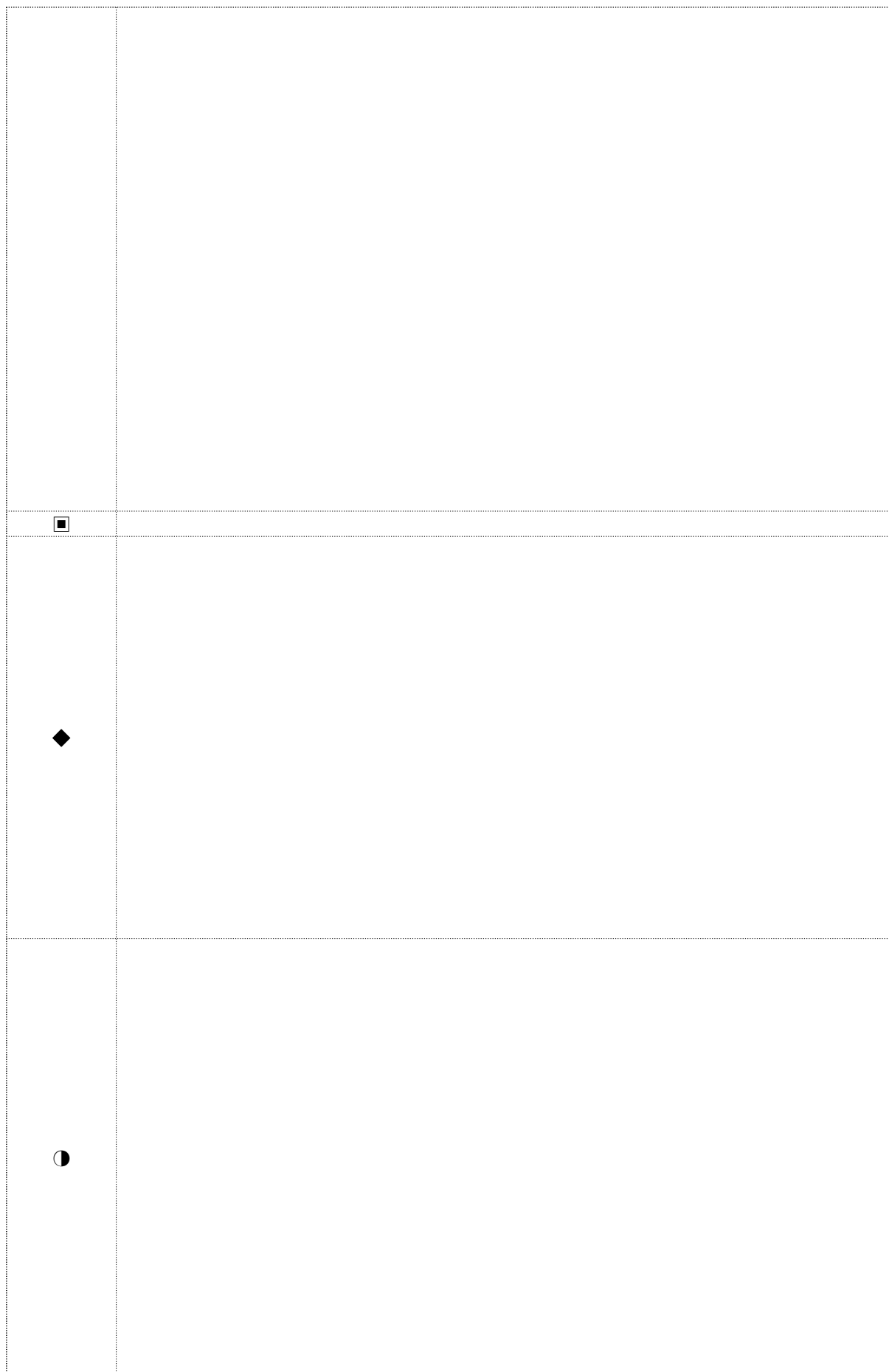
[표] 신고사항(4) 관련 피신고인 주요 진술내용

피신고인	진술내용
♠ ▶	(생략)
○ ▶	(생략)

♥ ▶	(생략)

[표] 신고사항(4) 관련 감사참고인 주요 진술내용

참고인	진술내용
□	
●	



◆	(생략)
☆	(생략)
●	(생략)

■	(생략)
♣ 前) ♠ ㄱ장	(생략)
● ▶	(생략)

(신고사항 5) ♠실 내에서는 표면적으로는 본인이 ㄱ장님과 ㄴ장(● ㄴ장)께 자발적으로 부서이동 희망을 표시(' 23. 11. 21.)하였으나, 실제로는 짧게는 지난 약 5개월간 ♠ ㄴ장, ○ ㄴ장, ♥ ㄴ장으로부터 받은 육체적, 정신적인 스트레스로 부서이동이 원인이었다.

신고인	문답서 진술(2024.4.18.)
-----	---------------------

◇	(생략)
---	------

(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지

2023년 5월 23일, 신고인의 욕설사건으로 공개사과를 하기까지 한 후 신고인 스스로 근무하는데 심적 부담을 느껴온 것으로 보이고, 다른 직원들이 공모하여 신고인에게 신체적·정신적 고통을 준 사실은 확인되지 않습니다. 오히려 공개 사과 후 일정 기간 이후부터는 신고인이 직장들에게 인사도 하지 않는 태도로 부서내 근무환경을 스스로 악화 시킨 것으로 보입니다. 따라서 피신고인들에 대한 스트레스는 신고인 스스로가 느낀 것으로 보이므로 피신고인들이 지위의 우위를 이용한 행위를 한 사실은 근거를 찾을 수 없습니다.

[표] 욕설사건 상황에 관한 ○ 확인서 중 사고보고 문서(23.5.23)

(생략)



(2) 업무상 걱정범위를 넘어선 행위인지

피신고인들이 신고인에게 육체적, 정신적 스트레스를 준 사실이 확인 되지 않아 걱정범위를 넘어섰는지 여부는 판단할 필요가 없습니다.

(3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지

피신고인들의 괴롭힘 행위가 확인되지 않으므로 신고인의 신체적·정신적 고통 등은 피신고인들과 인과관계가 없습니다.

(4) 소결

신고행위 5는 직장내 괴롭힘의 요건을 갖추지 못하였으므로 직장내 괴롭힘이 성립되지 않습니다.

[표] 신고사항(5) 관련 신고인 주요 진술내용

피신고인	진술내용
♠ ▶	(생략)

♥ ▶	(생략)

● ▶	(생략)

[표] 신고사항(5) 관련 감사참고인 주요 진술내용

참고인	진술내용
□	(생략)
⊙	(생략)
◆	(생략)

☆	(생략)
●	(생략)

■	(생략)

♣ ㄱ장	(생략)

(신고내용 6) 본인이 부서이동 희망의사를 표하고(ㄱ장, ㄴ장, '23. 11. 21.), 1개월 뒤에 갑작스레 희망하지 않은 사업부서로 이동이 확정('23. 12. 21.) 되었다.

신고인	문답서 진술 4.18.
◇	(생략)

--	--

(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지

신고인은 ‘☎ ㉠ ㉡’로 가기를 희망하였으나 그 자리가 아닌 ‘㉢ 처’로 발령이 났는데 ㉣본부 ☎사업 ㉡업무를 수행하려면, ㉤실에서 ㉣본부 ㉡실 ▽팀으로 전보명령이 이루어지고, ㉡실에서 ☎사업 ㉡로 파견명령이 한 번 더 이루어 져야 하는 것으로,

㉣본부에 내부 전보명령 권한은 ㉣본부에 있어서 인사부서에서도 ㉣본부 ㉡실 원자력▽팀으로 밖에 발령을 내지 못하므로 ㉤실에서 직접 ‘☎ ㉠ ㉡’ 자리로 발령을 낼 수는 없으므로 신고인이 희망하지 않는 사업부서로 이동하게 되었다는 주장은 회사의 인사시스템상 성립할 수 없는 주장이고, ㉤실로서는 할 수 있는 범위에서 ㉣본부로 발령을 내 주었으므로 ㉤실에서 지위의 우위를 이용한 괴롭힘 행위를 한 사실은 없다.

한편, 「감사규정」 제17조(감사인에 대한 대우) 제3항에서는 “감사인으로 2년 이상 근무한 자가 전보될 경우 사장은 본인의 희망을 우선적으로 고려하여야 한다.” 라고 규정하는바 신고인이 ‘☎ ㉠ ㉡’로 가기를 희망하였으나 그 자리가 아닌 ‘㉢ 처’로 발령이 난 것이 동 규정 위반인지 여부를 살펴보면,

회사의 인사시스템이 ㉤실에서 ㉣본부 ㉡실 ▽팀으로 전보명령이 이루어지고, ㉡실에서 ☎사업 ㉡로 파견명령이 한 번 더 이루어져야 하므로 ㉤실로서는 직접 ‘☎ ㉠ ㉡’로 ㉤실로서는 최대한 가능한 범위까지 신고인의 발령을 고려한 것으로 보이고,

㉣본부 내에서는 해당 본부의 인사 상황을 고려하여 발령을 할 수 밖에 없을 것이므로 신고인이 희망한 ‘☎ ㉠ ㉡’로 가지 못하고 ‘㉢

처'로 가게 된 것이 동 규정 위반이라고 볼 수는 없으므로 이러한 인사발령이 지위의 우위를 이용하여 직장 내 괴롭힘 행위를 한 것이 아니다.

(2) 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지

△실이 할 수 있는 범위에서는 신고인 희망부서가 속한 ◎본부로 발령을 해 준 것이므로 업무상 적정범위를 넘어선 행위는 없다.

(3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지

위와 같은 이유로 신체적·정신적 고통 등은 신고행위 6과 인과관계를 인정할 수 없다.

(4) 소결

직장내 괴롭힘 행위의 요건을 갖추지 못하여 직장내 괴롭힘 행위가 성립되지 않는다.

(신고사항 7) 부서변경 대상자와 일대일 대면 후 업무상의 이유로 기존에 예정된 인사발령일('24. 1. 1.)을 일주일 연기하고자 구두로 ◀팀에서 추진 중인 인사발령의뢰 문서를 대기 요청(♥ ㄹ장, ● ㄹ장)하였으나, 본인의 의사를 확인하지 않은 채, 의뢰가 진행(♥ ㄹ장, '23. 12. 22.)되었고, 확정('23. 12. 29.)되었습니다.

(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지

신고인은 “구두로” 인사발령의뢰 문서 대기요청을 하였다고 하고, ♣ ♠ ㄱ장 진술에 의하면 전보명령을 받고 5일 이내에 부임하지 못할 부득이한 사유가 있으면 소속장을 거쳐 주관부서장의 승인을 받아야 하는데 그런 사실이 없다고 하므로 신고인이 규정에 따라 요청을 하였음에도 부당하게 승인되지 않은 사실은 확인할 수 없습니다.

(2) 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지

해상 사실을 객관적으로 확인할 수 없으므로 적정범위를 넘어선 행위인지는 판단대상이 아닙니다.

(3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지

상기 요건이 확인되지 않아 신체적·정신적 고통 등과 인과관계를 인정할 수 없다.

(4) 소결

직장내 괴롭힘 행위의 성립요건을 충족하지 못하여 직장내 괴롭힘 행위에 해당하지 않는다.

(신고사항 8) 지금까지 발생한 일을 참고 잊으려고 하였으나, 새해를 맞이한 첫날부터 계획(실제 사무기기 이동 일정 : ' 23. 1. 8.)과 달리 ♠장님과 ♠장님(● ㄴ장)으로부터 사무기기 이동을 요청(' 23. 1. 2. / 1. 3.)받았음

(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지

♣ ♠장님은 “새해 1월 첫 주는 ♠실에 들어올 ▣ ㄴ가 기존 부서에서 결산업무를 마무리 지어야할 일정이 있기도 하였고, ▼팀과의 분위기도 있으니 정리가 되는대로 ◇ ㄴ장에게 자리이동을 했으면 싶다.” 고 이야기를 했다고 진술하고, ● ㄴ장은 “당시 ▼팀이 ◇ ㄴ장의 행위로 인해 보호조치를 받고 있는 상황이 신속한 부서이동 요청에 반영되는 요소였을 것이라고 생각합니다. 당시 부서이동 일정은 ♣ 전 ♠장님과 함께 논의하였고 ♣ 전 ♠장님이 결정하였습니다. 당시 ♣ 전 ♠장님도 ▼팀이 ◇ ㄴ장의 행동으로 인하여 보호조치를 받고 있는 상황이었음을 잘 알고 있었으므로, 신속한 부임을 요구하는 의사결정에 반영되는 요소였을 것이라고 생각합니다.” 라고 진술하는바, ♠장과 ● ㄴ장이 인사발령된 신고인에게 규정에 따른 기일(5일) 내에 자리를 이동해 줄 것을 요청한 것은 정당한 요청이지 지위의 우위를 이용하여 괴롭힘 목적으로 한 행위가 아니다.

(2) 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지

♠실 ▼팀원들이 신고인으로부터 보호조치를 받고 있던 상황에서 신고인에게 인사발령 부서로 속히 이동해 줄 것을 요청한 것은 정당한 요청이므로 업무상 적정범위를 넘어선 행위가 아니다.

(3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지

위와 같은 이유로 신고행위 신체적·정신적 고통 등과 신고행위 7의 인과관계는 인정될 수 없습니다.

(4) 소결

직장내 괴롭힘 행위의 성립요건을 충족하지 못하여 직장내 괴롭힘 행위에 해당하지 않습니다.

[표] 신고사항(6부터 8까지) 관련 피신고인 주요 진술내용

피신고인	신고행위 6부터 8관련 진술내용
♠ ▶	(생략)
♥ ▶	(생략)
● ▶	(생략)

♣ 前) ㄱ장	(생략)

[표] 신고사항(6부터 8까지) 관련 감사참고인 주요 진술내용

참고인	진술내용
□	(생략)

	(생략)

	(생략)

◆	(생략)
◐	(생략)
◆	(생략)

☆

(생략)

●	(생략)
■	(생략)

(신고사항 9) 2024년 1월 1일 이후 ◇ ㄹ장에게 연차를 사용하도록 강요하고, 출장을 가라고 하였다.

(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지

♣ ♡ ㄱ장의 진술은 “발령이 나고 물리적인 이사를 못하고 있는 상태에서 ♡실 분위기가 어색하니까 이사를 빨리 가라 했습니다. ◇ ㄹ장은

■ ㄴ가 짐을 못 빼니 짐빼면 가겠다고 했습니다. 그런데 이사 갈 부서의 옆자리가 비어 있으니 그쪽으로 가면 되는 거 아니냐고 하니 ◇ ㄴ장이 2번 이사해야 하는게 아니냐며 차일피일 미루었습니다. 사람이 없으면 ♡ 실 분위기가 안정이 되지 않겠느냐라는 취지로 연차사용을 권유하였으나, 본인이 휴가가 며칠 남아있지 않다고 하였습니다.” 로 연차휴가사용을 ‘권유’ 하였다고 하므로 ‘강요’ 하였다고 확정할 증빙은 부족하며, 사전적 의미로 강요는 “억지로 또는 강제로 요구함” 인데 신고인은 자신의 휴가가 며칠 남지도 않았다고 거절한 것으로 보이므로 ♡ ㄴ장이 휴가 사용을 강요하였다고 보기는 어렵다.

한편, ● ㄴ장은 신고인에게 연차휴가 사용을 강요한 사실이 없다고 진술하며 반대 증거가 없으므로 판단 대상에서 제외한다.

(2) 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지

♣ ♡ ㄴ장이 신고인에게 연차휴가 사용을 권유한 이유도 ▼팀이 신고인으로부터 보호조치를 받고 있는 상황이었으므로 발령 후 신고인이 신속히 이동을 하지 않자 연차휴가 사용을 권유한 것으로 보이므로, 정당한 요구이지 업무상 적정범위를 넘어선 행위로 볼 수 없다.

(3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지

위와 같은 이유로 신고행위 신체적·정신적 고통 등과 신고행위 9의 인과관계는 인정될 수 없습니다.

(4) 소결

직장내 괴롭힘 행위의 성립요건을 충족하지 못하여 직장내 괴롭힘 행위에 해당하지 않습니다.

[표] 신고사항(9) 관련 피신고인 주요 진술내용

피신고인	진술내용
♣ 前) ♣ ㄱ장	(생략)
● ▶	(생략)

(신고사항 10) ♣ ♣ ㄱ장이 2023년 5월 23일 욕설사건에 대하여 공개사과를 강요하였다.

신고인	문답서 진술 (2024.4.18.)
◇	(생략)

(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지

2023년 5월 22일, 신고인이 회의 중 ○ ㄴ장에게 욕설을 한 것을 전체 부서원들이 알고 있었고, 신고인도 자신의 잘못을 인정하므로 ♣ ♣ ㄱ장이 신고인이 부서원들에게 공개사과할 것을 권유하고 신고인도 그렇게 하겠다고 하여 공개사과가 이루어진 것이므로 ♣ ♣ ㄱ장이 신고인에게 사과를 강요하였다고 보기는 어려워 ♣ ㄱ장이 지위의 우위를 이용하여 신고인을 괴롭힐 목적으로 공식사과하게 한 것으로 볼 수 없다.

(생략)

(2) 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지

♣ ♡ ㄱ장의 사과 권유는 부서장으로서 부서원과 신고인을 위하여 당연히 해야 할 일을 한 것이며 적정범위를 넘어선 행위가 아니다.

(3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지

위와 같은 이유로 신고행위 신체적·정신적 고통 등과 신고행위 7-1의 인과관계는 인정될 수 없다.

(4) 소결

직장내 괴롭힘 행위의 성립요건을 충족하지 못하여 직장내 괴롭힘 행위에 해당하지 않는다.

[표] 신고사항(10) 관련 피신고인 주요 진술내용

피신고인	진술내용
♣	(생략)

(신고사항 11) 욕설사건에 대하여 ♡실 부서원들에게 공개적으로 사과할 때에 ♡실 ▶들의 위력에 대해 지적하려고 하였으나 ♣ ㄱ장이 이를 말렸고, ▶들과의 화해자리를 ♣ ㄱ장이 성사시켜주겠다고 하였으나 이를 이행하지 않았다.

(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지

신고인이 공식사과에 동의하여 공식사과가 이루어졌고, 그 사과는 신고인의 2023. 5. 23. 회의 시 ○ ㄴ장에게 욕설을 하고 회의실을 박차고 나가는 도저히 있을 수 없는 상황에 대한 것이었으므로 그 자리에서 다시금 ►들의 위력에 대한 지적 발언을 하는 것은 사과가 아닌 언쟁의 상황이 될 수 있으므로 해당 발언을 제지한 것으로 보이므로 ♣ ♡ ㄱ장이 신고인을 괴롭힐 목적으로 지위의 우위를 이용한 행위로 볼 수는 없다.

한편, 화의자리를 ‘성사’ 시켜주겠다고 하였으나 이행하지 못하였다는 부분도 다른 ►들이 신고인의 화해를 받고 싶지 않은 상황이라면 ♡ ㄱ장으로서도 더 이상 나서기 어려운 상황으로 볼 수 있고, 그것이 ♡ ㄱ장이 지위의 우위를 이용하여 신고인이 ►들에게 개별적 사과를 하지 못하게 하여 신고인을 고립시키고자 하였다고 볼 객관적 증빙도 확인하기 어려워 직장내 괴롭힘 행위로 판단할 수 없다.

(2) 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지

(1)번 판단이 이유와 같이 사과를 통하여 부서의 무너진 분위기를 추스르는 과정에서 새로운 언쟁의 불씨가 될 수 있는 발언을 제지한 것이나, 화해자리를 성사시켜 주지 못한 것이 ♡ ㄱ장으로서의 업무상 적정범위를 넘어선 것으로 볼 수 없겠습니다.

(3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지

위와 같은 이유로 신고행위 신체적·정신적 고통 등과 신고행위 11의 인과관계는 인정될 수 없습니다.

(4) 소결

직장 내 괴롭힘 행위의 성립요건을 충족하지 못하여 직장내 괴롭힘 행위에 해당하지 않습니다.

[표] 신고사항(11) 관련 피신고인 주요 진술내용

피신고인	진술내용
♣	(생략)

2. 직장 내 괴롭힘 등 신고사건 검토의견 요약표

□ 검토의견 요약표

신고행위	직장내 괴롭힘 여부 조건별 판단	종합판단
1. [♠, ○, ♥] 위력으로 감사 결과보고서 일부 삭제	(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지 - 위력으로 삭제 된 사실 확인 안 됨 (2) 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지 - 적정범위를 넘어선 행위 없음 (3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 - 신고행위와 인과관계 인정 불가	직장내 괴롭힘 불성립
2. ‘순실 조직·인사 개편’의 명분으로 주요 업무 변경	(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지 - 신고인의 담당업무를 변경할 특정한 목적으로 감사가 지위의 우위를 이용하여 행한 조직·인사 개편으로 볼 근거가 없음 (2) 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지 - 일반적 개편으로 적정범위를 넘어선 행위가 아님 (3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 - 신고행위와 인과관계 인정 불가	직장내 괴롭힘 불성립
3. [♠] ‘23년 상반기 근무평정 시 면담 없어 평정규정 위반, 사적 감정으로 업무성과 불인정	(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지 - 면담은 통상 미 실시 되는 것으로 보이며, 사적 감정으로 평정하였다는 것은 객관적으로 입증이 되기 어려워 지위의 우위를 이용한 행위가 있다고 보기 어려움 (2) 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지 - 행위가 확인되지 않아 적정범위를 넘어선 것인지 판단 불가 (3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 - 인과관계 인정 불가	직장내 괴롭힘 불성립
4. [♠, ○, ♥] 최근 5 개 월 간 인사, 대화 없고 [○] 회의 배제	(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지 - 다른 직원들이 신고인의 인사를 받지 않거나 하지 않은 증거가 없음, ● ▶ 부재시 일상감사 위주 회의에서 신고인 대신 ☆이 참석한 바 있는데 1회에 한하고, 신고인이 반드시 참석해야 하는 회의도 아니며, 욕설사건 이후 상황임도 고려할 수 있어 우위를 이용한 행위로 볼 수 없음 (2) 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지 - 신고행위가 인정되지 않아 적정범위 판단 불필요 (3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 - 인과관계 없음	직장내 괴롭힘 불성립
5.부서이동 원인이 [♠, ○, ♥]의 정신적	(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지 - 신고행위 사실 확인 안 됨 (2) 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지 - 판단 불필요	직장내 괴롭힘 불성립

육체적 스트레스 원인임	(3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 - 인과관계 없음	
6.희망하지 않은 사업부서로 이동	(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지 - 가능한 범위까지 고려해 줌, 희망 자리는 소실 권한 밖임 (2) 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지 - 해당 없음 (3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 - 인과관계 없음	직장내 괴롭힘 불성립
7.이동 일주일 연기요청 [♥] 의사 미확인 이동일자 확정	(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지 - 연기요청 사실의 객관적 증빙이 없음 (2) 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지 - 판단 불가 (3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 - 인과관계 없음	직장내 괴롭힘 불성립
8.[♣, ●] 사무기기 이동 서두름	(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지 - 보호조치 상황에서 서둘러 이동해 줄 것을 요청한 것은 피보호자의 정당한 요청임 (2) 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지 - 해당 없음 (3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 - 인과관계 없음	직장내 괴롭힘 불성립
9.[♣] 발령 후 연차강요, 출장 요청	(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지 - 연차권유에 신고인이 연차가 며칠 없다고 거부한바 강요로 볼 수 없음. 보호 조치 상황에서 연차, 출장 등으로 피보호자들과 분리하고자 한 것으로 정당한 요청임 (2) 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지 - 해당 없음 (3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 - 인과관계 없음	직장내 괴롭힘 불성립
10.[♣] 욕설사건 공개사과 강요	(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지 - 신고인을 위해서도 당연한 권유이며, 신고인도 동의한바 강요로 볼 수 없음 (2) 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지 - 해당 없음 (3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 - 인과관계 없음	직장내 괴롭힘 불성립
11.[♣] 공개사과 중 ▶ 위력 발언 제지, 화해자리 성사 불이행	(1) 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용한 행위인지 - 사과를 위해 필요한 제지이고, ▶들이 원하지 않는 화해 자리를 성사시킬 수 없음 (2) 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지 - 해당 없음 (3) 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 - 인과관계 없음	직장내 괴롭힘 불성립

4. 화해 가능 여부

□ 화해 가능 여부

신고인 ◇은 피신고인들에 대한 징계처분등을 원하고 있고,⁵⁾ 피신고인 前) ♠ ㄱ장 ♣, ▶ ♠, ○, ♥, ●은 신고인이 주장하는 직장 내 괴롭힘 행위를 모두 인정할 수 없기 때문에⁶⁾ 그로 인해 화해할 의사가 없다고 밝혔다.

5) 귀하의 신고는 귀하의 억울함에 대해 당사자간의 문제해결이 어려우니, 피신고인들에 대한 직장 내 괴롭힘 조사 및 제규정 위반에 대하여 조사하여 피신고인들에 대하여 징계처분 등 신분상 조치 및 회사에 재발방지 방안 마련을 촉구하는 취지로 이해하면 되는 가라는 질문에 대하여, “예, 처음에는 징계처분을 원하지 않았으나 현재까지 과정을 지켜본바 사실이 잘못했다고 인정하면 그 사과를 받을 수 있을지 잘 모르겠습니다. 저는 지금도 직장 내 괴롭힘이 계속 이루어지고 있다고 생각되며...(후략)”

6) 귀하는 ◇ ㄱ장이 주장하는 직장 내 괴롭힘 등 관련 피해사실 주장을 인정하시나요? 인정하신다면 ◇ ㄱ장과 화해하실 의향이 있는지에 대한 물음에 대하여, “아니요 인정하지 않습니다”, 문답서, ♣, 2024.4.24, 제9면, “아니요 인정하지 않습니다”, 문답서, ♠, 2024.4.22, 제17면, “아니요”, 문답서, ●, 2024.4.24, 제11면, “아니요 인정하지 않습니다”, 문답서, ○, 2024.4.29, 제17면, “저는 직장 내 괴롭힘 행위를 인정할 수 없습니다”, 제가 직장 내 괴롭힘 행위를 한 적이 없기 때문입니다. 오히려 ◇ ㄱ장이 저에게 직장 내 괴롭힘 가해자로 지목한다면 저는 무고를 주장하여야 할 것 같습니다.” 문답서, ♥, 2024.4.23, 제15면

5. 직장 내 괴롭힘 및 제 규정 위반 조사 결과 [불처분 이유서]

가. 위력에 의한 「○○○○○○○」 특정감사 최종 감사결과보고서 변경 여부

1. 사건 개요

(1) 사건당사자

1) 신고인

◇ 르장(♣실 ▽팀, ♠급)은 0000년 0월 0일 임용되어 약 00년간 근무하고 있으며, ♠실에 0000년 00월부터 0000년 00월 00일까지 약 0년간을 근무하였다. ◇ 르장은 상위자인 ► ♠, ○, ♥로부터 위력을 받아 자신이 감사반장으로서 감사업무를 수행한 「○○○○○○○」 특정감사의 최종 감사결과보고서의 일부 내용이 삭제되었다며 직장 내 괴롭힘 및 제 규정 위반을 주장하는 자이다.

2) 피신고인

가. ♠ ►

♠ ►(♠실 ▼팀, ♥급)은 0000년 0월 0일에 임용되어 약 00년 0개월간 근무하고 있는 자로 0000년 0월부터 현재까지 ♠실에 근무하고 있다. 0000년 0월 00일 ►으로 보직을 부여받은 직위자로 ▼르장을 역임하고 있다.

나. ○ ►

○ ►(♠실 ◁팀, ♠급)은 0000년 00월 00일 임용돼 약 00년 0개월간 근무하고 있는 자로 ♠실에 0000년 0월부터 현재까지 근무하고 있으며, 0000년 0월 0일 ►으로 보직을 부여받은 직위자로서 ◁르장을 역임하고 있다. 또한 ○ ►은 「○○○○○○○」 특정감사의 ‘감사절차심의관’으로 임명되어 업무를 수행한 자이다.

다. ♥ ▶

♥ ▶(♠실, ◀팀, ♣급)은 0000년 0월 0일에 임용되어 약 00년 0개월간 근무하고 있는 자로서, ♠실에서 0000년 0월 0일부터 0000년 0월 00일까지 업무를 수행한 이후 전보 명령을 받아 丁실 丙ㄴ장으로 보직을 부여받고 0000년 0월부터 0000년 0월 0일까지 근무했다. 0000년 0월 0일부터는 ♠실 ▶으로 보직을 부여받아 ◀ㄴ장을 역임하고 있다.

(2) 신고에 이른 경위

◇ ㄴ장은 ▶ ♠, ○, ♥의 위력에 의해 「○○○○○○○」특정감사의 최종 감사결과보고서 중 ♠실에 관해 내부교육을 통한 자정노력을 요구한다는 내용이 완전히 삭제됐다고 주장⁷⁾하며, ▶ ♠, ○, ♥의 위력 행위가 「근로기준법」 제76조의2를 위반한 직장 내 괴롭힘 행위에 해당하고 그 과정에서 「감사규정」, 「임직원윤리행동강령」 등 각종의 사규가 위반했다며 2024년 2월 8일에 민원을 제기하였다.

(3) 사건당사자의 주장 요지

1) 신고인

「○○○○○○○」특정감사의 최종 감사결과보고서에서 ♠실에 관련한 지적사항(내부교육을 통한 자정노력)을 ▶ ♠, ○, ♥가 신고인에게 위력을 가해 삭제하게 하였다.

구체적으로 삭제 지시는 공식적으로는 ○ ▶이 하였고, ♥ ▶은 자문절차가 잘못되었다며 하였으며, ♠ ▶은 감사결과에 대해 비아냥대었을 뿐만

7) “○○○○○○○ 특정감사 업무를 수행하던 중 당시 직상위자인 ▶ ♠을 포함한 ▶ ○, ♥로부터 위력을 받아 최종 감사 결과보고서의 일부내용(♠실 지적사항: 내부교육을 통한 자정노력)이 완전 삭제되었다. 이에 대한 억울함과 스트레스로 온전히 현재 부서업무와 가정에도 계속되어 상황을 정리하고자 ‘직장 내 괴롭힘’에 대한 신고를 하며, 아울러 직장 내 괴롭힘 외에도 「감사규정」, 「임직원윤리행동강령」 위반여부 등 일체의 부정에 대해서도 접수해 주기 바랍니다.” ◇, “업무차 연락드립니다”(신고원문), 2024년 2월 8일, “그 당시 ○ ㄴ장이 감사보고서에 대한 내용 삭제를 지시한 것인가요 라는 물음에, ”공식적으로는 ○ ㄴ장이 하였고, ♥ ㄴ장은 자문절차부터 잘못되었다고 하였고, ♠ ㄴ장은 감사결과에 대해 비아냥 대고, 별도 사무실에서 감사를 수행하였는데, ○○층에서 다른 감사만원과 회의를 하면 ㄴ장님들이 불쑥 찾아와 업무를 방해하였습니다. 상세 내용은 추후에 자료를 제출하겠습니다.” 문답서, ◇, 2024.4.18, 제3면

아니라, 본인이 업무를 수행할 때 ▶들이 불쑥 찾아와 업무를 방해하였다.

[표] 신고인의 직장 내 괴롭힘 피해사실 신고서 및 진술 등

신고서 (2024.2.8)	(생략)
문답서 (2024.4.18)	(생략)
근무평정 (2023년 하반기)	(생략)

2) 피신고인

가. ♠ ►

「○○○○○○」특정감사의 최종 감사결과보고서 중 ♠실에 관하여 내부교육을 통한 자정노력을 요구한다는 내용을 변경하도록 지시 또는 외압을 가한 사실이 전혀 없을 뿐만 아니라, 대상 감사사건에서 제척되어 직접적인 관리·감독 권한이나 감사결과보고서(안)에 대해 자유로운 의사를 제압할 수 있는 위력을 행사할 수 있는 지위에 있지 않았다. 2023년 6월 23일 상임감사가 「○○○○○○」특정감사의 감사결과보고서를 승인하기 이전에도 어떠한 의견을 표시한 바도 없을 뿐만 아니라, 상임감사의 별도 승인 없이는 이미 승인된 최종 감사결과보고서의 내용이 삭제 등의 변경이 이루어진다는 것은 불가능하다.

나. ○ ►

「○○○○○○」특정감사의 감사반장인 ◇ ㄹ장이 혼자서 작성한 감사결과보고서에 대해 2023년 5월 12일에 검토를 요청하여 왔고, 감사결과보고서의 검토결재 권한이 있는 前 ♠장 ♣의 검토지시 및 감사절차심의관의 지위에서 검토요청일로부터 2023년 5월 22일까지 감사결과보고서의 검토 업무를 수행하였다.

◇ ㄹ장에게 ♠실 관련한 내용에 대한 삭제를 지시한 바 없으며, 前 ♠장 ♣의 지시에 따라 감사절차심의관의 자격으로 당해 감사결과보고서에 대한 검토의견을 전달하였을 뿐이다. 나아가 작성 중인 감사결과보고서에 대해서는 감사인들이 토의와 논의를 거쳐 적절한 결론을 도출하는 것은 일반적인 과정으로 직위 관계가 결론 도출에 주요한 요인이 아니다.

한편, 당시에 여러 가지 검토 의견을 주었고 ♠실에 대한 지적사항은 그중 하나일 뿐이며, ♠실 지적사항은 「○○○○○○」특정감사의 핵심을 벗어난 사안이어서, 또한 ♠실이 회사의 기안문서에 직·간접적인 영향력을

행사했다는 일방의 주장과 추정을 담은 문구가 기술되어 있는 등 확인된 사실이 아닌 관계로 수정이나 삭제가 필요하기도 했다. 나아가 검토의견을 낸 ♣실 지적사항은 감사결과에 따른 처분 요구와도 전혀 무관하였고, 해당 수정에 ♣장과 ◇ 르장이 2023년 5월 18일에 대하여 이미 합의한 바도 있으나, 이후 전 ♣장 ♣, ◇ 르장과 2023년 5월 22일 감사결과보고서 검토회의에서 합의한 검토결과가 반영되어 있지 않아 논의하던 중 ◇ 르장이 “참긴 뭘 참아 니가 씨발, 뭘 참는데 니가” 라고 욕설을 하는 하극상 행위를 하였고 이후 감사결과보고서 검토에 관여하지 않았다.

또한 「○○○○○○」 특정감사의 최종 감사결과보고서 승인은 2023년 6월 23일에 이루어졌으며, 그로부터 한 달 전에 작성 중인 감사결과보고서 내용에 대한 추가·삭제 변경은 최종 감사결과보고서가 변경된 것이 아닐 뿐만 아니라 작성중인 감사결과보고서에 대한 수정은 수없이 많이 이루어진다. 감사결과보고서의 최종 승인 이후에는 상임감사의 재승인이 없으면 감사결과 내용에 대한 추가·삭제 등 변경은 불가능하다.

다. ♥ ▶

「○○○○○○」 특정감사에 전혀 참여하지 않았고 ♣실 지적사항에 대해 삭제를 지시하거나 의견을 제시한 사실도 없을 뿐만 아니라 별도의 지위를 부여받아 감사내용의 추가·삭제·수정 등의 변경에 개입하지도 않았다.

「○○○○○○」 특정감사의 감사반장이었던 ◇ 르장은 과거 ㉮팀에서도 4년간 근무한 적이 있는데, ㉮팀에서 수행한 경력산정관리 업무에 대한 사실관계확인서를 보냈다고 카카오톡 메시지를 주말에 보내와 감사를 공정하고 객관성 있게 진행하려면 살펴보아야 할 것들을 알려주는 등 조언을 카카오톡으로 해주었는데, ◇ 르장이 감사평가를 준비하기 위해 주말 근무 중인 사무실에 찾아와 “이봐! ㅇ르장! 당신이 나한테 그러면 안돼!” 라고 소리친 사실이 있다. 이에 대해 “도대체 나에게 왜 그러니? 나 정말 바쁘

다 다음에 하자”라고 한 이후 다음날 ◇ ㄹ장을 찾아가 자초지종을 물으니 “자신에게 잔소리를 하는 것으로 느꼈다.”라고 하여, 잔소리가 아니라 감사가 잘되었으면 하는 마음에서 이야기한 것이라 설명하면서 ◇ ㄹ장이 연장자이며 선배인 본인에게 소리친 행동은 이해되지 않는다 이야기했고 서로 오해가 있었던 부분을 풀었던 사실은 있다.

(4) 이 사건의 경위 [첨부1. “신고내용의 구체적 사실관계” 참조]

1) 2023년 1월 13일, ◎본부 ㄹ처 ㄹ급 W은 인사부서로부터 2021년 10월 28일에 통보받은 직급근무년수, 호칭변경, 연봉등급 조정, 3년치 임금에 대한 소급 지급 계획 등 경력 재산정과 관련한 사항이 호칭 변경 이외에는 이행되지 않고 있다며, ▶ ●에게 이메일로 면담을 신청한 이후 민원을 제기하였다.

2) 2023년 1월 20일, ㄹ실은 W ㄹ장의 신고에 대한 신고접수 및 조치계획을 보고⁸⁾하며, 신고내용에 대한 사실확인 및 예비조사 후 특정감사로 전환 여부를 결정하기로 하기로 승인받았고, 2023년 2월 13일, ◇ ㄹ장은 「○○○○○」예비조사의 중간보고를 하였는데, 소관부서의 업무가 절차상 부적정한 사안이 일부 확인되었고, 감사인의 독립성 저해 요인이 발생하여 「감사인 윤리행동지침」에 따라 조사반장 ♠과 조사반원 ●을 조사반원에서 제외하고 조사반장에 ◇ ㄹ장, 조사반원 ◆의 2인으로 하는 예비조사반을 재구성하기로 한 기안을 상신해 승인⁹⁾받았다. 이후 2023년 2월 13일, ◇ ㄹ장은 「○○○○○○○」예비조사의 중간보고를 하였는데, 소관부서의 업무가 절차상 부적정한 사안이 일부 확인되었고, 감사인의 독립성 저해 요인이 발생하여 「감사인 윤리행동지침」에 따라 조사반장 ♠과 조사반원 ●을 조사반원에서 제외하고 조사반장에 ◇ ㄹ장, 조사반원 ◆의 2인으로 하는 예비조사반을 재구성하기로 한 기안을 상신하여 승인¹⁰⁾받았다.

3) 2023년 3월 8일, ◇ ㄹ장은 「○○○○○○○」예비조사 결과보고의 후속

8) ㄹ실-58호(2023.1.20.) “[이메일 및 대면] 신고접수 및 조치계획 보고”

9) ㄹ실-128(2023.2.13) “「○○○○○○○」예비조사 중간보고”

10) ㄹ실-128(2023.2.13) “「○○○○○○○」예비조사 중간보고”

조치와 감사인의 독립성 저해요인이 발생함에 따라 자체감사의 공정성 제고 방안을 마련할 목적으로 “2023년도 제1차 윤리위원회” 개최를 승인¹¹⁾받았다. 2023년 3월 20일, ◇ 르장은 “2023년도 제1차 윤리위원회 결과보고” 에서는 제1차 윤리위원회에 위원장 X, 위원 Y 르장, ■ 르장, □ 르장이 모두 참석해 ○○층 회의실에서 오전 11시부터 12시까지 위원회가 열렸고, 「○○○○○○」 특정감사에 관해 ①감사반장 선임 및 감사인의 제척, 회피사유 여부에 관한 감사반원의 구성을 심의·의결한 결과, 감사반장에 ◇ 르장 본인과 감사반원에 ◆ 르장이 구성되는 것으로 결과가 도출되었다는 점, ②사무공간 분리, 원격근무 수행, 교차감사 여부 등 감사수행방법을 심의한 결과 별도 사무공간에서 업무를 수행하도록 심의·의결한 결과가 도출되었다는 점, ③예정된 「○○○○○○○○」 특정감사와 관련하여서 제척대상자를 ♡실 ► 전원으로 산정한 이후 「○○○○○○○○」 특정감사에서 제척대상자인 ► 들에 대해 보고 및 결재하지 않도록 하는 심의·의결이 이뤄졌다는 점, 위원장 X, 위원 Y, ■, □이 연서와 위원들이 회의에서 발언하였다는 내용을 정리한 회의록¹²⁾과 윤리위원회의 심의·의결의 결과를 요약한 보고 문건¹³⁾을 붙여 상임감사에게 보고한 후 ► 제척 등에 관한 윤리위원회 의결을 승인¹⁴⁾받는다.

4) 그러나 본 조사결과 실제로 2023년도 제1차 윤리위원회는 열린 사실이 없으며, ①위원들에게 ◇ 르장이 “►들이 제척사유가 있어 제척하는 내용이며, 그에 따라 사무공간을 분리하여 감사를 진행하는 내용이다.” 라는 간단한 설명만 있었을 뿐, 다른 심의내용에 대해 설명조차 위원들은 들은 바 없고, ②위원들은 ◇ 르장의 서명요구에 “별첨 내용과 같이 의결함” 이라는 기재된 내용 밑의 위원서명란에 단순히 서명만을 하였을 뿐이며, ③위원들이 모여서 심의안건에 대해 심의와 의결하는 행위자체가 없었을 뿐만 아니라¹⁵⁾, ④윤리위원회에 기재된 위원의견, 회의내용, 참석현황, 윤리위원회

11) ♡실-206호(2023.3.8.) “2023년도 제1차 윤리위원회 개최 승인”

12) ♡실-165호(2023.2.23.) “「○○○○○○○○」 예비조사 결과보고” 붙임 “윤리위원회 회의록”

13) ♡실-235호(2023.3.20.) “2023년도 제1차 윤리위원회 결과보고”의 붙임 2023년 제1차 윤리위원회 결과보고 문서

14) ♡실-235호(2023.3.20.) “2023년도 제1차 윤리위원회 결과보고”

15) 제1차 윤리위원회가 열린 경과의 설명을 구하는 물음에 대하여, “제가 근무하는 자리에 ◇ 르장이 개별적으로 찾아

진행 과정, 심의자료등을 바탕으로 한 의결 과정과 마치 위원들이 통과시킨 것처럼 기재되어 있어 있으나, 위의 모든 심의·의결 결과들은 ◇ ㄹ장이 마치 윤리위원회의 심의안건에 대하여 위원들의 정상적 심의와 의결절차가 있었던 것처럼 허위로 작성한 것으로 확인됐다.

5) 2023년 3월 21일, ◇ ㄹ장은 ▶을 제외하고 ‘「○○○○○○」특정감사 실시계획’을 결재를 상신하여 승인¹⁶⁾받는다. 2023년 4월경부터 ◇ ㄹ장은 ▶들이 있는 ○○층 ♡실이 아닌 5층 상설감사장에서 사무공간을 분리하여 혼자서 근무¹⁷⁾하였으며, 유일한 감사반원 ◆은 5층 상설감사장에서 근무하지 않고 ○○층 ♡실에서 근무하였고, 「○○○○○○」특정감사와 관련한 회의나 주요 현안이 있을 때만 5층 상설감사장에서 업무를 수행¹⁸⁾하였으며, 나아가 ◇ ㄹ장은 ○ ▶에게 자신이 혼자 작성한 감사결과보고서의 검토를 2023년 5월 12일에 의뢰¹⁹⁾하여, 작성중인 감사결과보고서에 대한 실질적인 검토의견이 나온 2023년 5월 16일까지 「○○○○○○」특정감사 감사결과보고서를 혼자서 작성한 것으로 확인²⁰⁾되었다.

6) 2023년 5월 12일²¹⁾, ◇ ㄹ장은 「○○○○○○」특정감사의 검토를 직접 의뢰한 이후 3차례의 감사결과보고서 수정 관련 사내메일²²⁾이 前 ♡장

와서 ▶ 제척과 사무실 분리운영 등에 관하여 내용을 개략적으로 설명하고, 윤리위원회 관련 서명을 받아 왔습니다.”, 문답서, □, 2024.04.08, 제3면, 같은 물음에 “서명만 하였기에 잘 알지 못합니다.”, 문답서, ■, 2024.04.15, 제4면

16) ♡실-246호(2023.3.21.) “「○○○○○○」특정감사 실시계획”

17) 그렇다면, 당시 감사반장이었던 ◇ ㄹ장은 별도 사무공간에서 업무를 수행하였느냐라는 물음에, “네, 별도의 공간에서 감사업무를 수행하였습니다. 감사결과보고서의 작성이 시작된 203년 4월 이후부터 별도 사무공간에서 ○○○○○ 특정감사 관련 감사업무를 수행하였습니다.”라고 답하다. 문답서, ◆, 2024.4.12, 제3면

18) 감사반원 ◆에게 직원의 경력산정 관련 감사기간 중 별도의 사무공간에서 감사를 수행하였는가라는 물음에, “아닙니다. 저는 ○○층 ♡실에서 업무를 수행했습니다. 다만, 감사반원으로서 특정감사 관련해 회의나 주요 사안이 있을 때 5층 상설감사장에 내려가 업무를 수행한 적은 있습니다.”라고 답하다. 문답서, ◆, 2024.4.12, 제3면

19) 사실관계확인서, ○, 2024.03.08.의 붙임 “♡실 직원의 상급자에 대한 막말, 고성, 욕설, 행위 보고”

20) ◇ ㄹ장과 ◆ ㄹ장이 직원의 경력산정 관련 감사기간 중 별도의 사무공간에서 감사를 수행하였는가라는 물음에, “◇ ㄹ장만 5층에서 근무를 수행하고, ◆ ㄹ장은 감사반원이 연인원 산정에 포함된 차원으로 이름을 올려 놓은 것으로 감사결과보고서 작성에 직접적으로 관여하지 않은 것으로 알고 있습니다.”라고 답하다., 그렇다면 ○○○○○ 특정감사의 감사결과보고서 작성은 ◇ ㄹ장이 도맡아 별도 사무실에서 사실상 혼자 작성한 것이었느냐는 물음에, “네 맞습니다.”라고 답하다. 문답서, 감사참고인 ○, 2024.04.09, 제3면, 귀하는 ◇ ㄹ장이 초안을 작성한 감사결과보고서를 바탕으로 그 감사결과보고서의 내용을 수정·삭제만을 수행하였고, 기 이외에는 법률자문만을 수행했다는 취지인가라는 질문에, “네, 맞습니다.”라고 답하였고, ○○○○○ 특정감사 감사결과보고서의 작성에 직접 관여하여 보고서 내용에 직접 손을 대기 시작한 시기는 언제인가라는 질문에, “◇ ㄹ장의 욕설사고가 있고 난 이후인 2023년 5월 말에서 6월 초부터 ○○○○○ 특정감사의 감사결과보고서에 직접 손을 대기 시작했습니다.”라고 답하다. 문답서, ◆, 2024.4.12, 제4면

21) ○, 사실관계확인서 붙임 “♡실 상급자에 대한 막말, 고성, 욕설 행위 보고”(2023.5.23.) 문서의 제1면에서부터 제2면까지는 ◇ ㄹ장이 ○ ▶에게 욕설을 한 2023년 5월 22일까지의 ○○○○○ 특정감사의 감사결과보고서 검토 경위, 2023년 5월 12일, 15일, 16일, 18일, 22일 별로 각 검토 장소 및 수단, 참석자 등이 구체적으로 적시되어 있다.

22) ◇ ㄹ장이 보낸 2023년 5월 16일자 메일 2차례, 2023년 5월 20일자 메일 1차례

♣, ○ ▶, ◇ ㄱ장, ◆ ㄱ장에게 송부했는데, 이 메일들은 ◇ ㄱ장이 작성한 「○○○○○○」 특정감사 감사결과보고서의 수정 및 변경사항에 대한 내용들이다.

7) 2023년 5월 15일, ○ ▶과 ◇ ㄱ장은 5층 상설감사장에서 만나 ◇ ㄱ장이 ○ ▶에게 본인이 작성한 「○○○○○○」 특정감사의 감사결과보고서에 대한 전반적인 사항을 설명하고, 처분이나 내용 등 관련 보고서에 다른 이견이 있으면 자유롭게 논의하자고 요청하였다.

8) 2023년 5월 16일, ♡실 ○○층 회의실에서 ○ ▶, ◇ ㄱ장, ◆ ㄱ장이 모여 「○○○○○○」 특정감사의 감사결과보고서 수정사항에 대해 논의하였는데, ○ ▶²³⁾은 감사결과보고서에 대한 검토의견과 수정이 필요한 부분에 대해 다음과 같이 설명하였다. ①민원인의 경력을 변경 시행하도록 ♡실이 ㄱ팀에 “시정요구” 작성한 사항에 대하여, 경력변경은 ㄱ팀의 고유권한이며, ♡실이 시정을 요구할 사항이 아니므로, 감사결과를 바탕으로 민원인의 경력을 ㄱ팀에서 재검토하도록 “통보” 하는 것이 적절하다는 검토의견, ②♡실에 대한 신고업무 처리 부적정 및 소극행정 지적사항은 본 민원사항의 핵심과 관련이 없으므로 삭제하는 것이 적절하다는 검토의견, ③감사결과보고서 내용 중 민원인 W 이외에 다른 박사들의 경력산정 관련 민원이 섞여 있는 관계로 독자가 이해하기 힘들니 혼동되지 않도록 명확히 구분할 필요가 있다는 검토의견을 주었다. 또한 ④감사대상 현황에 본 민원사항의 핵심인 “수학기간” 관련 경력산정 업무처리 현황 추가가 필요하다는 검토의견, ⑤우리 회사의 경력산정 방법뿐만 아니라 타기관의 경력산정방법을 조사하여 회사 규정의 적합성에 대한 검토가 선행될 필요가 있다는 검토의견, ⑥회사의 제1,2차 기안문서에 대해 ♡실과 ㄹ에서 직·간접적인 영향력을 행사했다는 문구는 ㄱ팀의 주장과 추정일뿐 확인된 사실이 아니므로 수정이 필요하다는 검토의견을 주었다.

9) 같은 날인 2023년 5월 16일, ◇ ㄱ장은 「○○○○○○」 특정감사의 감사결과보고서 수정사항에 대해 ♣ 전 ♡ㄱ장과 ○ ▶에게 메일을 보내며,

23) 당시 ○ ▶은 「○○○○○○」 특정감사의 감사절차심의관 신분이기도 하였다.

“먼저 보내드린 메일과 같이 수정된 내용 반영하여 전달드립니다. 의견 주신대로 검토 후 보고서에 바로 되어야 추후 진행이 원만하게 될 것 같아서 수정하였습니다. 전보다 깔끔해진 것 같습니다. 감사합니다.”²⁴⁾라며 ♣ 전 ♡ㄱ장과 ○ ▶에게 검토에 대한 감사의 의사표시를 하기도 했다.

10) 2023년 5월 18일, ♣ 전 ♡ㄱ장, ○ ▶, ◇ 르장은 5층 상설감사장에서 만나 3시간에 걸쳐 감사결과보고서 수정사항 및 향후 진행방향에 대해 논의한 이후 ①민원인의 경력을 변경 시행하도록 “통보” 처분하도록 함, ②♡실에 대한 신고업무 처리 부적정 및 소극행정 지적사항에 관하여 본 민원의 핵심을 벗어난 사항이므로 삭제하도록 함, ③제1차 기안문서 미이행 부분에 ♡실과 ㄱ팀의 회의실시에 관한 사실관계만을 설시하기로 하고 추후 ♡실에 관한 지적사항은 감사심의위원회 위원들의 심의 의견에 따르기로 함, ④♡실의 샘플링 조사결과 경력산정에 관련하여 일부 오류가 있으니 ㄱ팀에서 전수조사를 재실시하는 것으로 “통보” 처분요구를 하도록 하는 것으로 감사인들간의 합의점을 도출하였다.

11) 2023년 5월 20일, ◇ 르장은 ♣ 전 ♡ㄱ장, ○ ▶, ◇ 르장에게 수정본을 전달하면서, 지난번 주신 의견 반영하여 최종 수정본을 전달한다고 밝히며 주요 변경사항들을 설명하고 당시 2023년 5월 23일까지 상임감사에게 감사결과보고서를 최종 승인 받기 위한 추후 일정에 대해 설명하였다.

12) 2023년 5월 22일,²⁵⁾ ♡실 ○○층 소회의실에서 ♣ 전 ♡ㄱ장, ○ ▶, ◇ 르장이 모여 수정된 「○○○○○」 특정감사의 감사결과보고서에 대해 논의하였다. ◇ 르장은 ○ ▶과 ♣ 전 ♡ㄱ장 ♣과의 감사결과보고서 검토회의에서 상급자이며 연장자인, ○ ▶에게 지속적으로 반존대를 섞어가며 이야기를 하였다.

13) 그런데 ○ ▶이 지난 2023년 5월 18일 검토회의를 통해 감사인들 간에 합의한 변경내용과 실제로는 다르게 변경된 ①민원인의 경력을 변경시행할 것을 “권고” 처분하는 것으로 수정한 부분, ②♡실에 대한 신고업무 처

24) 2023년 5월 16일, ◇ 르장이 ♣, ○을 받는 사람으로 수정된 내용을 전달하며 보낸 메일 본문의 내용이다.

25) ○, 사실관계확인서 붙임 “♡실 상급자에 대한 막말, 고성, 욕설 행위 보고”(2023.5.23.) 문서의 제3면에는 당시 회의시 발언내용이 발언자 순서대로 상세히 기재되어 있다.

리 부적정 및 소극행정 지적사항에 관련하여 본문에서 삭제하였으나, 해당 내용이 감사결과 종합과 별첨에 그대로 첨부되어 있어 감사결과보고서에는 여전히 포함되어 있는 점을 지적하고, 제1차 기안문서 미시행과 관련하여 “△실이 제1차 기안문서의 시행을 중지하는데 결정적인 원인을 제공하였다”라는 확인되지 않은 사실이 갑자기 추가된 점, ③W □장 이외 박사 민원에 대하여 ■팀에서 전수조사를 재 실시하도록 “통보”하는 처분요구 대신 분쟁 해결을 위해 내부통제위원회 심의안건 상정요구라는 “권고” 처분요구가 갑자기 추가된 점 등에 대해서 지적하자, ◇ □장이 화를 내며 “뭐가 반영이 안되어 있다는 말입니까? △실 지적과 △실 교육 모두 삭제했지 않습니까? □장님이 그렇게 말하면 안되지!”라는 발언²⁶⁾을 했다.

14) ○ ▶은 ◇ □장에게 “저 계속 참고 있었는데요”라고 말하자, ◇ □장이 “참긴 뭘 참아 니가 씨발”, “뭘 참는데 니가”라고 발언하며 펜을 집어던지고 나와 “씨발”이라는 욕설을 계속하였고, 이와 같은 광경을 당시 △실 인원 절반가량의 재석 중에 있던 직원들이 보고 듣게 되는 상급자에 대한 욕설 사건²⁷⁾이 발생하였다.

15) 한편, 「○○○○○○○」특정감사에서 △실 지적사항은 특정△실 직원에 대한 징계나 신분상 조치를 요구하는 내용도 아니었을 뿐만 아니라, 내부통제 강화를 위한 업무처리 사례를 △실에 공유하는 것이었을 뿐으로 확인된다. 처음 ◇ □장이 수정을 의뢰할 때도 감사현황에 총 10페이지를 차지할 만큼 많은 내용을 차지하였으나, 당시 감사현황 중 감사목적과 관련성이 없었고, 처분을 요구하는 내용도 아니었을 뿐만 아니라, △실 민원처리 부적정에 관련하여 감사현황에서 기술된 부분을 삭제하더라도 감사결과에 따른 처분요구의 변경이나 수정이 이루어지는 것도 아니었다²⁸⁾²⁹⁾³⁰⁾³¹⁾. 또한 당시

26) 감사(감찰) 단계별 실무매뉴얼에서는 “감사자세”에 대하여 “선입관을 가지거나 자의적으로 판단하지 말고 감사나장, 동료와 항상 상의하여 관계기관 및 전문가의 의견을 수렴하고 객관적이고 합리적으로 감사업무를 수행하여야 함이라고 기재되어 있고, 항상 온화하고 품위있는 태도를 유지할 것과 상대방에게 위압감이나 불쾌함을 주어서는 아니되며, 고압적이고 군림하는 자세를 취하지 않아야 한다”라고 하며, △실시 기본사항을 규정하고 있다. 행정안전부, 「감사(감찰) 단계별 실무매뉴얼」, 2018.12. 제85면

27) ◇ □장의 욕설사건에 대한 구체적 내용은 불임 참조

28) 문답서, ◆, 2024.4.12, 제8면

29) 감사인은 ◇ □장이 작성한 감사결과보고서(△실 지적사항이 포함된 것으로 삭제되기 직전의 보고서)를 진술인에게 열람하게 하다] ◇ □장이 작성 중이었던 「○○○○○○○」특정감사를 수행함에 있어 작성된 보고서인데요, 귀하가 감사인으로서 당시 감사결과보고서를 보기에 ◇ □장이 작성한 감사결과보고서에 수정이나 변경이 필요한 부분은 어

감사현황 중 감사목적과 관련성이 없는 △실 부분³²⁾ 삭제만이 이루어진 것이 아니라, 감사목적에 맞지 않은 내용과 처분요구들도 삭제되었다.³³⁾ 한편, 감사결과보고서에는 상임감사가 특정한 처분을 사장에게 요구하는 처분요구서의 내용을 정확히 이해하도록 감사결과보고서에 처분요구사항에 관련한 사항을 기술하여 설명하는 것을 목적으로 한다.

16) 감사반원 ◇ △장이 「○○○○○○」 특정감사와 관련하여 감사결과보고서의 작성에 직접 관여하여 감사결과보고서 내용에 직접 손을 대기 시작한 시기는 2023년 5월 23일 이후인 2023년 5월 말에서 6월 초부터 ³⁴⁾ 이며, ◇ △장이 작성중에 있던 감사결과보고서를 바탕으로 그 감사결과보고서의 내용을 수정·삭제 등 변경만을 일부 수행한 것으로 확인되었다. 당시 감사반원 ◇은 작성 중인 감사결과보고서에 기재된 내용 중 불필요한 내용, 불필요한 처분요구 사항들을 수정 또는 삭제하였는데 당시 수정은 전 △

면 것으로 보이시나요라는 물음에 대하여, ◇ △장이 작성한 감사결과보고서를 살펴보면, 감사사항에서 지적하고자 하는 감사대상이 무엇인지 불분명해 보입니다. 여기에 대한 감사판단의 기준으로 쓰이고 있는 정당론에 일부를 살펴 보게 되면, "결재자가 판단할 수 있도록 충분한 증거나 자료를 확보하여야 한다거나, 일어나지 않은 상황을 가정하고 "나중에 받은 자문의 결과가 먼저 선행사건에 적용되었으면 좋았을 것"이라는 표현이라던가, 감사판단을 함에 있어서 문장을 그대로 옮기자면 "최종 결정을 이분법적으로 한 것은 기안문서에 충분한 근거가 되지 않을 것"이라는 표현은 어떤 감사사항에 대한 감사판단에 관련한 문장으로 적절하지 않아 보입니다. 또한 처분의 제목을 보더라도 "직원의 경력내역 재검토 후 후속조치 시행 등" 지적사항이 무엇인지 알 수 없는 경우가 많아서 이와같은 감사사항이 무엇인지 제목을 보고 판단할 수도 없습니다. 또한, △실과 관련된 부분은 제51면 부터인데 △실 신고업무 부적정 및 소극 행정을 그 내용으로 하는데, 처분을 요구하는 내용이 없어 처분과 관련이 없습니다.", 문답서, ♣, 2024.4.22. 제6면

30) 위 각주와 같은 물음에 대하여, "◇ △장이 몇 차례 의견을 물어보았을 때 전체 보고서를 보여주고 물어본 것은 아니고 수화기간을 어떻게 적용하여 해석하는 것이 좋은지 등을 저에게 물어왔습니다. △실 관련된 부분은 △팀이 주장하는 사항만이 기술되어 있습니다. 만약 이 부분이 감사결과보고서에 담기려면 △실 입장도 충분히 반영되어야 한다고 생각하며, 기술된 부분은 특정한 처분을 요구하는 부분도 아닌 것으로 보입니다. 감사규정에 해당하는 처분이 아니며, 처분요구 일람표에도 처분내용이 들어가 있지 않습니다." 문답서, ●, 제4면

31) 감사현황에서 △실에 민원처리 부적정에 관련한 부분을 삭제하면서, 처분내용이 변경이나 수정이 이뤄진 것인가라는 물음에, "아닙니다. △실 민원처리 부적정에 관련하여 감사현황에서 기술된 부분을 삭제하더라도 감사결과에 따른 처분내용에 변경이나 수정이 이루어지는 것은 아니었습니다. 연이어 그렇다면 당시 감사결과보고서에 감사결과에 대한 검토와 논의를 통한 변경에서 귀하가 느끼기에 위법하다거나 부당한 외압이 있었는지에 대하여 묻자, "전혀 없습니다."라고 답하다. 문답서, ◆, 2024.4.12. 제8면

32) △실의 신고업무처리 관련 내용이 ○○○○○○ 특정감사의 감사결과에 필요한 내용인지에 대해 묻자, "△실 관련하여 적혀 있는 내용은 특정한 사안에서 조사·검토하여 결과를 도출하기 위한 특정감사의 취지를 살펴볼 때, 감사목적과 관련성이 떨어져 보입니다."라고 답하다. 문답서, ■, 2024.4.15. 제14면

33) ◇ △장의 수정전 △실 지적사항이 포함된 감사결과보고서를 열람케하고, 해당 감사결과보고서에서 수정이 필요해 부분에 대해 묻자, "감사결과보고서는 사실에 근거해 작성되어야 합니다. 그러나 당해 감사결과보고서는 감사사항에 대해 주장을 하거나 사실관계가 밝혀지지 않은 부분이 많이 포함되어 있습니다. 감사결과보고서를 전체적으로 살펴봐도 문맥이 어지럽게 되어 있어 문맥조정이 필요해 보입니다. 특히 ○○○○○○ 특정감사의 감사대상과 주안점은 △팀과 △팀의 에 관한 의사결정이라고 할수 있고 △팀의 의사결정이 규정과 절차에 따라 올바르게 이뤄졌는지에 초점을 맞추어 확인하여야 할 부분으로 보입니다. 그러나 당해 감사결과보고서는 감사목적에 맞지 않게 갑자기 감사대상도 아닌 △실에 교육이 필요하다는 취지로 이상한 논리전개가 있습니다. △실 관련된 부분은 처분 요구사항과도 무관해 보입니다." 문답서, ♥, 2024.4.23 제7면

34) 귀하가 ○○○○○○ 특정감사 감사결과보고서의 작성에 직접 관여하여 보고서 내용에 직접 손을 대기 시작한 시기는 언제인가라는 물음에, ◇ △장의 육설사가 있고 난 이후인 2023년 5월 말에서부터 6월초부터 ○○○○○○ 특정감사의 감사결과보고서에 손을 대기 시작했습니다. 문답서, ◆, 2024.4.12. 제4면

장 ♣과 감사반장 ◇ ㄹ장과 함께 논의 되었다. ◇ ㄹ장은 ♡실 지적사항에 대한 내용을 삭제한 후 2023년 6월 첫주 ◇ ㄹ장과 ♣ ♡ㄱ장에게 수정본을 송부했고, 그 수정된 내용을 ◇ ㄹ장도 직접 확인하였으나 별도 언급이 없어 이견이 없는 것으로 알았으며, 최종 결재기안은 ◇ ㄹ장의 수정본을 반영해 ◇ ㄹ장이 직접 하였다.³⁵⁾

17) 2023년 6월 23일 오전 11시 20분, ◇ ㄹ장이 직접 「○○○○○○○」 특정감사의 기안문서를 작성하고 최종 감사결과보고서를 붙여 협조결재자로 ◇ ㄹ장, 감사절차심의관 ○ ▶의 협조 결재를 거쳐 전 ♡ㄱ장 ♣의 검토결재 이후 상임감사로부터 최종 감사결과보고서가 승인³⁶⁾된다.

18) 2023년 6월 23일 오후 1시 43분, 감사결과보고가 상임감사로부터 승인된 이후 상임감사의 명의로 ▲처장을 경유하여 사장에게 「○○○○○○○」 특정감사 결과를 통보 및 처분요구를 ♡ㄱ장이 승인³⁷⁾되어 발송되었는데, 직원의 경력 재산정 민원 및 박사 학위자의 민원해소(일련번호 2023-09호) ▲처장에게 권고처분 1건, 통보처분 1건, 직원 경력 산정(변경) 관련 규정의 정비요구를 제목으로 ▲처장에게 권고처분 1건, 통보처분 1건, ♡실에서 ▲처 소속 직원 3명에 대한 주의처분을 3건(당시 퇴직자인 ㅇ에 대한 신분조치가 불가)할 것을 요구하였다. 2023년 6월 23일에 상임감사가 승인한 최종 감사결과보고서는 이후 단 한 차례도 변경되지 않았다.

19) 2023년 12월 29일, ◇ ㄹ장은 「○○○○○○○ 특정감사결과보고서를 사내전자게시판의 감사결과항목에 공개³⁸⁾하면서, ①♡실시 개요, ②감사결과 처분요구 및 조치사항, ③감사결과에 대한 감사대상기관 또는 부서의 변명 또는 반론이라는 3가지 항목을 총 2페이지가량으로 만들어 공개하였으며, 감사결과보고서의 구체적인 내용은 공개되지 않았다.

[표] 「○○○○○○○ 특정감사 감사결과보고서 수정(변경) 시점³⁹⁾

35) 문답서, ◆, 2024.4.12, 제5면

36) ♡실-519호(2023.6.23.) 「○○○○○○○」 특정감사 결과 승인

37) ♡실-521호(2023.6.23.) 「○○○○○○○」 특정감사 결과통보 및 처분요구

38) ○○○○○○ 특정감사 결과보고서, 전체 공개, 2023.12.29.

39) 조사결과보고서 감사현황 중 감사규정과 감사절차(감사결과보고서 작성 보고절차 포함)부분 참조

(생략)

(5) 관계법령 및 판단기준

가. 근로기준법

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)에서는 “사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니된다.” 라고 규정하고 있다. 또한 「근로기준법」 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생시 조치) 제4항에서는 “사용자는 제2항에 따른 조사결과 직장 내 괴롭힘 사실이 확인된 때에는 지체없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소 등 필요한 조치를 하여야 한다.…” (후략)” 이라고 규정하고 있다.

따라서 직장 내 괴롭힘이란 ①직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여, ②업무상 적정범위를 넘어, ③다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 의미하는바, 상기 세가지 요건들이 모두 갖추어져야지만 성립되며, 직장 내 괴롭힘 행위를 한 자는 징계처분 등을 받는다.

나. 부부 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」

①직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용할 것

직장에서의 지위 또는 관계등의 우위의 이용에서 ‘우위성’은 피해 근로자가 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며

행위자는 이러한 상태를 이용해야 한다. ‘지위의 우위’는 기본적으로 지휘·명령 관계에서 상위에 있는 경우를 말하나, 직접적인 지휘명령관계에 놓여 있지 않더라도 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있음을 이용한다면 지위의 우위성이 인정⁴⁰⁾될 수 있다. 한편, ‘관계의 우위’는 사실상 우위를 점하고 있다고 판단되는 모든 관계로 포함될 수 있는데, 주로 개인 대 집단과 같은 수적 측면, 연령·학벌·성별·출신·지역·인종 등 인적속성, 근속연수·전문지식 등 업무역량, 노조·직장 협의회 등 근로자 조직 구성원 여부, 감사·인사부서 등 업무의 직장 내 영향력, 정규직 여부 등의 요소등이 문제될 수 있다. 또한 행위자가 피해자와의 관계에서 우위성이 있는지는 특정 요소에 대한 사업장 내 통상적인 사회적 평가를 토대로 판단한다. 나아가 ‘우위성의 이용’은 직장에서의 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 행위한 것이 아니라면 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않는다.

②업무상 적정범위를 넘을 것

사용자가 모든 직장 내 인간관계의 갈등상황에 대하여 근로기준법에 따른 조치를 취해야 하는 것은 아니므로, 행위자가 피해자에 비하여 우위성이 인정되더라도 문제된 행위가 업무관련성이 있는 상황에서 발생한 것일 필요하다. 다만, 여기서의 업무관련성⁴¹⁾은 ‘포괄적인 업무관련성’을 의미한다고 보아야 할 것이므로, 직접적인 업무수행 중에서 발생한 경우가 아니더라도 업무수행에 편승하여 이루어졌거나 업무수행을 빙자하여 발생한 경우 업무관련성이 인정 가능⁴²⁾하다.

40) 직장 내 성희롱 관련 판례의 입장을 통해 볼 때, 사용자가 행위자인 경우 직장에서의 지위의 우위성은 쉽게 인정될 수 있다. “직장 내 성희롱을 방지하여야 할 지위에 있는 사업주나 사업주를 대신할 지위에 있는 자가 오히려 자신의 우월적 지위를 이용하여 성희롱을 하였다면 그 피해자로서는 성희롱을 거부하거나 외부에 알릴 경우 자신에게 가해질 명시적·묵시적 고용상의 불이익을 두려워하여 성희롱을 감내할 가능성이 크다는 점을 감안할 때 이들의 성희롱은 더욱 엄격하게 취급되어야 한다.

41) “‘성희롱’을 정의한 구 남녀차별금지 및 구제에 관한 법률 제2조 제2호에서의 ‘지위를 이용하거나 업무등과 관련하여’라는 요건은 포괄적인 업무관련성을 나타낸 것으로서, 업무수행의 기회나 업무수행에 편승하여 성적 언동이 이루어진 경우뿐 아니라 권한을 남용하거나 업무수행을 빙자하여 성적 언동을 한 경우도 이에 포함되고, 어떠한 성적 언동이 업무관련성이 인정되는지 여부는 쌍방 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위의 내용 및 정도 등의 구체적 사정을 참작하여 판단하여야 한다.”, 대법원 2006.12.21. 선고 2005두13414 판결

42) 개인적 용무 중에 발생한 갈등상황은 그것이 직장 내 구성원 간에 벌어진 일이라 하더라도 업무수행에 편승하여 이루어졌거나 업무수행을 빙자하여 이루어졌다는 특별한 사정이 없는 한 사용자에게 법상 조치의무를 부담하는 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 보기 어렵다.

또한 문제된 행위가 업무상 적정범위를 넘는 것으로 인정되기 위해서는 ① 그 행위가 사회통념에 비추어 볼 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나, ② 업무상 필요성은 인정되더라도 그 행위 양태가 사회 통념에 비추어 볼 때 상당하지 않다고 인정되어야 한다. 따라서 업무상 지시, 주의·명령에 불만을 느끼는 경우라도 그 행위가 사회 통념상 업무상 필요성이 있다고 인정될 경우에는 직장 내 괴롭힘으로 인정하기 어렵다. 그러나 그 지시나 주의·명령 행위의 양태가 폭행이나 과도한 폭언 등을 수반하는 등 사회 통념상 상당성을 결여하였다면 업무상 적정범위를 넘었다고 볼 수 있으므로 직장 내 괴롭힘에 해당될 수 있다.

③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위일 것

근무환경을 악화시키는 것이란 그 행위로 인하여 피해자가 능력을 발휘하는 데 간과할 수 없을 정도의 지장이 발생하는 것을 의미한다. 근무공간을 통상적이지 않은 곳으로 지정(사례, 면벽근무 지시)하는 등 인사권의 행사범위에는 해당하더라도 사실적으로 볼 때 근로자가 업무를 수행하는 데 적절한 환경 조성이 아닌 경우 근무환경이 악화된 것으로 볼 수 있다. 사실행위 측면을 넘어서 해고, 전보, 전환배치명령 등 인사조치가 직장 내 괴롭힘으로 문제되는 경우에는 근로기준법 제23조 위반 여부로 해결해야 한다. 만약 행위자의 의도가 없었더라도 그 행위로 신체적·정신적 고통을 받았거나 근무환경이 악화되었다면 인정된다.

④종합적 판단기준

직장 내 괴롭힘이 성립되는지에 대하여는 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단하되, 객관적으로 피해자와 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경 악화가 발생할 수 있는 행위가 있고, 그로 인

하여 피해자에게 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화의 결과가 발생하였음이 인정되어야 한다.

다. 사규 「감사규정」 제10조(감사의 독립성) 등

감사규정 제6조의(직무의 독립원칙)에 따라 감사는 회사의 의결기관 및 집행기관과 독립하여 그 직무를 수행하여야 한다고 규정하고 있고, 동 규정 제7조(권한의 위임)에서는 감사는 직무를 위하여 필요한 경우에는 통상직무의 일부를 보조기구에 위임 처리하게 할 수 있도록 규정하고 있는바, 감사규정 제10조(감사의 독립성) 제1항에서 “감사부와 감사인은 감사업무를 수행함에 있어서 독립성을 유지하여야 한다.”는 조항은 회사의 의결기관 및 집행기관에의 독립을 의미한다.

또한 감사인은 개인적 독립성 저해요인에 해당하는 감사규정 제10조(감사의 독립성) 제2항에서는 ①감사대상 업무의 의사결정과정에서 직·간접적으로 관여한 경우, 감사대상 업무관련자와 혈연 등 개인적인 연고나 경제적 이해관계로 인해 감사계획, △실시, 감사결과의 처리과정에 영향을 미칠 우려가 있는 경우 등에는 해당 감사인은 감사에 관여할 수 없다고 규정하고 있다.

라. 행정안전부 「감사(감찰) 단계별 실무매뉴얼」

①실지감사 세부요령의 “△실시 기본사항” 중 감사자세

행정안전부의 「감사(감찰) 단계별 실무매뉴얼」의 실지감사 세부요령의 “감사자세”⁴³⁾에 따르면 감사인은 “선입관을 가지거나 자의적 판단을 하지 말고 자의적 판단을 하지 말고 감사인장, 동료와 항시 상의하여 관계 기관 및 전문가의 의견을 수렴하여 객관적이고 합리적으로 감사업무를 수행하여야 한다.”라고 규정하고 있으며, 언제나 감사대상에 대한 관심·문제 의식을 갖되 문제의식을 6차 원칙에 따라 선입감에 빠지지 말 것을 △실시 기본사항으로 규정하고 있다.

43) 행정안전부, 「감사(감찰) 단계별 실무매뉴얼」, 2018.12, 제85면

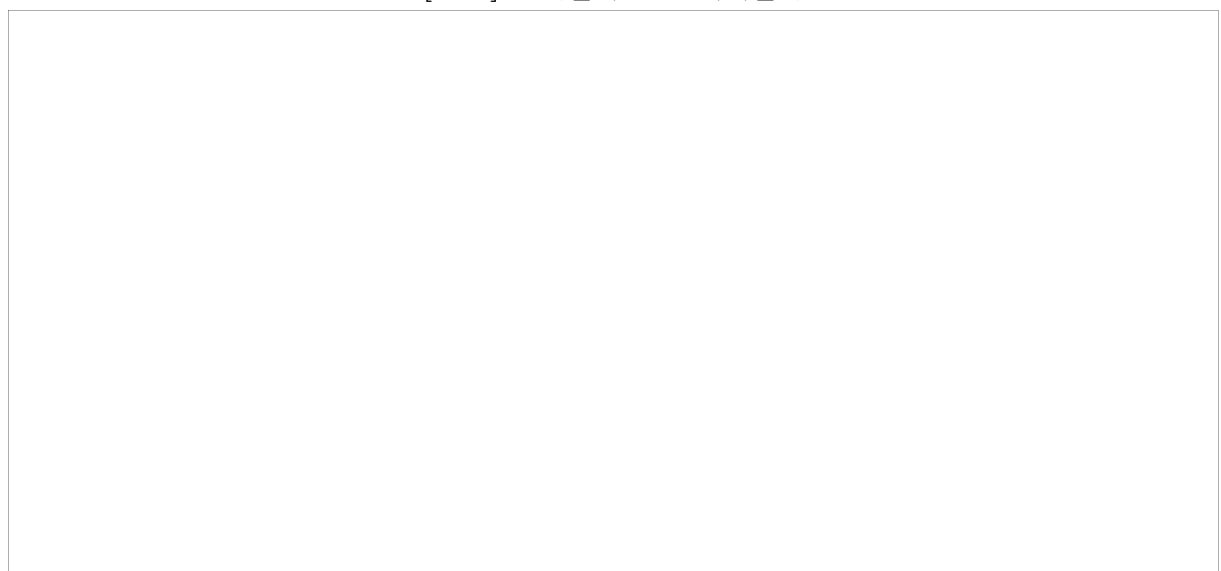
② 감사결과보고서 작성⁴⁴⁾ 관련 감사결과 보고(안) 및 감사결과 처분요구(안) 작성

감사에 참여했던 감사단원을 중심으로 하고, 이를 기초로 감사결과처분심의위원회 심의를 거쳐 처분요구 내용 및 조치계획등을 확정한다. 이는 “감사결과 처분의 방향을 결정하는 감사결과보고서 초안에 해당하므로 감사결과 처분요구서를 염두에 두고, 제3자가 쉽게 이해할 수 있도록 논리적으로 작성”해야한다. 또한 감사결과보고서의 작성은 적시성, 완전성, 간결성, 논리성, 정확성, 공정성 등 감사보고의 6하 원칙에 입각하되 특정감사의 경우, 특정한 제도·시책·사업을 계통적이고 종합적으로 점검하는 감사이므로, 제도·시책·사업의 목적, 기본 방침과 주요 업무의 흐름과 그 집행실적의 추이, 효과 및 성과 등을 소개하여야 한다.

③ 감사결과 보고·처리 절차⁴⁵⁾

감사결과 보고·처리절차는 실지감사 종료보고, 감사결과 보고(안) 및 처분요구(안) 작성, 감사결과처분심의위원회 심의, 감사결과보고서(처분요구서 포함) 작성·보고, 감사결과 통보 등 사후관리 순으로 진행된다.

[그림] 감사결과 보고·처리절차



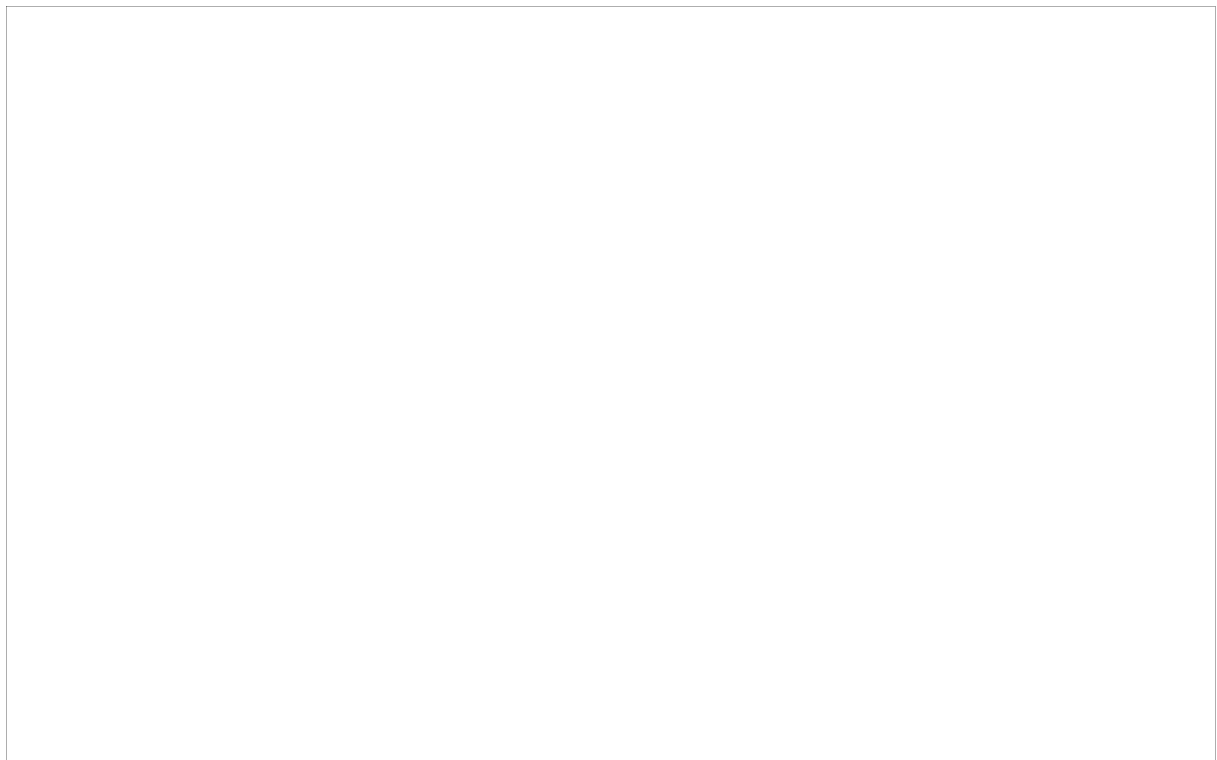
44) 행정안전부, 「감사(감찰) 단계별 실무매뉴얼」, 2018.12. 제125면부터 130면까지

45) 행정안전부, 「감사(감찰) 단계별 실무매뉴얼」, 2018.12. 제123면부터 124면까지

(6) 조사결과

◇ ㄹ장은 ▶ ♠, ○, ♥의 위력에 의해 「○○○○○○○」특정감사에 최종 감사결과보고서의 일부 내용(♠실 지적사항: 내부교육을 통한 자정노력)이 삭제되었다고 주장하나, 본 조사결과 2023년 6월 23일 상임감사가 승인한 「○○○○○○○」특정감사의 최종 감사결과보고서는 변경된 사실 자체가 없는바, 신고내용의 전제 사실 자체가 허위의 사실임이 확인되었다.

[그림] 「○○○○○○○」특정감사 관련하여 생성된 결재문서 내역



한편, 본 조사결과 「○○○○○○○」특정감사의 감사결과보고서 초안작성과정 중 ♠실 지적 사항이 삭제된 것이 확인되었는데, 그 삭제경위를 구체적으로 살펴보면, ①◇ ㄹ장이 감사결과보고서를 단독으로 작성하다가 ○▶에게 직접 검토를 의뢰하여, 前 ♠장 ♣을 포함해 여러 차례 토론과 논의가 있었고, ②그 검토결과 ㄱ팀에 대한 처분 요구 종류가 부적절하다는 의견, ♠실에 대한 신고업무처리 부적정 및 소극행정 지적사항은 민원의 핵심에서 벗어나 있어 삭제가 필요하다는 의견, 감사결과보고서에 민원인과 다른 박사학위자들의 민원들이 혼재되어 있어 구분이 필요하다는 의견 등

이 검토되어 이를 수정하여 결과를 도출하기로 합의하였으나, ③2023년 5월 22일의 감사결과보고서 검토회의에서 수정하기로 합의한 부분이 일부 반영되어 있지 않음을 ○ ▶이 지적하자, ◇ 르장은 당시 ♠장 ♣이 함께 배석하고 있음에도 상급자인 ▶ ○에게 욕설을 하는 사건이 있었고, ④욕설사건 이후 ▶ ○은 「○○○○○○」특정감사의 감사결과보고서 검토업무에 관여하지 않았으며, ⑤♠실 민원처리에 대한 부적정과 관련해 내부 교육을 통한 자정노력이 필요하다는 내용들은 실제로는 ◇ 르장(◇ 르장은 당시 감사반원에 이름을 올렸지만 실질적으로 욕설사고 이후 감사결과 승인되기 이전의 한 달여의 기간에 감사결과보고서 작성에 처음 관여함)이 욕설사고 이후에 삭제한 것이며, ⑥◇ 르장이 수정한 각 내용들도 ◇ 르장에게 사내 메일체인을 통해 공람이 되었으나, ♠실 지적사항의 삭제에 ◇ 르장은 별도 이견을 표하지 않았을 뿐만 아니라, ⑦2023년 6월 22일, ◇ 르장은 감사결과보고서 수정본을 반영해 직접 결재를 상신해, ⑧2023년 6월 22일에 상임감사가 감사결과보고서 안을 최종 승인하였음이 조사결과 확인되었다.

한편, ◇ 르장은 ▶ ♠과 ♥가 「○○○○○○」특정감사의 감사결과보고서 내용 중 ♠실 지적사항에 관련해 위력을 가해 그 부분을 삭제하도록 하였다고 주장하나, 본인이 직접 진술한 2024년 4월 18일의 문답내용에 따르면 “▶ ♥는 자문절차에 대한 지적, ▶ ♠은 감사결과에 대한 비아냥이 있었다.”는 주장만이 있을 뿐이며, 그 행위들이 있었다고 가정하더라도 「○○○○○○」특정감사에 최종 감사결과보고서의 일부 내용(♠실 지적사항: 내부교육을 통한 자정노력)의 삭제와 그 행위들이 어떤 인과관계나 관련성이 있는지 확인할 수 없을 뿐만 아니라, 이를 입증할 어떠한 자료도 찾아볼 수 없다.

가. 직장 내 괴롭힘 성립 여부

①직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용한 행위인지 여부

▶ ♠, ○, ♥는 ♡실 ▶, ㄴ장 등으로 비직위자인 ◇ ㄴ장에 비해 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있는 자들이다. 직장 내 괴롭힘에서 ‘우위성’이란 피해 근로자가 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며, 행위자가 이러한 상태를 이용해야 함에 따라 ①▶ ♠, ○, ♥가 ◇ ㄴ장이 저항 또는 거절하기 어려운 개연성 높은 상태에서 행위자들이 지위를 이용하여, 「○○○○○○」특정감사에 최종 감사결과보고서의 일부 내용(♡실 지적사항:내부교육을 통한 자정노력)을 삭제하도록 하였는지가 문제된다.

그러나 사건당사자 및 참고인들의 진술내용, 조사자료 등을 종합하여 볼 때, ①당시 감사결과보고서는 초안에 해당하며, 결재 절차를 거치기도 전의 것으로 최종 감사결과보고서로 평가될 수 없다는 점, ②상임감사의 최종 결재 후의 변경은 상임감사의 별도 승인 없이는 불가능하며, 최종 감사결과보고서는 변경된 이력 자체가 없다는 점, ③◇ ㄴ장이 혼자 작성한 「○○○○○○」특정감사의 감사결과보고서 초안에 대하여 여러 감사인들이 논의하고 의견을 수렴하는 것은 객관적이고 합리적 감사업무에 오히려 필요한 절차이며, 행정안전부 「감사(감찰) 단계별 실무매뉴얼」의 ♡실시 기본사항에 “선입관을 가지거나 자의적 판단을 하지 말고 감사ㄴ장, 동료와 항상 상의하여 관계기관 및 전문가의 의견을 수렴하여 객관적이고 합리적으로 감사업무”를 수행하여야 한다고 규정하고 있는 점, ④▶ ♠, ○, ♥가 당시 감사결과보고서 초안의 ♡실 지적사항인 “내부교육을 통한 자정노력을 완전히 삭제하라”는 외압이 있었다는 행위는 전혀 확인되지 않은 점, ⑤◇ ㄴ장의 욕설사건 관련 사고보고 문서에 따르면, ♡실 지적과 ♡실 교육 부분이 본문에서 삭제되어 별첨으로 옮겨간 내용을 서로 이야기하고 있음이 확인되고, 이러한 상황에 대해 당시 ◇ ㄴ장이 ○ ▶에게 “참긴 뭘 참아 니가 씨발”, “뭘 참는데 니가”라고 발언하며 펜을 집어던지고 나와 “씨발”이라는 욕설을 계속하였고, 이와 같은 광경을 당시 ♡실 인원 절반가량의 재석 중에 있던 직원들이 보고 듣게 되는 상급자에게 욕을 해가면서까지

저항하고 상대방의 의견을 거절한 점, ⑥○ ▶의 「○○○○○○○」특정감사의 감사결과보고서(안) 검토는 감사인, 감사절차심의관의 지위와 감사결과보고서의 검토 결재권자인 ♠장장의 지시에 따라 이루어진 점, ⑦◇ ㄹ장이 「○○○○○○○」특정감사를 수행하며 사실관계확인서 작성을 ♥ ▶에게 요청하는 과정에서 당시 ㄱ팀 근무 경력이 있던 ▶ ♥가 여러 조언을 해주자 주말에 감사평가를 위해 출근해 있는 ♥에게 찾아가 “이봐! ○ㄹ장! 당신이 나한테 그러면 안돼!” 라고 소리친 점, ⑧▶ ♠이 ♠실 단체 카톡에 비아냥을 거렸다고 주장하나 「○○○○○○○」특정감사와 관련한 카카오톡 메시지 등에 대한 단 하나의 입증자료 조차 없고, 가사 그 특정감사와 관련한 부정적 의사표시가 있었다고 하여, 곧바로 ◇ ㄹ장이 저항 또는 거절하기 어려운 개연성이 높은 상태라고 볼 수 없다는 점 등에 비추어 볼 때, ▶ ♠, ○, ♥가 그 지위를 이용하여 「○○○○○○○」특정감사에 최종 감사결과보고서의 일부 내용(♠실 지적사항:내부교육을 통한 자정노력)을 삭제하도록 했다거나 불만한 사정이나 입증자료가 없을 뿐만 아니라, ◇ ㄹ장이 상급자들에게 욕을 하거나 막말을 해가며 항의한 사실이 있어 저항 또는 거절하기 어려운 개연성이 높은 상태였다고도 볼 수 없다.

따라서 ㄱ부 「직장 내 괴롭힘 판단 매뉴얼」에서는 우위성을 피해 근로자가 저항 또는 거절하기 어려운 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며, 행위자가 이러한 상태를 이용해야 함으로, ◇ ㄹ장의 신고와 같이 ▶ ♠, ○, ♥가 직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용하여 직장 내 괴롭힘 행위를 하였다고 볼 수 없다.

②업무상 적정범위를 넘어선 행위인지 여부

▶ ♠, ○, ♥가 ◇ ㄹ장의 「○○○○○○○」특정감사의 최종 감사결과보고서의 ♠실 지적사항 중 “내부교육을 통한 자정노력”을 완전히 삭제하라는 외압이 있었다는 행위는 전혀 확인되지 않는다.

감사결과보고서 작성과정에서 감사결과와 공정성과 객관성을 제고하기 위해 감사인들이 서로 토론과 논의를 통해 수정이 필요한 부분을 수정하는 것은 일반적으로 업무에 수반되는 과정일 뿐만 아니라, 행정안전부의 「감사(감찰) 단계별 실무매뉴얼」의 실지감사 세부요령의 “감사자세”⁴⁶⁾에 따라더라도 감사인은 “선입관을 가지거나 자의적 판단을 하지 말고 감사인장, 동료와 항시 상의하여 관계기관 및 전문가의 의견을 수렴하여 객관적이고 합리적으로 감사업무를 수행하여야 한다. 그리고 언제나 감사대상에 대한 관심·문제의식을 갖되 문제의식을 6차 원칙에 따라 선입감에 빠지지 말아야 한다.”를 △실시 기본사항으로 규정하고 있는바, ◇리장이 독립된 사무공간에서 혼자서 작성한 「○○○○○○」특정감사의 감사결과보고서(안)에 대한 토론과 논의는 오히려 행정안전부 등 정부에서도 규정하고 있는 △실시의 기본사항이며, 감사결과보고서 작성 중에 내부적으로 감사인들이 논의하고 토론하는 과정은 다른 감사인의 시각을 투영하여 객관적이고 공정한 감사결과를 도출하기 위해서라도 필수적인 일반적인 과정으로 그 업무상 적정범위를 넘어선 행위라고 할 수 없다.

또한, 감사결과보고서는 감사결과 지적사항의 개요와 조치의견 등을 기술하여 감사기관의 장에게 제출하는 내부 보고서이며, 처리방침을 정하기 위한 것⁴⁷⁾으로, 특정감사의 경우 특정한 제도·시책·사업을 계통적이고 종합적으로 점검하는 감사이므로 제도·시책·사업의 목적, 기본방침과 주요 업무의 흐름과 그 집행실적의 추이, 효과 및 성과등을 소개하는 감사인바,⁴⁸⁾ 「○○○○○○」특정감사는 직원의 경력산정관리에 관한 인사 제도에 관한 감사로 그 목적, 기본방침과 업무의 흐름, 집행실적의 추이, 효과 및 성과 등이 감사사항에 해당한다. 이와 같은 「○○○○○○」특정감사에 ◇리장이 작성한 △실 지적사항인 “내부교육을 통한 자정노력”은 그 인사제도인 직원의 경력산정 관리와 무관한 것으로 이 부분의 삭제가 특정감사

46) 행정안전부, 「감사(감찰) 단계별 실무매뉴얼」, 2018.12, 제85면

47) 행정안전부, 「감사(감찰) 단계별 실무매뉴얼」, 2018.12, 제125면

48) 행정안전부, 「감사(감찰) 단계별 실무매뉴얼」, 2018.12, 제129면

업무의 적정범위를 넘어선 행위로 평가될 수 없다.

또한 ○▶은 2023년 5월 15일로부터 「○○○○○○○ 감사결과보고서에 관하여 자유롭게 논의하자는 요청을 따로 받았으며, 감사인, 감사절차심의관, 검토결재 권한이 있는 ♡ㄱ장의 사무위임 등에 따라 ◇ㄹ장이 작성한 감사결과보고서(안)에 대해 ①ㄱ팀에 대한 처분요구를 ‘시정’에서 ‘통보’로 변경이 필요하다는 검토의견, ②♡실에 대한 신고업무 처리 부적정 및 소극행정 지적사항은 본 경력산정 민원의 핵심에서 벗어나 삭제하는 것이 적절하다는 검토의견, ③민원인 W ㄹ장 이외 다른 박사 관련 민원이 섞여 있다는 검토의견, ④샘플링 조사 결과 일부 오류가 있으니, ㄱ팀에서 전수조사를 재실시하도록 ‘통보’하는 처분요구 추가 하도록하는 검토의견 등 다양한 검토의견을 주었고, ⑤♡실 지적사항인 ‘내부교육을 통한 자정노력’이 ♡실 및 ♡실 직원에 대한 처구 요구와도 무관한 사항으로 조사되었고, ⑥당시 감사결과보고서에는 회사의 1,2차 기안문서에 대해 ♡실과 ○○에서 직간접적인 영향력을 행사했다는 ㄱ팀의 주장과 추정만을 담은 사실확인이 되지 않은 문구들이 포함되어 있었던바, 그 전반적인 검토과정과 내용으로 볼 때 감사결과보고서(안)의 검토사무를 수행한 ○▶이 업무상 적정범위 내에 있는 것으로 판단된다.

나아가 ①「○○○○○○○」 특정감사는 직원의 경력산정관리에 관한 인사 제도에 관한 감사로 그 목적, 기본방침과 업무의 흐름, 집행실적의 추이, 효과 및 성과 등이 감사사항에 해당하는데, 문제가 된 내용(♡실 지적사항 : 내부교육을 통한 자정노력)은 경력산정관리에 관한 인사 제도와는 무관하거나 관련성이 낮다고 볼 수 있는 내용에 해당할 수 있을 것으로 보이며, 설령 해당 내용이 보고서에 포함될 수 있다고 하더라도 반드시 포함하여야 하는 내용으로 단정하기는 어려우므로, 해당 내용의 삭제를 권고하는 검토내용이 지나치게 불합리하거나 업무상 적정범위를 넘었다고 보기는 어렵다는 점, ②○▶은 2023년 5월 16일, 감사결과보고서에 관하여 6가지 의견을 주었는데, 이는 모두 특정 용어를 교체하도록 권고하거나, 일부 내용이 보

고서의 취지에 맞지 않으니 삭제하거나 일부 내용을 보완하도록 권고하는 내용으로 특별히 통상적인 검토 범위를 넘었다고 보기는 어렵고, 업무상 필요성이 인정될 수 있는 범위 내의 내용으로 보여진다는 점, ③한편 ◇ ㄹ장의 신고 내용에 따르면 ♠ ▶은 감사결과에 대해 비아냥대었으며, ♥ ▶은 자문을 받는 절차부터 잘못되었다고 지적하였다는 것으로 보이는데, ◇ ㄹ장은 이 부분에 대해 구체적인 주장(일시, 장소, 구체적인 내용)을 하지 않을 뿐 아니라 위력에 관해 아무런 입증을 하지 않고 있어 업무상 적정 범위를 넘는 행위가 있었다고 보기 어렵다는 점, ④나아가 ♥ ▶이 자문절차가 잘못되었다고 지적한 것은 ◇ ㄹ장이 해당 지적이 타당하다고 받아들였는지와는 관계없이, ♥ ▶이 상급자로서 업무상으로 지적할 수 있는 사항에 해당한다는 점 등을 고려할 때, 업무의 적정범위를 넘는 행위에 해당한다고 볼 수 없다.⁴⁹⁾

③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 여부

◇ ㄹ장은 「○○○○○○○」특정감사의 최종 감사결과보고서에서 ♡실에 관련한 지적사항(내부교육을 통한 자정노력)을 ▶ ♠, ○, ♥가 신고인에게 위력을 가해 삭제하게 하였다고 주장하며, 구체적으로 삭제 지시는 공식적으로는 ○ ▶이 하였고, ♥ ▶은 자문절차가 잘못되었다며, ♠ ▶은 감사결과에 대해 비아냥대었을 뿐만 아니라, 본인이 업무를 수행할 때 ▶들이 불쑥 찾아와 업무를 방해하였다고 주장하고 있다.

그러나 ◇ ㄹ장은 신고내용에 대한 입증책임이 있는바, 2024년 4월 18일의 문답에서 추후 증거나 사실관계 확인을 해주겠다고 진술한 사실이 있으나, 현재까지도 위 신고사항에 대한 단 하나의 입증자료를 제출하지 못하고 있다. 한편, 최종 감사결과보고서는 변경된 사실 자체가 없는 것으로 조사결과 확인되었고 오히려 다각적으로 진행된 본 조사에 따라 수집된 증거자료에 따르더라도 이를 인정할 만한 사실관계를 찾아볼 수 없다.

49) 법률자문 답변서(丁諄-130호), 법무법인(유) 이앤 변호사 H, I, J, K, 직장내 괴롭힘 해당여부 관련 법률의견서“, 2024.5.27. 제7면

나아가 ①○ ▶이 「○○○○○○○ 감사결과보고서에 관하여 제시한 검토의견의 내용, 그 방식(♣실 ○○층에서 논의) 등에 비추어 볼 때 특별히 ◇ ㄹ장에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시킨 행위에 해당한다고 보기 어렵다는 점, ②검토의견 제시 과정에서 ○ ▶의 지적에 대하여 ◇ ㄹ장이 먼저 “뭐가 반영이 안되어 있다는 말입니까? ♣실 지적과 ♣실 교육 모두 삭제했지 않습니까? ㄹ장님이 그렇게 말하면 안되지!”라는 발언을 하자, ○ ▶은 ◇ ㄹ장에게 “저 계속 참고 있었는데요”라고 답하였고, 이에 ◇ ㄹ장은 ○ ▶에게 “참긴 뭘 참아 니가 씨발”, “뭘 참는데 니가”라고 발언하며 펜을 집어던지고 나와 “씨발”이라는 욕설을 계속하였다는 대화내용과 전후 맥락에 비추어 보더라도, 오히려 ◇ ㄹ장의 발언이 ○ ▶에게 신체적·정신적 고통을 주었다거나, 위와 같은 욕설 사건 이후 ○ ▶과의 관계가 다소 멀어졌을 수는 있으나, 특별히 ○ ▶이 ◇ ㄹ장에게 신체적·정신적 고통을 주는 발언을 했다고 보기는 어렵다는 점, ③◇ ㄹ장이 2024년 5월, ○○○○과와 ○○○○과의 진단서 및 소견서를 제출하였으나, 해당 진단이나 소견상의 병명만으로는 ◇ ㄹ장의 질병이 직장 내 괴롭힘에 따른 행위로 발생하였다고 볼만한 사정은 확인되지 않는 점 등 신고사항으로 인해 ◇ ㄹ장에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시킨 행위에 해당한다고 볼 수 없다.⁵⁰⁾

이처럼 ①직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하지 않았고, ②업무상 적정범위를 넘지 않은 것이 확인된바, 이들과 ③◇ ㄹ장이 입었다는 신체적·정신적 피해 등과의 인과관계가 없어 이를 인정할 수 없다.

④종합판단

위와 같이 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정

50) 법률자문 답변서(丁실-130호), 법무법인(유) 18 변호사 H, I, J, K, 직장내 괴롭힘 해당여부 관련 법률의견서“, 2024.5.27. 제7-8면

을 참작하여 종합적으로 판단⁵¹⁾할 때,

①◇ ㄹ장이 주장하는 「○○○○○○」특정감사의 최종 감사결과보고서에서 ♠실에 관련한 지적사항(내부교육을 통한 자정노력)을 ▶ ♠, ○, ♥가 신고인에게 위력을 가해 삭제된 사실 자체가 없고, ②객관적으로 직장 내 괴롭힘 피해를 주장하는 ◇ ㄹ장과 같은 처지에 있는 일반적이고 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경이 악화를 발생시킨 행위가 없었을 뿐만 아니라, ③ 그로 인해 직장 내 괴롭힘 피해를 주장하는 ◇ ㄹ장에게 신체적·정신적 고통⁵²⁾ 또는 근무환경의 악화의 결과가 발생하였다고 인과관계를 인정할 만한 소지도 찾아볼 수 없으므로 신고내용은 직장 내 괴롭힘 판단기준에서의 어느 하나에도 해당하지 않는다.

따라서 ◇ ㄹ장의 직장 내 괴롭힘 피해사실을 인정할 수 없어⁵³⁾ ▶ ♠, ○, ♥에 대한 직장 내 괴롭힘에 대한 아무런 혐의가 없는 것으로 불처분한다.

나. 사규 「감사규정」, 「임직원윤리행동강령」 위반 여부

「감사규정」 제6조의(직무의 독립원칙)에 따라 감사는 회사의 의결기관 및 집행기관과 독립하여 그 직무를 수행하여야 한다고 규정하고 있고, 동 규정 제7조(권한의 위임)에서는 감사는 직무를 위하여 필요한 경우에는 통상직무의 일부를 보조기구에 위임 처리하게 할 수 있도록 규정하고 있는바, 「감사규정」 제10조(감사의 독립성) 제1항에서 “감사부와 감사인은 감사업무를 수행함에 있어서 독립성을 유지하여야 한다.”는 조항은 감사로부터 위임받은 범위내에서 회사의 의결기관 및 집행기관으로부터의 독립을

51) ㄱ부 직장 내 괴롭힘 판단 및 예방대응 매뉴얼의 종합판단 기준에 따름

52) ◇ ㄹ장은 신고이후 2024년 4월 18일 문답절차에서 각 신고내용에 대한 입증자료를 추후 제출하기로 진술하였으나 제출하지 않다가, 조사반이 ㄱ관의 지도 등으로 2024년 5월 14일 다시금 입증자료의 제출을 요청하여 ①U원 R으로부터 “○○○ ○○○○○”(○○○ ○○), 향후 치료의견란에 “위 환자는 상기 진단으로 현재 본원 외래 통원 치료 중이며 현재 임상 상태로 보아 향후 부정장기간 ○○○○ ○○가 필요합니다.”라는 취지의 2024년 5월 14일자 진단서와 ②T○○○○○ S으로부터 “상기 환자는 1일 전(초진일은 2024년 4월 2일임)부터 심해진 ○○ ○○ ○○○으로 내원하신 분으로 내원 당시 시행한 ○○○○○○ ○○ ○○○ ○○○으로 확인함. ○○ ○○ ○○○원으로 스트레스 가능성 배제할 수 없음, 경구 약물 5일간 처방하였으며, 이후 증상 호전 없을시 추가 진료 및 약물 필요할 수 있음.”이라는 임상소견이 담긴 2024년 4월 2일자 소견서를 제출하였다.

53) 법률자문 답변서(ㄱ실-130호), 법무법인(유) L 변호사 H, I, J, K, 직장내 괴롭힘 해당여부 관련 법률의견서“, 2024.5.27. 제8면

의미한다.

또한 감사인은 개인적 독립성 저해요인에 해당하는 「감사규정」 제10조(감사의 독립성) 제2항에서는 ①감사대상 업무의 의사결정과정에 직·간접적으로 관여한 경우, 감사대상 업무관련자와 혈연 등 개인적인 연고나 경제적 이해관계로 인해 감사계획, 실시, 감사결과의 처리과정에 영향을 미칠 우려가 있는 경우 등에는 해당 감사인은 감사에 관여할 수 없다고 규정하고 있다.

한편, ◇ ㄱ장의 신고내용에서는 여러 신고내용을 기재한 뒤 「감사규정」이 위반 여부에 대해 조사를 요구하고 있는바, 무엇이 감사규정을 위반한 행위인지 특정하여 진술하거나, 입증한 사실이 없으나,

◇ ㄱ장이 「○○○○○○」특정감사를 위한 예비조사 이후 마치 2023년도 제1차 윤리위원회가 있었던 것처럼 가장하여, 스스로 존재 하지 않은 의결 사항인 ①◇ ㄱ장의 감사반장 선임, ②별도 사무공간에서 업무수행, ③윤리위원회 결과보고후 대상사건 보고 및 결재시 제척(회피) 대상자를 제외하여 진행하기로 기재한 후 회의록 등을 가상으로 적어 위원들에게는 “▶들이 감사대상업무의 의사결정과정에 직·간접적으로 관여하여 제척한다.”는 내용의 의결이라는 설명만을 하고 서명을 받아 ▶들을 감사에서 제외한 사실이 있는바, 「○○○○○○」특정감사 중 당시 제외(당시 윤리위원회 회의록에서는 ‘제척’이라는 용어를 사용하였다.)된 ▶들이 「○○○○○○」특정감사에 관여하였다고 주장하며, 해당 부분이 사규「감사규정」 제10조(감사의 독립성) 제2항을 위반하고, 「임직원 윤리행동강령」 제10조(공정한 직무수행을 저해하는 지시에 대한 처리)를 위반했다는 취지로 주장하고 있는 것으로 보인다.

그러나 ◇ ㄱ장이 허위로 윤리위원회 의결사항, 회의록 등 전반을 작성하여 자신의 입사 동기 2명(Y ㄱ장, □ ㄱ장)을 윤리위원회 위원(총 4명)에 포함시켜서 서명만을 받아 집행한 윤리위원회 의결사항 및 회의록에 따르

더라도. ① “제척되지 않은 ►은 ○뿐이며, 현재 파견근무 중인자라 본 감사에 참석할 수 없으므로, 예비조사 중에 예비조사반장으로 선임된 ◇ ㄹ장이 조사에 연이어 본 감사에서도 감사반장으로 선임하여 수행하는 것이 적절하다고 봄”, ② “[팀에서 작성한 회의 참석자 명단에서 ♥ ㄹ장은 ♡실에 작성한 참석자 명단에 제외되어 있으나, ♡실이 아닌 타부서에서 근무중인자로 제척 검토대상이 아니라고 판단됨” 이라고 기재⁵⁴⁾되어 있는바, ►, ○, ♥에 대한 사규 「감사규정」 제10조(감사독립성) 위반은 더 나아가 판단할 필요조차 없다. 한편, ► ♠에 대해 ◇ ㄹ장은 「○○○○○○○」 특정감사의 최종 감사결과보고서에서 ♡실에 관련한 지적사항(내부교육을 통한 자정노력)을 삭제하도록 하는 위력이 “♡실 카톡방에 감사결과에 대해 비아냥 댔다.” 라는 진술만이 있는데, 어떤 비아냥이 있었는지 입증자료는 전혀 찾아볼 수 없으나, 가사 ► ♠에 ♡실 카톡방에 「○○○○○○○」 특정감사의 감사결과에 부정적 평가를 했다고 하여 감사에 관여하였다고 판단할 수 없다. 또한 최종 감사결과보고서는 변경된 사실조차 없고 ○ ►은 감사인이고 감사절차심의관이자 ♡ ㄱ장에게 검토권한을 위임받은 자이고, ♥ ►은 ◇ ㄹ장이 작성한 윤리위원회 의결사항에 의하더라도 제척대상으로 심의된 바도 없어 감사독립성이 훼손될 만한 소지는 없다.

나아가 「○○○○○○○」 특정감사에서 실무자로 업무를 수행하던 중 당시 상급자인 ► ♠, ○, ♥가 ◇ ㄹ장으로 하여금 최종 감사결과보고 내용을 검토하여 일부 내용을 삭제하도록 하였다는 신고사항과 관련하여서는 ► ♠, ○, ♥가 상급자로서 최종 감사결과보고 내용을 검토할 수 있는 권한이 있었고, 검토내용이 지나치게 불합리하거나 업무상 적정 범위를 넘었다고 보기도 어려우므로, 사규 「감사규정」 제6조, 제10조 및 「임직원 윤리행동강령」 제10조를 위반하였다고 볼 수 없다.⁵⁵⁾ 따라서 ► ♠, ○, ♥가 사규 「감사규정」 제10조(감사의 독립성) 제2항을 위반하고, 「임직원 윤리

54) 2023년도 제1차 윤리위원회 결과 보고, 윤리위원회 회의록, 2023.03.20, 제2면

55) 법률자문 답변서(丁설-130호), 법무법인(유) [로] 변호사 H, I, J, K, 직장내 괴롭힘 해당여부 관련 법률의견서“, 2024.5.27. 제22면

행동강령」 제10조(공정한 직무수행을 저해하는 지시에 대한 처리)를 위반한 사실이 없고 이에 관하여 아무런 혐의가 없어 불처분한다.

(7) 그 밖의 직권 조사결과(화해 가능 여부)

신고인은 피신고인 ♠, ○, ♥ ▶에 대한 신분상 조치로 징계처분⁵⁶⁾ 등을 원하고 있고, 피신고인 ▶ ♠, ○, ♥는 신고인이 주장하는 직장 내 괴롭힘 행위를 모두 인정할 수 없기 때문에⁵⁷⁾ 화해할 의사가 전혀 없다고 밝혔다.

나 ♣실 조직·인사 개편을 통한 부당한 업무 변경 여부

1. 사건 개요

(1) 사건당사자

1) 신고인

◇ ㄹ장(♣실 ▽팀, ♣급)은 0000년 0월 0일 임용되어 약 00년간 근무하고 있다. ◇ ㄹ장은 ♣실에 0000년 00월부터 0000년 00월 00일까지 약 0년간 근무하였고, 「♣실 조직·인사 개편」을 명분으로 자신이 계속하여 오던 주요 업무가 변경되었다며 직장 내 괴롭힘을 주장하는 자이다.

2) 피신고인

가. ♣ 前 ♣ ㄱ장

♣ 前 ♣ ㄱ장(\$처, ♥급)은 0000년 0월 00일에 임용되어 약 00년 0개월

56) 귀하의 신고는 억울함에 대해 당사자간의 문제해결이 어려우니, 피신고인들에 대한 직장내 괴롭힘 조사 및 제규정 위반에 대하여 조사하여 피신고인들에 대하여 징계처분 등 신분상 조치 및 회사에 재발방지 방안 마련을 촉구하는 취지로 이해하면 되나요?라는 질문에 “예, 처음에는 징계처분을 원하지 않았으나 현재까지 과정을 지켜본바 ♣실이 잘못했다고 인정하면 그 사과를 받을 수 있을지 모르겠습니다. 저는 지금도 직장 내 괴롭힘이 계속 이루어지고 있다고 생각되며 …(후략)”, 문답서, ◇, 2024.4.18, 제5면부터 6면까지

57) 귀하는 ◇ ㄹ장이 주장하는 직장 내 괴롭힘 등 관련 피해사실 주장을 인정하시나요? 인정하신다면 ◇ ㄹ장과 화해하실 의향이 있는지에 대한 물음에 대하여, “아니요 인정하지 않습니다”, 문답서, ♠, 2024.4.22, 제17면, “아니요 인정하지 않습니다”, 문답서, ○, 2024.4.29, 제17면, “저는 직장 내 괴롭힘 행위를 인정할 수 없습니다. 제가 직장 내 괴롭힘 행위를 한 적이 없기 때문입니다. 오히려 ◇ ㄹ장이 저에게 직장 내 괴롭힘 가해자로 지목한다면 저는 무고를 주장하여야 할 것 같습니다.” 문답서, ♥, 2024.4.23, 제15면

간 근무하고 있는 자로 ♠실에 0000년 0월 0일부터 0000년 0월 0일까지 근무했다. 0000년 0월 0일 ♠장으로 보직을 부여받은 직위자로 현재 \$처에 소속되어 있다.

나. ♠ ▶

♠ ▶(♠실 ▼팀, ♥급)은 0000년 0월 0일에 임용되어 약 00년 0개월간 근무하고 있는 자로 ♠실에 0000년 0월부터 현재까지 근무하고 있다. 0000년 0월 00일 ▶으로 보직을 부여받은 직위자로 ▼장을 역임하고 있다.

다. ○ ▶

○ ▶(♠실 ◁팀, ♠급)은 0000년 00월 00일 임용돼 약 00년 0개월간 근무하고 있는 자로 ♠실에 0000년 0월부터 현재까지 근무하고 있으며, 0000년 0월 0일 ▶으로 보직을 부여받은 직위자로서 ◁장을 역임하고 있다.

라. ♥ ▶

♥ ▶(♠실, ◀팀, ♠급)은 0000년 0월 0일에 임용돼 약 00년 0개월간 근무하고 있는 자로서 ♠실에서 0000년 0월 0일부터 0000년 0월 00일까지 업무를 수행한 이후 전보명령을 받아 丁실 丙장으로 보직을 부여받고 0000년 0월부터 0000년 0월 0일까지 근무했다. 0000년 0월 0일부터는 ♠실 ▶으로 보직을 부여받아 ◀장을 역임하고 있다.

마. ● ▶

● ▶(♠실 ▷팀, ♠급)은 0000년 00월 00일에 임용돼 약 00년 0개월간 근무하고 있는자로 ♠실에 0000년 0월부터 현재까지 근무하고 있다. 0000년 0월 0일 ▶으로 보직을 부여받은 직위자로 ▷장을 역임하고 있다.

(2) 신고에 이른 경위

◇ ㄹ장은 「♣실 조직·인사 개편」을 명분으로 자신이 계속하여 오던 주요 업무가 변경되었다며, 그 업무변경이 「근로기준법」 제76조의2를 위반한 직장 내 괴롭힘 행위에 해당하여 부당하다며, 2024년 2월 8일에 민원을 제기하였다.

(3) 사건당사자의 주장 요지

1) 신고인

◇ ㄹ장은 「♣실 조직·인사 개편」을 명분으로 자신이 계속하여 오던 주요 업무가 변경되었다며, 그 업무 변경이 「근로기준법」 제76조의2를 위반한 직장 내 괴롭힘 행위에 해당하여 부당하다며, 2024년 2월 8일에 민원을 하였다. ◇ ㄹ장은 2023년 6월 1일에 시행된 「♣실 조직·인사 개편」 이전에는 ▼팀에서 특정감사, 종합감사 등 실지감사 업무를 주로 수행하다가 ♣실 조직·인사 개편시행 이후에는 ▷팀에서 재산신고업무, 종합청렴도 평가 업무, 경영권고 등을 담당하였다.

[표] 신고인의 직장 내 괴롭힘 피해사실 신고서 및 진술 등

신고서 (2024.2.8)	(생략)
문답서 (2024.4.18)	(생략)

2) 피신고인

가. ♣ 前 ♣장

2023년 6월 1일 시행된 ♣실 조직·인사 개편이 특정인의 주요 업무를 변경하기 위해 이루어진 것이 전혀 아니다. 조직개편은 ♣실의 체제개편을 위해서 조직개편이 이루어졌다. 당초 ◇을 ◁팀으로 배정하도록 하자는 배경에는 박사학위 특정감사를 하는 과정에서 ♥, ♠은 이해관계자여서 감사내용과 감정적으로 대립관계에 있는 사람이었다. 그러다 보니 상대적으로 관여가 없었던 ○ ▶의 ◁팀으로 ◇ ㄹ장을 배치하는 것이 적절

하다고 생각되어 최초에는 <팀으로 배정하였으며, 이는 ○ ▶을 본건 박사학위 특정감사에 투입하게 된 원인이기도 했다. 그런데 ○○○○○○ 특정감사 업무가 수행되면서 중간에 충돌이 발생했다. 그래서 ○ ▶과 ◇ ㄹ장이 서로 불편할 것 같아 ◇ ㄹ장을 ● ▶의 ▷팀으로 배치한 것이며, ▷팀의 ● ㄴ장도 동의한 사항입니다. ◇ ㄹ장에게 실지감사를 수행하지 못하게 할 의도나 이유도 없다.

나. ♠ ▶

2023년 6월 1일 시행된 「♠실 조직·인사 개편」은 당시 ♠장 ♣이 새로이 부임해 오고 나서 인력 재배치 및 업무효율 등을 위하여 ♠장의 지시하에 ♠실 내 조직·인사 개편을 추진한 것으로, ♠실 부서원들에게 송부된 2023년 5월 24일, “♠실 조직·인사 개편(안) 설명회의”에 붙임 문서에 따르면, ◇ ㄹ장은 2023년 5월 30일까지 ♠ ▶이 직위자로 있는 ▼팀 소속 팀원으로 실지감사 등을 수행하다가, 동일한 실지감사를 수행하고 있는 ○ ▶이 있는 <팀원으로 옮기는 것으로 예정되었던 것으로 확인되는데 실제 ◇ ㄹ장은 ♠실 내부인사에서 ○ ▶의 <팀이 아닌 ● ▶의 ▷팀으로 배치된 이유는 기존에 ◇ ㄹ장이 수행하고 있던 ○○○○○○ 특정감사와 관련해서 당시 감사결과보고서를 검토하고 있던 감사절차심의관 ○ ▶에게 ◇ ㄹ장이 하극상 행위를 하여 예정되어 있던 <ㄴ장과 일을 함께하기 어려운 상황이 되자 ▷팀으로 배정된 것으로 알고 있다.

다. ○ ▶

2023년 6월 1일 시행된 ♠실 조직·인사 개편은 상임감사님 새로 부임하시고 기술회사의 기술감사를 강화하라는 상임감사님 감사철학에 따라 <팀을 신설하고, 일상감사의 효율성을 증대하기 위해 ㅈ팀과 ㅊ팀을 ▷팀으로 통합 개편하였다. 그 당시 ♠장 주재 직위자(ㄴ장) 회의에서 그동안 ◇ ㄹ장이 「○○○○○○」 특정감사를 수행하면서 많이 힘들어했기에 감사업무보다는 청렴업무하면서 몸과 마음을 쉴 수 있도록 배려하는 차원에서 ▷

팀으로 배치하기로 결정하였다.

◇ 르장이 본래 수행하던 주요 업무인 실지감사 업무를 ◁팀에서도 지속할 수 있도록 되어 있었는데 ◇ 르장을 ▷장인 ○ ▶의 팀원으로 배치하기에 부적절하다는 판단에 예정되었던 ◁팀 배정을 철회하고 ▷팀으로 옮기게 된 것은 ◇ 르장의 공개사과로 일단락되었다고 믿었기에 ◇ 르장과 함께 일하는 것도 상관없었는데, 그보다는 ◇ 르장이 감사업무에서 잠시 벗어나 몸과 마음을 쉴 수 있도록 배려하는 마음이 더 컸다.

라. ♥ ▶

2023년 6월 1일 시행된 ♠실 조직·인사 개편은 새로 감사님이 부임하시고, ♠실이 내부 변화가 필요한 부분과 감사트랜드에 맞추기 위해 기존의 팀을 통폐합하여 신생팀인 ◁팀을 만들었다. 그에 맞추어 ♠실 내부 인사가 진행된 것이다. 2023년 6월 1일 시행된 ♠실 조직·인사 개편은 ♠실 부서원들로부터 가고 싶은 팀에 대한 희망을 받아 진행된 것은 아니고 탑-다운(TOP-DOWN) 방식으로 진행되었다.

○○○○○○○ 특정감사는 ♠ㄱ장의 지시에 따라 ○ ▶이 ◇ 르장이 작성한 감사결과보고서의 감수업무를 수행하였는데 당해 특정감사에 대해 前 ♠ㄱ장님 ♣과 ○ ▶, ◇ 르장이 함께 검토 회의를 함에 있어서 ◇ 르장이 ○ ▶에게 “씨발” 이라고 소리치며, 회의실을 박차고 나간 사건이 있어서 ○ ▶이 ♠ㄱ장 ♣에게 ◇ 르장과 같은 팀에서 일하기는 어려울 것 같다고 이야기하였고, 前 ♠ㄱ장 ♣이 이를 받아들여 조정된 것으로 알고 있다.

마. ● ▶

2023년 6월 1일 시행된 ♠실 조직·인사 개편이 특정인의 주요 업무를 변경하기 위해 이루어진 것은 아닙니다. ◁팀 신설과 IT인력 보강 등을 목적으로 ♠실 조직·인사 개편이 이루어진 것이다.

(4) 이 사건의 경위 [첨부1. “신고내용의 구체적 사실관계” 참조]

1) ○ ▶의 욕설사건과 관련한 사고 보고가 있었던 다음 날인 2023년 5월 24일, ◀팀 ◆ 르장은 ‘♣실 조직·인사 개편(안) 설명회의가 일정과 조직·인사 개편안을 ♣실 부서원 전원에게 알렸다. 이때 첨부된 ♣실 조직인사개편(안)을 살펴보면, 당초 ◀팀, 스팀, ▼팀, 츠팀에서 ◀팀, ▷팀(일상감사, 반부패), ▼팀, ◁팀으로 조직이 변경될 것임과 ◇ 르장은 기존에 수행하던 ▼팀에서 수행한 실지감사를 분담하여 수행할 신생팀인 ◁팀에서 과거 ▼팀에서 수행하였던 업무인 실지감사 업무 등을 수행하도록 계획되어 있었음이 확인되며, 총 12명의 실무자 중 4명의 실무자가 기존의 팀에서 다른 업무를 수행하는 팀으로 배치되는 것으로 예정이 되어 있었다. ◁팀은 ○ ▶이 ㄴ장으로 ◇ 르장, ⊙ 비, 새로 투입될 기술직 1명으로 구성될 예정이었다.

2) 2023년 5월 25일, ♣실 조직·인사 개편안 설명 및 조직활성화 방안 논의를 목적으로 ‘♣실 체계개편에 따른 조직활성화 워크숍’을 개최하는 것으로 승인을 받았다.

3) 2023년 5월 26일, ◇ 르장의 욕설사고에 대한 공개사과가 있었던 날, ♣실 하부조직 통합·신설 및 업무분장 조정안에 대해 하부조직 통합·신설 및 업무분장 조정안과 감사인력 보강 및 재배치안, 비직위자 업무순환 원칙 등을 설명하고, ♣실 조직·인사개편에 따른 업무 대응 방향, 2023년도 업무계획 수행을 위한 팀 간 협조사항 등을 ♣그장과 ♣실 직원 총 18명이 논의되었다.

4) 이때 논의된 ♣실 조직·인사개편 안에서는 2023년 5월 24일 ◀팀 ◆ 르장이 송부한 ‘♣실 조직·인사 개편(안) 설명회의’의 붙임에 따르면 ◁팀으로 배정받아 기존에 실지감사를 전담하던 ▼팀의 업무를 분담수행할 것이 예정되어 있었으나, ◁팀으로 배정받지 아니하고 일상감사, 윤리감사, 반부패 관련 업무 등을 수행하는 ▷팀으로 배치되는데, 당시 예정되었던 팀

이 변경된 이유는 ◇ ㄹ장이 ◁ ㄴ장인 ○ ▶에게 욕설을 하여 직위관계가 형해화될 것이 우려되었고 팀원으로 두기에 부적절하다는 판단하에 재배치 지시가 내려와 ♢실 조직·인사 개편안이 변경되었음이 확인⁵⁸⁾되었다.

5) 당시 ♢실 조직개편은 기존의 ◀팀, 스팀, ▼팀, 츠팀, 즈팀 중 스팀과 츠팀을 해체시키고 ▷팀과 ◁팀을 신설하였는데, ▷팀에서는 크게 일상감사업무를 일부 전담하고 반부패 관련 업무를 수행하게 하였으며 ◁팀에 실지 감사를 전담하던 ▼팀의 실지감사 업무를 배분시켜 종합감사, 인사/재무/법무/상생노무/에너지신사업본부/연구원에서의 감사사항을 수행하게 하였다. ♢실 조직·인사 개편에 따라 기존의 팀 구성에서 변경된 인원은 시니어직군을 제외한 ♢실 실무자 총 12명 중 총 4명이었고, 이중 확충될 ICT인력 1명을 포함하면 실무자 약 38%가 팀을 변경하였다.

6) 2023년 5월 31일, ‘♢실 체계개편에 따른 조직활성화 워크숍’의 완료된 이후 기술감사 및 내부통제 관리 강화를 위해 ♢실 하부조직을 개편하고 감사인역 보강 및 재배치 운영을 주요 목적으로 워크숍에서 논의되고 설명된 내용에 따라 “♢실 조직·인사 개편(안)”이 승인되어 2023년 6월 1일부터 시행되었다.

(5) 관계법령 및 판단기준

가. 근로기준법

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)에서는 “사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니된다.”라고 규정하고 있다. 또한 「근로기준법」 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생시 조치) 제4항에서는 “사용자는 제2항에 따른 조사결과 직장 내 괴롭힘 사실이 확인된 때에는 지체없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소 등 필요한 조치를 하여야 한다.··· (후략)”이라

58) 문답서, ◆, 2024.4.12, 제4면

고 규정하고 있다.

따라서 직장 내 괴롭힘이란 ①직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여, ②업무상 적정 범위를 넘어, ③다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 의미하는바, 상기 세가지 요건들이 모두 갖추어져야지만 성립되며, 직장 내 괴롭힘 행위를 한 자는 징계처분 등을 받는다.

나. ㅅ부 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」

①직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용할 것

직장에서의 지위 또는 관계등의 우위의 이용에서 ‘우위성’은 피해 근로자가 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며 행위자는 이러한 상태를 이용해야 한다. ‘지위의 우위’는 기본적으로 지휘·명령 관계에서 상위에 있는 경우를 말하나, 직접적인 지휘명령관계에 놓여 있지 않더라도 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있음을 이용한다면 지위의 우위성이 인정⁵⁹⁾될 수 있다. 한편, ‘관계의 우위’는 사실상 우위를 점하고 있다고 판단되는 모든 관계로 포함될 수 있는데, 주로 개인 대 집단과 같은 수적 측면, 연령·학벌·성별·출신·지역·인종 등 인적속성, 근속연수·전문지식 등 업무역량, 노조·직장 협의회 등 근로자 조직 구성원 여부, 감사·인사부서 등 업무의 직장 내 영향력, 정규직 여부 등의 요소등이 문제될 수 있다. 또한 행위자가 피해자와의 관계에서 우위성이 있는지는 특정 요소에 대한 사업장 내 통상적인 사회적 평가를 토대로 판단한다. 나아가 ‘우위성의 이용’은 직장에서의 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 행위한 것이 아니라면 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않는다.

②업무상 적정범위를 넘어선 행위일 것

59) 직장 내 성희롱 관련 판례의 입장을 통해 볼 때, 사용자가 행위자인 경우 직장에서의 지위의 우위성은 쉽게 인정될 수 있다. “직장 내 성희롱을 방지하여야 할 지위에 있는 사업주나 사업주를 대신할 지위에 있는 자가 오히려 자신의 우월적 지위를 이용하여 성희롱을 하였다면 그 피해자로서는 성희롱을 거부하거나 외부에 알릴 경우 자신에게 가해질 명시적·묵시적 고용상의 불이익을 두려워하여 성희롱을 감내할 가능성이 크다는 점을 감안할 때 이들의 성희롱은 더욱 엄격하게 취급되어야 한다.

사용자가 모든 직장 내 인간관계의 갈등상황에 대하여 근로기준법에 따른 조치를 취해야 하는 것은 아니므로, 행위자가 피해자에 비하여 우위성이 인정되더라도 문제된 행위가 업무관련성이 있는 상황에서 발생한 것일 필요하다. 다만, 여기서의 업무관련성⁶⁰⁾은 ‘포괄적인 업무관련성’을 의미한다고 보아야 할 것이므로, 직접적인 업무수행 중에서 발생한 경우가 아니더라도 업무수행에 편승하여 이루어졌거나 업무수행을 빙자하여 발생한 경우 업무관련성이 인정 가능⁶¹⁾하다.

또한 문제된 행위가 업무상 적정범위를 넘는 것으로 인정되기 위해서는
 ① 그 행위가 사회통념에 비추어 볼 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나,
 ② 업무상 필요성은 인정되더라도 그 행위 양태가 사회통념에 비추어 볼 때 상당하지 않다고 인정되어야 한다. 따라서 업무상 지시, 주의·명령에 불만을 느끼는 경우라도 그 행위가 사회 통념상 업무상 필요성이 있다고 인정될 경우에는 직장 내 괴롭힘으로 인정하기 어렵다. 그러나 그 지시나 주의·명령 행위의 양태가 폭행이나 과도한 폭언 등을 수반하는 등 사회 통념상 상당성을 결여하였다면 업무상 적정범위를 넘었다고 볼 수 있으므로 직장 내 괴롭힘에 해당될 수 있다.

③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위일 것

근무환경을 악화시키는 것이란 그 행위로 인하여 피해자가 능력을 발휘하는 데 간과할 수 없을 정도의 지장이 발생하는 것을 의미한다. 근무공간을 통상적이지 않은 곳으로 지정(사례, 면벽근무 지시)하는 등 인사권의 행사범위에는 해당하더라도 사실적으로 볼 때 근로자가 업무를 수행하는 데 적절한 환경 조성이 아닌 경우 근무환경이 악화된 것으로 볼 수 있다. 사실행위 측

60) “‘성희롱’을 정의한 구 남녀차별금지 및 구제에 관한 법률 제2조제2호에서의 ‘지위를 이용하거나 업무등과 관련하여’라는 요건은 포괄적인 업무관련성을 나타낸 것으로서, 업무수행의 기회나 업무수행에 편승하여 성적 언동이 이루어진 경우뿐 아니라 권한을 남용하거나 업무수행을 빙자하여 성적 언동을 한 경우도 이에 포함되고, 어떠한 성적 언동이 업무관련성이 인정되는지 여부는 쌍방 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위의 내용 및 정도 등의 구체적 사정을 참작하여 판단하여야 한다.”, 대법원 2006.12.21. 선고 2005두13414 판결

61) 개인적 용무 중에 발생한 갈등상황은 그것이 직장 내 구성원 간에 벌어진 일이라 하더라도 업무수행에 편승하여 이루어졌거나 업무수행을 빙자하여 이루어졌다는 특별한 사정이 없는 한 사용자에게 법상 조치의무를 부담하는 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 보기 어렵다.

면을 넘어서 해고, 전보, 전환배치명령 등 인사조치가 직장 내 괴롭힘으로 문제 되는 경우에는 근로기준법 제23조 위반 여부로 해결해야 한다. 만약 행위자의 의도가 없었더라도 그 행위로 신체적·정신적 고통을 받았거나 근무환경이 악화되었다면 인정된다.

④종합적 판단기준

직장 내 괴롭힘이 성립되는지에 대하여는 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단하되, 객관적으로 피해자와 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경 악화가 발생할 수 있는 행위가 있고, 그로 인하여 피해자에게 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화의 결과가 발생하였음이 인정되어야 한다.

(6) 조사결과

가. 직장 내 괴롭힘 성립여부

①직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용한 행위인지 여부

2023년 6월 1일 시행된 「♠실 조직·인사 개편」과 관련하여 당시 ♠부장 주재 직위자(♠장) 회의에서 ◇부장을 주로 청렴업무를 수행하는 ▷팀에 배정하는 것으로 결정한바, 당해 회의에 참석한 前 ♠부장 ♣, ▶ ♠, ○, ♥는 ♠실 ▶, ♠부장 등으로 비직위자인 ◇부장에 비해 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있는 자들이다. 직장 내 괴롭힘에서 ‘우위성’이란 피해 근로자가 저항 또는 거절하기 어려운 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며, 행위자가 이러한 상태를 이용해야 함에 따라 ①▶ ♠, ○, ♥, ●과 ②前 ♠부장 ♣이 ◇부장에 대해 저항 또는 거절하기 어려운 개연성 높은 상태에서 행위자들이 지위를 이용하여, 「♠실 조직·인사 개편」을 통해 부당하게 업무 변경을 하였는지가 문제된다.

였다.”는 것이고, ②♠부장 ♣의 진술에 의하면 “당초 ◇을 <팀으로 배정하도록 하자는 배경에는 박사학위 특정감사를 하는 과정에서 ♥, ♠은 이해관계자여서 감사내용과 감정적으로 대립관계에 있는 사람이었습니다. 그러다 보니 상대적으로 관여가 없었던 ○ ▶의 <팀으로 ◇ 부장을 배치하는 것이 적절하다고 생각되어 최초에는 <팀으로 배정하였으며, 이는 ○ ▶을 본건 박사학위 특정감사에 투입하게 된 원인이기도 했습니다. 그런데 ○○○○○ 특정감사 업무가 수행되면서 중간에 충돌이 발생했습니다. 그래서 제가 판단하기로 ○ ▶과 ◇ 부장이 서로 불편할 것 같아 ◇ 부장을 ● ▶의 >팀으로 배치한 것”이라고 진술하고 있는 등 「♠실 조직·인사 개편」으로 ◇ 부장의 주요 담당업무인 특정감사, 종합감사 등의 업무가 가사 청렴 관련 업무 등으로 변경되었어도, ◇ 부장의 담당 업무를 변경하여 괴롭힐 목적으로 감사가 지위의 우위를 이용하여 행한 조직·인사 개편으로 볼 근거는 없고, 오히려 ◇ 부장이 회사 선배이며 연장자인 <부장 ○의 면전에서 “참긴 뭘 참아 니가 씨발”, “뭘 참는데 니가”라는 발언을 하는 사건을 만들어서 함께 근무하면 불편할 상황을 이미 만들었기 때문에 이를 고려하여 <팀이 아닌 >팀으로 배치한 것이므로 적절한 조치로 판단된다.

또한 ①이미 ◇ 부장도 ● ▶의 >팀에 배정되는 것이 괜찮다는 취지로 당시 「♠실 조직·인사 개편」을 주도한 前 ♠부장 ♣에게 의견을 표현한 점, ②◇ 부장은 「○○○○○○ 특정감사를 ♠실 조직·인사 개편이 있었던 2023년 6월 1일 이후인 2023년 6월 23일까지도 적어도 특정감사업무를 수행한 점, ④◇ 부장의 의사를 고려하여 >팀으로 배치하였다는 점, ⑤당시 前 ♠부장 ♣이 ◇ 부장의 욕설 사건을 상임감사에게 보고조차 하지 않고 무마시켰기에 당시 ◇ 부장의 욕설사고에 대한 적절한 조치가 전혀 이루어지지 않았고, ○ ▶은 ◇ 부장에 대한 신분상 조치의 필요성을 역설하며, 욕설 사고로 인하여 심한 모욕감과 명예훼손의 피해를 입었는데 욕설사건의 피해자인 ○ ▶이 이끄는 <팀에 그 가해자인 ◇ 부장을 배정하는 것은 부적절한 것이 당연하다는 점 등을 통하여 비추어 볼 때, ◇ 부장을 ♠

실 내 ▷팀으로 배정하였다는 사정이 부적법하다거나 부적정하다고 평가할 수 없다.

또한 ◇ ㄹ장은 「♠실 조직·인사 개편」을 통해 어떻게 직장 내 괴롭힘을 당한 것인지 단 하나의 자료조차 제출하지 않았고, 前 ♠ ㄱ장 ①♣과 ► ②♠, ③○, ④♥, ⑤●이 ◇ ㄹ장에 대해 저항 또는 거절하기 어려운 개연성이 높은 상태에서 행위자들이 지위를 이용하여, 「♠실 조직·인사 개편」을 통해 부당하게 업무 변경을 하였다고 불만한 사정이나 입증자료를 확인할 수 없다.

따라서 ㄱ부의 직장 내 괴롭힘 판단 매뉴얼에서는 우위성을 피해 ①근로자가 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며, ②행위자가 이러한 상태를 이용해야 하므로, ◇ ㄹ장의 신고와 같이 前 ♠ ㄱ장 ♣, ► ♠, ○, ♥, ●이 직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용하여 ♠실 조직·인사 개편을 통해 ◇ ㄹ장의 주요 업무를 변경시킴으로써 직장 내 괴롭힘 행위를 하였다고 볼 수 없다.

②업무상 적정범위를 넘어선 행위인지 여부

「♠실 조직·인사 개편」을 주도한 ♠ ㄱ장은 상임감사를 보좌하며 ♠실 업무를 총괄하는 자이고 당시 조직·인사개편은 ①♠실 ◁팀 신설을 통한 기술감사 및 내부통제 관리 강화, ②E-감사시스템의 지속적 고도화 및 IT감사 강화를 위한 ICT인력 보강, ③기술관리 리스크 감사 감화를 위한 기술감사 인력보강을 목적으로 ♠실 하부조직 통합 및 신설과 업무분장 조정, 감사인력 보강 및 재배치, 비직위자 업무순환을 주요 개편 내용으로 하고 있다.

당시 ♠실 조직개편은 기존의 ◀팀, ㅈ팀, ▼팀, ㅊ팀, ㅉ팀 중 ㅉ팀과 ㅊ팀을 해체시키고 ▷팀과 ◁팀을 신설하였는데, ▷팀에서는 크게 일상감사 업무를 일부 전담하고 반부패 관련 업무를 수행하게 하였으며 ◁팀에 실지 감사를 전담하던 ▼팀의 실지감사 업무를 배분시켜 종합감사, 인사/재무/법

무/상생노무/에너지신사업본부/연구원에서의 감사사항을 수행하게 하였다.
♠실 조직·인사 개편에 따라 기존의 팀 구성에서 변경된 인원은 시니어 직군을 제외한 ♠실 실무자 총 12명 중 총 4명이었고, 이중 확충될 ICT인력 1명을 포함하면 실무자 약 38%가 팀을 변경하였다.

이처럼 「♠실 조직·인사 개편」은 ◇ ㄱ장의 담당업무를 변경할 특정한 목적으로 前 ♠ ㄱ장 ♣, ▶ ♠, ○, ♥, ●이 그 지위의 우위를 이용하여 행해진 조직·인사 개편으로 볼 근거가 없어 일반적인 개편에 해당한다 할 것이고, 오히려 ◇ ㄱ장을 배려한 측면도 보이므로 업무상 적정 범위를 넘어선 행위라고 볼 수 없다.

나아가 ①◀팀 ◆ ㄱ장이 2023년 5월 24일, ♠실 부서원에 송부한 ‘♠실 조직·인사 개편(안) 설명회의’의 붙임자료에 따르면 원래 A는 ◀팀(D가 ◀ ㄴ장이었습니다)에 배정받을 예정이었으나, A가 D의 감사결과보고서에 관한 의견 제시에 반발하며 “참긴 뭘 참아 니가 씨발”, “뭘 참는데 니가”, “씨발” 등의 욕설을 사용한 사건이 발생하여 두 사람을 같은 팀에 두기에는 부적절하다는 판단하에 ◇ ㄱ장을 ▷팀으로 배정한 것이므로, 그 배경과 목적(팀 내 질서유지)에 비추어볼 때 업무상 필요성이 인정된다는 점, ②◇ ㄱ장은 前 ♠ ㄱ장 ♣과의 면담에서 “○ ▶이 허락하면 ◀팀에서 ○ ▶과 함께 일하는 것이 괜찮다”는 취지로 의견을 진술하였는데, 이처럼 ◇ ㄱ장은 ◀팀에 그대로 배정받는 것에 대하여 수용하는 입장을 밝혔으나, 위 욕설 사건으로 인한 피해자라고 할 수 있는 ○ ▶과 가해자인 ◇ ㄱ장을 팀에서 분리하는 것은 ○ ▶에 대한 보호조치로서도 합리적이라고 볼 여지가 있다. 나아가 ③◇ ㄱ장은 같은 면담에서 “● ▶(▷팀)와 함께 일하는 것도 괜찮다”고 진술한 점에 비추어보면 면담 이후 ◇ ㄱ장을 ▷팀에 배정한 것이 ◇ ㄱ장의 의사에 반한 행위라고 볼 수 없다는 점, ④2023년 6월 1일자, ♠실 조직·인사 개편을 통해 실무자 약 38%가 팀을 변경한 점에 비추어보면 ◇ ㄱ장을 ▷팀으로 배정한 것이 특별히 이례적이거나 사회통념에 비추어 볼 때 상

당하지 않은 행위에 해당한다고 보기도 어렵다는 점 등 ◇ ㄹ장의 신고 내용이 업무의 적정범위를 넘는 행위에 해당한다고 볼 수 없다.⁶⁵⁾

③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 여부

◇ ㄹ장은 「♠실 조직·인사 개편」을 명목삼아 자신의 주요 업무가 변경되었다고 주장하고 있다. 그러나 신고내용에 대한 입증책임이 있는 ◇ ㄹ장은 2024년 4월 18일의 문답에서 “문답 이후 추후 자료를 제출하는 것으로 대체하겠다.”고 진술⁶⁶⁾한 사실이 있으나 ◇ ㄹ장은 신고내용에 대해 현재까지도 단 하나의 입증자료도 제출하지 못하고 있으며, 신체적·정신적 피해와의 어떤 연관성이 있는지 확인할 수 없다.

한편, 「♠실 조직·인사 개편」에서 ◇ ㄹ장이 당시의 주요업무를 수행할 수 있는 <팀>에 배정이 예정되어 있었으나, >팀으로 배정받은 이유는 개편 직전에 <ㄴ장 ○에게 ◇ ㄹ장이 욕설을 하는 사건이 발생하였기 때문이고, 욕설사고 직후 ◇ ㄹ장도 ○ ▶과 함께 일할 수 있느냐는 ♣ 전 ♠ ㄱ장의 질문에 ○ ▶과 ● ▶(>팀)도 괜찮다는 의견을 밝힌 바가 있다. 이와 같이 ◇ ㄹ장의 >팀 배정은 오히려 자신의 의사가 반영된 것인데 어떠한 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위가 있는지 확인할 방법이 없다. 또한 다각적인 본 조사결과 수집된 증거자료에 따르면이라도 이를 인정할 만한 사실관계, 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화되었다고 볼만한 인과관계를 확인할 수 없는 바, 만약 현재 ◇ ㄹ장이 불상의 원인으로 신체적·정신적 고통 등이 있다고 하더라도 「♠실 조직·인사 개편」으로 인한 주요 업무 변경에 원인한 것이라는 인과관계를 인정할 근거가 전혀 없다.

나아가 ①◇ ㄹ장은 前 ♠ ㄱ장 ♣과의 면담에서 “● ▶(>팀)과 함께 일하는 것도 괜찮다”고 진술한 바 있어, ◇ ㄹ장을 >팀으로 배정한 것이 ◇

65) 법률자문 답변서(丁실-130호), 법무법인(유) 18 변호사 H, I, J, K, 직장내 괴롭힘 해당여부 관련 법률의견서“, 2024.5.27. 제9면

66) 문답서, ◇, 2024.4.18, 제2면

르장의 의사에 반하지 않는 이상 ◇ 르장에게 신체적·정신적 고통을 주었다고 볼 수 없다는 점, ②▷팀으로 배정된다고 하더라도 근무지역이 바뀌거나, 임금 등 생활상의 불이익이 발생한다고 볼 만한 사정이 없는 이상, ◇ 르장의 근무환경이 악화되었다고 보기도 어렵다는 점 등 ◇ 르장이 신고사항으로 인해 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시킨 행위에 해당한다고 볼 수 없다.⁶⁷⁾

④종합판단

위와 같이 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단⁶⁸⁾할 때,

①◇ 르장이 주장하는 「♠실 조직·인사 개편」을 명목으로 ◇ 르장의 주요 업무를 변경할 목적이 전혀 없었고, ②객관적으로 직장 내 괴롭힘 피해를 주장하는 ◇ 르장과 같은 처지에 있는 일반적이고 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경이 악화를 발생할 만한 행위가 없었을 뿐만 아니라, ③그로 인해 직장 내 괴롭힘 피해를 주장하는 ◇ 르장에게 신체적·정신적 고통⁶⁹⁾ 또는 근무환경 악화의 결과가 발생하였다고 인과관계를 인정할 만한 소지도 찾아볼 수 없으므로 신고내용은 직장 내 괴롭힘 판단기준의 어느 하나에도 해당하지 않는다.

따라서 ◇ 르장의 직장 내 괴롭힘 피해 사실을 인정할 수 없어 前 ♠장 ♣, ► ♠, ○, ♥, ●에 대한 직장 내 괴롭힘에 대한 아무런 혐의가 없는

67) 법률자문 답변서(丁실-130호), 법무법인(유) LS 변호사 H, I, J, K, 직장내 괴롭힘 해당여부 관련 법률의견서“, 2024.5.27. 제9면

68) 1부 직장 내 괴롭힘 판단 및 예방대응 매뉴얼의 종합판단 기준에 따름

69) ◇ 르장은 신고이후 2024년 4월 18일 문답절차에서 각 신고내용에 대한 입증자료를 추후 제출하기로 진술하였으나 제출하지 않다가, 조사반이 1부판의 지도 등으로 2024년 5월 14일 다시금 입증자료의 제출을 요청하여 ①U원 R으로부터 “○○○ ○○○○○○”(○○○ ○○), 향후 치료의견란에 “위 환자는 상기 진단으로 현재 본원 외래 통원 치료 중이며 현재 임상 상태로 보아 향후 부정장기간 ○○○○ ○○가 필요합니다.”라는 취지의 2024년 5월 14일자 진단서와 ②T이비인후과 S으로부터 “상기 환자는 1일 전(초진일은 2024년 4월 2일임)부터 심해진 ○○ ○○ 증상으로 내원하신 분으로 내원 당시 시행한 ○○○○○○ ○○ ○○○ ○○○으로 확인함. ○○ ○○ 악화원인으로 스트레스 가능성 배제할 수 없음, 경구 약물 5일간 처방하였으며, 이후 증상 호전 없을시 추가 진료 및 약물 필요할 수 있음.”이라는 임상소견이 담긴 2024년 4월 2일자 소견서를 제출하였다.

것으로 불처분한다.

(7) 그 밖의 직권 조사결과(화해 가능 여부)

신고인은 피신고인 ♣ 前, ♠ 前장 ♠, ○, ♥, ● ▶에 대한 신분상 조치로 징계처분⁷⁰⁾ 등을 원하고 있고, 피신고인 ♣ 前, ♠ 前장 ♠, ○, ♥, ●은 신고인이 주장하는 직장 내 괴롭힘 행위를 모두 인정할 수 없기 때문에⁷¹⁾ 화해할 의사가 전혀 없다고 밝혔다.

다 부당한 근무성적평정 여부

1. 사건 개요

(1) 사건당사자

1) 신고인

◇ 前장(♣실 ▽팀, ♠급)은 0000년 0월 0일 임용되어 약 00년간 근무하고 있다. ◇ 前장은 ♠실에 0000년 00월부터 0000년 00월 00일까지 약 0년간 근무하였고, ‘2023년 상반기 근무성적평정’을 통해 ♠ ▶이 「근무성적평정규정」에 따른 평정 원칙에 반하고, 사적인 감정으로 평가를 해 업무성적을 인정받지 못하는 등의 불이익이 있다며, ▶ ♠의 직장 내 괴롭힘 및 제 규정 위반을 주장하는 자이다.

2) 피신고인

70) 귀하의 신고는 억울함에 대해 당사자간의 문제해결이 어려우니, 피신고인들에 대한 직장내 괴롭힘 조사 및 제규정 위반에 대하여 조사하여 피신고인들에 대하여 징계처분 등 신분상 조치 및 회사에 재발방지 방안 마련을 촉구하는 취지로 이해하면 되나요?라는 질문에 “예, 처음에는 징계처분을 원하지 않았으나 현재까지 과정을 지켜본바 ♠실이 잘못했다고 인정하면 그 사과를 받을 수 있을지 모르겠습니다. 저는 지금도 직장 내 괴롭힘이 계속 이루어지고 있다고 생각되며 …(후략)”, 문답서, ◇, 2024.4.18, 제5면부터 6면까지

71) 귀하는 ◇ 前장이 주장하는 직장 내 괴롭힘 등 관련 피해사실 주장을 인정하시나요? 인정하신다면 ◇ 前장과 화해하실 의향이 있는지에 대한 물음에 대하여, “아니요 인정하지 않습니다”, 문답서, ♠, 2024.4.22, 제17면, “아니요 인정하지 않습니다”, 문답서, ○, 2024.4.29, 제17면, “저는 직장 내 괴롭힘 행위를 인정할 수 없습니다. 제가 직장 내 괴롭힘 행위를 한 적이 없기 때문입니다. 오히려 ◇ 前장이 저에게 직장 내 괴롭힘 가해자로 지목한다면 저는 무고를 주장하여야 할 것 같습니다.” 문답서, ♥, 2024.4.23, 제15면

가. ♠ ▶

♠ ▶(♠실 ▼팀, ♥급)은 0000년 0월 0일에 임용되어 약 00년 0개월간 근무하고 있는 자로 ♠실에 0000년 0월부터 현재까지 근무하고 있다. 0000년 0월 00일 ▶으로 보직을 부여받은 직위자로 ▼ㄴ장을 역임하고 있는 자로 ◇ ㄴ장의 2023년 상반기 근무성적평정의 제1차 평정자이다.

(2) 신고에 이른 경위

◇ ㄴ장은 ‘2023년 상반기 근무성적평정’을 통해 ♠ ▶이 「근무성적평정규정」에 따른 평정원칙에 반하고, 사적인 감정으로 평가를 해 업무성과를 인정받지 못하는 등의 불이익이 있었다며, ▶ ♠의 행위가 ①「근로기준법」 제76조의2를 위반한 직장 내 괴롭힘 행위에 해당하여 부당하고, ②사규 「근무성적평정규정」 제3조(평정원칙)을 위반하였다고, 2024년 2월 8일에 민원을 제기하였다.

(3) 사건당사자의 주장 요지

1) 신고인

◇ ㄴ장은 ‘2023년 상반기 근무성적평정’을 통해 ♠ ▶이 「근무성적평정규정」에 따른 평정원칙에 반하고, 사적인 감정으로 평가를 해 업무성과를 인정받지 못하는 등의 불이익이 있었다며, ▶ ♠의 행위가 ①「근로기준법」 제76조의2를 위반한 직장 내 괴롭힘 행위에 해당하여 부당하고, ②사규 「근무성적평정규정」 제3조(평정원칙)을 위반하였다고, 2024년 2월 8일에 민원을 제기하였다. ◇ ㄴ장은 2023년 상반기 근무성적평을 위한 자기신고서에 “제가 누가봐도 이상한 내용을 자기신고서의 특이사항에 작성했는데, 근무성적평정 절차에 따라서 ♠ ㄴ장이 면담을 요청하면, ♠ ㄴ장과 면담을 하여 풀려고 하였는데, ♠ ㄴ장이 특이사항 없음으로 별도 면담 없이 절차를 끝냈다고 주장한다.

[표] 신고인의 직장 내 괴롭힘 피해사실 신고서 및 진술 등

신고서 (2024.2.8)	(생략)
문답서 (2024.4.18)	(생략)
◇ 르장 자기신고서 (2023.8)	(생략)

2) 피신고인

가. ♠ ▶

회사의 근무성적평정은 피평정자의 직상위자가 제1차 평정자이고 차상위자가 제2차 평정자로 평정하며 이들 점수가 합산된 이후 최종 평정점수는 각 부서 간 평점점수의 표준편차와 개인별 표준편차가 반영되어 환산되는 구조로 최종 평정점수는 제1차 평정자의 점수와는 절대적으로 비례하지 않을 수도 있다는 점을 진술하면서, 2023년 상반기 근무성적평정에서 ◇ 르장이 당시 평정기간 중에 수행한 업무는 ○○○○○○ 특정감사뿐이었고, ◇ 르장이 자기신고서에 기술한 내용은 평정과 무관한 내용으로 보인다는 의견을 밝혔다.

◇ ㄹ장은 2023년 상반기 근무성적평정을 위한 자기신고서에 누가 봐도 이상한 내용을 적었으나, 면담절차가 없었다고 주장하는데 본인이 감사를 수행하면서, 관련자로부터 압력과 비아냥을 받았다고 기술되어 있고 ♡실 문제점에 대한 논쟁이 있어 처분이 지연되었다는 취지의 내용이 있다. 이처럼 그 사실관계를 확정할 수 없고 알 수 없는 내용이 개인 신상에 적혀 있다. 그리고 장래 진로에는 ♡실에 위계질서가 무너지고 있어 조직에 불안함이 있다고 기술되어 있는데,

이것이 본인의 이야기를 하는 것인지, 누가 위계질서를 무너뜨린다는 것인지 알 수 없는 표현이 많다. 통상 자기신고서에 대한 내용으로 보이지는 않고 위와 같은 내용은 ◇ ㄹ장의 자기신고서 이외에는 보거나 경험한 사실이 없다고 진술했다.

통상 회사 근무성적평정시 면담은 자신이 팀원이었을 당시에 면담을 한 사실은 없었으며, 평정을 하는 ㄴ장이 되고 나서도 휴직을 할 만한 건강상의 이유가 발견되는 경우를 제외하고, 통상 근무성적평정시 면담은 이루어지지 않은 것으로 기억되고 ◇ ㄹ장이 면담을 요청한 사실이 없으며, 통상 개인신상과 장래진로에 대해 면담과 관련 없는 이야기들을 ◇ ㄹ장이 써놓고, 면담하지 않은 것이 문제라는 것은 논리적으로도 이해되지 않는다는 의견을 밝혔다.

◇ ㄹ장의 2023년 상반기 자기신고서에 대해 “내심의 의사를 존중한다” 라는 의사를 표한 이유는 ◇ ㄹ장이 자기신고서에 기술한 내용이 비록 논리적이거나 타당하지 않더라도, 당시 ◇ ㄹ장의 내심에 따른 스스로에 의사는 있을 것이라고 생각해서, 그 부분을 존중한다는 취지로 적었다고 진술한다.

♠ ▶은 근무성적평정규정 제3조(평정원칙)에 따라 자주적·독립적으로, 실제로 인정하는 사실 또는 신뢰할 만한 확실한 자료에 근거하여 객관적이고 공정히, 평정표상의 평정요소나 관찰 항목을 기준으로 평정하였다. 또한 ◇ ㄹ장이 2023년 상반기에 수행하였던 업무는 이 사건으로 문

제된 「○○○○○○」 특정감사 업무 1건만을 수행했다. ◇ ㄹ장이 수행한 감사업무가 다른 팀원들에 비하여 상대적으로 많은 업무를 담당하거나 많은 비중을 차지하였다고 보이지 않는다면, ◇ ㄹ장은 당시 팀원들 간에 상대적인 비교로 보았을 때 업무능력과 업무량, 근무태도는 우수하다고 보기는 어려웠다는 의견을 밝혔다.

또한 ◇ ㄹ장이 「○○○○○○」 특정감사 관련 회의 중 ○ ▶에 대해 욕설·막말·폭언 등을 한 사실은 당일 자리에서 당시의 상황과 욕설 내용을 들을 수 있었고 문을 박차고 나오는 ◇ ㄹ장의 모습도 볼 수 있었고, 당시 사무실 내의 직원이라면 회의실 내에서 욕설하는 소리와 문을 박차고 나오는 ◇ ㄹ장의 모습을 모두 듣거나 볼 수 있는 상황이었다는 사정을 밝히며 다만, ○ ㄴ장에 대한 하극상 사건 이후에 ㄴ장들에게 대하는 태도, 당시 급하게 진행되고 있던 ♡실 업무에 대해 협조적이거나 그러진 못했던 것으로 기억했다.

(4) 이 사건의 경위 [첨부1. “신고내용의 구체적 사실관계” 참조]

1) 2023년 상반기 근무성적평정은 2023년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지를 대상기간으로하여 ♡급 이하 직원 및 상근별정직을 대상으로 같은 해 6월 30일 기준 부서 근무기간이 2개월 이상인 경우 현 부서 상급자로 평정자를 지정하여 진행되었다. 구체적 일정은 2023년 8월 7일부터 2023년 8월 11일, 평정정보 입력 및 확인(평정자 지정, 평정대상자 확인, 부서원 평정정보 확인), 2023년 8월 14일부터 8월 25일까지 자기신고서 입력(피평정자), 개발육성기록서 입력, 2023년 8월 28일부터 2023년 9월 8일까지 면담⁷²⁾ 및 상위자 의견 입력(제1,2차 평정자), 2023년 9월 11일부터 9월 20일까지 자기신고에 대한 상위자 의견 확인의 절차로 이루어졌다.

2) 2023년 8월, 당시 ▷팀 소속 ◇ ㄹ장은 평정대상기간 동안에 ▼팀 소

72) 문답서, 제4면, 2024.4.9, 회사의 통상적인 근무성적평정 과정에서 직원자들의 면담이 반드시 이루어지는 절차인가라는 질문에, “아닙니다”라고 답하다. ◆, 문답서, 2024.4.12, 제10면, 같은 질문에, “제가 팀원이었을 당시 면담을 한 사실은 없었으며, 제가 평정을 하는 ㄴ장이 되고 나서도 휴직을 할 만한 건강상의 이유가 발견되는 경우를 제외하고 통상 근무성적평정시 면담은 이루어지지 않은 것으로 기억됩니다.” 라고 답하다. ♠, 문답서, 2024.4.22, 제8면, 통상적으로 근무성적평정을 할 때, 직상위자 및 부성과장과 면담을 하는지에 대한 물음에, “실질적으로 하지 않는 경우가 통상 더 많습니다.” 라고 답하다. ◎, 문답서, 2024.4.9, 제4면

속이었으므로, 제1차 평정자를 ♠ ►으로 지정하고 제2차 평정자를 ♣ 전 ♡ ㄱ장으로 지정하였다. 이후 ◇ ㄹ장은 자기신고서 입력기간 동안에 담당 업무에 관한 사항, 직무에 대한 평가(보통), 업무량(보통), 업무적성(적합), 직무만족도(불만), 불만의 이유[조직 내 인간관계(상사, 동료, 부하)]로 기재하였고, 부서이동에 관한 사항을 ■실 부서에서 사업행정(■)업무를 6개월 이내에 희망한다고 기재하였는데, 그와 같이 부서이동을 희망한 사유란에 “개인 신상 및 장래진로 내용 참고” 라고 기재하였다.

3) ◇ ㄹ장은 자기신고서의 개인신상 항목에 ①○○○○○○○ 예비조사 및 특정감사 중 ♡실이 감사대상 부서의 의사결정에 관련한 사실을 확인하여 윤리위원회를 통해 사건과 관련된 ►이 제척되었으며, ②당시 감사반원인 본인이 감사반장으로 하여 독립된 사무공간에서 감사를 수행하였다는 사정, ③♡실 직원(전·현 ♡ ㄱ장 및 ► 등)의 조사가 필요하였으며, 이 과정에서 본인은 관련자(► 등)로부터 비아냥과 압력을 받았다고 생각한다는 점 등이 개인신상과는 관련 없는 내용이 기재되어 있다.

4) 한편, ◇ ㄹ장이 자기신고서 장래진로 항목에 기재한 내용을 그대로 옮기면, “감사수행 중에는 사실과 달리 본인의 주장으로 ►을 제척하였고, 제척대상자가 요구한 방향으로 따르지 않고 개인감정으로 감사를 수행하고 있다는 등 사실과 다른 소문을 들었음. 또한 사적관계로 업무성과는 인정받지 못하고 있다고 보며, ♡실 내부에서도 절차나 사규를 위반이 당연시되고, 조직 내 갈등이 고조되고 있을 뿐만 아니라 위계질서가 무너지고 있어 조직의 불안함이 있다고 생각함. 가치있고 공정한 감사를 수행하지 못하는 환경에 대한 회의감이 크며, 이러한 이유로 부서이동을 희망함” 이라고 기재되어 있다.

5) 2023년 8월 말, 제1차 평정자 ♠ ►은 부하직원이 부서이동을 희망할 경우 적합하다고 생각되는 부서에 ■실, 직무분야에 사업행정(■), 부서이동 시기를 6개월 이내로 ◇ ㄹ장의 희망대로 기재한 이후 위와 같이 생각하는 구체적인 사유에 “당사자 내심의 의사를 존중함” 이라고 기재하였다. 또한

이전 평정 이후 개선된 사항, 특별히 잘하는 사항과 필요한 교육훈련 자기 계발을 권하고 싶은 사항, 본인을 위해 개선이 필요한 사항에는 “별도의견 없음” 으로 기재하였고, 장래진로와 관련한 자기신고 사항에 대한 대화결과 또는 평정자로서 부하사의 장래에 대한 의견을 입력하는 란에는 “별도의견 없음” 이라고 기재하였다. 이후 근무성적평정의 제2차 평정자인 ♣ 전 ㄱ장은 전년도 신고 내용 조치여부의 조치사항란에 “특이사항 없음”, 미조치 사유 및 조치예정사항란에 “특이사항 없음” 을 기재하였다.

6) 회사 근무성적평정에서 평정자가 평가하는 평가요소⁷³⁾는 16개 항목으로 구성되어 있으며 100점이 만점이다. 한편, 피평정자는 근무성적평정 완료되더라도 상위자의 의견 부분만을 확인할 수 있으며, 필요시 ㄱ팀에 요청하여 평정점수를 확인⁷⁴⁾할 수 있다. 따라서 진정한 평정자의 내심은 자기 신고서의 상위자 의견부분에 기재된 내용이 아니라, 평정 점수라 할 수 있다. 이와 같은 근무성적평정은 각 부서나 팀마다 피평정자에 대해 순위마다 동일한 편차로 등수가 산출되지 않고 부서간, 피평정자간 편차가 환산되는 구조로 최종점수가 산출되며 그에 따라 직급별 석차가 매겨지게 된다.

7) ◇ ㄱ장의 최근 5개년도 근무평정 자료 중 2023년도 상반기의 제1차 평정자 ♠ ▶은 평정점수 95점, 2차 평정자 ♣은 99점을 부여하였고, 최종 점수는 82.9181점, 전체 석차(ㄱ급)는 1,157명 중 8**등을 차지하였는데, 이는 ◇ ㄱ장이 ㄱ급이 되고 난 이후 3차례의 근무성적 평정 중 가장 좋은 등수이며, 2023년도 상반기 근무평정에서 제1차 평정자 ♠은 평정점수 95점을 제2차 평정자 ♣은 평정점수 99점을 부여하였다.

8) 한편, ◇ ㄱ장의 최근 3개년(2020년도 하반기부터 2023년도 상반기까지) 직급별 석차와 비율을 살펴보면, 2020년도 하반기 4직급 전체 257명 중 2**등(91.4%), 2021년도 상반기 4직급 전체 225명 중 1**등(78.7%), 2021년도

73) 「평가요소별 행위기준 및 배점범위」를 살펴보면, ①목표달성도(10점), ②정확성(10점), ③적시성(10점), ④성실·노력도(10점), ⑤업무지식 및 자기개발능력(5점), ⑥기획·창의력(5점), ⑦⑧이해력·판단력(5점), ⑨조정력(5점), ⑩표현력·설득력(5점), ⑪개선 및 실행력(5점), ⑫지도력(5점), ⑬협조성(5점), ⑭공평성·객관성(5점), ⑮품행·인화력(5점), ⑯정렴성·도덕성 (5점)으로 구성되어 있다.

74) ㄱ실 비직위자 직원(9명)을 대상으로 한 문답에서 자신의 근무성적평정 점수를 알고 있는 자는 한 명도 없었다.

하반기 4직급 전체 228명 중 1**등(44.3%), 2022년도 상반기 5급 전체 1,171명 중 9**등(82.9%), 2022년도 하반기 5급 전체 1,163명 중 1,***등(86.5%), 2023년 5급 전체 1,157명 중 8**등(76%)으로써, 최근 3개년을 살펴더라도 총 6번의 근무성적평정 중 두 번째로 높은 등수이다.

(5) 관계법령 및 판단기준

가. 근로기준법

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)에서는 “사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니된다.” 라고 규정하고 있다. 또한 「근로기준법」 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생시 조치) 제4항에서는 “사용자는 제2항에 따른 조사결과 직장 내 괴롭힘 사실이 확인된 때에는 지체없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소 등 필요한 조치를 하여야 한다.…” (후략)” 이라고 규정하고 있다.

따라서 직장 내 괴롭힘이란 ①직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여, ②업무상 적정 범위를 넘어, ③다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 의미하는바, 상기 세가지 요건들이 모두 갖추어져야지만 성립되며, 직장 내 괴롭힘 행위를 한 자는 징계처분 등을 받는다.

나. ㅅ부 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」

①직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용할 것

직장에서의 지위 또는 관계등의 우위의 이용에서 ‘우위성’은 피해 근로자가 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며 행위자는 이러한 상태를 이용해야 한다. ‘지위의 우위’는 기본적으로 지휘·명령 관계에서 상위에 있는 경우를 말하나, 직접적인 지휘명령관계에 놓여 있지 않더라도 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있음을 이용한다면

지위의 우위성이 인정⁷⁵⁾될 수 있다. 한편, ‘관계의 우위’는 사실상 우위를 점하고 있다고 판단되는 모든 관계로 포함될 수 있는데, 주로 개인 대 집단과 같은 수적 측면, 연령·학벌·성별·출신·지역·인종 등 인적속성, 근속연수·전문지식 등 업무역량, 노조·직장 협의회 등 근로자 조직 구성원 여부, 감사·인사부서 등 업무의 직장 내 영향력, 정규직 여부 등의 요소들이 문제될 수 있다. 또한 행위자가 피해자와의 관계에서 우위성이 있는지는 특정 요소에 대한 사업장 내 통상적인 사회적 평가를 토대로 판단한다. 나아가 ‘우위성의 이용’은 직장에서의 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 행위한 것이 아니라면 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않는다.

②업무상 적정범위를 넘어서 행위일 것

사용자가 모든 직장 내 인간관계의 갈등상황에 대하여 근로기준법에 따른 조치를 취해야 하는 것은 아니므로, 행위자가 피해자에 비하여 우위성이 인정되더라도 문제된 행위가 업무관련성이 있는 상황에서 발생한 것일 필요하다. 다만, 여기서의 업무관련성⁷⁶⁾은 ‘포괄적인 업무관련성’을 의미한다고 보아야 할 것이므로, 직접적인 업무수행 중에서 발생한 경우가 아니더라도 업무수행에 편승하여 이루어졌거나 업무수행을 빙자하여 발생한 경우, 업무관련성이 인정 가능⁷⁷⁾하다.

또한 문제된 행위가 업무상 적정범위를 넘는 것으로 인정되기 위해서는 ① 그 행위가 사회 통념에 비추어 볼 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나, ② 업무상 필요성은 인정되더라도 그 행위 양태가 사회 통념에 비추어 볼 때

75) 직장 내 성희롱 관련 판례의 입장을 통해 볼 때, 사용자가 행위자인 경우 직장에서의 지위의 우위성은 쉽게 인정될 수 있다. “직장 내 성희롱을 방지하여야 할 지위에 있는 사업주나 사업주를 대신할 지위에 있는 자가 오히려 자신의 우월적 지위를 이용하여 성희롱을 하였다면 그 피해자로서는 성희롱을 거부하거나 외부에 알릴 경우 자신에게 가해질 명시적·묵시적 고용상의 불이익을 두려워하여 성희롱을 감내할 가능성이 크다는 점을 감안할 때 이들의 성희롱은 더욱 엄격하게 취급되어야 한다.”

76) “‘성희롱’을 정의한 구 남녀차별금지 및 구제에 관한 법률 제2조제2호에서의 ‘지위를 이용하거나 업무등과 관련하여’라는 요건은 포괄적인 업무관련성을 나타낸 것으로서, 업무수행의 기회나 업무수행에 편승하여 성적 언동이 이루어진 경우뿐 아니라 권한을 남용하거나 업무수행을 빙자하여 성적 언동을 한 경우도 이에 포함되고, 어떠한 성적 언동이 업무관련성이 인정되는지 여부는 쌍방 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위의 내용 및 정도 등의 구체적 사정을 참작하여 판단하여야 한다.”, 대법원 2006.12.21. 선고 2005두13414 판결

77) 개인적 용무 중에 발생한 갈등상황은 그것이 직장 내 구성원 간에 벌어진 일이라 하더라도 업무수행에 편승하여 이루어졌거나 업무수행을 빙자하여 이루어졌다는 특별한 사정이 없는 한 사용자에게 법상 조치의무를 부담하는 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 보기 어렵다.

상당하지 않다고 인정되어야 한다. 따라서 업무상 지시, 주의·명령에 불만을 느끼는 경우라도 그 행위가 사회 통념상 업무상 필요성이 있다고 인정될 경우에는 직장 내 괴롭힘으로 인정하기 어렵다. 그러나 그 지시나 주의·명령 행위의 양태가 폭행이나 과도한 폭언 등을 수반하는 등 사회 통념상 상당성을 결여하였다면 업무상 적정범위를 넘었다고 볼 수 있으므로 직장 내 괴롭힘에 해당될 수 있다.

③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위일 것

근무환경을 악화시키는 것이란 그 행위로 인하여 피해자가 능력을 발휘하는 데 간과할 수 없을 정도의 지장이 발생하는 것을 의미한다. 근무공간을 통상적이지 않은 곳으로 지정(사례, 면벽근무 지시)하는 등 인사권의 행사범위에는 해당하더라도 사실적으로 볼 때 근로자가 업무를 수행하는 데 적절한 환경 조성이 아닌 경우 근무환경이 악화된 것으로 볼 수 있다. 사실행위 측면을 넘어서 해고, 전보, 전환배치명령 등 인사조치가 직장 내 괴롭힘으로 문제되는 경우에는 근로기준법 제23조 위반 여부로 해결해야 한다. 만약 행위자의 의도가 없었더라도 그 행위로 신체적·정신적 고통을 받았거나 근무환경이 악화되었다면 인정된다.

④종합적 판단기준

직장 내 괴롭힘이 성립되는지에 대하여는 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단하되, 객관적으로 피해자와 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경 악화가 발생할 수 있는 행위가 있고, 그로 인하여 피해자에게 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화의 결과가 발생하였음이 인정되어야 한다.

다. 사규 「근무성적평정규정」 제3조(평정원칙) 등

「근무성적평정규정」 제3조에 따르면 평정자는 ①평정표상의 평정요소나 관찰항목을 기준으로 평정하여야 하며, 이와 직접 관련없는 학식, 인물, 성격 등 특정요소에 영향을 받아서는 안된다, ②평정은 평정자 자신이 실제로 인정하는 사실 또는 신뢰할 만한 확실한 자료에 근거를 두어 객관적으로 공정히 평정해야 한다, ③평정은 해당 평정기간 중의 사실에 한하여 적용해야 하며, 종전의 평정결과나 1차 평정자의 평정결과에 영향을 받지 않고 자주적, 독립적으로 평정해야 한다.

(6) 조사결과

2023년 상반기 근무성적평정에서 ▶ ♠은 ◇ ㄴ장의 근무성적평정에 제1차 평정자이며, 비직위자인 ◇ ㄴ장에 비해 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있는 자이다. 직장 내 괴롭힘에서 ‘우위성’이란 피해 근로자가 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며, 행위자가 이러한 상태를 이용해야 함에 따라 ▶ ♠이 ◇ ㄴ장에 대해 저항 또는 거절하기 어려운 개연성 높은 상태에서 행위자들이 지위를 이용하여, 2023년 상반기 근무성적평정을 통해 ①자기신고서의 특이사항을 보고도 면담을 하지 않는 방법과 ②사적 감정으로 ◇ ㄴ장의 근무성적평가를 하여 불이익을 주는 방법으로 사규 「근무성적평정규정」을 위반하여 직장 내 괴롭힘 행위를 하였는지가 문제된다.

①직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용한 행위인지 여부

가. ♠ ▶이 지위의 우위를 이용하여 자기신고서의 특이사항을 보고도 면담을 하지 않았는지 여부

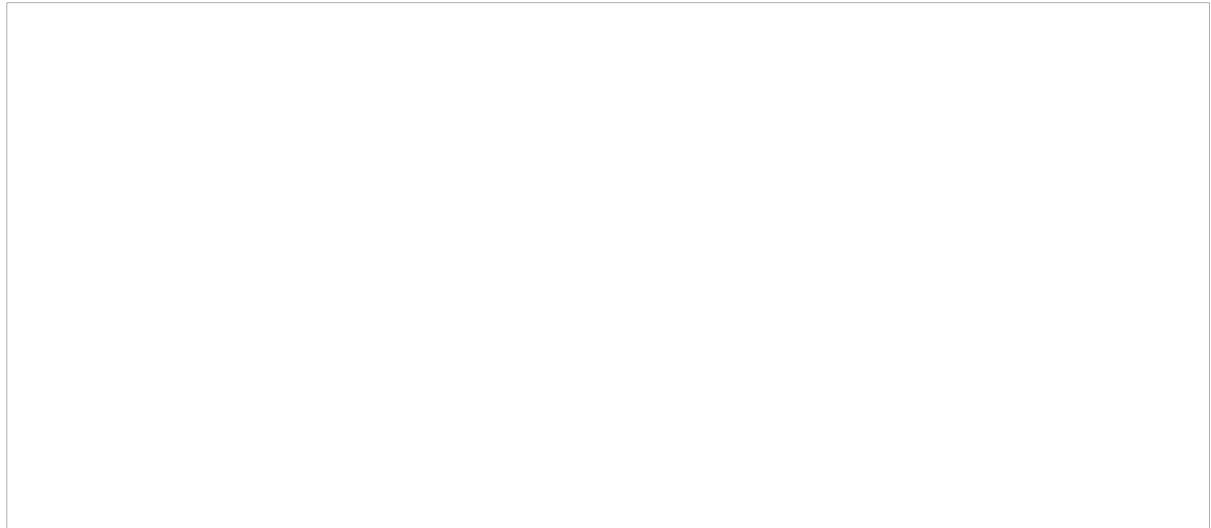
♠ ㄴ장의 진술에 의하면, “제가 팀원이었을 당시 면담을 한 사실은 없었으며, 제가 평정을 하는 ㄴ장이 되고 나서도 휴직을 할 만한 건강상의 이유가 발견되는 경우를 제외하고 통상 근무성적평정시 면담은 이루어지지 않은 것으로 기억한다.” 라고 진술하고 있으며, 참고인들도 ♠ ▶과 같은 취지로 진술⁷⁸⁾을 하고 있다.

한편, 근무평정규정 제8조 1항⁷⁹⁾은 “개발육성기록서를 토대로 피평자와 면담을 실시” 하도록 규정하고 있으므로, 개발육성기록과는 관련 없는 내용으로 면담을 하지 않은 것이 신고인을 괴롭히기 위하여 ♠ ▶이 지위의 우위를 이용한 행위를 한 것으로 볼 수 없다.

나. ♠ ▶이 지위의 우위를 이용하여 사적 감정으로 ◇ ㄹ장의 근무성적평가를 하여 불이익을 주었는지

◇ ㄹ장이 이 사건 신고서 및 2023년도 근무성적평정의 자기신고서에 기재한 특이사항 중 사적관계로 업무성과를 인정받지 못하고 있다는 부분과 관련해 2018년도부터 2023년까지 ◇ ㄹ장의 근무평정 내역을 살펴보면 ♠ ㄴ장이 98점, 90점, 95.5점, 95점으로 평가하였으며, 그 이전 ㄴ장 중에는 86.5점부터 98점까지 평가한바, 단순히 제1차 평정자의 점수 95점만으로 ♠ ㄴ장이 신고인을 사적 감정으로 평가했다는 것은 입증되기 어렵다.

[그림] ◇ ㄹ장의 2018년도부터 2023년도까지의 근무성적평정 현황

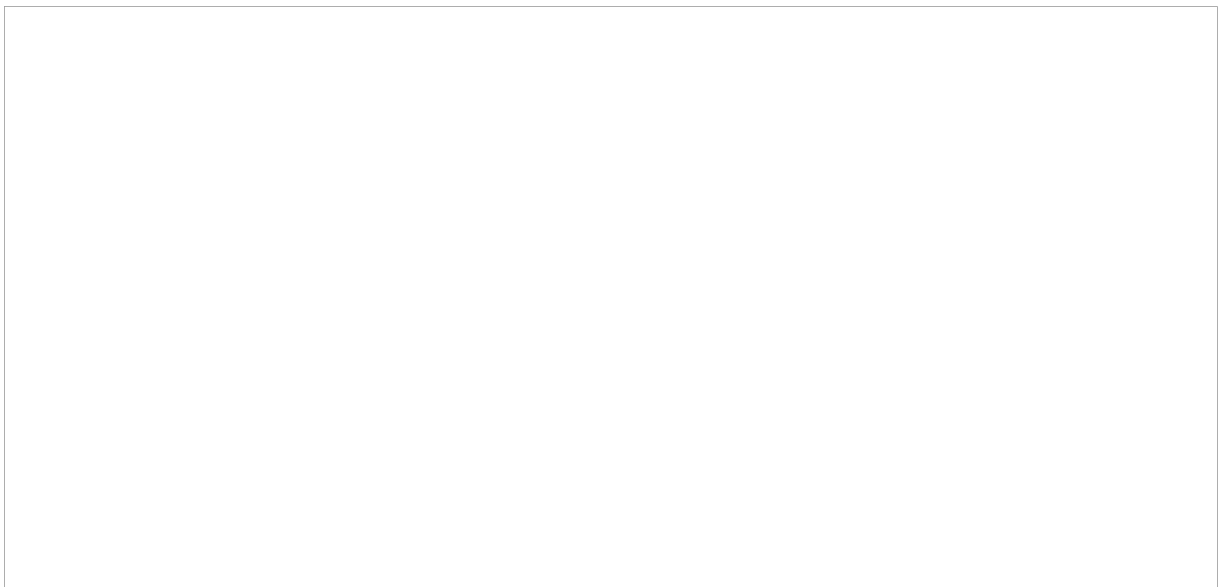


78) 통상적으로 근무성적평정을 할 때, 직상위자와 부서장과 면담을 하는가에 대한 물음에 대하여, “실질적으로 하지 않는 경우가 통상 더 많습니다.”라고 답하다. ㉠, 문답서, 2024.4.9, 제4면, 회사의 근무성적평정은 통상 어떤 과정과 절차를 통해 이루어지는가에 대한 물음에 대하여, “근무성적평정은 통상 피평정자가 자기신고서를 작성하면, 평정자가 이를 평정하는 것으로 알고 있습니다.”라고 답하다. ㉡, 문답서, 제4면, 2024.4.12, 회사의 통상적인 근무성적평정 과정에서 직원들에게 대한 면담이 반드시 이루어지는 절차인가라는 질문에 대하여, “아닙니다.”라고 답하다. ㉢, 문답서, 2024.4.12, 제10면

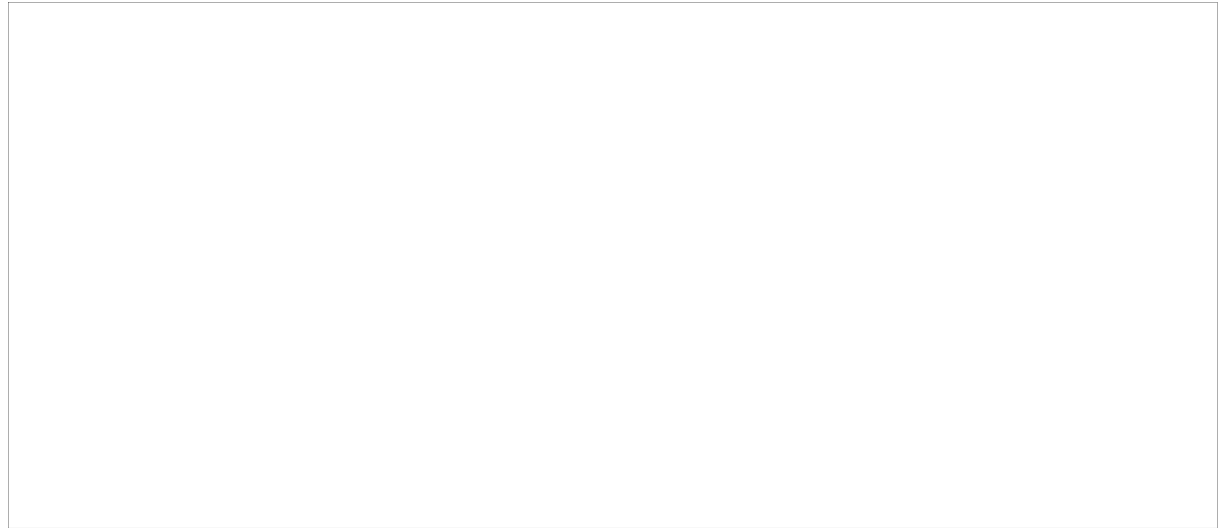
79) 근무성적평정 규정 제8조(피평정자의 자기신고) ① 모든 평정은 평정자의 주관적, 임의적 평정을 지양하고 지도 관찰을 통한 자기반성과 자기개발을 위하여 사전에 피평정자로 하여금 별지 제1호 서식에 의한 자기신고를 실시케 하여야 하며, 1차 평정자는 제10조의 개발육성기록서를 토대로 피평정자와 면담을 실시한 후 1차 평정자 관찰내용란을 작성하여 1차 평정자와 피평정자와 각각 확인서명 하여야 한다.

또한 2023년 상반기 근무평정 자료에 의하면 신고인과 같은 ♠급 직원에 대하여 ♠ ㄴ장이 평가한 점수를 보면 ○○○ 97점, B 98점, 신고인 ◇ 95점으로 나타나 ◇ ㄴ장의 점수가 가장 낮지만 2~3점 차이가 사적 감정에 의한 것이라고 볼 객관적 근거는 될 수 없다. 비교적으로 다른 조직에 경우에도 같은 직급의 ㅌ에 대한 ㅍ의 평가점수는 90점이어서 ♠ ㄴ장의 사적 감정이 있었는지를 객관적으로 입증하기 어려움을 반증한다.

[그림] 2023년 상반기 대상인원별 근무성적평가 자료



나아가 근무성적평정 점수란 평정자의 제1차 평정자인 직상위자의 평정 점수와 제2차 평정자인 차상위자의 점수가 적용될 뿐만 아니라, 피평정집단의 평점점수의 평균, 피평정집단(3인 이하시 회사 전체)의 평정점수의 표준편차가 반영되고, 이를 통해 일반점수를 본인 평정결과와 끝순위자의 평정결과를 빼 후 60점을 1순위자 평정결과와 끝순위자 평정결과의 차로 나누어 최종적으로 40점을 더하는 등 제1차 평정자가 최종 점수인 일반점수에 미치는 영향은 위의 여러 가지 사정들이 들어가야 하는 것으로 제1차 평정자가 고점을 주지 않았다는 사정만이 최종 점수를 결정하는 절대적 요인은 아니다.



따라서 ♠ ㄴ장이 지위의 우위를 이용하여 사적 감정으로 ◇ ㄹ장의 근무성적평가를 하여 불이익을 주었는지에 대한 객관적인 자료나 입증이 없다. 또한 직원들의 근무성적평정 점수는 본인의 요청이 있기 전에는 본인에게도 공개가 되지 않은 자료이다. ◇ ㄹ장은 비교군에 대한 파악이나 피평정 집단의 평정점수의 표준편차 등이 반영되는 평정점수가 산출되는 복잡한 과정을 전혀 알 수 없는 상태에서 단순히 ♠ ▶이 사적 감정에 의해 낮은 점수를 주어 고득점이 나오지 않았다는 취지로 주장하고 있는바, 이와 같은 주장이 합리적이라거나 ♠ ㄴ장이 지위의 우위를 이용한 행위를 한 것이라 볼 수 없다.

다. ♠ ▶이 지위의 우위를 이용하여 ◇ ㄹ장이 ‘부서이동을 희망한다.’ 고 자기신고서에 기재하였음에도 면담을 하지 않았는지 여부

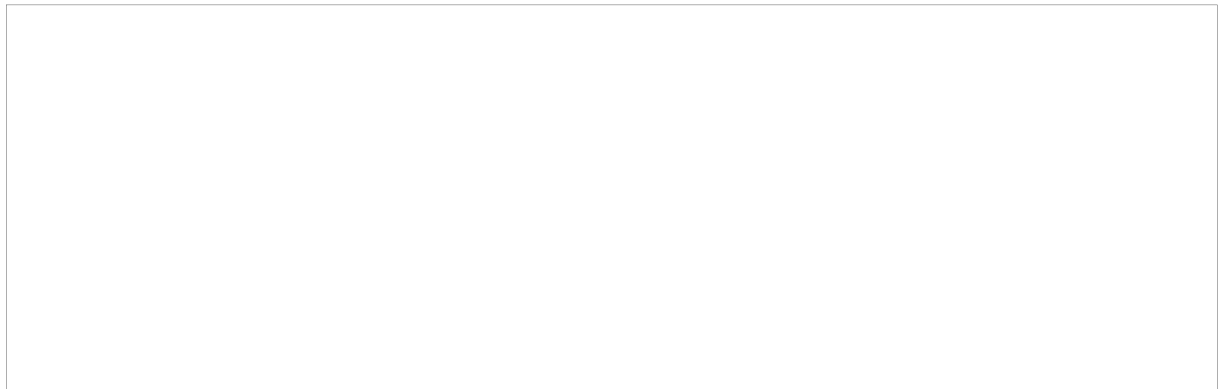
근무평정규정 제8조 1항⁸⁰⁾은 “개발육성기록서를 토대로 피평자와 면담을 실시” 하도록 규정하고 있으므로, 개발육성기록과는 관련 없는 내용으로 면담을 하지 않은 것이 신고인을 괴롭히기 위하여 ♠ ▶이 지위의 우위를 이용한 행위를 한 것으로 볼 수 없다.

80) 근무성적평정 규정 제8조(피평정자의 자기신고) ① 모든 평정은 평정자의 주관적, 임의적 평정을 지양하고 지도 관찰을 통한 자기반성과 자기개발을 위하여 사전에 피평정자로 하여금 별지 제1호 서식에 의한 자기신고를 실시케 하여야 하며, 1차 평정자는 제10조의 **개발육성기록서를 토대로** 피평정자와 **면담**을 실시한 후 1차 평정자 관찰내용란을 작성하여 1차 평정자와 피평정자와 각각 확인서명 하여야 한다.

또한 ◇ ㄱ장이 “❏실 사업행정(❏) 직무분야로 6개월이내에 부서이동을 희망함.” 을 자기신고서에 기재하였고, ♠ ㄴ장은 제1차 평정자로서 부하직원이 부서이동을 희망할 경우, “❏실 사업행정(❏) 직무분야로 6개월이내” 에 적합하다고 ◇ ㄱ장의 희망과 동일하게 기재한 이유, 위와 같이 생각하는 구체적인 사유로 “당사자의 내심의 의사를 존중한다고 기재하였다.

이처럼 “당사자의 내심의 의사를 존중한다.” 라며 의견으로 기재하면서 면담을 하지 않은 것은 「근무평정규정」 제8조 제1항에서의 면담 의무를 위반한 것이라 할 수 없고, 상대방의 의견을 존중한다는 취지로 기재한 글이 ♠ ㄴ장이 지위의 우위를 이용한 행위로 평가될 수 없다.

[그림] 자기신고서에 대한 상위자 의견서



②업무상 적정범위를 넘어선 행위인지 여부

회사에서 근무평정규정 제8조 1항⁸¹⁾은 “개발육성기록서를 토대로 피평자와 면담을 실시” 하도록 규정하고 있으므로, ①개발육성기록과는 관련 없는 내용으로 면담을 하지 않은 것이 업무상 적정범위를 넘어선 행위로 볼 수 없는 점, ②평정자들이 「근무평정규정」 규정에 따른 면담을 실시하지 않고 있는 것으로 보여 「근무평정규정」 규정이 사문화된 것으로 보이고, ③특이사항의 내용이 평가와 직접 관련이 없는 사항이어서 그 특이사항을

81) 근무성적평정 규정 제8조(피평정자의 자기신고) ① 모든 평정은 평정자의 주관적, 임의적 평정을 지양하고 지도 관찰을 통한 자기반성과 자기개발을 위하여 사전에 피평정자로 하여금 별지 제1호 서식에 의한 자기신고를 실시케 하여야 하며, 1차 평정자는 제10조의 개발육성기록서를 토대로 피평정자와 면담을 실시한 후 1차 평정자 관찰내용란을 작성하여 1차 평정자와 피평정자와 각각 확인서명 하여야 한다.

이유로 면담을 해야 할 의무가 있다고 볼 수 없는 점, ④사적 감정으로 저평가하였다는 부분도 「근무평정규정」 규정에서 정하는 면담 의무 위반과 직접 관련이 없고, 평가는 평가자의 재량에 속한 영역이어서 ♠ ㄴ장이 면담을 실시하지 않은 것이 업무상 적정범위를 넘어선 것이라 평가할 수 없다.

나아가 ①◇ ㄹ장은 2023년 8월의 자기신고서의 개인신상 항목에 자신이 특정감사 당시 관련 ▶들로부터 비아냥과 압력을 받았다는 내용을 기재하면서 6개월 이내 ▣실로의 부서이동을 희망한다고 기재하였는데, 이에 대하여 ♠ ▶은 “당사자 내심의 의사를 존중함” 이라고 기재 후 ◇ ㄹ장의 부서이동 희망사항을 그대로 반영하는 것으로 근무평정을 작성하였다. 그렇다면 ♠ ▶은 ◇ ㄹ장의 부서이동 관련 희망사항을 그대로 반영하여 근무평정을 작성한 것이 업무의 적정범위를 넘는다고 볼 수는 없다는 점, ② 2023년 상반기 ◇ ㄹ장의 근무평정자였던 前 ♣장 ♣과 ♠ ▶은 각각 평정점수 99점, 95점을 부여하였고 ◇ ㄹ장의 최종점수는 82.9181점, ♣급 중 전체 석차는 1157명 중 879등이었다. 이는 ◇ ㄹ장이 ♣급이 되고 난 이후 3차례의 근무성적 평정 중 가장 좋은 등수이고, 최근 3개년 동안 6번의 근무성적 평정을 통틀어서도 두 번째로 높은 등수임에 비추어볼 때, ◇ ㄹ장의 근무평정이 특별히 ◇ ㄹ장에게 불이익을 가하려는 목적에서 평가원칙을 위반하여 이루어졌다고 평가하기는 어렵다는 점, ③◇ ㄹ장은 2023년 8월자 자기신고서에 “누가 봐도 이상한 내용을 작성” 하였으므로, ♠ ▶이 이에 관하여 별도 면담을 진행하면 면담을 통해 오해를 풀고자 하였는데, ♠ ▶이 이에 관하여 별도 면담을 진행하지 않은 것도 문제 삼고 있다. 그러나 (i) 사규 「근무평정규정」 제8조 제1항은 근무평정과 관련하여 “개발육성기록서를 토대로 피평가자와 면담을 실시” 하도록 규정하고 있으나 개발육성기록과는 관련 없는 사항에 대하여 면담을 실시하지 아니한 것이 규정 위반에 해당한다고 단정하기는 어려운 점, (ii) 실제로 근무평정 시 일반적으로 피평가자에 대한 면담은 실시되지 아니한 것으로 보이고 ♠ ▶

역시 자신이 팀원으로 있을 때도 근무평정 시 면담을 한 적이 없었다고 확인하고 있는 점, (iii) 면담을 진행하지 않은 것이 결과적으로 ◇ ㄹ장의 근무평정에 어떠한 영향을 끼쳤다고 볼만한 사정은 확인되지 아니하는 점 등을 고려하면 이와 관련하여서도 근무평정 평가원칙을 위반하여 사회통념에 비추어 볼 때 상당하지 않은 행위가 있었다고 볼 수는 없다는 점 등 ◇ ㄹ장의 신고사항이 업무의 적정범위를 넘는 행위에 해당한다고 볼 수 없다.⁸²⁾

③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 여부

◇ ㄹ장은 2023년도 상반기 근무성적평정의 제1차 평정자 ♠ ▶이 사적감정으로 근무성적평정을 하는 등 「근무성적평정규정」 제3조(평정원칙)을 위배한 평가로 자신의 업무성과가 제대로 반영되지 않았다는 취지로 주장하고 있다. 한편, ◇ ㄹ장은 신고내용에 대한 입증책임이 있는바, 2024년 4월 18일의 문답에서 “문답 이후 추후 자료를 제출하는 것으로 대체하겠다.” 고 진술⁸³⁾한 사실이 있으나 현재까지도 위 신고사항에 대한 단 하나의 입증자료를 제출하지 못하고 있고, 신체적·정신적 피해주장과 어떤 인과관계가 있는지 진술하지 못하고 있다. 한편, ◇ ㄹ장은 ①본인이 스스로 인정하듯 자기신고서에 신고항목과는 전혀 다른 사항을 기재하였고, ②제1차 평정자 ♠ ▶이 기재한 상위자 의견서상의 “당사자 내심의 의사를 존중한다.” 거나 “별도의견 없음” 이라는 취지의 기재는 각 신고항목별 신고사항에 관련한 것으로 그와 관련 없는 사항에 대한 평가가 필요해 보이지 않는다.

이처럼 ◇ ㄹ장은 “제가 누가 봐도 이상한 내용을 자기신고서의 특이사항에 작성했는데, …(후략)” 라고 스스로 평가⁸⁴⁾하고 있을 정도로 평정자와 면담에 관련이 없는 ◇ ㄹ장은 자기신고서의 개인신상 항목에 ①○○○○○○ 예비조사 및 특정감사중 ♡실이 감사대상부서의 의사결정에 관련한

82) 법률자문 답변서(丁설-130호), 법무법인(유) 18 변호사 H, I, J, K, 직장내 괴롭힘 해당여부 관련 법률의견서“, 2024.5.27. 제10면

83) 문답서, ◇, 2024.4.18, 제2면

84) 문답서, ◇ 2024.4.18, 제2면

사실을 확인하여 윤리위원회를 통해 사건과 관련된 ►이 제척되었으며, ② 당시 감사반원인 본인이 감사반장으로 하여 독립된 사무공간에서 감사를 수행하였다는 사정, ③♠실 직원(전·현 ♠장 및 ► 등)의 조사가 필요하였으며, 이 과정에서 본인은 관련자(► 등)로부터 비아냥과 압력을 받았다고 생각한다는 점 등이 개인신상과는 관련 없는 내용이 기재하는 등 자기신고서의 신고사항과는 다른 불만사항들을 장황하게 기술하고 있는데,

만약 실제로 ♠ ►이 면담을 실시하였다면, ◇ 르장이 문답에서 진술한 바⁸⁵⁾와 같이 그 과정을 통해서 분쟁이 해소될 것으로 보이지 않고, 오히려 ♠ ►에게 ◇ 르장이 불만 사항인 “♠실 내부에서도 절차나 사규를 위반이 당연히 되고, 조직 내 갈등이 고조되고 있을 뿐만 아니라, 위계질서가 무너지고 있어 조직의 불안함이 있다고 생각함”, “가치있고 공정한 감사를 수행하지 못한 환경에 대한 회의감이 크다”는 내용 등의 불만을 토로하는 과정에서 분쟁이 더 심화되는 결과를 초래할 개연성이 더 크다. 이처럼 ♠ ►이 지위의 우위를 이용한 행위를 하였다거나 업무상 적정범위를 넘어선 행위를 하지 않아 ◇ 르장의 신체적·정신적 고통과는 인과관계를 인정할 수 없다. 또한 근무성적평정에서 ◇ 르장의 내심의 의사를 존중한다는 내용이나 별도의 의견이 없다는 취지의 기재사항이 ◇ 르장에게 어떠한 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 확인할 방법이 없다.

또한 다각적인 본 사건의 조사결과 수집된 증거자료에 따르더라도, 이를 인정할 만한 사실관계, 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화가 되었다고 불만한 인과관계를 확인할 수 없는바, 만약 현재 ◇ 르장이 불상의 신체적·정신적 고통 등이 있다고 하더라도 2023년도 상반기 근무성적평정에 원인한 한 것이라는 인과관계를 인정할 근거가 전혀 없다.

나아가 ①2023년 상반기 A의 근무평정자였던 前 ♠장 ♣과 ♠ ►이

85) “근무평정절차에 따라서 ♠ 르장이 면담을 요청하면, ♠ 르장과 면담을 하여 풀려고 하였는데, …(후략)”

◇ ㄹ장에게 부여한 평정점수 및 ◇ ㄹ장의 최종점수와 전체 석차를 고려할 때, ◇ ㄹ장이 특별히 낮은 근무평정을 받았다고 보기는 어려운 이상 근무평정을 통하여 ◇ ㄹ장에게 신체적·정신적 고통이 발생하였다고 보기는 어렵다는 점, ②♠ ▶이 근무평정에 앞서 ◇ ㄹ장에게 면담을 진행하지 않았다고 하더라도, 이로 인하여 ◇ ㄹ장에게 근무평정에 특별한 불이익이 발생하였다고 볼 수 없는 이상, 이로 인하여 ◇ ㄹ장의 근무환경이 악화되었다고 보기도 어렵습니다는 점 등 ◇ ㄹ장의 신고사항이 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시킨 행위에 해당한다고 볼 수 없다.⁸⁶⁾

④종합판단

위와 같이 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단⁸⁷⁾할 때,

◇ ㄹ장이 주장하는 ‘2023년 상반기 근무성적평정’을 통해 ♠ ▶이 「근무성적평정규정」에 따른 평정원칙에 반하고, 사적인 감정으로 평가를 해 업무성과를 인정받지 못하는 등의 불이익이 있었다며, ▶ ♠의 행위가 ①「근로기준법」 제76조의2를 위반한 직장 내 괴롭힘 행위에 해당하여 부당하고, ②사규 「근무성적평정규정」 제3조(평정원칙)을 위반하였다는 주장은, ①♠ ▶이 2023년 상반기 근무성적평정이 「근무성적평정규정」 제3조(평정원칙)을 위반하여 사적감정에 의해 이뤄졌다는 사정을 전혀 확인할 수 없을 뿐만 아니라, ◇ ㄹ장이 실제 받은 근무평정 성적 등을 고려할 때, 그 근무평정이 특별히 ◇ ㄹ장에게 불이익을 가하려는 목적에서 이루어졌다고 볼 수 없으므로 ▶ ♠이 「근무성적평정규정」 제3조를 위반하였다고 볼 수 없다는 점⁸⁸⁾, ②객관적으로 직장 내 괴롭힘 피해를 주장하는 ◇ ㄹ장

86) 법률자문 답변서(丁설-130호), 법무법인(유) 1. 변호사 H, I, J, K, 직장내 괴롭힘 해당여부 관련 법률의견서“, 2024.5.27. 제11면

87) 1부 직장 내 괴롭힘 판단 및 예방대응 매뉴얼의 종합판단 기준에 따름

88) 법률자문 답변서(丁설-130호), 법무법인(유) 1. 변호사 H, I, J, K, 직장내 괴롭힘 해당여부 관련 법률의견서“, 2024.5.27. 제22면

과 같은 처지에 있는 일반적이고 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경이 악화를 발생할 만한 행위가 없었을 뿐만 아니라, ③ 그로 인해 직장 내 괴롭힘 피해를 주장하는 ◇ 르장에게 신체적·정신적 고통⁸⁹⁾ 또는 근무환경의 악화의 결과가 발생하였다고 인과관계를 인정할 만한 소지도 찾아볼 수 없으므로 신고내용은 직장 내 괴롭힘 판단기준에서의 어느 하나에도 해당하지 않는다.

따라서 ◇ 르장의 직장 내 괴롭힘 피해사실을 인정할 수 없어 ► ♠에 대한 「근로기준법」 제76조의2상의 금지된 직장 내 괴롭힘 행위 및 사규 「근무성적평정규정」 위반에 대한 아무런 혐의가 없는 것으로 불처분한다.

(7) 그 밖의 직권 조사결과(화해 가능 여부)

신고인은 피신고인 ♠에 대한 신분상 조치로 징계처분⁹⁰⁾ 등을 원하고 있고, 피신고인 ► ♠은 신고인이 주장하는 직장 내 괴롭힘 행위를 모두 인정할 수 없기 때문에⁹¹⁾ 화해할 의사가 전혀 없다고 밝혔다.

라 ► 회의 관련 업무배제 및 직위자들의 따돌림 여부

1. 사건 개요

(1) 사건당사자

89) ◇ 르장은 신고이후 2024년 4월 18일 문답절차에서 각 신고내용에 대한 입증자료를 추후 제출하기로 진술하였으나 제출하지 않다가, 조사반이 ㄹ판의 지도 등으로 2024년 5월 14일 다시금 입증자료의 제출을 요청하여 ①U원 R으로 부터 “○○○ ○○○○○”(○○○ ○○), 향후 치료의견란에 “위 환자는 상기 진단으로 현재 본원 외래 통원 치료 중이며 현재 임상 상태로 보아 향후 부정장기간 ○○○○○ ○○가 필요합니다.”라는 취지의 2024년 5월 14일자 진단서와 ②T○○○○○ S으로부터 “상기 환자는 1일 전(초진일은 2024년 4월 2일임)부터 심해진 ○○ ○○ ○○○로 내원하신 분으로 내원 당시 시행한 ○○○○○○○ ○○ ○○○ ○○○로 확인함. ○○ 증상 악화원인으로 스트레스 가능성 배제할 수 없음, 경구 약물 5일간 처방하였으며, 이후 증상 호전 없을시 추가 진료 및 약물 필요할 수 있음.”이라는 임상소견이 담긴 2024년 4월 2일자 소견서를 제출하였다.

90) 귀하의 신고는 억울함에 대해 당사자간의 문제해결이 어려우니, 피신고인들에 대한 직장내 괴롭힘 조사 및 제규정 위반에 대하여 조사하여 피신고인들에 대하여 징계처분 등 신분상 조치 및 회사에 재발방지 방안 마련을 촉구하는 취지로 이해하면 되나요?라는 질문에 “예, 처음에는 징계처분을 원하지 않았으나 현재까지 과정을 지켜본바 ♠실이 잘못했다고 인정하면 그 사과를 받을 수 있을지 모르겠습니다. 저는 지금도 직장 내 괴롭힘이 계속 이루어지고 있다고 생각되며 …(후략)”, 문답서, ◇, 2024.4.18, 제5면부터 6면까지

91) 귀하는 ◇ 르장이 주장하는 직장 내 괴롭힘 등 관련 피해사실 주장을 인정하시나요? 인정하신다면 ◇ 르장과 화해하실 의향이 있는지에 대한 물음에 대하여, “아니요 인정하지 않습니다”, 문답서, ♠,

1) 신고인

◇ ㄹ장(♣실 ▽팀, ♠급)은 0000년 0월 0일 임용되어 약 00년간 근무하고 있다. ◇ ㄹ장은 ♠실에 0000년 00월부터 0000년 00월 00일까지 약 4년간 근무하였고, ♠실에서 팀이 변경된 2023년도 하반기부터 ♠실 ▶ ♠, ○, ♥가 자신에게 집단적인 따돌림 행위를 하였고, ▶ ○은 ▶ 부재시 ▶을 대신하여 자신이 참석하여야 함에도 불구하고, 후임 실무자를 참석시키는 등 업무배제가 있었다고 주장하며, ▶ ♠, ○, ♥로부터의 부작위 행위 등으로 인한 소외감으로 스트레스를 받았다고 주장하는 자이다.

2) 피신고인

가. ♠ ▶

♠ ▶(♠실 ▼팀, ♥급)은 0000년 0월 0일에 임용되어 약 00년 0개월간 근무하고 있는 자로 ♠실에 0000년 0월부터 현재까지 근무하고 있다. 0000년 0월 00일 ▶으로 보직을 부여받은 직위자로 ▼ㄴ장을 역임하고 있다.

나. ○ ▶

○ ▶(♠실 ◁팀, ♠급)은 0000년 00월 00일 임용돼 약 00년 0개월간 근무하고 있는 자로 ♠실에 0000년 0월부터 현재까지 근무하고 있으며, 0000년 0월 0일 ▶으로 보직을 부여받은 직위자로서 ◁ㄴ장을 역임하고 있다.

다. ♥ ▶

♥ ▶(♠실, ◀팀, ♠급)은 0000년 0월 0일에 임용돼 약 00년 0개월간 근무하고 있는 자로서 ♠실에서 0000년 0월 0일부터 0000년 0월 00일까지 업무를 수행한 이후 전보 명령을 받아 ㄷ실 ㄹㄴ장으로 보직을 부여받고 0000년 0월부터 0000년 0월 0일까지 근무했다. 0000년 0월 0일부터는 ♠실

▶으로 보직을 부여받아 ◀장을 역임하고 있다.

(2) 신고에 이른 경위

◇ ㄱ장은 ㄷ실에서 팀이 변경된 2023년도 하반기부터 ㄷ실 ▶ ♠, ○, ♥가 자신에게 집단적인 따돌림 행위를 하였고, ▶ ○은 ▶ 부재시 자신을 부재 ▶을 대신하여 참석하게 하여야 함에도 불구하고, 후임 실무자를 참석시키는 등 업무배제가 있어 ▶ ♠, ○, ♥로부터의 부작위 행위 등으로 인한 소외감으로 스트레스를 받았다고 주장하고, ▶ ♠, ○, ♥의 행위가 「근로기준법」 제76조의2를 위반한 직장 내 괴롭힘 행위라면서, 2024년 2월 8일에 민원을 하였다.

(3) 사건당사자의 주장 요지

1) 신고인

◇ ㄱ장은 ㄷ실에서 팀이 변경된 이후(2023. 6) 변경된 직상위자인 ● ㄱ장을 제외한 나머지 3명(♠ ㄱ장, ○ ㄱ장, ♥ ㄱ장) 모두와 약 두 달간 먼저 인사를 건넸던 사실을 제외하면, 최근 약 5개월간 동일한 사무공간 내에서 서로 간에 기본적인 인사와 공적·사적 불문하고 대화가 일체 없었으며, 통상 ▶ 부재 시 팀내 최고 선임자가 ▶ 회의에 참석함에도 불구하고, ○ ㄱ장으로부터 본인을 무시한 채 후임 실무자를 회의에 참석시키는 등 업무 또한 배제되었다는 생각이 있으며, ▶ 3명(♠ ㄱ장, ○ ㄱ장, ♥ ㄱ장)으로부터 이러한 부작위 행위 등으로 인한 소외감으로 스트레스를 받았으므로, 직장 내 괴롭힘이라고 주장한다.

[표] 신고인의 직장 내 괴롭힘 피해사실 신고서 및 진술 등

신고서 (2024.2.8)	(생략)
문답서 (2024.4.18)	(생략)

--	--

2) 피신고인

가. ♠ ▶

2023년 6월 이후 ♠실의 업무현황은 거의 앓아 있지 못할 정도로 몇 개월 동안 바빴던 상황이었다. 또한 2023년 6월부터는 감사 심사평가 조도 회사에 상주하고 있어 다른 팀원들도 바쁜 시기였다.

2023년 6월 이후 ◇ 과장과 실질적으로 접촉이 많지 않았다. ◇ 과장은 당시 ▶팀 소속이었기 때문에 접촉하여야 할 이유나 사유가 있었던 것은 아니며, ◇ 과장이 건네는 인사나 대화 요청을 피하거나, 모른척한 적이 없다.

통상 ▶ 회의에 참석자, 회의 내용은 통상 ▶ 회의라고 함은 감사님 주재로 월요일 오전에 있는 회의를 말한다. 참석자는 각 ▶들이 기본 참석자다. ♠ 과장 주재 ▶ 회의는 정례적이지는 않으나 상임감사 주재하는 회의 이전에 회의자료를 확인하고 점검하는 등의 사전회의를 의미한다. ▶ 부재시 선임 팀원이 부재 ▶을 대신하여 회의에 참석해야한다는 내부 지침이나 규정은 없다.

▶ 회의에 ▶ 부재시 선임 팀원이 그 업무를 담당한다는 업무분장이 없고 팀원이었을 때, ▶ 부재시 제가 선임 팀원이 아니었음에도 불구하고 늘 참석하고 했는데, 그 이유는 제가 회의내용에 대해 잘 알고 있었기 때문이다.

▶들이 ◇ 과장을 따돌림 하기 위해 공모하거나 모의한 사실이 전혀 없다. 하극상 사건이 있고 난 2023년 6월 이후 ◇ 과장이 먼저다가와 초

기 한 달 정도는 아침에 인사했던 것으로 기억되나, 어느 시점 이후에는 먼저 인사를 해도 인사를 받지 않거나, 아는 척을 해도 ◇ ㄱ장은 그냥 모른 척 지나갔다. 이에 대해 ◇ ㄱ장을 채근하지 않았다.

나. ○ ▶

2023년 6월 1일, ♠실 내부 조직개편에 따라 ◇ ㄱ장은 ▷팀으로 이동했고 더 이상 저와 감사 건으로 만나는 일은 없었다. 가끔 문서를 세절하거나 인쇄물을 찾으러 갈 때 ◇ ㄱ장의 자리가 보이면 먼저 다가가서 말을 걸기도 했으나 ◇ ㄱ장의 반응은 냉담했다.

하극상 사건이 있고 난 2023년 6월 이후 ◇ ㄱ장이 먼저 다가와 인사를 건넨 사실이 없으며, ◇ ㄱ장은 아침에 출근할 때나 퇴근할 때 ● ▷ ㄴ장에게만 인사를 할 뿐, 저나 다른 ㄴ장들에게는 인사조차 하지 않았다. 또한 복도에서 마주치거나 엘리베이터에서 마주쳐도 인사는 커녕 저를 무시하고 아는 척도 하지 않았습시다. 그냥 불편해서 피하는가보다 하고 넘어갔다.

저는 ◇ ㄱ장에 대하여 다른 부서원들에게 따돌림을 지시한 사실이 없으며, ▶들이 ◇ ㄱ장을 따돌림 하기 위해 공모하거나 모의한 사실도 없다. ▶ 회의에 ▷팀 ▶ ●이 부재한 상태에서 딱 한 번 ◇ ㄱ장 대신 ☆ ㄱ장을 ▶ 회의에 들어오라고 한 기억이 있는데, 당시 ▷팀 회의 안전에 특별한 것은 없었고, 일상감사 위주였기 때문에 ◇ ㄱ장보다는 일상감사를 주관하는 ☆ ㄱ장이 회의에 참석하는 것이 효율적이라고 생각했기 때문이다.

◇ ㄱ장과 사이가 소원해진 이유는 ♠ ㄴ장의 경우 ▼ ㄴ장으로서 ◇ ㄱ장과 함께 근무하면서 의견 충돌이 많았던 것 같고, ♥ ㄴ장의 경우 「○○○○○○○」 특정감사 과정에서 떨어진 듯 고, 저의 경우 욕설사건 이후 떨어진 것 같으며, ♣ 당시 ♠ ㄱ장님과 ● ㄴ장은 2024년 1월의 인사발령 시 떨어진 듯하다.

다. ♥ ▶

본인은 ◇ ㄹ장에 대하여 다른 부서원들에게 따돌림을 지시한 사실이 없습니다. ◇ ㄹ장은 저에게 “이봐! ㅇㄹ장! 당신이 나한테 그러면 안돼!”라고 소리친 사건 이후에도 서로 오해를 풀었었는데, 이상하게도 ○ ▶과의 “씨발” 이라고 소리친 사건이 발생한 이후에는 갑자기 ◇ ㄹ장이 저를 봐도 아는 척도 하지 않고 인사도 하지 않았습니다. ▶ 부재시 부재중인 ▶의 보고 부분을 다른 ▶이 보고하지 않고, 부재▶의 소속팀원을 통상 참석하게 하는 이유는 팀이 구분되어 있고, 회의에서 각 팀의 업무를 공유하기 때문에 ㄴ장이 없으면 팀원이 와서 설명하는 것이 효율적인 회의에 운영 방법입니다.

(4) 이 사건의 경위 [첨부1. “신고내용의 구체적 사실관계” 참조]

가. ▶ 회의

1) ▶ 회의는 상임감사 주재로 매주 월요일에 열리며, ♀ㄱ장 및 ▶들이 지난 주 ♀실적과 금주 업무계획, 주요 동향을 보고하는 회의이다. ▶ 회의를 하기 전에 예비적으로 ♀실 주간 회의자료 안을 근거로 ♀ㄱ장 주재로 ▶들이 참석하는 회의가 열려 상임감사 주재 ▶회의에서 논의될 주간 회의 자료를 다시금 확인하고 정리하기도 한다.

2) ▶ 회의에 ▶이 참석하지 못할 경우, 다른 ▶이 부재 ▶이 관장하는 팀의 보고부분을 대신하여 보고하지 않고 부재▶의 팀원 중 보고부분에 대해 관련성이 높은 팀원을 참석하게 하거나 현안을 파악하고 있는 팀원을 참석하게 하는 것이 보편적인 업무 방법이다. 그러나 이에 대한 구체적인 지침이나 규정이 존재한다거나, 부재 ▶의 ▶ 회의에 관한 대무(代務)를 담당하는 직원은 정해져 있지 않을 뿐만 아니라, ▷팀의 업무분장표를 살펴봐도 ▶ 부재시 특정인이 ▶ 회의에 참석하여야 한다는 분장이나 팀 내 지침도 찾아볼 수 없다.

3) ◇ ㄹ장은 상임감사 ▶ 회의 이전에 ♀ㄱ장이 주재하는 ▶ 회의에 ▷

팀 ● ▶이 불상의 일자에 부재하였고, ○ ▶이 ☆ ㄱ장을 참석하게 하는 방법으로 ◇ ㄱ장을 업무에서 배제하였다고 주장하고 있으나,

4) ▷팀원들의 진술에 따르면 ▶ 부재시 ▶ 회의에는 아무나 들어가도 된다고 진술하거나, 다른 팀원은 ▶ 회의에 한 번도 들어가 본 적이 없으며, 그런 경우는 손에 꼽을 정도로 거의 없다고 진술한다. 따라서 ▶ 회의에 관하여 ♣실의 각 팀에 선임 실무자가 부재 ▶을 대신하여 ▶ 회의 참석에 관한 별도의 업무를 부여받은 바도 확인할 수 없을 뿐만 아니라, 팀원 중 ▶ 부재 시 회의에 참석할 자를 지정하였다거나, ▶의 지위에 있지 않은 자의 담당업무가 아니다.⁹²⁾

나. 2023년 하반기 이후 ▶들과의 관계

1) 2023년 5월 22일, ○ ▶에 대한 ◇ ㄱ장의 감사결과보고서 검토회의 중 욕설사고가 발생하고 이후 2023년 6월 1일부터 ♣실 ▷팀으로 배치된 이후부터 ◇ ㄱ장은 소속 ㄴ장 ● ▶을 제외한 나머지 ▶들에게 욕설사고 초기 정도를 제외하면 인사를 전혀 하지 않았던 것으로 확인⁹³⁾된다.

2) 2023년 6월 이후에도 ◇ ㄱ장은 육아단축근무로 인해 오전 9시에 출근해 오후 4시에 퇴근하였고, ▶ ♠은 항상 ◇ ㄱ장보다 일찍 출근하고 나중
에 퇴근하였으며, ▶ ♥와 ○은 오전 9시에 출근해 오후 6시에 퇴근한 관계
로 ◇ ㄱ장이 먼저 출근해 앉아 있거나 ▶ ♠, ♥, ○ 보다 늦게 퇴근하는

92) 당시 ♣장장이었던 ♣은 ♣장장 주재 ▶ 회의에 ▶ 부재시 소속팀원을 참석하게 하는 이유에 대한 물음에, “♣실 업무 전반에 관한 내용으로 ▶이 부재하더라도 회의내용과 결과에 대해 이해하고 잘 전파하라고 참석시키는 것입니다. ▶이 부재시 참석시키는 팀원은 지정되어 있는게 아니라 각 상황에 따라 누구든 참석시킬 수 있습니다.”라고 답하였다. 문답서, ♣, 제9면, 2024.04.024

93) ◇ ㄱ장은 ♣실 내의 직원들에게 먼저 인사를 건네는 동료였는가 라는 물음에 대하여, ①“욕설사고가 있기 이전에는 ◇ ㄱ장은 직원들에게 먼저 인사를 했습니다. 주변 동료들에게도 했구요. 욕설사고 이후에는 ◇ ㄱ장이 담당 ㄴ장에게만 인사를 하고 다른 ▶들에게 인사를 하지 않았습니다. 부서원들의 경우 눈이 마주치는 경우 고개를 까딱이는 수준이었습니다.” 문답서, ◎, 2024.04.09, 제7면, ②“◇ ㄱ장은 출퇴근시 ● ▶에게만 인사를 건넸던 것으로 기억됩니다.” ③“일부러 그렇게 모두 인사를 건네지는 않았습니.” 문답서, ◆, 제6면 2024.4.12., ④“잘 모릅니다.” 문답서, ①, 제6면, 2024.4.12, ⑤“그렇지 않았던 것으로 기억합니다. 제가 기억하기로는 본인 자리로 가는 도중에 있는 동료에게만 간단히 인사한 것으로 알고 있습니다. 정확하지는 않으나 따로 직원자를 찾아가서 인사를 하지는 않았던 것으로 기억됩니다.” ⑥“욕설사고 전후로 어떻게 변화하였는지는 잘 모르겠습니다.” 문답서, ☆, 제6면, 2024.4.15, ⑦“아닙니다. 그렇지 않습니다. 직원자 특정인에게도 인사하는 것을 잘 보지 못했습니다. 직원자들은 통상 8시무렵에 출근하거나 적어도 ◇ ㄱ장보다는 대부분의 경우에 먼저 도착해서 앉아 있는데, 육아단축근무로 9시경 사무실로 들어온 ◇ ㄱ장이 자리에 먼저 앉아 있는 직원자들에게 인사를 건네는 모습을 잘 보지 못했습니다.” 문답서, ①, 제7면, 2024.4.15, ⑧“초기 한달정도는 아침에 인사했던 것으로 기억합니다. 그러나 어느 시점 이후에는 제가 먼저 인사를 해도 인사를 받지 않거나, 아는 척을 해도 ◇ ㄱ장은 그냥 모른척 지나갔습니다. 저는 이에 대해 ◇ ㄱ장을 채근하지 않았습니.”, 문답서, ♠, 제14면, 2024.4.22. ⑨“없는 것으로 기억합니다.” 문답서, ♥, 제11면, 2024.4.23 ⑩“그건 제가 확인하지 못했습니다.” 문답서, ■, 제10면, 2024.4.15.

경우는 거의 없었다.

3) 회사의 직위자들은 자신의 자리로 가면서 하위직급자들에게 일일이 찾아가 인사를 하지 않고 포괄적으로 인사를 하며, 상위직급자인 ♠장에게 따로 인사를 드리는 것이 보편적이고 사회통념에 부합하며, 회사의 직위자가 지켜야 할 하위직급자에 대한 인사 예절에 관한 지침이나 규정도 찾아볼 수도 없다.

4) 특히 ◇ 르장은 ▷팀에서 재산신고 업무와 종합청렴도 평가 대응 업무, 경영권고 업무 등을 수행한 것으로 확인되는데, 재산신고와 종합청렴도 평가 업무는 정 담당자는 □ 르장이었고, 부 담당자가 ◇ 르장이었으며, 경영권고 업무는 단 한번도 없었고⁹⁴⁾ 이외의 독립업무는 없었던바⁹⁵⁾, 직위와 업무등을 고려하더라도 ▼팀의 ►♠, ◀팀의 ♥, ◁팀의 ○과 함께 업무해야 할 특별한 업무 관계를 찾아볼 수 없을 뿐만 아니라 감사참고인들 전원은 ①►♠, ♥, ○이 ◇ 르장의 인사나 대화 요청을 회피하거나 무시하였는지와 ②♠실 직위자들로부터 ◇ 르장에 대하여 따돌림을 지시받거나 그와 같은 행동을 종용받았는지, ③►들이 서로 모의하여 ◇ 르장을 따돌림하려는 직간접적인 시도나 언동을 보거나 경험한 사실이 있는지에 대하여, 감사참고인 모두 그런 사실이 없다고 일관되게 진술한다.

5) 피조사인 및 감사참고인들은 ◇ 르장과 전 ♠장 ♣, ►♠, ♥, ○, ●이 사이가 떨어진 계기에 대한 물음에 대해 ①◇ 르장은 ♠ ►에 대해 과거 팀원시절부터 불만을 꾸준히 제기했으나 큰 사건이 있었던 것은 아니며, ◇ 르장에게 근무성적평정을 잘 주었으나 이에 대한 오해가 있어 떨어졌고, ②♥ ►과는 「○○○○○○」특정감사와 관한 논의에서 ◇ 르장이 본인의 의사가 맞다고 고집하는 과정에서 사이가 떨어졌고, ③○ ►과는 2023년 5월 22일에 욕설사고로 인해 떨어졌으며, ④♣ 전 ♠장과 ● ►은 ◇ 르장의 인사이동 과정에서 떨어졌다는 것으로 각각의 시기와 사건을 달

94) 2023년도 경영권고 총 5건 중 ◇ 르장이 담당 감사인으로 경영권고한 사항은 발견되지 않았다.

95) 문답서, □, 제11면, 2024.04.08, 경영권고 (2023-03) ◇ 르장이 결재 상신하였으나(문서번호 ♠실-691호) 담당 감사인은 ● ►이다.

리하는 각각의 개별적인 사건들로 인해 사이가 멀어진 것이라고 모두 일관되고 공통되게 진술하고 있다.

6) 또한 ◇ 르장이 직원들과의 관계가 원만하지 못하게 느낄만한 이유에 대해서는 ①갈등이란 서로간의 갈등이 있어야 하는데, 저는 서로 간의 갈등이 무엇인지 잘 알지 못하겠습니다. ◇ 르장은 감사결과보고서가 수정된 것을 주요 원인으로 말하곤 하는데, 이 부분도 감사결과보고서 작성과정에서 충분히 수정될 수 있는 것입니다.⁹⁶⁾, ②제가 생각했을 때 이해가 되지 않는 부분은 사과를 공개적으로 전체 부서원이 있는 회의장에서 직접 ◇ 르장이 하였음에도 불구하고, 공개사과후 사과한 ◇ 르장이 욕설사고로 인해 아무래도 관계가 소원해진 ►들에게 찾아가서 인간관계를 회복하려는 노력이 부족하지 않았나 생각합니다. 저는 그런 부분이 ◇ 르장과 ►들의 관계에 영향을 끼쳤다고 생각합니다.⁹⁷⁾, ③잘 모르겠습니다.⁹⁸⁾, ④◇ 르장이 혼자서 ♡실 전체에 대해 말도 하지 않고 인사도 하지 않아 무엇이 불만인지 확인할 수 없었습니다.⁹⁹⁾, ⑤◇ 르장과 ►들은 개별적으로 사이가 좋지 않았을 사유가 있었던 것 같습니다. 그래서 각각의 직원과 ◇ 르장의 사이가 원만하지 않게 된 시기도 서로 다릅니다.¹⁰⁰⁾, ⑥◇ 르장에게 개별적 분쟁 상황을 회복하려는 노력이 부족했던 것으로 보입니다.¹⁰¹⁾ 등이 있다.

(5) 관계법령 및 판단기준

가. 근로기준법

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)에서는 “사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니된다.” 라고 규정하고 있다. 또한 「근로기

96) □, 문답서, 2024.4.8, 제15면

97) ○, 문답서, 2024.4.9, 제7면

98) ◆, 문답서, 2024.4.12, 제8면, ◆, 문답서, 2024.4.12, 제14면, ☆, 문답서, 2024.4.15, 제7면

99) ●, 문답서, 2024.4.15, 제10면

100) ■, 문답서, 2024.4.15, 제14면

101) ♥, 문답서, 2024.4.23, 제14면

준법」 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생시 조치) 제4항에서는 “사용자는 제2항에 따른 조사결과 직장 내 괴롭힘 사실이 확인된 때에는 지체없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소 등 필요한 조치를 하여야 한다.··· (후략)” 이라고 규정하고 있다.

따라서 직장 내 괴롭힘이란 ①직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여, ②업무상 적정 범위를 넘어, ③다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 의미하는바, 상기 세가지 요건들이 모두 갖추어져야지만 성립되며, 직장 내 괴롭힘 행위를 한 자는 징계처분 등을 받는다.

나. 부부 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」

①직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용할 것

직장에서의 지위 또는 관계등의 우위의 이용에서 ‘우위성’은 피해 근로자가 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며 행위자는 이러한 상태를 이용해야 한다. ‘지위의 우위’는 기본적으로 지휘·명령 관계에서 상위에 있는 경우를 말하나, 직접적인 지휘명령관계에 놓여 있지 않더라도 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있음을 이용한다면 지위의 우위성이 인정¹⁰²⁾될 수 있다. 한편, ‘관계의 우위’는 사실상 우위를 점하고 있다고 판단되는 모든 관계로 포함될 수 있는데, 주로 개인 대 집단과 같은 수적 측면, 연령·학벌·성별·출신·지역·인종 등 인적속성, 근속연수·전문지식 등 업무역량, 노조·직장 협의회 등 근로자 조직 구성원 여부, 감사·인사부서 등 업무의 직장 내 영향력, 정규직 여부 등의 요소등이 문제될 수 있다. 또한 행위자가 피해자와의 관계에서 우위성이 있는지는 특정 요소에 대한 사업장 내 통상적인 사회적 평가를 토대로 판단한

102) 직장 내 성희롱 관련 판례의 입장을 통해 볼 때, 사용자가 행위자인 경우 직장에서의 지위의 우위성은 쉽게 인정될 수 있다. “직장 내 성희롱을 방지하여야할 지위에 있는 사업주나 사업주를 대신할 지위에 있는 자가 오히려 자신의 우월적 지위를 이용하여 성희롱을 하였다면 그 피해자로서는 성희롱을 거부하거나 외부에 알릴 경우 자신에게 가해질 명시적·묵시적 고용상의 불이익을 두려워하여 성희롱을 감내할 가능성이 크다는 점을 감안할 때 이들의 성희롱은 더욱 엄격하게 취급되어야 한다.

다. 나아가 ‘우위성의 이용’은 직장에서의 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 행위한 것이 아니라면 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않는다.

②업무상 적정범위를 넘어서 행위일 것

사용자가 모든 직장 내 인간관계의 갈등상황에 대하여 근로기준법에 따른 조치를 취해야 하는 것은 아니므로, 행위자가 피해자에 비하여 우위성이 인정되더라도 문제된 행위가 업무관련성이 있는 상황에서 발생한 것일 필요하다. 다만, 여기서의 업무관련성¹⁰³⁾은 ‘포괄적인 업무관련성’을 의미한다고 보아야 할 것이므로, 직접적인 업무수행 중에서 발생한 경우가 아니더라도 업무수행에 편승하여 이루어졌거나 업무수행을 빙자하여 발생한 경우 업무관련성이 인정 가능¹⁰⁴⁾하다.

또한 문제된 행위가 업무상 적정범위를 넘는 것으로 인정되기 위해서는 ① 그 행위가 사회통념에 비추어 볼 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나, ② 업무상 필요성은 인정되더라도 그 행위 양태가 사회 통념에 비추어 볼 때 상당하지 않다고 인정되어야 한다. 따라서 업무상 지시, 주의·명령에 불만을 느끼는 경우라도 그 행위가 사회 통념상 업무상 필요성이 있다고 인정될 경우에는 직장 내 괴롭힘으로 인정하기 어렵다. 그러나 그 지시나 주의·명령 행위의 양태가 폭행이나 과도한 폭언 등을 수반하는 등 사회 통념상 상당성을 결여하였다면 업무상 적정범위를 넘었다고 볼 수 있으므로 직장 내 괴롭힘에 해당될 수 있다.

③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위일 것

근무환경을 악화시키는 것이란 그 행위로 인하여 피해자가 능력을 발휘하는 데 간과할 수 없을 정도의 지장이 발생하는 것을 의미한다. 근무공간을 통

103) “‘성희롱’을 정의한 구 남녀차별금지 및 구제에 관한 법률 제2조제2호에서의 ‘지위를 이용하거나 업무등과 관련하여’라는 요건은 포괄적인 업무관련성을 나타낸 것으로서, 업무수행의 기회나 업무수행에 편승하여 성적 언동이 이루어진 경우뿐 아니라 권한을 남용하거나 업무수행을 빙자하여 성적 언동을 한 경우도 이에 포함되고, 어떠한 성적 언동이 업무관련성이 인정되는지 여부는 쌍방 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위의 내용 및 정도 등의 구체적 사정을 참작하여 판단하여야 한다.”, 대법원 2006.12.21. 선고 2005두13414 판결

104) 개인적 용무 중에 발생한 갈등상황은 그것이 직장 내 구성원 간에 벌어진 일이라 하더라도 업무수행에 편승하여 이루어졌거나 업무수행을 빙자하여 이루어졌다는 특별한 사정이 없는 한 사용자에게 법상 조치의무를 부담하는 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 보기 어렵다.

상적이지 않은 곳으로 지정(사례, 면벽근무 지시)하는 등 인사권의 행사범위에는 해당하더라도 사실적으로 볼 때 근로자가 업무를 수행하는 데 적절한 환경 조성이 아닌 경우 근무환경이 악화된 것으로 볼 수 있다. 사실행위 측면을 넘어서 해고, 전보, 전환배치명령 등 인사조치가 직장 내 괴롭힘으로 문제되는 경우에는 근로기준법 제23조 위반 여부로 해결해야 한다. 만약 행위자의 의도가 없었더라도 그 행위로 신체적·정신적 고통을 받았거나 근무환경이 악화되었다면 인정된다.

④종합적 판단기준

직장 내 괴롭힘이 성립되는지에 대하여는 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단하되, 객관적으로 피해자와 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경 악화가 발생할 수 있는 행위가 있고, 그로 인하여 피해자에게 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화의 결과가 발생하였음이 인정되어야 한다.

(6) 조사결과

①직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용한 행위인지 여부

가. ▶ ♠, ○, ♥가 지위의 우위를 이용하여 ◇ ㄹ장에게 인사를 먼저 하지 않았는지 여부

◇ ㄹ장 스스로도 욕설 사건에 대해 사과 후 “저만 사과하고 ㄴ장님들에게 인사한 것 같아 인사를 하지 않았습니다.” 라고 본인이 인사하지 않은 사실을 인정하고 있다. 한편, ▶ ♠, ○, ♥의 각 진술과 참고인들의 진술에 의하면, 2023년 5월 22일 감사결과보고서 검토회의 도중 ◇ ㄹ장이 욕설한 사건이 발생한 이후 ◇ ㄹ장은 다른 직원들에게 먼저 인사를 하기도 하였다는데, 어느 시점 이후로 ● ▶에게만 인사를 하고 다른 직원들에게는

하지 않은 것으로 보이고, 바로 뒷자리에 앉은 ● 님와는 인사도 안하고 지내온 것으로 보이는 등 다른 직원들이 신고인에게 인사도 하지 않고 대화도 하지 않는 집단 따돌림을 조직적으로 하였다고 입증할 만한 증거자료가 없다.

또한 ◇ ㄱ장은 ▶ ♠, ○, ♥가 본인에게 인사를 하여야 할 작위의무가 있으나, 이러한 행위를 하지 않는 부작위 행위로 인해 소외감과 스트레스를 받았다고 주장하는데, ▶ ♠, ○, ♥는 모두 ◇ ㄱ장보다 연장자이며, 직급 체계상 우위에 있는 자들로 하급자가 상급자에게 먼저 찾아가 인사를 해야 한다는 법이나 규정도 있지 않으나, 상급자가 하급자에게 찾아가 인사를 직접 건내야 한다는 의무가 있다는 법, 회사 내규에 따른 의무나 그와 같은 사회상규가 존재하지 않는다.

국립국어원 표준국어대사전에서 규정하고 있는 인사(人事)란 “마주대하거나 헤어질 때에 예를 포함, 또는 그런 말이나 행동”을 의미하는바, 상위 직급자나 하위직급자 중 누가 먼저랄 것도 없이 마주 대할 때 이루어지는 것을 의미하며, 그 마주대함이 없는 상황에서 인사가 이루어질 수 없다할 것인바,

▶ ♠, ○, ♥가 지위의 우위를 이용하여 ◇ ㄱ장에게 인사를 먼저 하지 않는 방법으로 직장 내 괴롭힘을 했다는 주장은 합리적이라거나 ▶ ♠, ○, ♥가 지위의 우위를 이용한 행위를 한 것이라 볼 수 없다.

나. ▶ ♠, ○, ♥가 지위의 우위를 이용하여 ◇ ㄱ장이 ▶ 부재시 ▶ 회의에 참석하여야 함에도 불구하고 다른 실무자를 회의에 참석하였는지 여부

○ ㄴ장은 “2023. 5. 23. 욕설사건이 있는 뒤 ● ▷팀 부재 시, 딱 한 번 ◇ ㄱ장 대신 ☆ ㄱ장을 ▶ 회의에 들어오라고 한 기억이 있습니다. 당시 ▷팀 회의 안전에 특별한 것은 없었고, 일상감사 위주였기 때문에 ◇ ㄱ장 보다는 일상감사를 주관하는 ☆ ㄱ장이 회의에 참석하는 것이 효율적이라

고 생각하였습니다.” 라고 진술하고 있다. 한편, 회의에 ㅂ 참석한 ☆의 진술에 의하면 “▶ 부재 시 아무나 들어가도 됩니다. 저도 두세 번 정도 들어가 본 경험이 있습니다. 팀 내의 현안 보고여서 그렇습니다. 특히, 상임감 사님이 주재하시는 ▶ 회의에는 실무자들이 거의 들어가지 않고 거의 모든 경우 ▶ 들이 회의에 참석합니다.” 라고 진술하므로 ①신고내용이 반복적인 것은 아니고 일회성 행위로 보여진다. 이처럼 직장내 괴롭힘이 성립되기 위해 지속·반복성¹⁰⁵⁾은 없는 것으로 보이는 점, ②▶ 부재시 회의에 선임 실무자가 들어가야 한다는 규정이나 지침 등도 존재 하지 않는 점, ③◇ ㄱ장은 ▶이 아닌 일반 실무자로 ▶ 회의에 대신 참석하는 것이 ◇ ㄱ장의 업무라거나 그러한 업무 분장이 있는 것도 아닌 점, ④회의 시점이 2023년 5월 22일 신고인의 욕설사고 이후로 신고인이 만든 불편한 상황으로 인하여, 욕설 피해자인 ○이 신고인 대신 ☆을 회의에 참석하게 한 것일 수도 있다고 가정하더라도, 그러한 상황을 두고 ○ ㄴ장이 지위의 우위를 이용한 직장 내 괴롭힘 행위라고 볼 수 없다.

②업무상 적정범위를 넘어선 행위인지 여부

▶ ♠, ○, ♥가 지위의 우위를 이용하여 ◇ ㄱ장에게 인사를 하지 않았다는 행위는 사실로 입증되지 않아 업무상 적정 범위를 넘어선 것인지에 대한 판단 대상이 되지 않는다. 또한 ◇ ㄱ장이 ▶ 부재시 ▶ 회의에 참석하여야 함에도 불구하고 다른 실무자를 회의에 참석하였는지는 그 지속성·반복성을 확인할 수 없을 뿐만 아니라, ①신고내용이 반복적인 것은 아니고 일회성 행위로 보여진다. 이처럼 직장내 괴롭힘이 성립되기 위한 지속·반복성¹⁰⁶⁾은 없는 것으로 보이는 점, ②▶ 부재시 회의에 선임 실무자

105) “정당한 질책을 하는 과정 중에 우발적으로 발생한 것으로 보일 뿐 어떠한 악의적 의도나 감정을 가지고 계획된 행위는 아니었다. 또한 이러한 행위는 당시 일회적으로 발생한 것일 뿐 이후 고성이나 폭언 등의 행위가 지속·반복된 것도 아니다.”, 서울중앙지방법원 2022.1.19. 선고 2021나42155 판결, “상급자인 ㄱ장이 부하직원이 작성한 문서를 반려하거나 수정을 요구하면서 “일을 이 따위로 하나”, “생각 좀 하고 살아라.” “어디서 ㄱ장이 이야기하는데 말대꾸 질이나? ㄱ장이 우습게 보이냐?”라고 한 사안에서, 이는 당시 부하직원이 상급자에게 보고를 하던 중 “내가 지금 거짓 보고를 하느냐, 본인을 도둑놈 취급하느냐”고 하면서 화를 내자 상급자도 이에 대응하여 서로 고성이 오고 가는 상황에서 이루어진 점 등에 비추어 보면 ㄱ장이 상급자로서 그 우위를 이용하여 일방적으로 하급자인 원고의 인격을 비하하거나 모욕하였다고 단정하기 어렵다.”, 인천지방법원 2022. 4. 19. 선고 2020가단274450 판결

106) “정당한 질책을 하는 과정 중에 우발적으로 발생한 것으로 보일 뿐 어떠한 악의적 의도나 감정을 가지고 계획된 행위는 아니었다. 또한 이러한 행위는 당시 일회적으로 발생한 것일 뿐 이후 고성이나 폭언 등의 행위가 지속·반복된

가 들어가야 한다는 규정이나 지침 등도 존재 하지 않는 점, ③◇ ㄹ장은 ▶이 아닌 일반 실무자로 ▶ 회의에 대신 참석하는 것이 ◇ ㄹ장의 업무라거나 그러한 업무분장이 있는 것도 아닌 점, ④▶ 회의참석이 어떠한 지위나 권력관계를 나타내는 표상이 아니라는 점 등에 비추어 볼 때, 업무상 적정범위 내에 있는 것으로 직장 내 괴롭힘 행위에 해당하지 않는다.

나아가 ①만일 ♠, ○, ♥ ▶이 의도적으로 ◇ ㄹ장을 따돌리고자 ◇ ㄹ장이 먼저 인사를 하거나 대화를 시도하는데도 불구하고 ◇ ㄹ장을 무시함으로써 업무수행에 지장을 초래한 것이라면 ◇ ㄹ장에 대하여 직장 내 괴롭힘 행위가 있었다고 판단될 가능성이 다. 그러나 ♠, ○, ♥ ▶ 및 관련자들의 문답서 기재내용에 비추어볼 때 통상 ♠, ○, ♥ ▶이 육아단축근무를 하던 ◇ ㄹ장보다 일찍 출근하고 늦게 퇴근하였는데, ◇ ㄹ장은 이전에는 출근하면서 마주치는 상급자 및 동료에게 인사를 하였으나, 팀 변경 후 어느 시점부터는 인사를 하지도 않고, 다른 사람들이 먼저 인사를 해도 받지 않고 지나갔던 것으로 이며, 이에 대하여 ◇ ㄹ장은 역시 신고서에서 “서로 간에 기본적인 인사와 공적·사적 불문하고 대화가 일체 없었”다고 기재하고 있어 ♠, ○, ♥ ▶이 ◇ ㄹ장을 일방적으로 무시한 것이라기 보다는 서로 인사나 대화를 하지 않았던 것으로 업무의 적정범위를 넘는 행위에 해당한다고 볼 수 없다는 점, ②▷ ㄴ장 ●이 부재한 상황에서 ◇ ㄹ장이 아닌 다른 팀원을 ▶회의에 참석하게 한 사례는 최소 한차례 있었던 것으로 보이나, ▶ 회의에 담당 ▶이 참석하지 못할 경우 누가 대체로 회의에 참석하여야 하는지에 관한 구체적인 지침이나 규정이 존재하지도 않고, 실제로도 ▶ 부재 시 대체 참석할 ▶이 경력 순으로 정해지던 확고한 관행이 존재하지도 아니하였던 것으로 ○ ▶의 진술에 의하면 당시 ▷팀이 특별한 회의 안건이 없었고 일상감사 위주였기 때문에 ◇ ㄹ장이 아닌 일상감사를

것도 아니다.”, 서울중앙지방법원 2022.1.19. 선고 2021나42155 판결, “상급자인 ㄹ장이 부하직원이 작성한 문서를 반려하거나 수정을 요구하면서 “일을 이 따위로 하나”, “생각 좀 하고 살아라.” “어디서 ㄹ장이 이야기하는데 말대꾸 질이나? ㄹ장이 우습게 보이냐?”라고 한 사안에서, 이는 당시 부하직원이 상급자에게 보고를 하던 중 “내가 지금 거짓 보고를 하느냐, 본인을 도둑놈 취급하느냐”고 하면서 화를 내자 상급자도 이에 대응하여 서로 고성인 오고 가는 상황에서 이루어진 점 등에 비추어 보면 ㄹ장이 상급자로서 그 우위를 이용하여 일방적으로 하급자인 위고의 인격을 비하하거나 모욕하였다고 단정하기 어렵다. 인천지방법원 2022. 4. 19. 선고 2020가단274450 판결

담당하는 ►을 참여토록 하였다는 것으로, 행위의 횟수 및 배경 등에 비추어 볼 때 ◇ ㄹ장이 아닌 다른 팀원을 회의에 참석하게끔 한 것이 업무상 필요성이 존재하지 않거나 사회통념에 비추어 볼 때 상당하지 않다고 단정하기는 어려울 것으로 보인다는 점 등 ◇ ㄹ장의 신고사항이 업무의 적정 범위를 넘는 행위에 해당한다고 볼 수 없다.¹⁰⁷⁾

③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 여부

◇ ㄹ장은 신고내용에 대한 입증책임이 있는바, 2024년 4월 18일의 문답에서 “상세한 내용은 문답 이후 자료를 제출하겠다.” 라고 진술¹⁰⁸⁾한 사실이 있으나 현재까지도 위 신고사항에 대한 단 하나의 입증자료도 제출하지 못하고 있으며, 신체적·정신적 피해와의 어떤 연관성이 있는지 확인할 수 없다.

또한 다각적인 본 사건의 조사결과 수집된 증거자료에 따르더라도, 이를 인정할 만한 사실관계, 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화가 되었다고 볼 만한 인과관계를 확인할 수 없는바, 만약 현재 ◇ ㄹ장이 불상의 원인으로 신체적·정신적 고통 등이 있다고 하더라도 ①2023년 하반기 이후 ► 회의에 ►을 대신하여 참석하지 못했다는 사정과 ②► ♠, ○, ♥와 인사를 나누지 못했다는 사정에 원인한 것이라는 인과관계를 인정할 근거가 전혀 없다.

나아가 ①♠, ○, ♥ ►이 ◇ ㄹ장에게 인사 및 대화를 하지 않으며 일방적으로 무시한 것이라기 보다는, 상호 간 인사나 대화를 하지 않았던 것으로 보인다는 점을 고려할 때 ◇ ㄹ장에게 신체적·정신적 고통이 발생하거나 근무환경이 악화되었다고 보기는 어렵고, 설령 만일 ◇ ㄹ장에게 신체적·정신적 고통이 발생하였다고 하더라도 ♠, ○, ♥ ►과 서로 인사 및 대화를 하지 않는 것과 ◇ ㄹ장의 신체적·정신적 고통 사이에 인과관계를

107) 법률자문 답변서(丁諄-130호), 법무법인(유) 변호사 H, I, J, K, 직장내 괴롭힘 해당여부 관련 법률의견서“, 2024.5.27. 제11-12면

108) 문답서, ◇, 2024.4.18, 제2면

인정하기는 어렵다는 점, ②▷ㄴ장 ● ▶이 부재한 상황에서 ◇ㄹ장이 아닌 다른 팀원이 회의에 참석한 사례가 있다고 하더라도 이것이 ◇ㄹ장을 배제하기 위하여 의도적으로 이루어졌거나 관련 규정을 위반한 것이라고 볼만한 증거가 없는 이상 이로 인하여 ◇ㄹ장의 근무환경이 악화되었다고 보기도 어렵다는 점 등 ◇ㄹ장에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시킨 행위에 해당한다고 볼 수 없다.¹⁰⁹⁾

④종합판단

위와 같이 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단¹¹⁰⁾할 때,

◇ㄹ장은 ♠실에서 팀이 변경된 2023년도 하반기부터 ♠실 ▶♠, ○, ♥가 자신에게 집단적인 따돌림 행위를 하였고, ▶○은 ▶부재시 자신을 ▶을 대신하여 참석하게 하여야 함에도 불구하고, 후임 실무자를 참석시키는 등 업무배제가 있었다고 주장하며, ▶♠, ○, ♥로부터의 부작위 행위 등으로 인한 소외감으로 스트레스를 받았다는 취지로 주장은,

한편, ◇ㄹ장 스스로도 욕설 사건에 대해 사과 후 “저만 사과하고 ㄴ장님들에게 인사한 것 같아 인사를 하지 않았습니다.”라고 본인이 인사하지 않은 사실을 인정하고 있다. 인사(人事)란 “마주대하거나 헤어질 때에 예를 표함, 또는 그런 말이나 행동”을 의미하는바, 상위직급자나 하위직급자 중 누가 먼저랄 것도 없이 마주대할 때 이루어지는 것을 의미하며, ▶회의는 문언 그대로 ▶이 참석하는 회의로 ◇ㄹ장은 ▶의 지위에 있지 않는 점 등에서 볼 때,

마주 대하지 않은 상황과 ▶회의에 대신 참석할 의무가 없는 ◇ㄹ장

109) 법률자문 답변서(丁諄-130호), 법무법인(유) 변호사 H, I, J, K, 직장내 괴롭힘 해당여부 관련 법률의견서“, 2024.5.27. 제12면

110) ㄱ부, 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방대응 매뉴얼」의 종합판단 기준에 따름

에게 ▶ ♠, ○, ♥가 지위의 우위를 이용한 행위를 하였다거나 업무상 적정범위를 넘어선 행위를 하지 않아 ◇ 르장의 신체적·정신적 고통¹¹¹⁾과는 인과관계를 인정할 수 없으며, ◇ 르장에게 어떠한 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 확인할 방법이 없는바, 그로 인해 직장 내 괴롭힘 피해를 주장하는 ◇ 르장에게 신체적·정신적 고통 또는 근무 환경 악화의 결과가 발생하였다고 인과관계를 인정할 만한 소지도 찾아볼 수 없으므로 신고내용은 직장 내 괴롭힘 판단기준에서의 어느 하나에도 해당하지 않는다.

따라서 ◇ 르장의 직장 내 괴롭힘 피해사실을 인정할 수 없어¹¹²⁾ ▶ ♠, ○, ♥에 대한 「근로기준법」 제76조의2에서 규정된 직장 내 괴롭힘 행위에 대한 아무런 혐의가 없는 것으로 불처분한다.

(7) 그 밖의 직권 조사결과(화해 가능 여부)

신고인은 피신고인 ♠, ○, ♥ ▶에 대한 신분상 조치로 징계처분¹¹³⁾ 등을 원하고 있고, 피신고인 ▶ ♠, ○, ♥는 신고인이 주장하는 직장 내 괴롭힘 행위를 모두 인정할 수 없기 때문에¹¹⁴⁾ 화해할 의사가 전혀 없다고 밝혔다.

111) ◇ 르장은 신고이후 2024년 4월 18일 문답절차에서 각 신고내용에 대한 입증자료를 추후 제출하기로 진술하였으나 제출하지 않다가, 조사반이 13관의 지도 등으로 2024년 5월 14일 다시금 입증자료의 제출을 요청하여 ①U원 R으로부터 “○○○ ○○○○○”(○○○ ○○), 향후 치료의견란에 “위 환자는 상기 진단으로 현재 본원 외래 통원 치료중이며 현재 임상 상태로 보아 향후 부정장기간 ○○○○○ 치료가 필요합니다.”라는 취지의 2024년 5월 14일자 진단서와 ②T○○○○○ S으로부터 “상기 환자는 1일 전(초진일은 2024년 4월 2일임)부터 심해진 ○○ ○○ 증상으로 내원하신 분으로 내원 당시 시행한 ○○○○○○○ ○○ ○○○ ○○○로 확인함. ○○ ○○ 악화원인으로 스트레스 가능성 배제할 수 없음, 경구 약물 5일간 처방하였으며, 이후 증상 호전 없을시 추가 진료 및 약물 필요할 수 있음.”이라는 임상소견이 담긴 2024년 4월 2일자 소견서를 제출하였다.

112) 법률자문 답변서(丁설-130호), 법무법인(유) 변호사 H, I, J, K, 직장내 괴롭힘 해당여부 관련 법률의견서, 2024.5.27. 제12면

113) 귀하의 신고는 억울함에 대해 당사자간의 문제해결이 어려우니, 피신고인들에 대한 직장내 괴롭힘 조사 및 제규정 위반에 대하여 조사하여 피신고인들에 대하여 징계처분 등 신분상 조치 및 회사에 재발방지 방안 마련을 촉구하는 취지로 이해하면 되나요?라는 질문에 “예, 처음에는 징계처분을 원하지 않았으나 현재까지 과정을 지켜본바 사실이 잘못했다고 인정하면 그 사과를 받을 수 있을지 모르겠습니다. 저는 지금도 직장 내 괴롭힘이 계속 이루어지고 있다고 생각되며 …(후략)”, 문답서, ◇, 2024.4.18, 제5면부터 6면까지

114) 귀하는 ◇ 르장이 주장하는 직장 내 괴롭힘 등 관련 피해사실 주장을 인정하시나요? 인정하신다면 ◇ 르장과 화해하실 의향이 있는지에 대한 물음에 대하여, “아니요 인정하지 않습니다”, 문답서, ♠, 2024.4.22, 제17면, “아니요 인정하지 않습니다”, 문답서, ○, 2024.4.29, 제17면, “저는 직장 내 괴롭힘 행위를 인정할 수 없습니다. 제가 직장 내 괴롭힘 행위를 한 적이 없기 때문입니다. 오히려 ◇ 르장이 저에게 직장 내 괴롭힘 가해자로 지목한다면 저는 무고를 주장하여야 할 것 같습니다.” 문답서, ♥, 2024.4.23, 제15면

1. 사건 개요

(1) 사건당사자

1) 신고인

◇ 르장(♣실 ▽팀, ♠급)은 0000년 0월 0일 임용되어 약 00년간 근무하고 있다. ◇ 르장은 ♠실에 0000년 00월부터 0000년 00월 00일까지 약 0년간 근무하였고, 2023년 11월 21일에 ♠부장 과 자신의 ㄴ장인 ● ▶에게 부서이동 희망의사를 표시하였으나, 실제로는 약 5개월 간의 ▶ ♠, ○, ♥로부터 받은 육체적 · 정신적 스트레스를 원인으로 부서 이동을 하였다고 주장하는 자이다.

2) 피신고인

가. ♠ ▶

♠ ▶(♠실 ▼팀, ♥급)은 0000년 0월 0일에 임용되어 약 00년 0개월간 근무하고 있는 자로 ♠실에 0000년 0월부터 현재까지 근무하고 있다. 0000년 0월 00일 ▶으로 보직을 부여받은 직위자로 ▼ㄴ장을 역임하고 있다.

나. ○ ▶

○ ▶(♠실 ◁팀, ♠급)은 0000년 00월 00일 임용돼 약 00년 0개월간 근무하고 있는 자로 ♠실에 0000년 0월부터 현재까지 근무하고 있으며, 0000년 0월 0일 ▶으로 보직을 부여받은 직위자로서 ◁ㄴ장을 역임하고 있다.

다. ♥ ▶

♥ ▶(♠실, ◀팀, ♠급)은 0000년 0월 0일에 임용돼 약 00년 0개월간 근무

무하고 있는 자로서 ♠실에서 0000년 0월 0일부터 0000년 0월 00일까지 업무를 수행한 이후 전보명령을 받아 丁실 丙ㄴ장으로 보직을 부여받고 0000년 0월부터 0000년 0월 0일까지 근무했다. 0000년 0월 0일부터는 ♠실 ▶으로 보직을 부여받아 ◀ㄴ장을 역임하고 있다.

(2) 신고에 이른 경위

◇ ㄴ장은 2023년 11월 21일에 ♠ㄱ장과 자신의 ㄴ장인 ● ▶에게 부서 이동 희망의사를 표시하였으나, 실제로는 약 5개월 간의 ▶ ♠, ○, ♥로부터 받은 육체적 · 정신적 스트레스를 원인으로 부서 이동을 하였다고 주장하며, ▶ ♠, ○, ♥의 행위가 「근로기준법」 제76조의2를 위반한 직장 내 괴롭힘 행위라면서, 2024년 2월 8일에 민원을 제기하였다.

(3) 사건당사자의 주장 요지

1) 신고인

◇ ㄴ장은 2023년 11월 21일에 ♠ㄱ장과 자신의 ㄴ장인 ● ▶에게 부서 이동 희망의사를 표시하였으나, 실제로는 약 5개월 간의 ▶ ♠, ○, ♥로부터 받은 육체적 · 정신적 스트레스를 원인으로 부서 이동을 하였다고 주장하는 자이다. 또한 ◇ ㄴ장은 부서이동 희망의사를 표시한 이후 1개월 뒤 갑작스레 희망하지 않은 사업부서로 이동이 확정되었다며, 이 부분들이 직장 내 괴롭힘이라고 주장한다.

[표] 신고인의 직장 내 괴롭힘 피해사실 신고서 및 진술 등

신고서 (2024.2.8)	(생략)
문답서 (2024.4.18)	(생략)

2) 피신고인

가. ♠ ▶

◇ ㄱ장이 2023년 12월 말부터 2024년 1월 초까지 ♣실 내에서 지속적으로 욕설을 하며, ◇ ㄱ장의 바로 뒤편에 앉아 있는 ▼팀원들이 보호조치를 요청해 ♣실이 있는 ○○층이 아닌 ○층으로 근무한 사실이 있다. 직원들이 불안해하고 앉아 있는 자리에서 “씨발” 등의 욕설을 하거나, 휴지통에 물건을 집어던지는 등의 위협적인 행위를 이어갔다. 또한 ○○○들간에 사무실에서 대화를 하며 웃는 것을 두고도 “웃는 것만 봐도 짜증이 난다”는 발언을 직원들이 모두가 들을 수 있도록 하는 등 이에 불편함을 느낀 직원들을 보호조치를 요청하였고 이를 보호하고자 「산업안전보건법」상의 직원 보호조치를 시행하게 되었다. 그 조치의 일환으로 ◇ ㄱ장과 다른 장소에서 근무하도록 하였다. 그 내용은 당시 ♣ㄱ장에게도 보고된 사실이다. 이처럼 ◇ ㄱ장이 욕설이나 물건을 집어 던지는 등의 폭력적인 행위를 사무실에서 할만한 이유는 잘 알 수가 없다. 개인의 감정에 따른 바램이나 요구사항들이 잘 관철되지 않는다고 생각하여 불만이 있었던 것이 아닌가 생각된다.

◇ ㄱ장이 자신의 바램이나 요구사항을 표출한 경우 예전에도 함께 일을 하면서 업무상 지시사항을 이행하지 않거나, 감사결과보고서와 같이 객관적인 결과물을 도출하지 못할 경우에 이를 지도하는 과정에서도 중간에 퇴근 시간이 되었다고 먼저 자리를 박차고 나가거나 앞에서 씩씩거리며 불만을 표시하는 경우가 많았다. 이와 같이 불만을 표하거나 업무지도를 거부하는 이유에 대해서 혹시 집에 우환이 있거나, 말하지 못하는 고민이 있거나, 아니면 다른 개인적인 요구사항이 있는지 등 진심으로 걱정

이 되어 물어보기도 하였다. 이에 대해 ◇ ㄹ장은 “말을 안 하렵니다.”라고 하며 넘어가거나, 내지는 한숨만 쉬다가 “그냥 모르겠습니다. 감정을 주체하지 못하는 것 같습니다.”라는 식의 답변이 반복이었다.

▶들이 ◇ ㄹ장을 따돌림하기 위해 공모하거나 모의한 사실이 전혀 없다. ◇ ㄹ장과 관계가 소원해진 이유가 저의 경우는 부족한 감사결과보고서 및 처분서 작성 능력을 지도하고 업무를 수행하는 과정에서 지도나 훈련을 시켜주는 것이, 마치 자신을 무시하거나 자신의 의견을 일방적으로 받아 들여주지 않는다는 식의 태도를 보여 팀원 때부터 개인적인 관계가 좋지 않아진 것으로 이해를 하고 있다. ♥ ▶의 경우, ○○○○○○○○ 특정감사를 진행하며 참고인 조사를 진행하는 과정에서 사이가 떨어진 것으로 알고 있다. ○ ▶의 경우 ○○○○○○○○ 특정감사에서 승인 전 감사결과보고서를 검토해 주는 것이 감사절차심의관으로서의 업무였는데, ◇ ㄹ장이 감사결과보고서 검토과정에서 검토를 외압이라고 생각하는 등 불만을 제기하면서 욕설을 하는 하극상을 벌였고, 자연스럽게 사이가 좋지 않아진 것으로 보인다. ● ▶의 경우, ◇ ㄹ장이 원하는 팀으로 전보 발령이 되지 않았다고 해서 관계가 떨어진 것으로 보이며, ♣ 전 ♠ ㄱ장님의 경우, 마지막의 부서이동 과정에서 ◇ ㄹ장의 요구사항이 받아들여지지 않는 과정에서 관계가 안 좋아진 것으로 알고 있다. 이들 모두의 공통점이 있다면 ◇ ㄹ장 자신에 의사가 받아들여지지 않을 때 관계가 좋아지지 않는 공통점이 있다.

나. ○ ▶

◇ ㄹ장과 사이가 소원해진 이유는 ♠ ㄴ장의 경우 ▼ ㄴ장으로서 ◇ ㄹ장과 함께 근무하면서 의견 충돌이 많았던 것 같고, ♥ ㄴ장의 경우 「○○○○○○○○」 특정감사 과정에서 떨어진 듯 고, 저의 경우 욕설사건 이후 떨어진 것 같으며, ♣ 당시 ♠ ㄱ장님과 ● ㄴ장은 2024년 1월의 인사 발령 시 떨어진 듯하다.

다. ♥ ▶

◇ ㄹ장에 대하여 다른 부서원들에게 따돌림을 지시한 사실이 없습니다. 평소 ◇ ㄹ장과 다른 ♡실 부서원들의 관계는 사건이 있기 전에는 평범하게 특별할 것 없이 지냈던 것 같다. 씨발사건 이후에는 본인 스스로 다른 사람들과 지내는데 어려움이 있었던 것 같다.

◇ ㄹ장의 뒤편에 앉은 ▼팀원들도 불안함을 느낀 것으로 기억합니다. 본인은 ◇ ㄹ장에 대하여 다른 부서원들에게 따돌림을 지시한 사실이 없다. ◇ ㄹ장이 하극상 행위 이후에 후유증을 겪은 ♡실 동료들에게 관계를 회복하려는 노력을 충분히 하였는지는 솔직히 이야기하면 ◇ ㄹ장이 관계를 회복하려는 어떠한 노력도 찾아볼 수 없었다.

3) 주요 참고인

가. ♣ 前 ♡장

2023년 11월 21일, 당시 ♡실 ▷팀 소속 ◇ ㄹ장이 직상위자인 ● ㄴ장과 차상위자인 저에게 부서 이동을 스스로 희망한 사실에 관하여 그 부서이동을 희망한 시기는 잘 기억나지 않는다. 12월에 부서이동 희망을 ● ㄴ장을 통해 들었다.

◇ ㄹ장의 인사이동에 외압이 전혀 없었습니다. 본인이 ♡실 업무와 맞지 않아 나간다고 한 것이다. ◇ ㄹ장이 나간다고 하여 제가 고민하다가 보낸 것이다. 저는 부서이동을 하더라도 정기 인사인 ○○○ 순환근무 때 부서이동을 하였으면 하였는데 저는 본인의 의사를 최대한 존중한 것이다. 실제로 ◇ ㄹ장의 갑작스런 부서이동으로 인해 부서운영에도 애로사항이 있었다.

나. ● ▶

부서이동을 희망할 당시 ◇ ㄹ장이 희망하는 부서를 저에게 대략적인 부서를 먼저 이야기를 했고 ♡장과 ◇ ㄹ장이 면담을 하여 한 개 부서

를 찍어 그 부서로의 이동을 희망한다고 말한 것으로 알고 있다. 구체적으로 일정에 대한 논의도 당시 ◇ ㄹ장은 연초를 원했던 기억한다. ◇ ㄹ장은 부서이동을 희망한다는 의사를 표명하여 그에 따라 인사발령 의뢰가 이루어진 것이 맞습니다. ♡실 정기인사는 아니었다.

◇ ㄹ장과 저를 포함한 전 ♡ㄱ장 ♣, ▶ ♠, ♥, ○이 사이가 떨어진 이유가 떨어진 이유가 각각의 원인에 기인한 것이지 개인과 집단의 분쟁은 아니다.

(4) 이 사건의 경위 [첨부1. “신고내용의 구체적 사실관계” 참조]

1) 2023년 11월 21일, ◇ ㄹ장은 ♡실이 주재한 「○○○ ○○○ 세미나」가 열리기 하루 전 前 ♡ㄱ장 ♣과 직상위자인 ▷ㄴ장 ●▶에게 “부서이동 조치 부탁드립니다.”라는 제목의 사내메일을 보내며 부서이동을 희망한다는 의사를 직접 밝혔다.

2) 이때 ◇ ㄹ장이 기재한 문언을 그대로 옮기자면, “조용히 있으려 하다가도 보이고 들리고 하면 한순간에 감정이 조절되지 않습니다.”라는 자신의 정신적·심리적 상태를 알리며, “내일은 ♡실 큰 행사라 끝나고 말씀드리려고 했는데, 내년에 바로 ♡실에서 나가고 싶습니다. 수요일 행사 끝나고 바쁘신 일 마무리되고 조금 여유가 생기시면 부서이동하는 것 진행 부탁드립니다.”라고 하면서 스스로 부서이동을 희망한다는 의견을 소속 ㄴ장과 부서장에게 알렸다. 한편, ◇ ㄹ장은 “언제부터 뭐가 잘못된 것이었는지 단순히 저만 집착했던 것이었는지 그게 무엇인지 확인이라도 받고 싶은 마음이 큰데 그렇게 확인받을 필요까지 있을까 하는 생각부터 집착인 것인지 모르겠습니다. 지금은 그냥 조용히 나가고 싶습니다.”라며 부서이동을 희망하는 의사를 스스로 밝혔다.

3) 이후 ◇ ㄹ장은 본인의 희망 부서를 담당 ㄴ장인 ●▶에게 밝힌 이후 ♣ 전 ♡ㄱ장과 면담하였는데, 당시 ♡ㄱ장은 사무직 순환근무가 있는 2024년 4월경에 부서이동을 하는 것이 어떻겠냐고 물었으나 ◇ ㄹ장이 부서이

동을 원한다고 답한 이후 그 일정에 관해 논의한 바, 2024년 1월 1일자로 인사이동을 하는 것으로 협의했고¹¹⁵⁾, 사업행정의 연말결산을 감안하여 이 사날짜는 연말결산에 지장이 없는 범위에 부임(이사)하기로 하였다. ◇ 르장은 희망부서에 관하여 구체적으로 ☎사업처 사업행정(▣▣▣)업무를 희망하였음을 밝히기도 한다.

4) 회사는 인사업무를 관장하는 ▲처는 ◎본부 ▣실에 인사행정 업무 중 해당 본부 소관 사업부서, 사업수행과 관련한 기술부서, 추진반 직위 발령과 파견발령을 위임¹¹⁶⁾하고 있다. 따라서 ◇ 르장이 원하는 바와 같이 ♡실에서 부서를 이동하여 ◎본부 ☎사업처에서 사업행정(▣▣▣)업무를 수행하려면, ①♡실에서 ▣실 ▽팀으로 전보명령, ②▣실 ▽팀에서 ☎사업처 사업행정으로 파견명령이 이루어져야 하는 것으로 총 2번의 인사발령이 필요하다.

5) 2023년 12월경, ♣ 전 ♡르장은 ● ▶ 등과 내부논의를 거쳐 ◇ 르장의 전출을 내부적으로 결정하였다. ♣ 전 ♡르장은 ◇ 르장에 대해 ♡실에서 ▣실 ▽팀 전보명령이 있는 이후에 있을 ▣실의 파견명령에 관해서도 가급적 ◇ 르장의 의사를 최대한 존중하여 희망하는 곳에 배치될 수 있도록 하기 위하여 ▣실 ☎사업처로 보내는 것이 가능한지 타진(打診)하였으나, ◎본부의 사업행정 인력운영상의 문제로 ☎사업처가 아닌 같은 본부의 ♣처로 파견명령을 내는 것으로 본부 내 파견명령 권한이 있는 ▣실의 사정을 살피고 확인하였다. 한편 사업행정업무에 관하여 ♣처와 ☎사업처의 차이는 사업행정 담당자(▣▣▣)로서 수행하는 업무는 같으며, 사업부의 대상사업과 인력구성이 다른 정도이다.

6) 2023년 12월 21일, ♡실 소속 ◇ 르장을 “◎본부 ▣실 ▽팀 근무(소속변경)” 하고, ▣실 소속 ■ 비를 ♡실 근무(소속변경)하는 것으로 인사발

115) 한편, ♣ 전 ♡르장은 ◇ 르장이 부서이동 희망의사를 밝혔을 때, 구체적으로 인사시행 일정에 관하여 논의하였는지에 대하여 “2024년 1월 1일자로 부서이동을 시행하자고 했던 것으로 기억된다.”고 답하다. 문답서, ♣, 제7면, 2024.4.24., ◇ 르장의 인사발령 경위 및 과정에 대하여 ♣ 전 ♡르장은 “인사발령 일자리는 본인과 협의하에 2024년 1월 1일로 결정하고 사업행정의 연말결산을 감안하여 이사날짜는 연말결산에 지장이 없는 범위에서 이사회하기로 하였다”라고 확인하였다. 사실관계확인서, ♣, 제2면, 2024.3.12.

116) 직제규정시행세칙 제6조(분장업무)에 따른 별표3 부서별 분장업무 중 ▣실 분장업무에는 그 하부 ▽팀에서 본부 인사행정업무를 수행하게 하고 있으며, 인사발령 범위는 소관사업부서(현장사무소 포함), 사업수행과 관련한 기술부서(처·르장 제외), 추진반 직위(직위대우는 제외) 발령과 파견발령을 그 업무로 규정하고 있다.

령일을 2024년 1월 1일로 하는 것을 내용으로 상임감사가 감사규정 제14조(감사인의 보직 및 전보)에 의거 사장에게 인사발령 조치를 의뢰문서에 날인하였다. 이후 2024년 12월 22일, ♢실에서 ▲처를 경유시키고 사장에게 상임감사로부터 승인받은 내용에 대한 인사의뢰 조치가 있었다.

7) 한편, 2023년 12월 21일, ◇ 르장은 ♢실 사무실 자리에서 욕설과 혼잣말 등으로 인해 ◇ 르장의 뒤편에 앉은 ▼팀원들이 불편함과 공포심, 두려움을 느껴 ㄴ장에게 보호조치를 요청하였고, ▼ㄴ장은 ▼팀 전원이 5층 상설감사장에 내려가 근무하도록 즉시 조치를 취한 후 ♢ㄱ장 및 ►들의 카카오톡 단체방에 사무실내 ◇ 르장의 혼잣말, 욕설 등으로 직원들이 불편해하여 ▼팀 5층에서 회의·업무 중이라고 알렸다.¹¹⁷⁾ 이에 대해 ◇ 르장의 속한 ▷ㄴ장 ● ►은 “죄송합니다.”라는 답변을 하였다.

8) 2023년 12월 29일, 전보 및 직군변경에 관련하여 ◇ 르장을 포함한 17명에 대한 비정기 인사발령이 ▲처에서 승인¹¹⁸⁾되었는데, ◇ 르장에 관한 인사발령의 내용을 살펴보면 ♢실 소속에서 원자력 사업본부 “☐실 ▽팀 근무(소속변경)”로 하는 전보명령이 2024년 1월 1일 발령¹¹⁹⁾ 및 시행되는 것으로 되어있다. 이후 2024년 1월 2일, ◇ 르장은 다시금 파견명령을 받아 ☐실 소속 ◎본부 ☼처로 2024년 1월 1일자로 파견근무를 명¹²⁰⁾받는다.

9) 2023년 연말 무렵, ◇ 르장은 자신의 자리에서 가만히 앉아 있다가 상대방을 특정하지 않고 욕설을 하기도 하고, 물건을 자리 주변에 세게 집어던지는 행위를 하였다. 특히, ♢실 ►들이 앉은 자리를 보면서 “채네들 웃는 것만 봐도 기분이 나쁘다.”라는 발언도 주변 동료들이 앉아 있는 자리에서 서슴없이 하였다.¹²¹⁾¹²²⁾

117) 감사자료 제출서(2024.4.29.)

118) ☐팀-1677호(2023.12.29.) “(인사) 전보 및 직군변경(◇ 외 16인)”

119) ☐팀-1677호(2023.12.29.) “(인사) 전보 및 직군변경(◇ 외 16인)”의 인사발령내용 연번 1

120) ▽팀(원자력)-5호(2024.1.2.) “(원부)파견 및 파견해지(☐ 외 2명)”

121) 문답서, ●, 제6면, 2024.4.15.

122) ◇ 르장이 2023년 12월 말부터 2024년도 1월 초까지 ♢실내에서 지속적으로 욕설을 하고 물건을 집어던지는 등의 행위를 하여, ◇ 르장의 바로 뒤편에 앉아 있는 ▼팀원들이 ㄴ장에게 보호조치를 요청해 ♢실이 있는 ○○층이 아닌 5층으로 근무한 사실을 알고 있냐요라는 질문에 대하여, ◇ 르장의 직상위자였던 ▷팀 ● ►은 “◇ 르장의 욕설 부분은 들어서 알고 있고 ▼팀이 보호조치를 요청해 5층에서 근무한 사실도 알고 있습니다.”라고 답하였다.

10) 2024년 1월 1일, 전보명령이 있는 후 ◇ 르장은 부임할 부서인 ㉸처를 찾아가서, ■ ㅂ에게 ㉸실로의 부임 일정에 관하여 처음 물었고¹²³⁾, ■ ㅂ는 ◇ 르장이 부임하여야 할 ㉸처의 기말결산 업무가 있어 결산 마감일인 2024년 1월 5일까지 마무리해 주고 가겠다고 답하였다. 한편, 당시 ㉸처는 횡으로 2명씩 4줄이 앉을 자리가 마련되어 있어 총 8명의 실무자가 업무를 수행할 수 있었고, 7명의 자리는 이미 차 있었고, 1명의 자리는 이미 비어있는 상태로 ◇ 르장의 부임이 가능했다.

(5) 관계법령 및 판단기준

가. 근로기준법

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)에서는 “사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니된다.” 라고 규정하고 있다. 또한 「근로기준법」 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생시 조치) 제4항에서는 “사용자는 제2항에 따른 조사결과 직장 내 괴롭힘 사실이 확인된 때에는 지체없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소 등 필요한 조치를 하여야 한다.…” (후략)” 이라고 규정하고 있다.

따라서 직장 내 괴롭힘이란 ①직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여, ②업무상 적정 범위를 넘어, ③다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 의미하는바, 상기 세가지 요건들이 모두 갖추어져야지만 성립¹²⁴⁾되며, 직장 내 괴롭힘 행위를 한 자는 징계처분 등을 받는다.

나. ㅂ부 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」

①직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용할 것

123) 인사발령이 나기 이전에 ◇ 르장과 자리이동이나 업무상황에 대해 따로 논의한 사실이 있느냐는 물음에 대해 ■ ㅂ는 “발령나기 전에는 따로 이야기한 적이 없습니다.”라고 답하다. ■, 문답서(감사참고인), 제2면, 2024.4.9

직장에서의 지위 또는 관계등의 우위의 이용에서 ‘우위성’은 피해 근로자가 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며 행위자는 이러한 상태를 이용해야한다. ‘지위의 우위’는 기본적으로 지휘·명령 관계에서 상위에 있는 경우를 말하나, 직접적인 지휘명령관계에 놓여 있지 않더라도 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있음을 이용한다면 지위의 우위성이 인정¹²⁵⁾될 수 있다. 한편, ‘관계의 우위’는 사실상 우위를 점하고 있다고 판단되는 모든 관계로 포함될 수 있는데, 주로 개인 대 집단과 같은 수적 측면, 연령·학벌·성별·출신·지역·인종 등 인적속성, 근속연수·전문지식 등 업무역량, 노조·직장 협의회 등 근로자 조직 구성원 여부, 감사·인사부서 등 업무의 직장 내 영향력, 정규직 여부 등의 요소등이 문제될 수 있다. 또한 행위자가 피해자와의 관계에서 우위성이 있는지는 특정 요소에 대한 사업장 내 통상적인 사회적 평가를 토대로 판단한다. 나아가 ‘우위성의 이용’은 직장에서의 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 행위한 것이 아니라면 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않는다.

②업무상 적정범위를 넘어선 행위일 것

사용자가 모든 직장 내 인간관계의 갈등상황에 대하여 근로기준법에 따른 조치를 취해야 하는 것은 아니므로, 행위자가 피해자에 비하여 우위성이 인정되더라도 문제된 행위가 업무관련성이 있는 상황에서 발생한 것일 필요하다. 다만, 여기서의 업무관련성¹²⁶⁾은 ‘포괄적인 업무관련성’을 의미한다고 보아야 할 것이므로, 직접적인 업무수행 중에서 발생한 경우가 아니더라도 업무수행에 편승하여 이루어졌거나 업무수행을 빙자하여 발생한 경우 업무

125) 직장 내 성희롱 관련 판례의 입장을 통해 볼 때, 사용자가 행위자인 경우 직장에서의 지위의 우위성은 쉽게 인정될 수 있다. “직장 내 성희롱을 방지하여야할 지위에 있는 사업주나 사업주를 대신할 지위에 있는 자가 오히려 자신의 우월적 지위를 이용하여 성희롱을 하였다면 그 피해자로서는 성희롱을 거부하거나 외부에 알릴 경우 자신에게 가해질 명시적·묵시적 고용상의 불이익을 두려워하여 성희롱을 감내할 가능성이 크다는 점을 감안할 때 이들의 성희롱은 더욱 엄격하게 취급되어야 한다.

126) “‘성희롱’을 정의한 구 남녀차별금지 및 구제에 관한 법률 제2조제2호에서의 ‘지위를 이용하거나 업무등과 관련하여’라는 요건은 포괄적인 업무관련성을 나타낸 것으로서, 업무수행의 기회나 업무수행에 편승하여 성적 언동이 이루어진 경우뿐 아니라 권한을 남용하거나 업무수행을 빙자하여 성적 언동을 한 경우도 이에 포함되고, 어떠한 성적 언동이 업무관련성이 인정되는지 여부는 쌍방 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위의 내용 및 정도 등의 구체적 사정을 참작하여 판단하여야 한다.”, 대법원 2006.12.21. 선고 2005두13414 판결

관련성이 인정 가능¹²⁷⁾하다.

또한 문제된 행위가 업무상 적정범위를 넘는 것으로 인정되기 위해서는 ① 그 행위가 사회 통념에 비추어 볼 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나, ② 업무상 필요성은 인정되더라도 그 행위 양태가 사회 통념에 비추어 볼 때 상당하지 않다고 인정되어야 한다. 따라서 업무상 지시, 주의·명령에 불만을 느끼는 경우라도 그 행위가 사회 통념상 업무상 필요성이 있다고 인정될 경우에는 직장 내 괴롭힘으로 인정하기 어렵다. 그러나 그 지시나 주의·명령 행위의 양태가 폭행이나 과도한 폭언 등을 수반하는 등 사회 통념상 상당성을 결여하였다면 업무상 적정범위를 넘었다고 볼 수 있으므로 직장 내 괴롭힘에 해당될 수 있다.

③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위일 것

근무환경을 악화시키는 것이란 그 행위로 인하여 피해자가 능력을 발휘하는 데 간과할 수 없을 정도의 지장이 발생하는 것을 의미한다. 근무공간을 통상적이지 않은 곳으로 지정(사례, 면벽근무 지시)하는 등 인사권의 행사범위에는 해당하더라도 사실적으로 볼 때 근로자가 업무를 수행하는 데 적절한 환경 조성이 아닌 경우 근무환경이 악화된 것으로 볼 수 있다. 사실행위 측면을 넘어서 해고, 전보, 전환배치명령 등 인사조치가 직장 내 괴롭힘으로 문제되는 경우에는 근로기준법 제23조 위반 여부로 해결해야 한다. 만약 행위자의 의도가 없었더라도 그 행위로 신체적·정신적 고통을 받았거나 근무환경이 악화되었다면 인정된다.

④종합적 판단기준

직장 내 괴롭힘이 성립되는지에 대하여는 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것

127) 개인적 용무 중에 발생한 갈등상황은 그것이 직장 내 구성원 간에 벌어진 일이라 하더라도 업무수행에 편승하여 이루어졌거나 업무수행을 빙자하여 이루어졌다는 특별한 사정이 없는 한 사용자에게 법상 조치의무를 부담하는 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 보기 어렵다.

인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단하되, 객관적으로 피해자와 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경 악화가 발생할 수 있는 행위가 있고, 그로 인하여 피해자에게 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화의 결과가 발생하였음이 인정되어야 한다.

(6) 조사결과

①직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용한 행위인지 여부

2023년 5월 22일, ◇ ㄱ장은 욕설사건으로 공개사과를 하기까지 한 후 스스로 ♡실에서 근무하는데 심적부담을 느껴온 것으로 보이며, 2023년 11월 21일에 ♣ 전 ♡ㄱ장과 직상위자인 ▷ㄴ장 ● ▶에게 “부서이동 조치 부탁드립니다.” 라는 제목의 사내메일을 보내며 부서이동을 희망한다는 의사를 직접 밝히기도 하였다.

또한 ▶ ♠, ○, ♥는 직위자로 비직위자인 ◇ 보다 지위의 우위에 있는 자들이나, 그 지위의 우위를 이용한 행위가 본 전보 명령이 일어나기까지의 전반을 살펴볼 때 이들이 직접 인사에 개입하였다는 사정은 전혀 확인되지 않는다. 따라서 ▶ ♠, ○, ♥나 다른 직원들이 공모하여 신고인에게 신체적·정신적 고통을 준 사실은 확인되지 않는다.

오히려 공개 사과 후 일정 기간 이후부터는 신고인이 ㄴ장들에게 인사도 하지 않는 태도나 부서에서 욕설을 하고, 물건을 집어던지는 행위 등으로 부서 내 근무환경을 스스로 악화시킨 것으로, 피신고인들에 대한 스트레스는 ◇ ㄱ장 스스로가 느낀 것으로 보이므로 ▶ ♠, ○, ♥가 그 지위의 우위를 이용한 행위를 한 사실은 근거를 찾을 수 없습니다.

②업무상 적정범위를 넘어선 행위인지 여부

이 사건 전보 명령 의뢰는 ◇ ㄱ장이 스스로 원하여 이루어진 것으로 이 과정에서 인사의뢰 조치가 부당하다는 점을 발견할 수 없다. 사건당사자와 참고인들의 진술에 따르더라도 ① “◇ ㄱ장의 인사이동에 관해 본인 또

는 다른 ♠실 동료들이 ◇ ㄱ장이 인사이동을 하도록 외압을 가한 사실이 전혀 없습니다. 본인이 인사이동을 희망한 것으로 알고 있다.”, ② “◎본부 ▣실 ▽팀 ☎사업의 사업행정으로 가기를 희망했습니다”, ③ “◇ ㄱ장의 인사이동에 외압이 전혀 없었다. 본인이 ♠실 업무와 맞지 않아 나간다고 한 것입니다. ◇ ㄱ장이 나간다고 하여 제가 고민하다가 보낸 것입니다. 저는 부서이동을 하더라도 정기 인사인 사무직 순환근무 때 부서이동을 하였으면 하였는데 저는 본인의 의사를 최대한 존중한 것입니다.” 라고 진술되고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 본인의 희망의사를 반영하여 인사의뢰를 한 것으로 이 과정에서 발생한 행정행위는 업무상 적정범위 내의 것으로 직장 내 괴롭힘 행위에 해당하지 않는다.

나아가 ①◇ ㄱ장은 2023년 11월 21일, 前 ♠장 ♣과 ● ▶에게 보낸 “부서이동 조치 부탁드립니다” 라는 제목의 사내메일을 통해 다음 해(2024년)에 바로 ♠실에서 나가고 싶다는 의사를 밝혔으며, 이후 前 ♠장 ♣과의 면담을 통해 2024년 1월 1일자로 인사이동을하기로 협의했다. 또한 ◇ ㄱ장은 희망부서에 관하여도 ☎사업처 사업행정(▣)업무를 희망한다고 하여 구체적인 의사를 밝히기도 하였다. 그렇다면 前 ♠장 ♣과 ● ▶으로서는 ◇ ㄱ장의 부서이동 의사가 자발적이고 명확한 것으로 생각할 수밖에 없었던 것으로 보이므로, 그 의사에 따라 ◇ ㄱ장을 인사발령한 것이 업무상 필요가 없거나 사회통념에 비추어 볼 때 상당하지 않다고 보기는 어렵다는 점, ②2023년 12월경 ◇ ㄱ장의 뒤편에 앉은 ▼팀원들이 자신의 자리에서 욕설과 혼잣말을 반복하는 ◇ ㄱ장으로부터 불편함과 공포심 등을 느껴 다른 층으로 이동하기도 하였고, 이외에도 ◇ ㄱ장은 물건을 자리 주변에 세게 집어 던지거나 다른 ▶들이 앉은 자리를 보면서 “재네들 웃는 것만 봐도 기분이 나쁘다.” 라는 발언도 하는 등 위협적인 언행을 반복하였던 것으로 확인된다. 그렇다면 ♠실 내 다른 직원들을 보호하기 위한 목적에서라도 ◇ ㄱ장의 인사발령할 업무상 필요성이 있었다고 판단된다는 점 등 그 인사발령은 업무상 적정 범위 내에 있는 것으로 사회통념에 비추어 볼 때 상

당하지 않는 행위에 해당한다고 볼 수 없다.¹²⁸⁾

③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 여부

◇ ㄱ장은 신고내용에 대한 입증책임이 있으나, 현재까지도 위 신고사항에 대한 단 하나의 입증자료도 제출하지 못하고 있으며, 신체적·정신적 피해와의 어떤 연관성이 있는지 확인할 수 없다.

또한 다각적인 본 사건의 조사결과 수집된 증거자료에 따르더라도, 이를 인정할 만한 사실관계, 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화가 되었다고 볼 만한 인과관계를 확인할 수 없는바, 만약 현재 ◇ ㄱ장이 불상의 신체적·정신적 고통¹²⁹⁾ 등이 있다고 하더라도 자신이 의사를 표시하였으나, 실제로는 직장 내 괴롭힘을 견디지 못한 것에 원인한 의사표시였다는 내심의 의사를 인정할 만한 사정을 확인할 수 없고, 그 내심의 의사를 반영해 주지 못해 그것이 직장 내 괴롭힘이 되어 신체적·정신적 고통을 주거나, 근무환경을 악화시키는 행위가 있었다는 것이라는 인과관계를 인정할 근거가 전혀 없다.

나아가 ①◇ ㄱ장에 대한 2024년 1월 1일자 인사이동은 ◇ ㄱ장이 거듭 밝힌 부서이동 희망 의사에 따라 이루어진 것이므로, ◇ ㄱ장이 희망하는 부서 및 희망하는 날짜에 인사발령이 이루어지지 못하였다는 사정만으로는 ◇ ㄱ장에게 신체적·정신적 고통이 발생하거나 근무환경이 악화되었다고 보기는 어렵다는 점, ②♣실 내 다른 ○○○들과 갈등을 겪고 있는 ◇ ㄱ장을 본인 의사에 따라 다른 부서로 인사발령한 것은 ◇ ㄱ장에게 보다 나은 근무환경을 제공하려는 취지에서 이루어진 것으로도 볼 수 있으므로, 이로

128) 법률자문 답변서(丁丑-130호), 법무법인(유)  변호사 H, I, J, K, 직장내 괴롭힘 해당여부 관련 법률의견서“, 2024.5.27. 제13-14면

129) ◇ ㄱ장은 신고이후 2024년 4월 18일 문답절차에서 각 신고내용에 대한 입증자료를 추후 제출하기로 진술하였으나 제출하지 않다가, 조사반이 ㄹ판의 지도 등으로 2024년 5월 14일 다시금 입증자료의 제출을 요청하여 ①U원 R으로 부터 “○○○ ○○○○○○”(○○○ ○○), 향후 치료의견란에 “위 환자는 상기 진단으로 현재 본원 외래 통원 치료중이며 현재 임상 상태로 보아 향후 부정장기간 ○○○○ ○○가 필요합니다.”라는 취지의 2024년 5월 14일자 진단서와 ②T○○○○○ S으로부터 “상기 환자는 1일 전(초진일은 2024년 4월 2일임)부터 심해진 ○○ ○○ ○○○으로 내원하신 분으로 내원 당시 시행한 ○○○○○○ ○○ ○○○ ○○○으로 확인함. ○○ ○○ 악화원인으로 스트레스 가능성 배제할 수 없음, 경구 약물 5일간 처방하였으며, 이후 증상 호전 없을시 추가 진료 및 약물 필요할 수 있음.”이라는 임상소견이 담긴 2024년 4월 2일자 소견서를 제출하였다.

인하여 ◇ ㄱ장의 근무환경이 악화되었다고 보기도 어렵다는 점 등 ◇ ㄱ장에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경이 악화되었다고 볼 수 없다.¹³⁰⁾

④종합판단

위와 같이 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단¹³¹⁾할 때,

2023년 11월 21일에 ♠ ㄱ장과 자신의 ♠장인 ● ▶에게 부서이동을 희망을 표시하였으나, 실제로는 약 5개월 간의 ▶ ♠, ○, ♥로부터 받은 육체적·정신적 스트레스를 원인으로 부서 이동을 하였다고 주장은,

◇ ㄱ장 스스로 ①2023년 11월 21일에 ♣ 전 ♠ ㄱ장과 직상위자인 ▷ ㄴ장 ● ▶에게 “부서이동 조치 부탁드립니다.” 라는 제목의 사내메일을 보내며 부서이동을 희망한다는 의사를 직접 밝힌 이후 그 내심의 의사를 밖으로 표시하지 않았기에 표시된 내용인 부서이동의 희망하는 것으로 다른 사람들이 해석할 수밖에 없다는 점, ②2023년 8월경 작성한 자기신고서에도 이미 6개월 이내에 부서이동을 ㉠실 ㅇ팀으로 기재하였던 점, ③본인의 희망에 따른 전보의뢰 조치가 직장 내 괴롭힘이 될 수 없다는 점 등에 비추 볼 때, ▶ ♠, ○, ♥가 ◇ ㄱ장에게 그 지위의 우위를 이용한 행위를 하였다거나 업무상 적정범위를 넘어선 행위를 하지 않아 ◇ ㄱ장의 신체적·정신적 고통과는 인과관계를 인정할 수 없으며, ◇ ㄱ장에게 어떠한 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 확인할 방법이 없는바, 그로 인해 직장 내 괴롭힘 피해를 주장하는 ◇ ㄱ장에게 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화의 결과가 발생하였다고 인과관계를 인정할

130) 법률자문 답변서(丁諱-130호), 법무법인(유) 변호사 H, I, J, K, 직장내 괴롭힘 해당여부 관련 법률의견서“, 2024.5.27. 제14면

131) ㄱ부 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방대응 매뉴얼」의 종합판단 기준에 따름

만한 소지도 찾아볼 수 없으므로 신고내용은 직장 내 괴롭힘 판단기준에서의 어느 하나에도 해당하지 않는다.

따라서 ◇ 르장의 직장 내 괴롭힘 피해사실을 인정할 수 없어 ► ♠, ○, ♥에 대한 「근로기준법」 제76조의2의 금지된 직장 내 괴롭힘 행위에 대한 아무런 혐의가 없는 것으로 불처분한다.

(7) 그 밖의 직권 조사결과(화해 가능 여부)

신고인은 피신고인 ♠, ○, ♥ ►에 대한 신분상 조치로 징계처분¹³²⁾ 등을 원하고 있고, 피신고인 ► ♠, ○, ♥는 신고인이 주장하는 직장 내 괴롭힘 행위를 모두 인정할 수 없기 때문에¹³³⁾ 화해할 의사가 전혀 없다고 밝혔다.

바 부당한 사업부서 배치 여부

1. 사건 개요

(1) 사건당사자

1) 신고인

◇ 르장(♣실 ▽팀, ♣급)은 0000년 0월 0일 임용되어 약 00년간 근무하고 있다. ◇ 르장은 ♣실에 0000년 00월부터 0000년 00월 00일까지 약 0년간 근무하였고, 본인이 부서 이동 희망의사를 0000년 00월 00일 ♣부장과 ● ►에게 표하였으나, 2023년 12월 21일, 갑작스레 희망하지 않은 사업부

132) 귀하의 신고는 억울함에 대해 당사자간의 문제해결이 어려우니, 피신고인들에 대한 직장내 괴롭힘 조사 및 제규정 위반에 대하여 조사하여 피신고인들에 대하여 징계처분 등 신분상 조치 및 회사에 재발방지 방안 마련을 촉구하는 취지로 이해하면 되나요?라는 질문에 “예, 처음에는 징계처분을 원하지 않았으나 현재까지 과정을 지켜본바 ♣실이 잘못했다고 인정하면 그 사과를 받을 수 있을지 모르겠습니다. 저는 지금도 직장 내 괴롭힘이 계속 이루어지고 있다고 생각되며 …(후략)”, 문답서, ◇, 2024.4.18, 제5면부터 6면까지

133) 귀하는 ◇ 르장이 주장하는 직장 내 괴롭힘 등 관련 피해사실 주장을 인정하시나요? 인정하신다면 ◇ 르장과 화해 하실 의향이 있는지에 대한 물음에 대하여, “아니요 인정하지 않습니다”, 문답서, ♠, 2024.4.22, 제17면, “아니요 인정하지 않습니다”, 문답서, ○, 2024.4.29, 제17면, “저는 직장 내 괴롭힘 행위를 인정할 수 없습니다. 제가 직장 내 괴롭힘 행위를 한 적이 없기 때문입니다. 오히려 ◇ 르장이 저에게 직장 내 괴롭힘 가해자로 지목한다면 저는 무고를 주장하여야 할 것 같습니다.” 문답서, ♥, 2024.4.23, 제15면

서로 이동이 확정되었다고 주장하는 자이다.

2) 피신고인

가. ♣ 前 ♠장

♣ 前 ♠장(\$처, ♥급)은 0000년 0월 00일에 임용되어 약 00년 0개월 간 근무하고 있는 자로 ♠실에 0000년 0월 0일부터 0000년 0월 0일까지 근무했다. 0000년 0월 0일 ♠장으로 보직을 부여받은 직위자로 현재 \$처에 소속되어 있다.

나. ♥ ▶

♥ ▶(♠실, ◀팀, ♠급)은 0000년 0월 0일에 임용돼 약 00년 0개월간 근무하고 있는 자로서 ♠실에서 0000년 0월 0일부터 0000년 0월 00일까지 업무를 수행한 이후 전보명령을 받아 丁실 丙장으로 보직을 부여받고 0000년 0월부터 0000년 0월 0일까지 근무했다. 2023년 4월 3일부터는 ♠실 ▶으로 보직을 부여받아 ◀장을 역임하고 있는 자로 이 사건 인사발령 의뢰는 ◀팀에서 하였다.

다. ● ▶

● ▶(♠실 ▷팀, ♠급)은 0000년 00월 00일에 임용돼 약 00년 0개월간 근무하고 있는 자로 ♠실에 0000년 0월부터 현재까지 근무하고 있다. 0000년 0월 0일 ▶으로 보직을 부여받은 직위자로 ▷장을 역임하고 있는 자이다.

(2) 신고에 이른 경위

◇ ㄱ장은 본인이 부서이동 희망의사를 2023년 11월 21일 ♠장과 ● ▶에게 표하였으나, 2023년 12월 21일, 갑작스레 희망하지 않은 사업부서로 이동이 확정되었다며, 2024년 2월 8일에 민원을 하였다.

(3) 사건당사자의 주장 요지

1) 신고인

◇ ㄹ장은 2023년 11월 21일 ♡ ㄱ장과 ● ▶에게 표하였으나, 2023년 12월 21일, 갑작스레 희망하지 않은 사업부서로 이동이 확정되었다고 주장하는 자이다.

[표] 신고인의 직장 내 괴롭힘 피해사실 신고서 및 진술 등

신고서 (2024.2.8)	(생략)
문답서 (2024.4.18)	(생략)

2) 피신고인

가. ♣ 前 ♡ ㄱ장

「감사규정」 제17조(감사인에 대한 대우) 제3항에서는 “감사인으로 2년 이상 근무한 자가 전보될 경우 사장은 본인의 희망을 우선적으로 고려하여야 한다.” 라고 규정되어 있는데, 부서이동을 희망할 당시 ◇ ㄹ장이 희망하는 부서를 이야기했는지는 처음에 ◇이 부서이동을 이야기한 것이 12월 초쯤이었던 것 같은데, 조금 더 머물렀다가 ○○○ 순환근무때 이동했으면 좋겠다고 이야기했다. 보내기로 결정된 다음에 어디로 갔으면 좋겠냐고 물으니, ◇ ㄹ장이 원자력 ㉡를 이야기했다. 나가기로 결정된 다음에는 ☎사업처 ㉡로 가고 싶다고 이야기했다.

나. ♥ ▶

전 ♠ ㄱ장 ♣은 ◇ ㄴ장의 인사에 관하여 본인의 희망에 의한 전보라는 취지를 알린 바 있다. ◇ ㄴ장이 먼저 ♠ ㄱ장에게 찾아가서 부서를 옮기고 싶다는 의사를 전달하여 ♣ ㄱ장이 희망부서를 확인하고 ◇ ㄴ장이 가고 싶은 부서에 직접 가서 관련 부서장과 협의까지 진행한 이후 ◀팀에 관련 사항들을 알리며 인사의뢰하게 한 것이다.

인사발령 의뢰 이외에 인사발령 시기라든지 특별히 ◇ ㄴ장의 요구를 반영하여 전보명령을 인사부서에 의뢰할 것을 요구되었는지는 인사발령의 구체적 일자까지 ♣ 전 ♠ ㄱ장이 정하여 ◀팀에 주었고 저희는 그에 따라 의뢰한 것이다.

다. ● ▶

◇ ㄴ장은 원하지 않은 사업부서에 갔다라는 취지로 주장하는 데 그 의미는 ☎ ㉠로 가지 못해서 그런 것 같다. ◎본부 ☎사업 ㉠업무를 수행하려면, ♠실에서 ◎본부 ㉠실 ▽팀으로 전보명령이 이루어지고, ㉠실에서 ☎사업 ㉠로 파견명령이 한번 더 이루어져야 하는 것이 맞고, ♠실에서 감사인의 희망을 고려한다고 하더라도 한 단계 더 많은 배려를 해준 것이 맞다.

◇ ㄴ장은 전보명령이 자신이 원하는 날에 이루어지지 않았다고 주장하는데 그 의미는 ◇ ㄴ장은 ▣ ㄴ와 협의하여 결산업무 종료일인 1월 4일 이후에 자리이동을 원했다. 그런데 저와 ♠ ㄱ장 ♣은 발령이 1월 1일자로 시행되었으므로 ◇ ㄴ장에게 날짜를 특정하지는 않았고 신속히 자리를 이동해 달라고 이야기를 했는데 ◇ ㄴ장은 거절 의사를 표명하였다.

회사의 전보명령은 감사인에 대한 대우 사항을 고려하더라도 회사의 효율적인 인력 운영을 위해 개인이 희망하는 부서, 희망부서의 팀이 그대로 반영되기 어려울 수 있다.

2024년 1월 초는 ◇ ㄴ장의 사무실 내 욕설 등으로 인해 ▼팀이 5층에

서 한번씩 근무를 하고 있는 상황이었다. 당시 ▼팀이 ◇ ㄹ장의 행위로 인해 보호조치를 받고 있는 상황이라 신속한 부서이동 요청에 반영되는 요소였을 것이라고 생각된다. 당시 부서이동 일정은 ♣ 전 ♡ ㄱ장과 함께 논의하였고 ♣ 전 ♡ ㄱ장님이 결정하다. 당시 ♣ 전 ♡ ㄱ장도 ▼팀이 ◇ ㄹ장의 행동으로 인하여 보호조치를 받고 있는 상황이었음을 잘 알고 있었으므로, 신속한 부임을 요구하는 의사결정에 반영되는 요소였을 것이라고 생각된다.

(4) 이 사건의 경위 [첨부1. “신고내용의 구체적 사실관계” 참조]

1) 2023년 11월 21일, ◇ ㄹ장은 ♡실이 주재한 「○○○ ○○○ 세미나」가 열리기 하루 전 ♣ 전 ♡ ㄱ장과 직상위자인 ▷ ㄴ장 ● ▶에게 “부서이동 조치 부탁드립니다.” 라는 제목의 사내메일을 보내며 부서이동을 희망한다는 의사를 직접 밝혔다.

2) 이때 ◇ ㄹ장이 기재한 문언을 그대로 옮기자면, “조용히 있으려 하다가도 보이고 들리고 하면 한 순간에 감정이 조절되지 않습니다.” 라는 자신의 정신적·심리적 상태를 알리며, “내일은 ♡실 큰 행사라 끝나고 말씀드리려고 했는데, 내년에 바로 ♡실에서 나가고 싶습니다. 수요일 행사 끝나고 바쁘신 일 마무리되고 조금 여유가 생기시면 부서이동하는 것 진행 부탁드립니다.” 라고 하면서 스스로 부서이동을 희망한다는 의견을 소속 ㄴ장과 부서장에게 알렸다. 한편, ◇ ㄹ장은 “언제부터 뭐가 잘못된 것이었는지 단순히 저만 집착했던 것이었는지 그게 무엇인지 확인이라도 받고 싶은 마음이 큰데 그렇게 확인받을 필요까지 있을까 하는 생각부터 집착인 것인지 모르겠습니다. 지금은 그냥 조용히 나가고 싶습니다.” 라며 부서이동을 희망하는 의사를 스스로 밝혔다.

3) 이후 ◇ ㄹ장은 본인의 희망 부서를 담당 ㄴ장인 ● ▶에게 밝힌 이후 ♣ 전 ♡ ㄱ장과 면담하였는데, 당시 ♡ ㄱ장은 사무직 순환근무가 있는 2024년 4월경에 부서이동을 하는 것이 어떻겠냐고 물었으나 ◇ ㄹ장이 부서이

동을 원한다고 답한 이후 그 일정에 관하여 논의한바, 2024년 1월 1일로 인사이동을 하는 것으로 협의했고¹³⁴⁾, 사업행정의 연말결산을 감안하여 이사날짜는 연말결산에 지장이 없는 범위에 부임(이사)하기로 하였다. ◇ ㄱ장은 희망부서에 관하여 구체적으로 ㉮사업처 사업행정(㉮)업무를 희망하였음을 밝히기도 한다.

4) 회사는 인사업무를 관장하는 ㄳ처는 ㉮본부 ㉮실에 인사행정 업무 중 해당 본부 소관 사업부서, 사업수행과 관련한 기술부서, 추진반 직위 발령과 파견발령을 위임¹³⁵⁾하고 있다. 따라서 ◇ ㄱ장이 원하는 바와 같이 ㉮실에서 부서를 이동하여 ㉮본부 ㉮사업처에서 사업행정(㉮)업무를 수행하려면, ①㉮실에서 ㉮실 ▽팀으로 전보명령, ②㉮실 ▽팀에서 ㉮사업처 사업행정으로 파견명령이 이루어져야 하는 것으로 총 2번의 인사발령이 필요하다.

5) 2023년 12월경, ㉮ 전 ㉮ㄱ장은 ㉮ ㉮ 등과 내부논의를 거쳐 ◇ ㄱ장의 전출을 내부적으로 결정하였다. ㉮ 전 ㉮ㄱ장은 ◇ ㄱ장에 대해 ㉮실에서 ㉮실 ▽팀 전보명령이 있는 이후에 있을 ㉮실의 파견명령에 관해서도 가급적 ◇ ㄱ장의 의사를 최대한 존중하여 희망하는 곳에 배치될 수 있도록 하기 위하여 ㉮실 ㉮사업처로 보내는 것이 가능한지 타진(打診)하였으나, ㉮본부의 사업행정 인력운영상의 문제로 ㉮사업처가 아닌 같은 본부의 ㉮처로 파견명령을 내는 것으로 본부 내 파견명령 권한이 있는 ㉮실의 사정을 확인하였다. 한편 사업행정업무에 관하여 ㉮처와 ㉮사업처의 차이는 사업행정 담당자(㉮)로서 수행하는 업무는 같으며, 사업부의 대상사업과 인력구성이 다른 정도이다.

6) 2023년 12월 21일, ㉮실 소속 ◇ ㄱ장을 “㉮본부 ㉮실 ▽팀 근무(소속변경)” 하고, ㉮실 소속 ㉮ ㄱ를 ㉮실 근무(소속변경)하는 것으로 인사발

134) 한편, ㉮ 전 ㉮ㄱ장은 ◇ ㄱ장이 부서이동 희망의사를 밝혔을 때, 구체적으로 인사시행 일정에 관하여 논의하였는지에 대하여 “2024년 1월 1일자로 부서이동을 시행하자고 했던 것으로 기억된다.”고 답하다. 문답서, ㉮, 제7면, 2024.4.24, ◇ ㄱ장의 인사발령 경위 및 과정에 대하여 ㉮ 전 ㉮ㄱ장은 “인사발령 일자 는 본인과 협의하에 2024년 1월 1일로 결정하고 사업행정의 연말결산을 감안하여 이사날짜는 연말결산에 지장이 없는 범위에서 이사하기로 하였다”라고 확인하였다. 사실관계확인서, ㉮, 제2면, 2024.3.12.

135) 직제규정시행세칙 제6조(분장업무)에 따른 별표3 부서별 분장업무 중 ㉮실 분장업무에는 그 하부 ▽팀에서 본부 인사행정업무를 수행하게 하고 있으며, 인사발령 범위는 소관사업부서(현장사무소 포함), 사업수행과 관련한 기술부서(처·ㄱ장 제외), 추진반 직위(직위대우는 제외) 발령과 파견발령을 그 업무로 규정하고 있다.

령일을 2024년 1월 1일로 하는 것을 내용으로 상임감사가 감사규정 제14조(감사인의 보직 및 전보)에 의거 사장에게 인사발령 조치를 의뢰문서에 날인을 하였다. 이후 2024년 12월 22일, 순실에서 ▲처를 경유시키고 사장에게 상임감사로부터 승인받은 내용에 대한 인사의뢰 조치가 있었다.

(5) 관계법령 및 판단기준

가. 근로기준법

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)에서는 “사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니된다.” 라고 규정하고 있다. 또한 「근로기준법」 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생시 조치) 제4항에서는 “사용자는 제2항에 따른 조사결과 직장 내 괴롭힘 사실이 확인된 때에는 지체없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소 등 필요한 조치를 하여야 한다.…” (후략)” 이라고 규정하고 있다.

따라서 직장 내 괴롭힘이란 ①직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여, ②업무상 적정 범위를 넘어, ③다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 의미하는바, 상기 세 가지의 요건들이 모두 갖추어져야지만 성립되며, 직장 내 괴롭힘 행위를 한 자는 징계처분 등을 받는다.

나. 부부 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」

①직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용할 것

직장에서의 지위 또는 관계등의 우위의 이용에서 ‘우위성’은 피해 근로자가 저항 또는 거절하기 어려운 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며 행위자는 이러한 상태를 이용해야한다. ‘지위의 우위’는 기본적으로 지휘·명령 관계에서 상위에 있는 경우를 말하나, 직접적인 지휘명령관계에 놓여 있지 않더라도 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있음을 이용한다면

지위의 우위성이 인정¹³⁶⁾될 수 있다. 한편, ‘관계의 우위’는 사실상 우위를 점하고 있다고 판단되는 모든 관계로 포함될 수 있는데, 주로 개인 대 집단과 같은 수적 측면, 연령·학벌·성별·출신·지역·인종 등 인적속성, 근속연수·전문지식 등 업무역량, 노조·직장 협의회 등 근로자 조직 구성원 여부, 감사·인사부서 등 업무의 직장 내 영향력, 정규직 여부 등의 요소들이 문제될 수 있다. 또한 행위자가 피해자와의 관계에서 우위성이 있는지는 특정 요소에 대한 사업장 내 통상적인 사회적 평가를 토대로 판단한다. 나아가 ‘우위성의 이용’은 직장에서의 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 행위한 것이 아니라면 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않는다.

②업무상 적정범위를 넘어서 행위일 것

사용자가 모든 직장 내 인간관계의 갈등상황에 대하여 근로기준법에 따른 조치를 취해야 하는 것은 아니므로, 행위자가 피해자에 비하여 우위성이 인정되더라도 문제된 행위가 업무관련성이 있는 상황에서 발생한 것일 필요하다. 다만, 여기서의 업무관련성¹³⁷⁾은 ‘포괄적인 업무관련성’을 의미한다고 보아야 할 것이므로, 직접적인 업무수행 중에서 발생한 경우가 아니더라도 업무수행에 편승하여 이루어졌거나 업무수행을 빙자하여 발생한 경우 업무관련성이 인정 가능¹³⁸⁾하다.

또한 문제된 행위가 업무상 적정범위를 넘는 것으로 인정되기 위해서는 ① 그 행위가 사회통념에 비추어 볼 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나, ② 업무상 필요성은 인정되더라도 그 행위 양태가 사회 통념에 비추어 볼 때

136) 직장 내 성희롱 관련 판례의 입장을 통해 볼 때, 사용자가 행위자인 경우 직장에서의 지위의 우위성은 쉽게 인정될 수 있다. “직장 내 성희롱을 방지하여야 할 지위에 있는 사업주나 사업주를 대신할 지위에 있는 자가 오히려 자신의 우월적 지위를 이용하여 성희롱을 하였다면 그 피해자로서는 성희롱을 거부하거나 외부에 알릴 경우 자신에게 가해질 명시적·묵시적 고용상의 불이익을 두려워하여 성희롱을 감내할 가능성이 크다는 점을 감안할 때 이들의 성희롱은 더욱 엄격하게 취급되어야 한다.”

137) “‘성희롱’을 정의한 구 남녀차별금지 및 구제에 관한 법률 제2조제2호에서의 ‘지위를 이용하거나 업무등과 관련하여’라는 요건은 포괄적인 업무관련성을 나타낸 것으로서, 업무수행의 기회나 업무수행에 편승하여 성적 언동이 이루어진 경우뿐 아니라 권한을 남용하거나 업무수행을 빙자하여 성적 언동을 한 경우도 이에 포함되고, 어떠한 성적 언동이 업무관련성이 인정되는지 여부는 쌍방 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위의 내용 및 정도 등의 구체적 사정을 참작하여 판단하여야 한다.”, 대법원 2006.12.21. 선고 2005두13414 판결

138) 개인적 용무 중에 발생한 갈등상황은 그것이 직장 내 구성원 간에 벌어진 일이라 하더라도 업무수행에 편승하여 이루어졌거나 업무수행을 빙자하여 이루어졌다는 특별한 사정이 없는 한 사용자에게 법상 조치의무를 부담하는 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 보기에 어렵다.

상당하지 않다고 인정되어야 한다. 따라서 업무상 지시, 주의·명령에 불만을 느끼는 경우라도 그 행위가 사회 통념상 업무상 필요성이 있다고 인정될 경우에는 직장 내 괴롭힘으로 인정하기 어렵다. 그러나 그 지시나 주의·명령 행위의 양태가 폭행이나 과도한 폭언 등을 수반하는 등 사회 통념상 상당성을 결여하였다면 업무상 적정범위를 넘었다고 볼 수 있으므로 직장 내 괴롭힘에 해당될 수 있다.

③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위일 것

근무환경을 악화시키는 것이란 그 행위로 인하여 피해자가 능력을 발휘하는 데 간과할 수 없을 정도의 지장이 발생하는 것을 의미한다. 근무공간을 통상적이지 않은 곳으로 지정(사례, 면벽근무 지시)하는 등 인사권의 행사범위에는 해당하더라도 사실적으로 볼 때 근로자가 업무를 수행하는 데 적절한 환경 조성이 아닌 경우 근무환경이 악화된 것으로 볼 수 있다. 사실행위 측면을 넘어서 해고, 전보, 전환배치명령 등 인사조치가 직장 내 괴롭힘으로 문제되는 경우에는 근로기준법 제23조 위반 여부로 해결해야 한다. 만약 행위자의 의도가 없었더라도 그 행위로 신체적·정신적 고통을 받았거나 근무환경이 악화되었다면 인정된다.

④종합적 판단기준

직장 내 괴롭힘이 성립되는지에 대하여는 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단하되, 객관적으로 피해자와 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경 악화가 발생할 수 있는 행위가 있고, 그로 인하여 피해자에게 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화의 결과가 발생하였음이 인정되어야 한다.

(6) 조사결과

◇ ㄹ장이 2024년 1월, ㉠실 소속 ㉡본부 ㉢처로 인사발령된 것이 비자발적인 인사발령이었고, 자신이 희망하지 않는 부서로 원치 않는 시점에 인사발령이 이루어졌다는 신고사항과 관련하여서는, 행정상 반영가능한 범위에서 ◇ ㄹ장의 의사를 최대한 고려하여 인사발령이 이루어졌고, ㉠실 내 다른 직원들을 보호하기 위한 업무상 필요에도 부합하였으므로 「감사규정」 제14조 및 제17조를 위반하였다고 볼 수 없다.

①직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용한 행위인지 여부

◇ ㄹ장은 ㉡본부 ㉣사업(㉤) 사업행정(㉥) 직무로 가기를 희망하였으나, 그 자리가 아닌 ‘㉢처’로 발령이 났는데 ㉡본부 ㉣사업 ㉥업무를 수행하려면, ㉠실에서 ㉡본부 ㉠실 ▽팀으로 전보명령이 이루어지고, ㉠실에서 ㉣사업 ㉥로 파견명령이 한 번 더 이루어져야 하는 것으로,

㉡본부에 내부 전보명령 권한은 ㉡본부에 있어서 인사부서에서도 ㉡본부 ㉠실 원자력▽팀으로 밖에 발령을 내지 못하므로 ㉠실에서 직접 ‘㉡본부 ㉣사업(㉤) 사업행정(㉥)’ 자리로 발령을 낼 수는 없는바, ◇ ㄹ장이 희망하지 않는 사업부서로 이동하게 되었다는 주장은 회사의 인사시스템상 성립할 수 없는 주장이고, ㉠실로서는 할 수 있는 범위에서 ㉡본부로 발령을 내어 주었으므로 ㉠실에서 지위의 우위를 이용한 괴롭힘 행위를 한 사실은 없다.

한편, 「감사규정」 제17조(감사인에 대한 대우) 제3항에서는 “감사인인으로 2년 이상 근무한 자가 전보될 경우 사장은 본인의 희망을 우선적으로 고려하여야 한다.” 라고 규정하는바, ◇ ㄹ장이 ‘㉡본부 ㉣사업(㉤) 사업행정(㉥)’ 자리로 가기를 희망하였으나 그 자리가 아닌 ‘㉢처’로 발령이 난 것이 동 규정 위반인지 여부를 살펴보면,

회사의 인사시스템이 ㉠실에서 ㉡본부 ㉠실 ▽팀으로 전보명령이 이루어지고, ㉠실에서 ㉣사업 ㉥로 파견명령이 한 번 더 이루어져야 하므

로 ♠실로서는 최대한 가능한 범위까지 신고인의 발령을 고려한 것으로 보이고, ◎본부 내에서는 해당 본부의 인사 상황을 고려하여 발령을 할 수밖에 없을 것이므로 ◇ ㄱ장이 희망한 ‘㉠실에서 ㉡사업 ㉢팀’로 가지 못하고 ‘㉣처 ㉤팀’로 가게 된 것이 동 규정 위반이라고 볼 수는 없으므로 이러한 인사발령이 지위의 우위를 이용하여 직장 내 괴롭힘 행위를 한 것은 아니다.

②업무상 적정범위를 넘어선 행위일 것

♠실이 배려하여 줄 수 있는 범위에서 ◇ ㄱ장의 희망부서가 속한 ◎본부로 발령을 의뢰하여 도와준 것이므로 업무상 적정 범위를 넘어선 행위가 아니다.

◇ ㄱ장의 희망부서는 2023년도 상반기 자기신고서를 살펴보더라도, 제1차 희망이 ㉠실로 업무는 사업행정(㉡팀)로 기재한바, 본인의 의사를 반영하여 전보명령을 의뢰하면서도, 전보명령 이후 ◎본부 내의 파견명령에서 ◇ ㄱ장이 원하는 ㉡사업 ㉢팀로 배치될 수 있도록, 오히려 전 ♠ㄱ장 ♣이 그 권한을 넘는 노력을 하였다는 점 등에 비추어 볼 때, 본인의 희망부서로 배치되지 않았다는 사정은 업무상 적정범위 내의 일이며, ♠실의 권한 밖의 일로써 직장 내 괴롭힘 행위에 해당하지 않는다.

나아가 ◇ ㄱ장은 자신이 희망한 ㉡사업처가 아닌 ㉣처로 인사발령이 이루어졌으나 ①◇ ㄱ장의 의사를 최대한 존중하기 위하여 ㉠실 ㉡사업처로 인사이동하는 것이 가능한지 타진하였으나 인력운영상 문제로 같은 본부의 ㉣처로 인사이동하게 된 점, ②회사의 인사시스템상 ◇ ㄱ장이 희망한 대로 ㉡사업 ㉢팀로 인사발령이 이루어지기 위하여는 우선 ♠실에서 ◎본부 ㉠실 ▽팀으로 전보명령이 이루어진 후, ㉠실에서 ㉡사업 ㉢팀로 파견명령이 한 번 더 이루어져야 하므로 ♠실로서는 배려가능한 범위에서 ◇ ㄱ장의 희망부서가 속한 ◎본부로 발령을 의뢰하여 도와준 것인 점, ③사업부의 대상사업과 인력구성이 다르기는 하나 ㉣처와 ㉡사업처에서 사업행정담당자(㉡팀)로서 수행하는 업무는 유사한 점 등에 비추어 보

면, ◇ ㄹ장을 ♣처로 인사이동한 것 역시 업무상 필요성이 인정되고 사회통념에 비추어 볼 때 상당하지 않는 행위에 해당한다고 단정할 수 없는 점 등에 비추어 보면 신고사항은 업무상 적정범위 내에 있는 것으로 사회통념에 비추어 볼 때 상당하지 않는 행위에 해당한다고 볼 수 없다.¹³⁹⁾

③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 여부

다각적인 본 사건의 조사결과 수집된 증거자료에 따르더라도, 이를 인정할 만한 사실관계, 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화가 되었다고 볼만한 인과관계를 확인할 수 없는바, 만약 현재 ◇ ㄹ장이 불상의 신체적·정신적 고통 등이 있다고 하더라도 본인이 원했던 부서에 배정받지 못한 사정이 ♠실 ▶ ●, ♥와 前 ♠ㄱ장 ♣의 직장 내 괴롭힘 행위로써 평가될 수 없고, 신체적·정신적 고통을 주거나, 근무환경을 악화시키는 행위가 있었다는 것이라는 인과관계를 인정할 근거가 전혀 없다.

나아가 ①◇ ㄹ장에 대한 2024년 1월 1일자 인사이동은 ◇ ㄹ장이 거듭 밝힌 부서이동 희망 의사에 따라 이루어진 것이므로, ◇ ㄹ장이 희망하는 부서 및 희망하는 날짜에 인사발령이 이루어지지 못하였다는 사정만으로는 ◇ ㄹ장에게 신체적·정신적 고통이 발생하거나 근무환경이 악화되었다고 보기는 어렵다는 점, ②♠실 내 다른 ▶들과 갈등을 겪고 있는 ◇ ㄹ장을 본인 의사에 따라 다른 부서로 인사발령한 것은 ◇ ㄹ장에게 보다 나은 근무환경을 제공하려는 취지에서 이루어진 것으로도 볼 수 있으므로, 이로 인하여 ◇ ㄹ장의 근무환경이 악화되었다고 보기도 어렵다는 점 등 ◇ ㄹ장에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경이 악화되었다고 볼 수 없다.¹⁴⁰⁾

④종합판단

139) 법률자문 답변서(丁실-130호), 법무법인(유) 변호사 H, I, J, K, 직장내 괴롭힘 해당여부 관련 법률의견서“, 2024.5.27. 제13-14면

140) 법률자문 답변서(丁실-130호), 법무법인(유) 변호사 H, I, J, K, 직장내 괴롭힘 해당여부 관련 법률의견서“, 2024.5.27. 제14면

위와 같이 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단¹⁴¹⁾할 때,

본인이 부서이동 희망의사를 2023년 11월 21일 ♠부장과 ●▶에게 표하였으나, 2023년 12월 21일, 갑작스레 희망하지 않은 사업부서로 이동이 확정되었다고 주장은 ◎본부 ☎사업 ▮업무를 수행하려면, ♠실에서 ◎본부 ▮실 ▽팀으로 전보명령이 이루어지고, ▮실에서 ☎사업 ▮로 파견명령이 한 번 더 이루어져야 한다는 점에 비춰볼 때,

☎사업행정(▮)로 파견명령이 나지 않았다는 사정만으로 ▶♥, ●과 前 ♠부장 ♣이 ①◇ ㄹ장에게 그 지위의 우위를 이용한 행위를 하였다거나 ②업무상 적정범위를 넘어선 행위를 하지 하였다거나, ③그 행위들과 ◇ ㄹ장의 신체적·정신적 고통¹⁴²⁾과 그 인과관계를 인정할 수 없고 ◇ ㄹ장에게 어떠한 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 확인할 방법이 없다.

따라서 직장 내 괴롭힘 피해를 주장하는 ◇ ㄹ장에게 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화의 결과가 발생하였다고 인과관계를 인정할 만한 소지도 찾아볼 수 없으므로 신고내용은 직장 내 괴롭힘 판단기준에서의 어느 하나에도 해당하지 않는다. ◇ ㄹ장의 직장 내 괴롭힘 피해 사실을 인정할 수 없어 ▶♥, ●과 前 ♠부장 ♣에 대한 「근로기준법」 제76조의2에서 금지하고 있는 직장 내 괴롭힘 행위에 대한 아무런 혐의가 없는 것으로 불처분한다.

141) 부부 직장 내 괴롭힘 판단 및 예방대응 매뉴얼의 종합판단 기준에 따름

142) ◇ ㄹ장은 신고이후 2024년 4월 18일 문답절차에서 각 신고내용에 대한 입증자료를 추후 제출하기로 진술하였으나 제출하지 않다가, 조사반이 ㄹ관의 지도 등으로 2024년 5월 14일 다시금 입증자료의 제출을 요청하여 ①U원 R으로부터 “○○○ ○○○○○○”(○○○ ○○), 향후 치료의견란에 “위 환자는 상기 진단으로 현재 본원 외래 통원 치료중이며 현재 임상 상태로 보아 향후 부정장기간 ○○○○ ○○가 필요합니다.”라는 취지의 2024년 5월 14일자 진단서와 ②T○○○○○ S으로부터 “상기 환자는 1일 전(초진일은 2024년 4월 2일임)부터 심해진 ○○ ○○ 증상으로 내원하신 분으로 내원 당시 시행한 ○○○○○○ ○○ ○○○ ○○○로 확인함. ○○ ○○ 악화원인으로 스트레스 가능성 배제할 수 없음, 경구 약물 5일간 처방하였으며, 이후 증상 호전 없을시 추가 진료 및 약물 필요할 수 있음.”이라는 임상소견이 담긴 2024년 4월 2일자 소견서를 제출하였다.

(7) 그 밖의 직권 조사결과(화해 가능 여부)

신고인은 피신고인 前 ♠부장 ♣, ♠♥, ●에 대한 신분상 조치로 징계 처분¹⁴³⁾ 등을 원하고 있고, 피신고인 前 ♠부장 ♣, ♠♥, ●은 신고인이 주장하는 직장 내 괴롭힘 행위를 모두 인정할 수 없기 때문에¹⁴⁴⁾ 화해할 의사가 전혀 없다고 밝혔다.

사 부당한 부임 요청 여부

1. 사건 개요

(1) 사건당사자

1) 신고인

◇ 르장(♣실 ▽팀, ♠급)은 0000년 0월 0일 임용되어 약 00년간 근무하고 있다. ◇ 르장은 ♠실에 0000년 00월부터 0000년 00월 00일까지 약 0년간 근무하였고, 전보명령이 2024년 1월 1일에 있는 후 본인은 2024년 1월 8일에 ♠실에서 사무기기 등을 이동(실질적 부임)하고 싶었으나 前 ♠부장 ♣과 ● ▶으로부터 빠른 부임을 요청(2023년 1월 2일 또는 1월 3일)받아 2024년 1월 5일에 부임했다며 자신이 원했던 날짜가 아닌 날보다 빨리 부임해 달라는 요청을 한 것이 직장 내 괴롭힘이라고 주장하는 자이다.

2) 피신고인

143) 귀하의 신고는 억울함에 대해 당사자간의 문제해결이 어려우니, 피신고인들에 대한 직장내 괴롭힘 조사 및 제규정 위반에 대하여 조사하여 피신고인들에 대하여 징계처분 등 신분상 조치 및 회사에 재발방지 방안 마련을 촉구하는 취지로 이해하면 되나요?라는 질문에 “예, 처음에는 징계처분을 원하지 않았으나 현재까지 과정을 지켜본바 ♠실이 잘못했다고 인정하면 그 사과를 받을 수 있을지 모르겠습니다. 저는 지금도 직장 내 괴롭힘이 계속 이루어지고 있다고 생각되며 …(후략)”, 문답서, ◇, 2024.4.18, 제5면부터 6면까지

144) 귀하는 ◇ 르장이 주장하는 직장 내 괴롭힘 등 관련 피해사실 주장을 인정하시나요? 인정하신다면 ◇ 르장과 화해하실 의향이 있는지에 대한 물음에 대하여, “아니요 인정하지 않습니다”, 문답서, ♠, 2024.4.22, 제17면, “아니요 인정하지 않습니다”, 문답서, ○, 2024.4.29, 제17면, “저는 직장 내 괴롭힘 행위를 인정할 수 없습니다. 제가 직장 내 괴롭힘 행위를 한 적이 없기 때문입니다. 오히려 ◇ 르장이 저에게 직장 내 괴롭힘 가해자로 지목한다면 저는 무고를 주장하여야 할 것 같습니다.” 문답서, ♥, 2024.4.23, 제15면

가. ♣ 前 ♡장

♣ 前 ♡장(\$처, ♡급)은 0000년 0월 00일에 임용되어 약 00년 0개월 간 근무하고 있는 자로 ♡실에 0000년 0월 0일부터 0000년 0월 0일까지 근무했다. 0000년 0월 0일 ♡장으로 보직을 부여받은 직위자로 현재 \$처에 소속되어 있다.

나. ♥ ▶

♥ ▶(♡실, ◀팀, ♡급)은 0000년 0월 0일에 임용돼 약 00년 0개월 간 근무하고 있는 자로서 ♡실에서 0000년 0월 0일부터 0000년 0월 00일까지 업무를 수행한 이후 전보명령을 받아 丁실 丙장으로서 보직을 부여받고 0000년 0월부터 0000년 0월 0일까지 근무했다. 0000년 0월 0일부터는 ♡실 ▶으로 보직을 부여받아 ◀장을 역임하고 있는 자로 이 사건 인사발령 의뢰는 ◀팀에서 하였다.

다. ● ▶

● ▶(♡실 ▷팀, ♡급)은 0000년 00월 00일에 임용돼 약 00년 0개월 간 근무하고 있는자로 ♡실에 0000년 0월부터 현재까지 근무하고 있다. 0000년 0월 0일 ▶으로 보직을 부여받은 직위자로 ▷장을 역임하고 있는 자이다.

(2) 신고에 이른 경위

◇ 丙장은 전보명령이 2024년 1월 1일에 있는 후 본인은 2024년 1월 8일에 ♡실에서 사무기기 등을 이동(실질적 부임)하고 싶었으나 前 ♡장 ♣과 ● ▶으로부터 빠른 부임을 요청(2023년 1월 2일 또는 1월 3일)받아 2024년 1월 5일에 부임했다며 자신이 원했던 날짜가 아닌 날보다 빨리 부임해 달라는 요청을 한 것이 부당하다며, 2024년 2월 8일에 민원을 하였다.

(3) 사건당사자의 주장 요지

1) 신고인

◇ ㄹ장은 전보명령이 2024년 1월 1일에 있는 후 본인은 2024년 1월 8일에 ♠실에서 사무기기 등을 이동하고 싶었으나 前 ♠장 ♣과 ● ▶으로부터 빠른 부임을 요청(2023년 1월 2일 또는 1월 3일) 받아 자신이 원했던 2024년 1월 8일이 아닌 2024년 1월 5일에 부임한 것으로 이 부분이 직장 내 괴롭힘이다.

[표] 신고인의 직장 내 괴롭힘 피해사실 신고서 및 진술 등

신고서 (2024.2.8)	(생략)
문답서 (2024.4.18)	(생략)

2) 피신고인

가. ♣ 前 ♠ ㄱ장

「감사규정」 제17조(감사인에 대한 대우) 제3항에서는 “감사인으로 2년 이상 근무한 자가 전보될 경우 사장은 본인의 희망을 우선적으로 고려하여야 한다.” 라고 규정되어 있는데, 부서이동을 희망할 당시 ◇ ㄴ장이 희망하는 부서를 이야기했는지는 처음에 ◇이 부서이동을 이야기한 것이 12월 초쯤이었던 것 같은데, 조금 더 머물렀다가 사무직 순환근무때 이동했으면 좋겠다고 이야기했습니다. 보내기로 결정된 다음에 어디로 갔으면 좋겠냐고 물으니, ◇ ㄴ장이 원자력 ▢를 이야기했었습니다. 나가기로 결정된 다음에는 ☎ ▢ ▢로 가고 싶다고 이야기했다.

2024년 1월 1일자로 부서 이동을 시행하자고 했던 것으로 기억된다. 통상 회사의 전보명령이 직원이 희망하는 일정에 맞추어 이루어는 지는 가급적이면 직원의 의사를 존중하지만 꼭 그러하지는 않다.

나. ♥ ▶

前 ♠ ㄱ장 ♣은 ◇ ㄴ장의 인사에 관하여 본인의 희망에 의한 전보라는 취지를 알린 바 있습니다. ◇ ㄴ장이 먼저 ♠ ㄱ장에게 찾아가서 부서를 옮기고 싶다는 의사를 전달하여 ♣ ㄱ장이 희망부서를 확인하고 ◇ ㄴ장이 가고 싶은 부서에 직접 가서 관련 부서장과 협의까지 진행한 이후 ◀팀에 관련 사항들을 알리며 인사의뢰하게 한 것이다.

인사발령의뢰 이외에 인사발령 시기라든지 특별히 ◇ ㄴ장의 요구를 반영하여, 전보명령을 인사부서에 의뢰할 것을 요구되었는지는 인사발령의 구체적 일자까지 ♣ 전 ♠ ㄱ장이 정하여 ◀팀에 주었고 저희는 그에 따라 의뢰하였다.

다. ● ▶

◇ ㄴ장은 전보명령이 자신이 원하는 날에 이루어지지 않았다고 주장하는데 그 의미는 ◇ ㄴ장은 ▢ ㄴ와 협의하여 결산업무 종료일인 1월 4일 이후에 자리이동을 원했다. 그런데 저와 ♠ ㄱ장 ♣은 발령이 1월 1일

자로 시행되었으므로 ◇ ㄹ장에게 낱자를 특정하지는 않았고 신속히 자리를 이동해 달라고 이야기를 했다. 그리고 ◇ ㄹ장은 거절 의사를 표명하였다.

2024년 1월 초는 ◇ ㄹ장의 사무실 내 욕설 등으로 인해 ▼팀이 5층에서 한번씩 근무를 하고 있는 상황이었다. 당시 ▼팀이 ◇ ㄹ장의 행위로 인해 보호조치를 받고 있는 상황이 신속한 부서이동 요청에 반영되는 요소였을 것이라고 생각된다. 당시 부서이동 일정은 ♣ 전 ♡ ㄱ장님과 함께 논의하였고 ♣ 전 ♡ ㄱ장님이 결정하였다. 당시 ♣ 전 ♡ ㄱ장도 ▼팀이 ◇ ㄹ장의 행동으로 인하여 보호조치를 받고 있는 상황이었음을 잘 알고 있었으므로, 신속한 부임을 요구하는 의사결정에 반영되는 요소였을 것이라고 생각된다.

(4) 이 사건의 경위 [첨부1. “신고내용의 구체적 사실관계” 참조]

1) 2023년 12월 21일, ♡실 소속 ◇ ㄹ장을 “◎본부 ▣실 ▽팀 근무(소속변경)” 하고, ▣실 소속 ▣ ㄴ를 ♡실 근무(소속변경)하는 것으로 인사발령일을 2024년 1월 1일로 하는 것을 내용으로 상임감사가 감사규정 제14조(감사인의 보직 및 전보)에 의거 사장에게 인사발령 조치를 의뢰문서에 날인하였다. 이후 2024년 12월 22일, ♡실에서 ▲처를 경유시키고 사장에게 상임감사로부터 승인받은 내용에 대한 인사의뢰 조치가 있었다.

2) 한편, 2023년 12월 21일, ◇ ㄹ장은 ♡실 사무실 자리에서 욕설과 혼잣말 등으로 인해 ◇ ㄹ장의 뒤편에 앉은 ▼팀원들이 불편함과 공포심, 두려움을 느껴 ㄴ장에게 보호조치를 요청하였고, ▼ㄴ장은 ▼팀 전원이 5층 상설감사장에 내려가 근무하도록 즉시 조치를 취한 후 ♡ ㄱ장 및 ►들의 카카오톡 단체방에 사무실내 ◇ ㄹ장의 혼잣말, 욕설 등으로 직원들이 불편해하여 ▼팀 5층에서 회의·업무 중이라고 알렸다.¹⁴⁵⁾ 이에 대해 ◇ ㄹ장의 속한 ▷ㄴ장 ● ►은 “죄송합니다.” 라는 답변을 하였다.

145) 감사자료 제출서(2024.4.29.)

3) 2023년 12월 29일, 전보 및 직군변경에 관련하여 ◇ 르장을 포함한 17명에 대한 비정기 인사발령이 ▲처에서 승인¹⁴⁶⁾되었는데, ◇ 르장에 관한 인사발령의 내용을 살펴보면 ♫실 소속에서 원자력 사업본부 “██실 ▽팀 근무(소속변경)”로 하는 전보명령이 2024년 1월 1일 발령¹⁴⁷⁾ 및 시행되는 것으로 되어 있다. 이후 2024년 1월 2일, ◇ 르장은 다시금 파견명령을 받아 ██실 소속 ◎본부 ♣처로 2024년 1월 1일자로 파견근무를 명¹⁴⁸⁾받는다.

4) 2023년 연말 무렵, ◇ 르장은 자신의 자리에서 가만히 앉아 있다가 상대방을 특정하지 않고 욕설을 하기도 하고, 물건을 자리 주변에 세게 집어 던지는 행위를 하였다. 특히, ♫실 ►들이 앉은 자리를 보면서 “재네들 웃는 것만 봐도 기분이 나쁘다.”라는 발언도 주변 동료들이 앉아 있는 자리에서 서슴없이 하였다.¹⁴⁹⁾¹⁵⁰⁾

5) 2024년 1월 1일, 전보명령이 있는 후 ◇ 르장은 부임할 부서인 ♣처를 찾아가서, ■ ㅂ에게 ♫실로의 부임 일정에 관하여 처음 물었고¹⁵¹⁾, ■ ㅂ는 ◇ 르장이 부임하여야 할 ♣처의 기말결산 업무가 있어 결산마감일인 2024년 1월 5일까지 마무리해주고 가겠다고 답하였다. 한편, 당시 ♣처는 황으로 2명씩 4줄이 앉을 자리가 마련되어 있어 총 8명의 실무자가 업무를 수행할 수 있었고, 7명의 자리는 이미 차 있었고, 1명의 자리는 이미 비어 있는 상태로 ◇ 르장의 부임이 가능했다.

6) 2023년 1월 2일경, ♣ 전 ♫ㄱ장은 ▼팀의 분위기를 감안하여 ◇ 르장에게 ■ ㅂ의 결산업무가 마무리되는 대로 신속히 전보를 명받은 부서로 부임할 것을 권유하였다. 참고로 ♫실은 본사 ○○층에 위치해 있고, ♣처는 본사 26층에 위치해 있다.

146) ■팀-1677호(2023.12.29.) “(인사) 전보 및 직군변경(◇ 외 16인)”

147) ■팀-1677호(2023.12.29.) “(인사) 전보 및 직군변경(◇ 외 16인)”의 인사발령내용 연번 1

148) ▽팀(원자력)-5호(2024.1.2.) “(원부)파견 및 파견해지(■ 외 2명)”

149) 문답서, ●, 제6면, 2024.4.15.

150) ◇ 르장이 2023년 12월 말부터 2024년도 1월 초까지 ♫실내에서 지속적으로 욕설을 하고 물건을 집어던지는 등의 행위를 하여, ◇ 르장의 바로 뒤편에 앉아 있는 ▼팀원들이 ㄴ장에게 보호조치를 요청해 ♫실이 있는 ○○층이 아닌 5층으로 근무한 사실을 알고 있냐라는 질문에 대하여, ◇ 르장의 직상위자였던 ▽팀 ● ►은 “◇ 르장의 욕설 부분은 들어서 알고 있고 ▼팀이 보호조치를 요청해 5층에서 근무한 사실도 알고 있습니다.”라고 답하였다.

151) 인사발령이 나기 이전에 ◇ 르장과 자리이동이나 업무상황에 대해 따로 논의한 사실이 있느냐는 물음에 대해 ■ ㅂ는 “발령나기 전에는 따로 이야기한 적이 없습니다.”라고 답하다. ■, 문답서(감사참고인), 제2면, 2024.4.9

7) 2024년 1월 3일, 오전 11시 30분경 ◇ ㄱ장은 ♠실 사무실 내에서 갑자기 대화의 상대방도 없이 “씨발”이라는 욕설을 하였고, ◇ ㄱ장의 뒤편에 앉은 ▼팀원들이 불편함, 공포심과 두려움을 느껴 ㄴ장에게 보호조치를 요청하였고, ▼ㄴ장은 ▼팀 전원이 5층 상설감사장에 내려가 근무하도록 조치를 취하겠다는 취지로 ♠ㄱ장 및 ►들의 카카오톡 단체방에 ◇ ㄱ장이 “씨발” 하는 욕설 등으로 팀원들이 불편해하여 ▼팀원들을 5층에서 근무하도록 조치를 취할 것임을 알렸다.¹⁵²⁾

8) 같은 날 오후 ♣ 전 ♠ㄱ장과 ◇ ㄱ장은 면담¹⁵³⁾을 하였는데, 다음 주인 1월 8일 이후 ☼처로 부임할 경우 연차사용을 권유하였으나 ◇ ㄱ장은 연차가 얼마 남지 않았다고 이를 거절하였다. ◇ ㄱ장은 ♣ 전 ♠ㄱ장에게 “휴가를 왜 쓰냐고 하면서, 저를 출장 보내주시라” 라고 출장을 요구¹⁵⁴⁾하였다.

9) 면담 종료 후 ♠ㄱ장은 “후임자인 ■ ㄴ의 결산업무가 끝나는 대로 최대한 신속히 ◇ ㄱ장이 자리를 이동하기로 했으며, ◇ ㄱ장을 내일(1월 4일) 출장 보내기로 했으니 □ ㄱ장과 출장을 보내라” 라고 ● ►에게 지시하였는데, ● ►은 출장목적에 대해 설명듣거나 전달받지 못하였고 이에 ● ►은 같은 날 오후 3시 50분경 ◇ ㄱ장과 그 동기 □ ㄱ장에게 2024년 3월 4일 세종시로 출장갈 것을 급히 전달하였는데, 이때에도 출장목적 등이 존재하지는 않았다.¹⁵⁵⁾ 한편, □ ㄱ장은 ◇ ㄱ장이 출장결의서를 올려달라는 부탁을 받고 출장목적은 “종합청렴도 평가 업무 관련 협의” 라고 가상으로 기재하고, 방문기관을 ○○○○○○○○라고 기재한 이후 철도로 교통수단을 지정하여 출장결의를 상신 및 승인받았다.

10) 2024년 1월 4일, ◇ ㄱ장과 □ ㄱ장은 철도로 이동하지 않고 ◇ ㄱ장의 차를 타고 이동하였는데, 당시 출장의 목적을 제대로 알지 못한 □ ㄱ장

152) 감사자료 제출서(2024.4.29.)

153) 답변서, ●, 2024.3.19. 제1면

154) 문답서, ◇, 2024.4.18. 제4면

155) 답변서, ●, 2024.3.19. 제1면

이 ◇ ㄱ장에게 출장의 목적을 묻자, 재산신고와 관련하여 출장을 간다고 ◇ ㄱ장이 답하였다. ◇ ㄱ장은 세종시로 가는 와중에도 인사발령과 자신이 가고 싶은 부서에 본인 뜻대로 이루어지지 않은 현실¹⁵⁶⁾에 대해 비판하는 등 불만을 토로했다.¹⁵⁷⁾

11) 그런데 ○○○ ○○○○○○부에 이르러 ○○부 담당자에게 ◇ ㄱ장이 전화를 하니 연락조차 닿지 않자 ◇ ㄱ장이 방문할 기관의 담당자에게 미리 방문사실을 말하지 않았음을 인지한다. ◇ ㄱ장은 전날 미리 ○○○○ ○○부 담당자와 협의하지 않은 이유를 “○○부 담당자가 오지 말라는 답변만을 할 것 같아 일부러 연락하지 않고 출장을 갔다.”고 이야기 하였다. 이들은 끝내 ○○부 담당자와 연락이 닿지 않아 그대로 김천으로 돌아왔고, 출장에 대해 ▷ㄴ장 ●에게 복명 조치도 취하지 않았다. 같은 날 저녁, ♠ ㄱ장 ♣과 ♠실 부서원 몇몇이 참여한 환송회점 회식이 있었고 ◇ ㄱ장은 이날 저녁에 ♠실에 들어와 자신의 사무용품 등을 옮기게 된다.

12) 2024년 1월 5일, ◇ ㄱ장은 ♠실에서 ♣처로 부임하였다. 한편, 취업규칙 제53조(명령)에서는 직원으로서 전보 또는 파견 명령을 받은 경우에는 발령일로부터 5일 이내에 부임하여야 한다고 규정하고 있는바, ◇ ㄱ장은 사의 직원으로서 취업규칙상 반드시 발령일인 2024년 1월 1일로부터 5일이 되는 날인 1월 5일까지는 부임하여야 할 「취업규칙」상의 의무¹⁵⁸⁾가 있다.

(5) 관계법령 및 판단기준

가. 근로기준법

156) ◇ ㄱ장의 인사이동에 관해서 스스로 의사에 의한 인사이동 요청 이외에 진술인 본인 또는 다른 ♠실 동료들이 인사이동을 하도록 외압을 가한 사실이 있는가 라는 질문에 대해, “아직까지도 제가 의문인 것은 ◇ ㄱ장은 외압이 있었다고 지속적으로 이야기하고, 발령일자와 희망부서 등 ◇ ㄱ장이 요구하는 사항에 대해서 좀 일치점이 없다보니 본인은 외압이 있었다라고 생각하고 있었습니다. 그런데 이런 ◇ ㄱ장의 주장은 저와 실무자들 입장에서는 쉽게 이해되지 않습니다.”, □, 문답서, 2024.4.8, 제10-11면, 같은 물음에, “외압 없었습니다.”, ◎, 문답서, 2024.4.9, 제8면, 같은 질문에, “당시 저는 ◇ ㄱ장 본인이 원해서 가는 것으로 알고 있습니다.”, 문답서, ◆, 2024.4.12, 제6면, 같은 질문에, “없습니다.”, 문답서, ●, 2024.4.12, 제6면, 같은 질문에, “전혀 없었습니다. 본인이 인사이동을 희망한 것으로 알고 있습니다.”, ◆, 문답서, 2024.4.12, 제13면, 같은 질문에, “아니요, 없습니다.” 문답서, ☆, 2024.4.15, 제7면, 같은 답변 문답서, ●, 2024.4.15, 제8면, 실제 ◇ ㄱ장의 본인 뜻한 바대로 이루어진 인사이동 아닌가라는 질문에, “네, 맞습니다.”라고 답하다. 문답서, ■, 2024.4.15, 제13면

157) 문답서, □, 2024.4.8, 제14면

158) 또한 취업규칙 제53조(명령)의 단서에서는 부득이한 사유로 5일 이내에 부임하지 못할 경우에는 그 사유를 갖추어 전임 소속부서장을 거쳐 주관부서장의 승인을 얻어야 한다고 규정하고 있는데, 이에 대해 ◇ ㄱ장은 사유를 갖추어 승인받은 사실이 없는 것으로 확인되었다.

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)에서는 “사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니된다.” 라고 규정하고 있다. 또한 「근로기준법」 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생시 조치) 제4항에서는 “사용자는 제2항에 따른 조사결과 직장 내 괴롭힘 사실이 확인된 때에는 지체없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소 등 필요한 조치를 하여야 한다… (후략)” 이라고 규정하고 있다.

따라서 직장 내 괴롭힘이란 ①직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여, ②업무상 적정 범위를 넘어, ③다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 의미하는바, 상기 세가지 요건들이 모두 갖추어져야지만 성립¹⁵⁹⁾되며, 직장 내 괴롭힘 행위를 한 자는 징계처분 등을 받는다.

나. 부부 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」

①직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용할 것

직장에서의 지위 또는 관계등의 우위의 이용에서 ‘우위성’은 피해 근로자가 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며 행위자는 이러한 상태를 이용해야한다. ‘지위의 우위’는 기본적으로 지휘·명령 관계에서 상위에 있는 경우를 말하나, 직접적인 지휘명령관계에 놓여 있지 않더라도 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있음을 이용한다면 지위의 우위성이 인정¹⁶⁰⁾될 수 있다. 한편, ‘관계의 우위’는 사실상 우위를 점하고 있다고 판단되는 모든 관계로 포함될 수 있는데, 주로 개인 대 집단과 같은 수적 측면, 연령·학벌·성별·출신·지역·인종 등 인적속성,

160) 직장 내 성희롱 관련 판례의 입장을 통해 볼 때, 사용자가 행위자인 경우 직장에서의 지위의 우위성은 쉽게 인정될 수 있다. “직장 내 성희롱을 방지하여야할 지위에 있는 사업주나 사업주를 대신할 지위에 있는 자가 오히려 자신의 우월적 지위를 이용하여 성희롱을 하였다면 그 피해자로서는 성희롱을 거부하거나 외부에 알릴 경우 자신에게 가해질 명시적·묵시적 고용상의 불이익을 두려워하여 성희롱을 감내할 가능성이 크다는 점을 감안할 때 이들의 성희롱은 더욱 엄격하게 취급되어야 한다.

근속연수·전문지식 등 업무역량, 노조·직장 협의회 등 근로자 조직 구성원 여부, 감사·인사부서 등 업무의 직장 내 영향력, 정규직 여부 등의 요소등이 문제될 수 있다. 또한 행위자가 피해자와의 관계에서 우위성이 있는지는 특정 요소에 대한 사업장 내 통상적인 사회적 평가를 토대로 판단한다. 나아가 ‘우위성의 이용’은 직장에서의 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 행위한 것이 아니라면 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않는다.

②업무상 적정범위를 넘어서 행위한 것

사용자가 모든 직장 내 인간관계의 갈등상황에 대하여 근로기준법에 따른 조치를 취해야 하는 것은 아니므로, 행위자가 피해자에 비하여 우위성이 인정되더라도 문제된 행위가 업무관련성이 있는 상황에서 발생한 것일 필요하다. 다만, 여기서의 업무관련성¹⁶¹⁾은 ‘포괄적인 업무관련성’을 의미한다고 보아야 할 것이므로, 직접적인 업무수행 중에서 발생한 경우가 아니더라도 업무수행에 편승하여 이루어졌거나 업무수행을 빙자하여 발생한 경우 업무관련성이 인정 가능¹⁶²⁾하다.

또한 문제된 행위가 업무상 적정범위를 넘는 것으로 인정되기 위해서는 ① 그 행위가 사회 통념에 비추어 볼 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나, ② 업무상 필요성은 인정되더라도 그 행위 양태가 사회 통념에 비추어 볼 때 상당하지 않다고 인정되어야 한다. 따라서 업무상 지시, 주의·명령에 불만을 느끼는 경우라도 그 행위가 사회 통념상 업무상 필요성이 있다고 인정될 경우에는 직장 내 괴롭힘으로 인정하기 어렵다. 그러나 그 지시나 주의·명령 행위의 양태가 폭행이나 과도한 폭언 등을 수반하는 등 사회 통념상 상당성을 결여하였다면 업무상 적정범위를 넘었다고 볼 수 있으므로 직장 내 괴롭힘에

161) “‘성희롱’을 정의한 구 남녀차별금지 및 구제에 관한 법률 제2조제2호에서의 ‘지위를 이용하거나 업무등과 관련하여’라는 요건은 포괄적인 업무관련성을 나타낸 것으로서, 업무수행의 기회나 업무수행에 편승하여 성적 언동이 이루어진 경우뿐 아니라 권한을 남용하거나 업무수행을 빙자하여 성적 언동을 한 경우도 이에 포함되고, 어떠한 성적 언동이 업무관련성이 인정되는지 여부는 쌍방 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위의 내용 및 정도 등의 구체적 사정을 참작하여 판단하여야 한다.”, 대법원 2006.12.21. 선고 2005두13414 판결

162) 개인적 용무 중에 발생한 갈등상황은 그것이 직장 내 구성원 간에 벌어진 일이라 하더라도 업무수행에 편승하여 이루어졌거나 업무수행을 빙자하여 이루어졌다는 특별한 사정이 없는 한 사용자에게 법상 조치의무를 부담하는 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 보기 어렵다.

해당될 수 있다.

③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위일 것

근무환경을 악화시키는 것이란 그 행위로 인하여 피해자가 능력을 발휘하는 데 간과할 수 없을 정도의 지장이 발생하는 것을 의미한다. 근무공간을 통상적이지 않은 곳으로 지정(사례, 면벽근무 지시)하는 등 인사권의 행사범위에는 해당하더라도 사실적으로 볼 때 근로자가 업무를 수행하는 데 적절한 환경 조성이 아닌 경우 근무환경이 악화된 것으로 볼 수 있다. 사실행위 측면을 넘어서 해고, 전보, 전환배치명령 등 인사조치가 직장 내 괴롭힘으로 문제되는 경우에는 근로기준법 제23조 위반 여부로 해결해야 한다. 만약 행위자의 의도가 없었더라도 그 행위로 신체적·정신적 고통을 받았거나 근무환경이 악화되었다면 인정된다.

④종합적 판단기준

직장 내 괴롭힘이 성립되는지에 대하여는 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단하되, 객관적으로 피해자와 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경 악화가 발생할 수 있는 행위가 있고, 그로 인하여 피해자에게 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화의 결과가 발생하였음이 인정되어야 한다.

다. 사규 「취업규칙」 제53조(명령)

사규 「취업규칙」 제53조(명령)에 따르면 “직원으로서 전보 또는 파견 명령을 받는 경우에는 발령일(발령일 이후에 발령통지가 도달한 경우에는 발령통지를 접수한 날)부터 5일 이내에 부임하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 5일 이내에 부임하지 못할 경우에는 그 사유를 갖추어 전임 소속장을 거쳐 주관부서장의 승인을 얻어야 한다.” 라고 규정하고

있다. 따라서 직원은 전보명령을 받은 경우 5일 이내에 부임하여야 할 의무가 있으며, 5일 이내에 부임하지 못할 경우에는 그 사유를 갖추어 전임 소속장을 거쳐 주관 부서장의 승인을 얻어야 할 의무가 있다.

(6) 조사결과

가. 직장 내 괴롭힘 성립여부

①직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용한 행위인지 여부

前 ♠부장 ♣, ▶ ♥, ●은 ♠실 ▶, ♠부장 으로 비직위자인 ◇ ㄱ장에 비해 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있는 자들이다. 직장 내 괴롭힘에서 ‘우위성’이란 피해 근로자가 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며, 행위자가 이러한 상태를 이용해야 함에 따라 ①▶ ♥, ●과 ②前 ♠부장 ♣이 ◇ ㄱ장에 대해 저항 또는 거절하기 어려운 개연성 높은 상태에서 행위자들이 지위를 이용하여, ◇ ㄱ장에게 직장 내 괴롭힘의 일환으로 신속히 부임하게 하는 방법으로 직장 내 괴롭힘을 한 것이냐가 문제된다.

♣ 前 ♠부장은 ◇ ㄱ장에 대한 전보명령이 2024년 1월 1일에 있을 후 제가 ◇ ㄱ장에게 자리 이동(부임)을 신속히 해줄 것을 요청한 이유에 대해 “일단 2024년 1월 1일에 인사가 났고 전보명령이 났으면 신속히 이동하는 것이 원칙이라고 생각한다는 의견을 밝히며, 새해 1월 첫 주는 ♠실에 들어올 ▣ ㄴ가 기존부서에서 결산업무를 마무리 지어야할 일정이 있기도 하였고, ▼팀과의 분위기도 있으니 정리가 되는데로 ◇ ㄱ장에게 자리이동을 했으면 싶다.”고 이야기를 했다고 진술하고, ◇ ㄱ장은 전보명령을 받고 5일 이내에 부임하지 못할 부득이한 사유가 있다며, 전임 소속장인 저를 거쳐 주관부서장의 승인을 받은 사실이 없다고 진술하고 있다.

한편, ● ㄴ장은 “당시 ▼팀이 ◇ ㄱ장의 행위로 인해 보호조치를 받고 있는 상황이 신속한 부서이동 요청에 반영되는 요소였을 것이라고 생

각되었다는 의견을 밝히며, 당시 부서이동 일정은 ♣ 전 ♡장님과 함께 논의하였고 ♣ 전 ♡장님이 결정하였다고 진술한다.

前 ♡장 ♣과 ● 장이 전보명령이 발령된 2024년 1월 1일부터 5일이 되는 날인 2024년 1월 5일로 ◇ 르장은 「취업규칙」 제53조(명령)에 따라 2024년 1월 5일까지 부임하여야 할 의무가 있으며, 5일 이내에 부임하지 못할 경우에는 그 사유를 갖추어 전임 소속장을 거쳐 주관 부서장의 승인을 얻어야 할 의무가 있으나, 그 사유에 관한 승인을 구하지도 않은 것으로 조사 결과 확인되었다.

따라서 ①당시 ▼팀이 ◇ 르장의 행위로 인해 보호조치를 받고 있는 상황에서 전보명령이 2024년 1월 1일에 발령된 이후 ◇ 르장에게 규정에 따른 기일(5일) 내에 그 자리를 이동해줄 것을 요청한 것은 정당한 요청이며, ②실제 ◇ 르장이 부임하여야 할 의무가 있는 마지막 날에 부서이동을 한 것은 2024년 1월 5일이므로 부임하여야 할 의무가 있는 마지막 날에 실질적으로 부임한 것으로, 실제 빠르게 부임한 사실이 없을 뿐만 아니라, ③당시 ■실 ▽팀의 전보 명령 이후에 파견명령이 한번 더 발령되는데, 두 번째 파견명령에 따라 「취업규칙」 제53조(명령)의 적용에도 ♡실은 무관해지는 점 등을 고려할 때, 前 ♡장 ♣, ▶ ♥, ●가 그 지위의 우위를 이용하여 ◇ 르장이 원하는 실질적 부임 일정보다 빠르게 부임시키는 방법으로 직장 내 괴롭힘을 하였다고 볼 수 없다.

②업무상 적정범위를 넘어선 행위인지 여부

◇ 르장은 당시 2024년 1월 1일부로 이미 전보명령이 발령된 상태로 「취업규칙」 제53조(명령)에 따라 2024년 1월 5일까지 부임해야 할 의무가 있었고, ♡실 ▼팀원들이 ◇ 르장으로부터 보호조치를 받고 있던 상황에서 이러한 사정을 잘 알고 있던 前 ♡장 ♣과 ● ▶이 ◇ 르장에게 전보명령이 발령된 이후에 신속히 부임해 줄 것을 요청한 것은 정당한 요청이고, ◇ 르장이 실제로 부임할 일자도 본인이 취업규칙에 따라 부임하여야 할 의무를 이행해야 하는 마지막 날에 부임한 것으로 업무상

적정범위를 넘어선 행위가 아니다.

이처럼 ◇ ㄹ장에 대한 신속한 부임요청은 前 ♡ ㄱ장 ♣, ▶ ♠, ♥, ●이 그 지위의 우위를 이용하여 행해진 신속한 부임 요청이라고 볼 근거 없고 오히려 ◇ ㄹ장으로 인해 보호조치를 받고 있는 사정도 있는 점 등을 고려할 때, 업무상 적정범위를 넘어선 행위라고 볼 수 없다.

나아가 ◇ ㄹ장은 결산업무 종료일인 2024년 1월 4일 이후 인사발령을 희망하였는데, 2024년 1월 1일자로 인사발령이 이루어졌지만, ①그 차이는 불과 3일에 불과한 점, ②◇ ㄹ장과 前 ♡ ㄱ장 ♣은 연말결산 일정을 감안하여 인사발령은 2024년 1월 1일자로 이루어지더라도 실제 이동 및 부임 날짜는 연말결산에 지장이 없는 범위에서 진행하는 것으로 협의하였던 점 등에 비추어 보면 신고사항은 업무상 적정 범위 내에 있는 것으로 사회통념에 비추어 볼 때 상당하지 않는 행위에 해당한다고 볼 수 없다.¹⁶³⁾

③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 여부

◇ ㄹ장은 자신이 원하는 부임일정에 맞추지 않고 신속히 부임할 것을 요청한 부분이 직장 내 괴롭힘이라고 주장하며, 2024년 4월 18일의 문답에서는 “갑자기 ㄱ장님과 ● ㄴ장이 자리를 옮기라고 하였습니다. 왜 갑자기 옮기라고 하는지 이해가 되지 않았고, 명확하게 답변도 듣지 못한채 ♣ ㄱ장과 ● ㄴ장에게 왜 갑자기 발령 나자마자 바로 그 다음날 옮기라고 했습니다. 과거 인사이동하는 동료직원들도 바로 옮기는 경우는 없었습니다.”라고 진술만을 하고 있다. 그런데 ◇ ㄹ장은 회사 「취업규칙」의 적용을 받는 한국전력기술 주식회사의 직원으로서 「취업규칙」 제53조(명령)에 따라 전보명령 발령일로부터 5일 이내에 부임하여야 할 의무가 있는 자로 그 의무이행이 요구되는 기간에 신속히 부임을 요청하였다고 하여, 그것이 어떠한 신체적·정신적 피해가 되었는지 확인할 수 없다.

또한, 당시 ◇ ㄹ장의 행위로 인해 ◇ ㄹ장의 뒤편에 앉는 ▼팀이 보호조

163) 법률자문 답변서(丁丑-130호), 법무법인(유) 변호사 H, I, J, K, 직장내 괴롭힘 해당여부 관련 법률의견서“, 2024.5.27. 제13-14면

치를 요청해 다른 장소에서 근무하기도 한 상황을 前 ♠장 ♣과 ●▶이 잘 알고 있는 상황에서 이러한 점들을 구체적으로 설명하여 ◇ 르장이 더 나아가는 행동을 하도록 자극하지 않고 아무런 조치도 없이 보내주는 것이 어떠한 인과관계에 의해 ◇ 르장에게 신체적·정신적 고통의 원인이 되었다는 것인지 그 인과관계를 인정하거나 확인할 만한 증거자료조차 없다.

한편, ◇ 르장은 현재까지도 위 신고사항에 대한 입증자료나 신체적·정신적 피해를 확인할 수 없다. 또한 다각적인 본 조사사건의 결과 수집된 증거자료에 따르더라도 이를 인정할 만한 사실관계, 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화되었다고 볼만한 인과관계를 확인할 수 없는 바, 만약 현재 ◇ 르장이 불상의 신체적·정신적 고통¹⁶⁴⁾ 등이 있다고 하더라도 전보 명령 이후 신속한 부임요청에 원인한 한 것이라는 인과관계를 인정할 근거가 전혀 없다.

나아가 ①◇ 르장에 대한 2024년 1월 1일자 인사이동은 ◇ 르장이 거듭 밝힌 부서이동 희망 의사에 따라 이루어진 것이므로, ◇ 르장이 희망하는 부서 및 희망하는 날짜에 인사발령이 이루어지지 못하였다는 사정만으로는 ◇ 르장에게 신체적·정신적 고통이 발생하거나 근무환경이 악화되었다고 보기는 어렵다는 점, ②♠실 내 다른 ○○○들과 갈등을 겪고 있는 ◇ 르장을 본인 의사에 따라 다른 부서로 인사발령한 것은 ◇ 르장에게 보다 나은 근무환경을 제공하려는 취지에서 이루어진 것으로도 볼 수 있으므로, 이로 인하여 ◇ 르장의 근무환경이 악화되었다고 보기도 어렵다는 점 등 ◇ 르장에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경이 악화되었다고 볼 수 없다.¹⁶⁵⁾

164) ◇ 르장은 신고이후 2024년 4월 18일 문답절차에서 각 신고내용에 대한 입증자료를 추후 제출하기로 진술하였으나 제출하지 않다가, 조사반이 ㅅ판의 지도 등으로 2024년 5월 14일 다시금 입증자료의 제출을 요청하여 ①U원 R으로부터 “○○○ ○○○○○”(○○○ ○○), 향후 치료의견란에 “위 환자는 상기 진단으로 현재 본원 외래 통원 치료중이며 현재 임상 상태로 보아 향후 부정장기간 ○○○○○ 치료가 필요합니다.”라는 취지의 2024년 5월 14일자 진단서와 ②T○○○○○ S으로부터 “상기 환자는 1일 전(초진일은 2024년 4월 2일임)부터 심해진 ○○ ○○ ○○으로 내원하신 분으로 내원 당시 시행한 ○○○○○○○○ ○○ ○○○ ○○○으로 확인함. ○○ ○○ 악화원인으로 스트레스 가능성 배제할 수 없음, 경구 약물 5일간 처방하였으며, 이후 증상 호전 없을시 추가 진료 및 약물 필요할 수 있음.”이라는 임상소견이 담긴 2024년 4월 2일자 소견서를 제출하였다.

165) 법률자문 답변서(丁실-130호), 법무법인(유) ㄹ 변호사 H, I, J, K, 직장내 괴롭힘 해당여부 관련 법률의견서“, 2024.5.27. 제14면

④종합판단

위와 같이 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단¹⁶⁶⁾할 때,

◇ ㄱ장이 주장하는 신속한 부임요청이 부당하다는 취지의 주장은 ① 「취업규칙」 제53조(명령)에 따라 전보명령 발령일로부터 5일 이내에 부임하여야할 의무가 있는 ◇ ㄱ장에게 그 의무이행을 조속히 하라는 취지의 것으로 업무상 적정범위내의 것이고, ②◇ ㄱ장이 「취업규칙」 제53조(명령)의 단서에 따라 5일 이내에 부임하지 못할 만한 사정에 대해 승인받은 사실자체가 없고, ③당시 ♣실 ▼팀에서 ◇ ㄱ장의 행위로 인해 보호조치를 받고 있는 상황이었다는 사정이 있어 전보명령이 발령된 ◇ ㄱ장을 분리조치의 일환으로 신속히 부임시켜야할 필요성이 컸고, ④ 실제로 부임이 직원으로서 「취업규칙」 제53조(명령)에 따라 부임하여야할 의무를 이행해야할 마지막 날인 2024년 1월 5일에 이루어진 점 등에 비추어 볼 때,

객관적으로 직장 내 괴롭힘 피해를 주장하는 ◇ ㄱ장과 같은 처지에 있는 일반적이고 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경이 악화를 발생할 만한 행위가 없었을 뿐만 아니라, 그로 인해 직장 내 괴롭힘 피해를 주장하는 ◇ ㄱ장에게 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화의 결과가 발생하였다고 인과관계를 인정할 만한 소지도 찾아볼 수 없으므로 신고내용은 직장 내 괴롭힘 판단기준에서의 어느 하나에도 해당하지 않는다.

따라서 ◇ ㄱ장의 직장 내 괴롭힘 피해사실을 인정할 수 없어 前 ♣장 ♣, ♥, ●에 대한 직장 내 괴롭힘에 대한 아무런 혐의가 없는 것으로 불처

166) 부부 직장 내 괴롭힘 판단 및 예방대응 매뉴얼의 종합판단 기준에 따름

분한다.

(7) 그 밖의 직권 조사결과(화해 가능 여부)

신고인은 피신고인 前 ♠장 ♣, ▶ ●에 대한 신분상 조치로 징계처분¹⁶⁷⁾ 등을 원하고 있고, 피신고인 前 ♠장 ♣, ▶ ●은 신고인이 주장하는 직장 내 괴롭힘 행위를 모두 인정할 수 없기 때문에¹⁶⁸⁾ 화해할 의사가 전혀 없다고 밝혔다.

아 연차 사용 강요

1. 사건 개요

(1) 사건당사자

1) 신고인

◇ 르장(■실 ▽팀, ♠급)은 0000년 0월 0일 임용되어 약 00년간 근무하고 있다. ◇ 르장은 ♠실에 0000년 00월부터 0000년 00월 00일까지 약 0년간 근무하였고, ■실 ▽팀으로 전보명령이 있었던 2024년 1월 1일 이후 前 ♠장 ♣이 자신에게 연차를 쓰라는 요청을 받아 휴가를 왜 쓰냐고 항의한 이후 출장을 보내달라고 하여 출장을 다녀왔는데, 이 행위 과정에서 前 ♠장 ♣이 연차를 사용하라 한 행위가 강요로 직장 내 괴롭힘이라고 주장하는 자이다.

2) 피신고인

167) 귀하의 신고는 억울함에 대해 당사자간의 문제해결이 어려우니, 피신고인들에 대한 직장내 괴롭힘 조사 및 제규정 위반에 대하여 조사하여 피신고인들에 대하여 징계처분 등 신분상 조치 및 회사에 재발방지 방안 마련을 촉구하는 취지로 이해하면 되나요?라는 질문에 “예, 처음에는 징계처분을 원하지 않았으나 현재까지 과정을 지켜본바 ♠실이 잘못했다고 인정하면 그 사과를 받을 수 있을지 모르겠습니다. 저는 지금도 직장 내 괴롭힘이 계속 이루어지고 있다고 생각되며 …(후략)”, 문답서, ◇, 2024.4.18, 제5면부터 6면까지

168) 귀하는 ◇ 르장이 주장하는 직장 내 괴롭힘 등 관련 피해사실 주장을 인정하시나요? 인정하신다면 ◇ 르장과 화해하실 의향이 있는지에 대한 물음에 대하여, “아니요 인정하지 않습니다”, 문답서, ♠, 2024.4.22, 제17면, “아니요 인정하지 않습니다”, 문답서, ○, 2024.4.29, 제17면, “저는 직장 내 괴롭힘 행위를 인정할 수 없습니다. 제가 직장 내 괴롭힘 행위를 한 적이 없기 때문입니다. 오히려 ◇ 르장이 저에게 직장 내 괴롭힘 가해자로 지목한다면 저는 무고를 주장하여야 할 것 같습니다.” 문답서, ♥, 2024.4.23, 제15면

가. ♣ 前 ♠장

♣ 前 ♠장(\$처, ♥급)은 0000년 0월 00일에 임용되어 약 00년 0개월 간 근무하고 있는 자로 ♠실에 0000년 0월 0일부터 0000년 0월 0일까지 근무했다. 0000년 0월 0일 ♠장으로 보직을 부여받은 직위자로 현재 \$처에 소속되어 있다.

(2) 신고에 이른 경위

◇ ㄱ장은 ㄴ실 ㄷ팀으로 전보명령이 있었던 2024년 1월 1일 이후 前 ♠장 ♣이 자신에게 연차를 쓰라는 요청을 받아 휴가를 왜 쓰냐고 항의한 이후 출장을 보내달라고 하여 출장을 다녀왔는데, 이 행위 과정에서 前 ♠장 ♣이 연차를 사용하라 한 행위가 강요로 직장 내 괴롭힘 주장하면서 직장 내 괴롭힘 신고에 대해 2024년 2월 8일의 민원과 202년 4월 18일에서 피해진술을 하였다.

(3) 사건당사자의 주장 요지

1) 신고인

◇ ㄱ장은 ㄴ실 ㄷ팀으로 전보명령이 있었던 2024년 1월 1일 이후 前 ♠장 ♣이 자신에게 연차를 쓰라는 요청을 받아 휴가를 왜 쓰냐고 항의한 이후 출장을 보내달라고 하여 출장을 다녀왔는데, 이 행위 과정에서 前 ♠장 ♣이 연차를 사용하라 한 행위가 강요를 받았고 이 부분이 직장 내 괴롭힘이라고 주장한다.

[표] 신고인의 직장 내 괴롭힘 피해사실 신고서 및 진술 등

신고서 (2024.2.8)	(생략)
-------------------	------

문답서
(2024.4.18)

(생략)

2) 피신고인

가. ♣ 前 ♠ ㄱ장

2024년 1월 1일 이후 ◇ ㄴ장에게 연차를 사용하도록 한 것은 발령이 나고 물리적인 이사를 못하고 있는 상태에서 ♠실 분위기가 어색하니까 이사를 빨리 가라 했다. ◇ ㄴ장은 ■ ㄴ가 짐을 못 빼니 짐 빼면 가겠다고 했다. 그런데 이사 갈 부서의 옆자리가 비어 있으니 그쪽으로 가면 되는 거 아니냐고 하니 ◇ ㄴ장이 2번 이사해야 하는게 아니냐며 차일피일 미루었다. 사람이 없으면 ♠실 분위기가 안정이 되지 않겠느냐라는 취지로 연차사용을 권유하였으나, 본인이 휴가가 몇 일 남아있지 않다고 하였다.

휴가가 어려우면 해왔던 일들 관련하여 타기관들 인사차 출장이라도 가능하면 고려해 봐라는 취지로 출장명령을 담당 ㄴ장인 ● ㄴ장과 ◇ ㄴ장에게 말한 사실이 있다. 특정한 목적이 있어서 가는 것이 아니라, 유관 기관에 인사차 다녀오라고만 이야기했다.

3) 참고인

나. ● ▶

2024년 3월 19일, 지난 1월 4일 ◇ ㄴ장의 출장명령에 관하여 출장목적과 출장지, 접견인사 등이 정해지지 않은 출장이라고 사실관계를 확인한 바

있다.

(4) 이 사건의 경위 [첨부1. “신고내용의 구체적 사실관계” 참조]

1) 2024년 1월 3일, 오전 11시 30분경 ◇ ㄱ장은 ♠실 사무실 내에서 갑자기 대화의 상대방도 없이 “씨발”이라는 욕설을 하였고, ◇ ㄱ장의 뒤편에 앉은 ▼팀원들이 불편함, 공포심과 두려움을 느껴 ㄴ장에게 보호조치를 요청하였고, ▼ㄴ장은 ▼팀 전원이 5층 상설감사장에 내려가 근무하도록 조치를 취하겠다는 취지로 ♠ㄱ장 및 ►들의 카카오톡 단체방에 ◇ ㄱ장이 “씨발” 하는 욕설 등으로 팀원들이 불편해하여 ▼팀원들을 5층에서 근무하도록 조치를 취할 것임을 알렸다.¹⁶⁹⁾

2) 같은 날 오후 ♣ 전 ♠ㄱ장과 ◇ ㄱ장은 면담¹⁷⁰⁾을 하였는데, 다음 주인 1월 8일 이후 ☞처로 부임할 경우 연차사용을 권유하였으나 ◇ ㄱ장은 연차가 얼마 남지 않았다고 이를 거절하였다. ◇ ㄱ장은 ♣ 전 ♠ㄱ장에게 “휴가를 왜 쓰냐고 하면서, 저를 출장 보내주시라” 라고 출장을 요구¹⁷¹⁾하였다.

3) 면담 종료 후 ♠ㄱ장은 “후임자인 ■ ㄴ의 결산업무가 끝나는 대로 최대한 신속히 ◇ ㄱ장이 자리를 이동하기로 했으며, ◇ ㄱ장을 내일(1월 4일) 출장 보내기로 했으니 □ ㄱ장과 출장을 보내라” 라고 ● ►에게 지시하였는데, ● ►은 출장목적에 대해 설명듣거나 전달받지 못하였고 이에 ● ►은 같은 날 오후 3시 50분경 ◇ ㄱ장과 그 동기 □ ㄱ장에게 2024년 3월 4일 ○○○로 출장갈 것을 급히 전달하였는데, 이때에도 출장목적 등이 존재하지는 않았다.¹⁷²⁾ 한편, □ ㄱ장은 ◇ ㄱ장이 출장결의서를 올려달라는 부탁을 받고 출장목적은 “종합청렴도 평가 업무 관련 협의” 라고 가상으로 기재하고, 방문기관을 ○○○○○○○○라고 기재한 이후 철도로 교통수단을 지정하여 출장결의를 상신 및 승인받았다.

169) 감사자료 제출서(2024.4.29.)

170) 답변서, ●, 2024.3.19. 제1면

171) 문답서, ◇, 2024.4.18. 제4면

172) 답변서, ●, 2024.3.19. 제1면

4) 2024년 1월 4일, ◇ ㄹ장과 □ ㄹ장은 철도로 이동하지 않고 ◇ ㄹ장의 차를 타고 이동하였는데, 당시 출장의 목적을 제대로 알지 못한 □ ㄹ장이 ◇ ㄹ장에게 출장의 목적을 묻자, 재산신고와 관련하여 출장을 간다고 ◇ ㄹ장이 답하였다. ◇ ㄹ장은 ○○시로 가는 와중에도 인사발령과 자신이 가고 싶은 부서에 본인 뜻대로 이루어지지 않은 현실¹⁷³⁾에 대해 비판하는 등 불만을 토로했다.¹⁷⁴⁾

5) 그런데 ○○시 ○○○○○○○부에 이르러 ○○부 담당자에게 ◇ ㄹ장이 전화를 하니 연락조차 닿지 않자 ◇ ㄹ장이 방문할 기관의 담당자에게 미리 방문사실을 말하지 않았음을 인지한다. ◇ ㄹ장은 전날 미리 ○○○○○○○부 담당자와 협의하지 않은 이유를 “○○부 담당자가 오지 말라는 답변만을 할 것 같아 일부러 연락하지 않고 출장을 갔다.”고 이야기 하였다. 이들은 끝내 ○○부 담당자와 연락이 닿지 않아 그대로 김천으로 돌아왔고, 출장에 대해 ▷ㄴ장 ●에게 복명 조치도 취하지 않았다. 같은 날 저녁, ♠장 ♣과 ♠실 부서원 몇몇이 참여한 환송회점 회식이 있었고 ◇ ㄹ장은 이날 저녁에 ♠실에 들어와 자신의 사무용품 등을 옮기게 된다.

6) 2024년 1월 5일, ◇ ㄹ장은 ♠실에서 ㄹ처로 부임하였다. 한편, 취업규칙 제53조(명령)에서는 직원으로서 전보 또는 파견 명령을 받은 경우에는 발령일로부터 5일 이내에 부임하여야 한다고 규정하고 있는바, ◇ ㄹ장은 사의 직원으로서 취업규칙상 반드시 발령일인 2024년 1월 1일로부터 5일이 되는 날인 1월 5일까지는 부임하여야 할 「취업규칙」상의 의무¹⁷⁵⁾가 있다.

173) ◇ ㄹ장의 인사이동에 관해서 스스로 의사에 의한 인사이동 요청 이외에 진술인 본인 또는 다른 ♠실 동료들이 인사이동을 하도록 외압을 가한 사실이 있는가 라는 질문에 대해, “아직까지도 제가 의문인 것은 ◇ ㄹ장은 외압이 있었다고 지속적으로 이야기하고, 발령일자와 희망부서 등 ◇ ㄹ장이 요구하는 사항에 대해서 좀 일치점이 없다보니 본인은 외압이 있었다라고 생각하고 있었습니다. 그런데 이런 ◇ ㄹ장의 주장은 저와 실무자들 입장에서는 쉽게 이해되지 않습니다.”, □, 문답서, 2024.4.8, 제10-11면, 같은 물음에, “외압 없었습니다.”, ◎, 문답서, 2024.4.9, 제8면, 같은 질문에, “당시 저는 ◇ ㄹ장 본인이 원해서 가는 것으로 알고 있습니다.”, 문답서, ◆, 2024.4.12, 제6면, 같은 질문에, “없습니다.”, 문답서, ○, 2024.4.12, 제6면, 같은 질문에, “전혀 없었습니다. 본인이 인사이동을 희망한 것으로 알고 있습니다.”, ◆, 문답서, 2024.4.12, 제13면, 같은 질문에, “아니요, 없습니다.” 문답서, ☆, 2024.4.15, 제7면, 같은 답변 문답서, ○, 2024.4.15, 제8면, 실제 ◇ ㄹ장의 본인 뜻한 바대로 이루어진 인사이동 아닌가라는 질문에, “네, 맞습니다.”라고 답하다. 문답서, ■, 2024.4.15, 제13면

174) 문답서, □, 2024.4.8, 제14면

175) 또한 취업규칙 제53조(명령)의 단서에서는 부득이한 사유로 5일 이내에 부임하지 못할 경우에는 그 사유를 갖추어 전임 소속부서장을 거쳐 주관부서장의 승인을 얻어야 한다고 규정하고 있는데, 이에 대해 ◇ ㄹ장은 사유를 갖추어 승인받은 사실이 없는 것으로 확인되었다.

(5) 관계법령 및 판단기준

가. 근로기준법

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)에서는 “사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니된다.” 라고 규정하고 있다. 또한 「근로기준법」 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생시 조치) 제4항에서는 “사용자는 제2항에 따른 조사결과 직장 내 괴롭힘 사실이 확인된 때에는 지체없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소 등 필요한 조치를 하여야 한다.…” (후략)” 이라고 규정하고 있다.

따라서 직장 내 괴롭힘이란 ①직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여, ②업무상 적정 범위를 넘어, ③다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 의미하는바, 상기 세가지 요건들이 모두 갖추어져야지만 성립¹⁷⁶⁾되며, 직장 내 괴롭힘 행위를 한 자는 징계처분 등을 받는다.

나. ㄱ부 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」

①직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용할 것

직장에서의 지위 또는 관계등의 우위의 이용에서 ‘우위성’은 피해 근로자가 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며 행위자는 이러한 상태를 이용해야한다. ‘지위의 우위’는 기본적으로 지휘·명령 관계에서 상위에 있는 경우를 말하나, 직접적인 지휘명령관계에 놓여 있지 않더라도 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있음을 이용한다면 지위의 우위성이 인정¹⁷⁷⁾될 수 있다. 한편, ‘관계의 우위’는 사실상 우위

177) 직장 내 성희롱 관련 판례의 입장을 통해 볼 때, 사용자가 행위자인 경우 직장에서의 지위의 우위성은 쉽게 인정될 수 있다. “직장 내 성희롱을 방지하여야할 지위에 있는 사업주나 사업주를 대신할 지위에 있는 자가 오히려 자신의 우월적 지위를 이용하여 성희롱을 하였다면 그 피해자로서는 성희롱을 거부하거나 외부에 알릴 경우 자신에게 가해질 명시적·묵시적 고용상의 불이익을 두려워하여 성희롱을 감내할 가능성이 크다는 점을 감안할 때 이들의 성희롱은

를 점하고 있다고 판단되는 모든 관계로 포함될 수 있는데, 주로 개인 대 집단과 같은 수적 측면, 연령·학별·성별·출신·지역·인종 등 인적속성, 근속연수·전문지식 등 업무역량, 노조·직장 협의회 등 근로자 조직 구성원 여부, 감사·인사부서 등 업무의 직장 내 영향력, 정규직 여부 등의 요소등이 문제될 수 있다. 또한 행위자가 피해자와의 관계에서 우위성이 있는지는 특정 요소에 대한 사업장 내 통상적인 사회적 평가를 토대로 판단한다. 나아가 ‘우위성의 이용’은 직장에서의 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 행위한 것이 아니라면 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않는다.

②업무상 적정범위를 넘어서 행위일 것

사용자가 모든 직장 내 인간관계의 갈등상황에 대하여 근로기준법에 따른 조치를 취해야 하는 것은 아니므로, 행위자가 피해자에 비하여 우위성이 인정되더라도 문제된 행위가 업무관련성이 있는 상황에서 발생한 것일 필요하다. 다만, 여기서의 업무관련성¹⁷⁸⁾은 ‘포괄적인 업무관련성’을 의미한다고 보아야 할 것이므로, 직접적인 업무수행 중에서 발생한 경우가 아니더라도 업무수행에 편승하여 이루어졌거나 업무수행을 빙자하여 발생한 경우 업무관련성이 인정 가능¹⁷⁹⁾하다.

또한 문제된 행위가 업무상 적정범위를 넘는 것으로 인정되기 위해서는 ① 그 행위가 사회 통념에 비추어 볼 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나, ② 업무상 필요성은 인정되더라도 그 행위 양태가 사회 통념에 비추어 볼 때 상당하지 않다고 인정되어야 한다. 따라서 업무상 지시, 주의·명령에 불만을 느끼는 경우라도 그 행위가 사회 통념상 업무상 필요성이 있다고 인정될 경우에는 직장 내 괴롭힘으로 인정하기 어렵다. 그러나 그 지시나 주의·명령

더욱 엄격하게 취급되어야 한다.

178) “‘성희롱’을 정의한 구 남녀차별금지 및 구제에 관한 법률 제2조제2호에서의 ‘지위를 이용하거나 업무등과 관련하여’라는 요건은 포괄적인 업무관련성성을 나타낸 것으로서, 업무수행의 기회나 업무수행에 편승하여 성적 언동이 이루어진 경우뿐 아니라 권한을 남용하거나 업무수행을 빙자하여 성적 언동을 한 경우도 이에 포함되고, 어떠한 성적 언동이 업무관련성이 인정되는지 여부는 쌍방 당사자의관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위의 내용 및 정도 등의 구체적 사정을 참작하여 판단하여야 한다.”, 대법원 2006.12.21. 선고 2005두13414 판결

179) 개인적 용무 중에 발생한 갈등상황은 그것이 직장 내 구성원 간에 벌어진 일이라 하더라도 업무수행에 편승하여 이루어졌거나 업무수행을 빙자하여 이루어졌다는 특별한 사정이 없는 한 사용자에게 법상 조치의무를 부담하는 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 보기 어렵다.

행위의 양태가 폭행이나 과도한 폭언 등을 수반하는 등 사회 통념상 상당성을 결여하였다면 업무상 적정범위를 넘었다고 볼 수 있으므로 직장 내 괴롭힘에 해당될 수 있다.

③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위일 것

근무환경을 악화시키는 것이란 그 행위로 인하여 피해자가 능력을 발휘하는 데 간과할 수 없을 정도의 지장이 발생하는 것을 의미한다. 근무공간을 통상적이지 않은 곳으로 지정(사례, 면벽근무 지시)하는 등 인사권의 행사범위에는 해당하더라도 사실적으로 볼 때 근로자가 업무를 수행하는 데 적절한 환경 조성이 아닌 경우 근무환경이 악화된 것으로 볼 수 있다. 사실행위 측면을 넘어서 해고, 전보, 전환배치명령 등 인사조치가 직장 내 괴롭힘으로 문제되는 경우에는 근로기준법 제23조 위반 여부로 해결해야 한다. 만약 행위자의 의도가 없었더라도 그 행위로 신체적·정신적 고통을 받았거나 근무환경이 악화되었다면 인정된다.

④종합적 판단기준

직장 내 괴롭힘이 성립되는지에 대하여는 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단하되, 객관적으로 피해자와 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경 악화가 발생할 수 있는 행위가 있고, 그로 인하여 피해자에게 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화의 결과가 발생하였음이 인정되어야 한다.

(6) 조사결과

가. 직장 내 괴롭힘 성립여부

①직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용한 행위인지 여부

前 ♠장 ♣은 비직위자인 ◇ 르장에 비해 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있는 자이다. 직장 내 괴롭힘에서 ‘우위성’이란 피해 근로자가 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며, 행위자가 이러한 상태를 이용해야 함에 따라 前 ♠장 ♣이 ◇ 르장에 대해 저항 또는 거절하기 어려운 개연성 높은 상태에서 행위자들이 지위를 이용하여, ◇ 르장에게 직장 내 괴롭힘의 일환으로 연차를 사용하도록 강요한 직장 내 괴롭힘을 한 것인지가 문제된다.

前 ♠장 ♣의 진술은 “발령이 나고 물리적인 이사를 못하고 있는 상태에서 ♠실 분위기가 어색하니까 이사를 빨리 가라 했습니다. ◇ 르장은 ■ ㅂ가 짐을 못 빼니 짐빼면 가겠다고 했습니다. 그런데 이사 갈 부서의 옆자리가 비어 있으니 그쪽으로 가면 되는 거 아니냐고 하니 ◇ 르장이 2번 이사해야 하는게 아니냐며 차일피일 미루었습니다. 사람이 없으면 ♠실 분위기가 안정이 되지 않겠느냐라는 취지로 연차사용을 권유하였으나, 본인이 휴가가 며칠 남아있지 않다고 하였습니다.”로 연차휴가 사용을 ‘권유’하였다고 하므로 ‘강요’하였다고 확정할 증빙은 부족하며, 사전적 의미로 강요란 “억지로 또는 강제로 요구함”인데 ◇ 르장은 자신의 휴가가 며칠 남지도 않았다고 거절하고, 오히려 출장명령을 요구하는 등 ♠장이 휴가 사용을 강요하였다고 볼 수 없다.

따라서 前 ♠장 ♣, ▶ ♥, ●이 그 지위의 우위를 이용하여 ◇ 르장에게 연차 휴가를 강요하였다는 직장 내 괴롭힘이 있었다고 볼 수 없다.

②업무상 적정범위를 넘어선 행위인지 여부

◇ 르장은 당시 2024년 1월 1일부로 이미 전보명령이 발령된 상태로 「취업규칙」 제53조(명령)에 따라 2024년 1월 5일까지 부임해야 할 의무가 있었고, ♠실 ▼팀원들이 ◇ 르장으로부터 보호조치를 받고 있던

상황에서 이러한 사정을 잘 알고 있던 前 ♠장 ♣이 전보명령이 발령된 이후에 신속히 부임해줄 것을 요청하였으나, 이와 같은 의사가 받아들여지지 않자 연차사용을 권유한 것으로 보이고, 실제 연차사용으로 이루어지지도 않았으므로, ♠실 ▼팀원들이 ◇ ㄹ장으로부터 보호조치를 받고 있던 상황아래에서의 정당한 요구이지 업무상 적정범위를 넘어선 행위로 볼 수 없다.

③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 여부

◇ ㄹ장은 前 ♠장 ♣이 자신에게 연차 사용을 강요했다고 주장하며 이 부분이 직장 내 괴롭힘이라고 주장하나, 당시는 2024년 1월 1일의 전보명령이 이미 발령된 상태로 ♣ 前 ♠장은 ◇ ㄹ장에 대한 근태관리 권한 등 관리 권한이 없는바, ♠실 ▼팀원들이 ◇ ㄹ장으로부터 보호조치를 받고 있던 상황에서 이러한 사정을 잘 알고 있던 前 ♠장 ♣이 할 수 있는 유일한 조치가 ‘연차’ 사용 권유 또는 ◇ ㄹ장의 원부서에 협조를 얻은 출장 명령으로 보이며, ◇ ㄹ장에게 연차사용이 요청되었다고 하여 연차가 사용된 것도 아닐뿐만 아니라 오히려 ◇ ㄹ장이 출장을 내주라고 하여 ◇ ㄹ장의 소속부서에 협조를 얻어 출장목적과 내용도 불명확한 출장명령을 낸 사정 등 이와 같은 인과관계 속에 ◇ ㄹ장이 어떤 신체적·정신적 고통의 원인이 되었다는 것인지 그 인과관계를 인정하거나 확인할 만한 증거자료 조차 없다.

한편, ◇ ㄹ장은 현재까지도 위 신고사항에 대한 입증자료나 신체적·정신적 피해사실이 무엇인지 조차 제출하지 못하고 있다. 또한 다각적인 본 조사사건의 결과 수집된 증거자료에 따르더라도 이를 인정할 만한 사실관계, 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화되었다고 볼만한 인과관계를 확인할 수 없는바,

만약 현재 ◇ ㄹ장이 불상의 신체적·정신적 고통 등이 있다고 하더라도 前 ♠장 ♣의 연차사용을 권유한 것에 원인한다는 인과관계를 인정할 근

거가 전혀 없다.

④종합판단

위와 같이 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단¹⁸⁰⁾할 때,

◇ ㄹ장이 前 ♡ ㄱ장 ♣으로부터 연차사용을 강요를 받았다는 취지의 주장은 ① ♡실 ▼팀원들이 ◇ ㄹ장으로부터 보호조치를 받고 있던 상황, ②당시는 2024년 1월 1일의 전보 명령이 이미 발령된 상태로 ♣ 前 ♡ ㄱ장은 ◇ ㄹ장에 대한 근태관리 권한 등 관리 권한이 없었으나, 부임을 계속 미루려 했던 상황으로 연차 사용을 권유하거나 출장명령을 내주는 것이 당시 ♣ 前 ♡ ㄱ장이 할 수 있는 거의 유일한 조치였다는 점, ③◇ ㄹ장이 실제로 연차를 사용한 사실조차 없고 오히려 출장명령을 내어 줄 것을 요구하여, 그에 따라 출장의 목적과 목적지, 접견 인사도 정해지지 않은 채 출장명령이 내려진 점 등에 비추어 보면 객관적으로 직장 내 괴롭힘 피해¹⁸¹⁾를 주장하는 ◇ ㄹ장과 같은 처지에 있는 일반적이고 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경이 악화를 발생할 만한 행위가 없었을 뿐만 아니라, 그로 인해 직장 내 괴롭힘 피해를 주장하는 ◇ ㄹ장에게 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화의 결과가 발생하였다고 인과관계를 인정할 만한 소지도 찾아볼 수 없으므로 신고내용은 직장 내 괴롭힘 판단기준에서의 어느 하나에도 해당하지 않는다.

따라서 ◇ ㄹ장의 직장 내 괴롭힘 피해사실을 인정할 수 없어 前 ♡ ㄱ장

180) 부부 직장 내 괴롭힘 판단 및 예방대응 매뉴얼의 종합판단 기준에 따름

181) ◇ ㄹ장은 신고이후 2024년 4월 18일 문답절차에서 각 신고내용에 대한 입증자료를 추후 제출하기로 진술하였으나 제출하지 않다가, 조사반이 ㄱ장의 지도 등으로 2024년 5월 14일 다시금 입증자료의 제출을 요청하여 ①U원 R으로부터 “○○○ ○○○○○○”(○○○ ○○), 향후 치료의견란에 “위 환자는 상기 진단으로 현재 본원 외래 통원 치료중이며 현재 임상 상태로 보아 향후 부정장기간 ○○○○ ○○가 필요합니다.”라는 취지의 2024년 5월 14일자 진단서와 ②T○○○○과 S으로부터 “상기 환자는 1일 전(초진일은 2024년 4월 2일임)부터 심해진 ○○ ○○ 증상으로 내원하신 분으로 내원 당시 시행한 ○○○○○○ ○○ ○○○ ○○○로 확인함. ○○ ○○ 악화원인으로 스트레스 가능성 배제할 수 없음, 경구 약물 5일간 처방하였으며, 이후 증상 호전 없을시 추가 진료 및 약물 필요할 수 있음.”이라는 임상소견이 담긴 2024년 4월 2일자 소견서를 제출하였다.

♣에 대한 아무런 혐의가 없는 것으로 불처분한다.

(7) 그 밖의 직권 조사결과(화해 가능 여부)

신고인은 피신고인 前 ♡장 ♣에 대한 신분상 조치로 징계처분¹⁸²⁾ 등을 원하고 있고, 피신고인 前 ♡장 ♣은 신고인이 주장하는 직장 내 괴롭힘 행위를 모두 인정할 수 없기 때문에¹⁸³⁾ 화해할 의사가 전혀 없다고 밝혔다.

자 욕설사건에 관한 공개사과 강요 여부

1. 사건 개요

(1) 사건당사자

1) 신고인

◇ 르장(♣실 ▽팀, ♡급)은 0000년 0월 0일 임용되어 약 00년간 근무하고 있다. ◇ 르장은 ♡실에 0000년 00월부터 0000년 00월 00일까지 약 0년간 근무하였고, 2023년 5월 22일 ▶ ○에게 「○○○○○○○」 특정감사의 감사결과보고서(안)에 대한 검토회의 도중 “참긴 뭘참아 니가 씨발”, “뭘 참는데 니가” 라고 하면서 펜을 집어 던지고 회의실 문을 박차고 나가 “아놔 씨발” 이라고 발언하는 등의 욕설사건을 일으키고 2023년 5월 26일 ♡장 주재회의에서 전체 부서원이 모인 가운데 욕설사건에 대한 공개사과를 하였는데, 이 공개사과를 前 ♡장 ♣과 논의하는 과정에서 前 ♡장 ♣의 강요에 따라 공개사과를 하였으며, 그 공개사과에서도 르장들이 위

182) 귀하의 신고는 역울함에 대해 당사자간의 문제해결이 어려우니, 피신고인들에 대한 직장내 괴롭힘 조사 및 제규정 위반에 대하여 조사하여 피신고인들에 대하여 징계처분 등 신분상 조치 및 회사에 재발방지 방안 마련을 촉구하는 취지로 이해하면 되나요?라는 질문에 “예, 처음에는 징계처분을 원하지 않았으나 현재까지 과정을 지켜본바 ♡실이 잘못했다고 인정하면 그 사과를 받을 수 있을지 모르겠습니다. 저는 지금도 직장 내 괴롭힘이 계속 이루어지고 있다고 생각되며 …(후략)”, 문답서, ◇, 2024.4.18, 제5면부터 6면까지

183) 귀하는 ◇ 르장이 주장하는 직장 내 괴롭힘 등 관련 피해사실 주장을 인정하시나요? 인정하신다면 ◇ 르장과 화해하실 의향이 있는지에 대한 물음에 대하여, “아니요 인정하지 않습니다”, 문답서, ♡, 2024.4.22, 제17면, “아니요 인정하지 않습니다”, 문답서, ○, 2024.4.29, 제17면, “저는 직장 내 괴롭힘 행위를 인정할 수 없습니다. 제가 직장 내 괴롭힘 행위를 한 적이 없기 때문입니다. 오히려 ◇ 르장이 저에게 직장 내 괴롭힘 가해자로 지목한다면 저는 무고를 주장하여야 할 것 같습니다.” 문답서, ♥, 2024.4.23, 제15면

력을 행한 것에 대해 이야기 하고 싶었으나, 그 부분에 대해서 ♣ ㄱ장이 하지말라고 하였다고 주장하는 자이다.

2) 피신고인

가. ♣ 前 ♡ ㄱ장

♣ 前 ♡ ㄱ장(\$처, ♡급)은 0000년 0월 00일에 임용되어 약 00년 0개월 간 근무하고 있는 자로 ♡실에 0000년 0월 0일부터 0000년 0월 0일까지 근무했다. 0000년 0월 0일 ♡ ㄱ장으로 보직을 부여받은 직위자로 현재 \$처에 소속되어 있다.

(2) 신고에 이른 경위

◇ ㄴ장은 2023년 5월 22일 ► ○에게 「○○○○○○○」특정감사의 감사결과보고서(안)에 대한 검토회의 도중 “참긴 뭘참아 니가 씨발”, “뭘 참는데 니가” 라고 하면서 펜을 집어 던지고 회의실 문을 박차고 나가 “아놔 씨발” 이라고 발언하는 등의 욕설사건을 일으키고 2023년 5월 26일 ♡ ㄱ장 주재회의에서 전체 부서원이 모인 가운데 욕설사건에 대한 공개사과를 하였는데, 이 공개사과를 前 ♡ ㄱ장 ♣과 논의하는 과정에서 前 ♡ ㄱ장 ♣의 강요에 따라 공개사과를 하였으며, 그 공개사과에서도 ㄴ장들이 위력을 행한 것에 대하여 이야기하고 싶었으나 하지 못하게 하는 등 前 ♡ ㄱ장 ♣의 강요와 압력에 대해 2023년 4월 18일에서 피해진술을 하였다.

(3) 사건당사자의 주장 요지

1) 신고인

◇ ㄴ장은 2023년 5월 22일 ► ○에게 「○○○○○○○」특정감사의 감사결과보고서(안)에 대한 검토회의 도중 “참긴 뭘참아 니가 씨발”, “뭘 참는데 니가” 라고 하면서 펜을 집어 던지고 회의실 문을 박차고 나가 “아놔 씨발” 이라고 발언하는 등의 욕설사건을 일으키고 2023년 5월 26일

♣장 주재회의에서 전체 부서원이 모인 가운데 욕설사건에 대한 공개사과를 하였는데, 이 공개사과를 前 ♣장 ♣과 논의하는 과정에서 前 ♣장 ♣의 강요에 따라 공개사과를 하였으며, 그 공개사과에서도 ㄴ장들이 위력을 행한 것에 대해 이야기 하고 싶었으나 하지 못하게 하는 등 前 ♣장 ♣의 강요에 의한 것이라고 주장한다.

[표] 신고인의 직장 내 괴롭힘 피해사실 신고서 및 진술 등

문답서 (2024.4.18)	(생략)
--------------------	------

2) 피신고인

가. ♣ 前 ♣장

일단 본인의 이야기가 맞고 틀리고를 떠나서 회의 석상에서 언성을 높이고 박차고 나간 행위 자체가 부적절하다는 생각이다. 그 부분에 대해 ◇ 과장과 만나서 이야기를 했다. ◇ 과장도 그 부분에 대해서 잘못을 인정하였습니다. 당시 감사를 마무리 지어야 하는 상태에서 ◇ 과장을 어떻게 처신하게 하는게 좋을까 고민되었다. 당시 ♣실 전 직원들이 ◇ 과장의 욕설사고를 잘 알고 있는 상태였기에 공식적으로 부서원들에게 사과하는 방향을 권유한 것이다. ◇ 과장도 사과권유에 대해 그렇게 하겠다고 하였고, 며칠 후에 ♣실 전체 회의에서 공개사과가 이루어진 것이다.

(4) 이 사건의 경위 [첨부1. “신고내용의 구체적 사실관계” 참조]

1) 2023년 1월 30일부터 2023년 5월 3일까지 ○ ▶은 ○○○에 자체감사활동 심사과견을 다녀와 본사에 복귀하였고, 당시 ◇ 과장은 「○○○○○○○」 특정감사를 감사결과보고서를 혼자 작성하고 있었다. 전 ♣장 ♣은 ◇ 과장이 혼자 감사결과보고서를 작성하고 있는데, 다른 ▶들이 감사에서 제외되어 있어 제척대상이 아닌 ○ ▶에게 「○○○○○○○○」 특정감사의 감

사결과보고서가 제대로 작성되었는지, 논리에 타당성과 수정할 부분이 없는지 검토¹⁸⁴⁾해줄 것을 부탁했다.¹⁸⁵⁾

2) 2023년 5월 12일, ◇ 당시 □장이 당해 감사의 감사절차심의관이었던 ○ ▶에게 본인이 작성한 「○○○○○○」특정감사 감사결과보고서에 대한 검토를 요청하였다. 이후 2023년 5월 15일, 5층 심사장에서 ◇ □장은 ○ ▶에게 자신이 작성한 「○○○○○○」특정감사 감사결과보고서를 설명하고 처분이나 내용과 관련하여 감사결과보고서에 다른 이견이 있으면 자유롭게 논의하고 협의하기로 했다.

3) 2023년 5월 16일, ○ ▶, ◇ □장, ◇ ♠가 함께한 회의에서 ○ ▶은 ①민원인의 경력을 변경 시행할 것을 시정 요구한 사항은 ■팀의 고유권한을 침해하는 것이므로, ■팀에서 재검토하는 것으로 ‘통보처분’ 하는 것으로 의견을 개진하였고, ②♠실에 대한 신고업무 처리 부적정 및 소극행정 지적사항은 민원의 핵심을 벗어나 삭제하는 것이 적절하다는 의견, ③민원인 W □장과 다른 박사학위자들이 낸 민원사항들이 감사결과보고서에 섞여 있어 독자가 이해하기 힘들어서 구분하여 주었으면 한다는 의견 등을 주었다.

4) 2023년 5월 16일 회의 이후, ◇ □장은 당일 논의된 사항에 대하여 ♠장 ♣에게 ○ ▶과 ◇ □장을 참조로 감사보고서 수정이 예상되는 내용에 대해 사내메일로 개략적으로 설명하기도 하였고, 이후 오후에는 감사결과보고서를 수정하여 전 ♠장 ♣과 ▶ ○, ◇ □장에게 보내며 “의견주시는 대로 검토후 보고서에 반영이 바로 되어야 추후 진행이 원만할 것 같아 수정하였다며 감사결과보고서 수정본을 보내면서, “전해보다 깔끔해진 것 같습니다.” 라는 소회를 남기며 수정된 내용을 주요 수정 사항을 알리며, 같은 날 감사결과보고서 수정본을 송부한다.

5) 2023년 5월 18일, ♣ 전 ♠장, ○ ▶, ◇ □장은 5층 심사장에서 만

184) 전 ♠장 ♣은 특별감사의 감사결과보고에 관한 승인 결재절차에서 “검토결재” 권한이 있는 자이다.

185) ○, 사실관계확인서, 2024.03.08, 제1면

나, 3시간 가량의 회의를 하였고 감사결과보고서 수정사항 및 향후 진행방향에 대하여 감사인들간의 합의를 도출하였다. 그 내용을 살펴보면, ①감사결과를 바탕으로 민원인의 경력을 ㉠팀에서 재검토하여록 ‘통보’ 처분 하는 것으로 감사결과보고서를 수정하기로 하였고, ②㉡실에 대한 신고업무처리 부적정 및 소극행정과 관련한 지적사항은 민원의 핵심을 벗어난 사안으로 삭제하고, 1차 기안문서 미이행 부분에 ㉡실과 ㉠팀의 ㉠팀의 회의실시에 관한 사실관계만을 기재하기로 한 후 추후에 ㉡실에 관한 지적사항은 감사심의 위원회의 위원들의 의견을 묻기로 하였다. ③W ㉢장 이외의 박사 관련 민원이 섞여 있는 부분에 대해서는 ㉡실에서 샘플링으로 조사한 결과 일부 오류가 있으니, ㉠팀에서 전수조사를 재 실시하도록 통보하는 처분요구를 추가하기로 하였다.

6) 2023년 5월 20일, ◇ ㉣장은 2023년 5월 18일 논의 후 주요 변경사항들을 기재하였는데, ①㉡실 지적사항을 1페이지로 정리하고, 별첨으로 사례 공유하겠다는 내용, ②㉤실, 甲본㉣장, ▲처, 乙처를 포함하고 W의 의견이 제출된 상태에서 ㉠팀에 내부통제위원회를 개최하도록 하는 내용, ③민원인의 경력을 변경하여 시행하도록 ‘시정요구’ 하는 것에서 ‘권고요구’로 처분 사항을 변경하여 수정하였다는 내용 등이 포함된 감사결과보고서 수정본을 송부하였다.

7) 2023년 5월 22일, ♣ 전 ㉡㉢장, ○ ▶, ◇ ㉢장은 ㉡실 내 소회의실에서 ○○○○○○ 특정감사 결과보고서의 검토를 목적으로 회의를 진행했다. 당시 회의에서는 2023년 5월 15일 2023년 5월 20일까지 ◇ ㉣장이 작성한 「○○○○○○○」 특정감사의 감사결과보고서에 대한 검토 및 수정 이후 ◇ ㉣장을 포함한 감사인들이 서로 수정 변경하기로 합의한 내용이 감사결과보고서에 반영되어 있지 않아 이 부분에 대해 집중적으로 논의가 되었다.

8) 회의에서 ◇ ㉣장은 ○ ▶에게 반말과 존댓말을 오가면서 회의가 이어진다. 그런데 ○ ▶이 ◇ ㉣장에게 “직원의 경력산정과 관련하여 ㉠팀이 경력산정을 재검토해서 스스로 결정하도록 통보하도록하는 것이 적절하지

내부통제위원회를 개최하지 말라는 취지의 내용은 적절하지 않은 것 같다.”라는 의견을 밝히자, ◇ ㄹ장은 “저는 더 이상 감사결과보고서 수정을 못할 것 같다, ○ ▶이나 ♠ 당시 ㄴ가 수정을 하든지 하라”고 말하였고 이후 ○ ▶이 “지난 2023년 5월 18일 회의에서 ♣ ♡장, ○ ▶, ◇ ㄹ장이 합의하여 민원의 핵심을 벗어난 사안이므로 삭제하기로 했던 ♡실에 대한 신고업무 처리 부적정 및 소극행정 지적사항이 반영되어 있지 않은 점 등을 지적하자, ◇ ㄹ장은 격앙된 반응을 보였고 끝내 “참긴 뭘 참아 니가 씨발”, “뭘 참는데 니가”라고 하면서 펜을 집어던지고 회의실 문을 쾅 박차고 나가며 ♡실 직원들이 채석 중인 사무실에서 “아놔 씨발”이라는 욕설을 계속하였다.¹⁸⁶⁾

9) 이후 ♣ 전 ♡장이 ◇ ㄹ장을 다시 회의실로 부르자 그는 회의실로 들어갔고 ♣ 전 ♡장이 “◇씨 이 순간부터 한번만 더 이런 행동 보이면 용서 안해 알았어?”라고 하자 ◇ ㄹ장은 “알겠다”고 대답을 하였다. 이에 대하여 ○ ▶은 이후 ♡장님 앞에서 이런 행동을 한 것을 한 것은 있을 수 없는 일이라며, ◇ ㄹ장의 오늘 사건에 대해 상임감사님께 보고하고 정식으로 문제제기를 하겠다고 하자, ◇ ㄹ장은 “알아서 하십시오”라고 발언한 후 그만 나가보라는 ♣ ㄱ장의 말에 다시금 회의실 문을 나가면서 ♡실 출입문을 향해 나갈 때까지 “씨발”이라는 욕설을 계속하였다.

10) 같은 날 저녁, 오후 6시 39분에 ◇ ㄹ장은 ○ ▶에게 개인핸드폰 카카오톡 문자메시지로 “ㄹ장님 오늘 제 행동은 진심으로 사과드립니다. 변명은 아니고 ㄹ장님한테 무슨 얘기를 더 꺼내야할지 제가 변명을 어떻게 해야할지 모르겠습니다. 죄송합니다.”라며 사죄하였으나, ○ ▶은 이에 어떠한 답장도 하지 않았다.

11) 2023년 5월 23일, ◇ ㄹ장의 욕설사고 다음날에 ○ ▶은 ♣ 전 ♡

186) 감사결과보고서 검토회의에서 당시 ♡장이었던 ㄱ가 배석한 상태에서 ◇ ㄹ장이 ○ ▶에 대하여 “참긴 뭘 참아 니가 씨발”, “뭘 참는데 니가”라고 하면서 펜을 집어던지고, ♡실 직원들이 앉아 있는 사무실 방면으로 회의실 문을 쾅 박차고 나가면서 “아놔 씨발”이라는 욕설을 계속적으로 하였고, 이러한 광경을 당시 자리에 있던 ♡실 직원들이 모두 보고 들었다는 사실을 알고 있는지에 대한 물음에, “네, 알고 있습니다.”라고 답하다. ♣, 문답서, 2024.4.24, 제4면

장과 ▶들에게 어제 있었던 상황과 회의 시 발언내용, 그리고 피해자로서 ○ ▶ 본인의 의견을 기재하여 “♠실 직원의 상급자에 대한 막말, 고성, 욕설 행위 보고” 문서를 붙여 메일로 송부하였다. 해당 사고보고 문서를 살펴보면, 보고문서의 목적과 사건개요, 사건경위, 2023년 5월 22일 당시 회의 시 발언내용, 신분상 조치 필요성이 기재되어 있는데, 회의시 발언내용은 발언자와 발언내용이 순서대로 구체적으로 기술되어 있으며, 신분상 조치의 필요성에 있어서는 당시 ♠실에 ▶과 직원, ♠ ㄱ ㄴ장까지 있는 상황에서 ◇ ㄹ장이 막말, 고성, 욕설행위가 일어났고, ♠실의 명예와 상급자의 지휘권 약화, 내부 결속을 저해하는 행동을 상임감사님에게 보고하여 원칙과 규정에 따라 일벌백계하여야 한다는 신분상 조치의 필요성과 향후 ◇ ㄹ장과는 더 이상 일하기 어렵다는 피해자로서의 의견을 기재하였다.

12) 2022년 5월 22일 ◇ ㄹ장의 욕설사고가 있는 후 ▶들은 이에 대하여 ①사고보고 이전에 ▶들이 ◇ ㄹ장의 욕설사고에 대해 논의하였는데, 당시 논의에서는 ◇ ㄹ장의 욕설사고는 용납할 수 없는 일이라고 모든 ▶이 의견을 모았고 이견이 있는 ▶은 전혀 없었다. 더욱이 당시 ○ ▶이 피해자였고 ○ ▶이 이 사건을 용서할 수 없다는 입장¹⁸⁷⁾, ②당연히 ▶들은, 사고보고가 그 절차에 따라 보고되고 회사의 규정에 따라 ◇ ㄹ장에게도 적절한 처분이 이루어져야 한다고 생각했다는 입장¹⁸⁸⁾, ③정식으로 상임감사에게 보고하여 사고조치가 필요하다는 원론적인 입장이었고, 단순히 당사자의 신분상의 조치가 필요하다기보다는 조직상의 안정과 위계를 해치는 일이기 때문에 중대한 사안으로 보아야한다는 입장이었으며, ○ ▶ 역시 원칙적인 처분을 요구하는 상황이었다는 입장¹⁸⁹⁾이었음이 확인된다.

13) 2023년 5월 23일, ○ ▶의 사고보고를 받은 ♣ 전 ♠ ㄱ장은 ▶ 회의에서 해당 사고보고가 ▶이 취해야 할 행동으로 바람직하지 않다는 취지로 이야기하며, ◇ ㄹ장의 행위가 업무수행 과정에서 있을 수 있는 격한 감정

187) ●, 문답서, 2024.4.24. 제5면

188) ♥, 문답서, 2024.4.24. 제10면

189) ♠, 문답서, 2024.4.22. 제10면

의 표현일 수 있으며, 직위자는 이를 어떻게 고민해야하는지 고민이 필요하다고 말하며¹⁹⁰⁾, 사건을 상임감사에게 보고하지 않았다.

14) 2023년 5월 24일 오전, ♣ 전 ♡장과 ◇ 르장은 면담¹⁹¹⁾을 하였는데, 여기서 ♣ 전 ♡장은 피해자인 ○ ▶이 직접 사고보고하여 ◇ 르장의 신분상 조치를 요구한 사고보고에 대해 상임감사에게 사고보고를 하지 않은 채로 일단 ◇ 르장의 행동을 채근한 이후 ◇ 르장과 욕설 사고를 어떻게 해결할지 협의¹⁹²⁾한다.

15) 그 구체적인 방법으로 공식적으로 부서원들에게 사과하는 방향을 ◇ 르장에게 권유하였고,¹⁹³⁾ ◇ 르장도 부서원들에게 사과를 하겠다고 하였고, 차후 ♣은 ◇ 르장과 ▶들과의 화해자리를 주선해 주기로 하였다.¹⁹⁴⁾ 한편, 직원에 대한 욕설행위는 취업규칙 제65조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위) 제3호에서는 “다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위”를 직장내 괴롭힘 행위로 규정하고 있고 이를 위반할 경우 「취업규칙」 제9조 제5호에 따라 징계처분의 대상이 된다. 또한 사규 「감사규정시행세칙」 제6조(상벌)에 따르면 감사인이 감사정보 및 사고보고를 지연하거나 은폐하여 보고의무를 성실히 수행하지 아니한 경우에는 징계처분의 대상이 될 수 있다고 규정하고 있고 당시 ♣ 전 ♡장은 이 사건을 ▶에게 보고받았음에도 상임감사에게 보고하지 않았다.¹⁹⁵⁾ 당시 ◇ 르장은 감사인으로 비위등을 저지른 경

190) 또한, ♣ 전 ♡장은 ○ ▶의 사고보고에 대하여, “명색이 르장이란 사람이 부하직원을 다독이지 않고 일방적으로 사고보고를 한 행위자체가 많이 불쾌했다.”라고 진술하였다. ♣, 2024.4.24, 제5면.

191) ○, 사실관계확인서, 2024.3.8, ◇ 르장과 2024년 5월 24일자 카카오톡 대화내용

192) 2023년 5월23일, ◇ 르장의 욕설·막말·폭언 등에 대해 ○ ▶은 직장위자인 ♡장과 각 ▶들에게 별도의 보고문서를 작성하여 사고발생보고와 신분상 조치가 필요하다는 의견을 피력하였는데, 적절한 사고보고나 조치가 이루어지지 않은 이유는 무엇인지 묻자, “당시 사고보고문서를 ○ ▶이 작성한 것으로 기억됩니다. 당시 ♣ 전 ♡장은 ◇ 르장의 욕설·하극상 사건을 크게 만들지 말라하며, ▶들을 모아놓고 전체 ♡실 직원들을 대상으로 사과문을 읽는 방식으로 사건을 봉합하자는 취지로 이야기 했습니다.”, ♥, 문답서, 2024.4.24, 제10면

193) ◇ 르장의 욕설사고에 대한 공개사과를 강요한 사실이 있는지에 대한 물음에, “...당시에 ♡실 전 직원들이 ◇ 르장의 욕설사고를 잘 알고 있는 상태였기에 공식적으로 부서원들에게 사과하는 방향을 권유한 것입니다. ◇ 르장도 제 사과 권유에 대해 그렇게 하겠다고 하였고, 몇일 후 ♡실 전체 회의에서 공개사과가 이루어진 것입니다. ♣, 문답서, 2024.4.24., 제5면

194) “(전략)...저와 ○ 르장이 불미스러운 일이 생겨 전 ♡장인 ♣ 처장의 강요에 따라 공개사과하였으며, 공개사과를 하더라도 르장들이 위력을 행사한 것에 따라 한 것으로 이야기하고 싶었으나, 그 부분에 대해서도 ♣ 장이 하지말라고 하였고, 대신 르장님들과 자리를 만들어 줘 화해를 시켜주기로 하였으나, 그런 자리가 만들어지지 않았다...(후략)”◇, 문답서, 제3면, 2024.4.18

195) 상임감사에게 이러한 사고발생사실을 보고한 사실이 있는가 라는 물음에, “◇ 르장의 욕설사건은 감사인들간에 있

우 가중하여 처벌받는 자에 해당¹⁹⁶⁾하므로, 욕설행위시 감사인의 신분에서 더 중한 처벌을 받는 자에 해당한다.

16) 이후 2023년 5월 24일 오후 6시 55분, ◇ ㄹ장이 ○ ▶에게 보낸 카오톡 문자메시지를 보냈는데, 같은 날 오전 ♣ 전 ♡ㄱ장이 ○ ▶과 같이 일할 수 있겠냐고 물었고, 자신은 ○ ▶도 괜찮고 ● ▶ 아래에서도 일해도 괜찮다는 취지로 면담을 했다고 답하였다는 사실을 알리며 미안하다는 의사를 표했으나, 이에 ○ ▶은 2023년 5월 26일에 출근하니 그때 이야기하자고 하며 답한다.

17) 2023년 5월 26일, ♣ 전 ♡ㄱ장이 주재한 “♡실 조직·인사 개편(안) 관련한 설명회의”¹⁹⁷⁾에 상임감사를 제외한 ♡실 직원들이 모인 전체 회의 말미에 ◇ ㄹ장이 할 말이 있다면서 ‘직접 준비해 온 사과문’을 낭독했고, 이에 ○ ▶이 이견을 제시하지 않았다.

18) ♡실 ○ ▶은 피해자로서 「취업규칙」에서 금지한 직장 내 괴롭힘 행위로 징계처분의 대상이 되는 행위에 대한 사고보고를 직상위자인 ♣ 전 ♡ㄱ장에게 충실히 하였음에도, ♣ 전 ♡ㄱ장은 그 사고보고를 상임감사에게 보고하지 않고 중간에 무마하기 위해, 「취업규칙」상의 직장 내 괴롭힘 대상행위를 한 ◇ ㄹ장과 공개사과 방식으로 사고의 해결을 협의했고, 실제로 ◇ ㄹ장이 ♡실 부서원 전원¹⁹⁸⁾에게 공개사과를 실행하여, 사건을 잘 모르는 ♡실 부서원들까지 ○ ▶이 하위직급자에게 욕설을 들은 사실을 인지¹⁹⁹⁾하게 하였고, ○ ▶이 직위자의 입장에서 어쩔 수 없이 사과를 받아들

을 수 있는 의견들에 대해 논의하는 과정에서 불거진 문제이기 때문에 내부적으로 정리하는 것이 맞다고 판단하여 상임감사님께 보고하지 않았습니다.”라고 답하다. ♣, 문답서, 2024.4.24., 제5면

196) 사규 「감사규정시행세칙」 제6조 제3항 “감사인이 비위행위를 저지른 경우 가중하여 처벌한다”

197) ◇, ♡실 조직인사 개편 (안) 설명회의 알림(5/26(금) 10:00 대회의실(사내메일), 2023.5.24.

198) ◇ ㄹ장은 직장 내 괴롭힘 신고에서 귀하가 자신의 욕설사고에 대한 공개사과를 강요하였다고 주장합니다. 귀하는 ◇ ㄹ장의 욕설 사고에 대하여 사과하도록 강요한 사실이 있는가라는 질문에, “일단 본인의 이야기가 맞고 틀리고를 떠나서 회의석상에서 인성을 높이고 박차고 나간 행위 자체가 부적절하다는 생각이었습니다. 그 부분에 대해 ◇ ㄹ장과 만나서 이야기를 했습니다. ◇ ㄹ장도 그 부분에 대해서 잘못을 인정하였습니다. 당시 감사를 마무리 지어야 하는 상태에서 ◇ ㄹ장을 어떻게 처신하게 하는 것이 좋을까 고민되었습니다. 당시에 ♡실 전 직원들이 ◇ ㄹ장의 욕설사고를 잘 알고 있는 상태였기에 공식적으로 부서원들에게 사과하는 방향을 권유한 것입니다. ◇ ㄹ장도 제 사과권유에 대해 그렇게 하겠다고 하였고 몇일 후에 ♡실 전체 회의에서 공개사과가 이루어 진 것입니다.”, 문답서, ♣, 2024.4.24, 제4면

199) 귀하는 ◇ ㄹ장이 ○○○○○○ 특정감사 관련 회의중 ○ ▶에 대한 욕설·막말·폭언, 등을 한 사실을 언제 알게 되었나 라는 질문에, “당시 회의장 안에서 욕설을 한 것은 잘 알지 못했습니다. 그런데 나중에 ♡실 부서원 전원이 모인 회의에서 ◇ ㄹ장이 직접 사과문을 낭독한 과정에서 알게 되었습니다.”, ●, 문답서, 2024.4.12, 제4면

이는 상황을 만들었다.²⁰⁰⁾ 이로써 ◇ 르장의 욕설사고는 상임감사에 대한 사고 보고, 감사절차 등 아무런 조치도 없이 무마²⁰¹⁾되었다.²⁰²⁾

(5) 관계법령 및 판단기준

가. 근로기준법

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)에서는 “사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니된다.” 라고 규정하고 있다. 또한 「근로기준법」 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생시 조치) 제4항에서는 “사용자는 제2항에 따른 조사결과 직장 내 괴롭힘 사실이 확인된 때에는 지체없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소 등 필요한 조치를 하여야 한다.…” (후략)” 이라고 규정하고 있다.

따라서 직장 내 괴롭힘이란 ①직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여, ②업무상 적정 범위를 넘어, ③다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 의미하는바, 상기 세가지 요건들이 모두 갖추어져야지만 성립되며, 직장 내 괴롭힘 행위를 한 자는 징계처분 등을 받는다.

나. 부부 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」

①직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용할 것

직장에서의 지위 또는 관계등의 우위의 이용에서 ‘우위성’은 피해 근로

200) 가사 당시 ○ ▶이 사과에 이견을 제시하지 않고 인용하였다고 하여, 사규 「감사규정시행세칙」 제6조(상벌)에 따라 감사인이 감사정보 및 사고보고를 지연하거나 은폐하여 보고의무를 성실히 수행하지 아니한 경우에는 징계처분의 대상이 될 수 있는바, 사고보고는 이루어져야할 뿐만 아니라, 사과로 인해 비위행위가 사라지지 않는다. 다만, 당사자의 사과는 개전의 정을 표한 것으로 상벌규정 제26조(징계양정)에 따라 징계를 양정함에 있어 정상참작을 할 수 있는 요소일 뿐이다.

201) ◇ 르장의 욕설행위 관련 사고보고 문서에서 회의에서 나눈 대화가 시간 순서로 각자의 발언 내용까지 상세히 기술되어 있고 신분상 조치의 필요성까지 기술되어있는데, 사고보고가 있고나서 어떤 조치가 있었는지에 대한 물음에, “이것과 관련하여 감사절차가 진행되거나, 신분상 조치등의 일련의 조치는 없었습니다.”라고 답하다. ●, 문답서, 2024.4.24., 제5면

202) “지난 2023년 5월 22일, 해당 하극상 행위가 발생하였을 때 일벌백계를 했어야 하나, 후배의 앞으로 회사 생활이 걱정되어 그냥 참고 넘어갔던 것이 이렇게 적반하장의 민원으로 돌아온 것에 대해 유감입니다.” ○, 사실관계확인서, 제4면

로자가 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며 행위자는 이러한 상태를 이용해야한다. ‘지위의 우위’는 기본적으로 지휘·명령 관계에서 상위에 있는 경우를 말하나, 직접적인 지휘명령관계에 놓여 있지 않더라도 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있음을 이용한다면 지위의 우위성이 인정²⁰³⁾될 수 있다. 한편, ‘관계의 우위’는 사실상 우위를 점하고 있다고 판단되는 모든 관계로 포함될 수 있는데, 주로 개인 대 집단과 같은 수적 측면, 연령·학벌·성별·출신·지역·인종 등 인적속성, 근속연수·전문지식 등 업무역량, 노조·직장 협의회 등 근로자 조직 구성원 여부, 감사·인사부서 등 업무의 직장 내 영향력, 정규직 여부 등의 요소등이 문제될 수 있다. 또한 행위자가 피해자와의 관계에서 우위성이 있는지는 특정 요소에 대한 사업장 내 통상적인 사회적 평가를 토대로 판단한다. 나아가 ‘우위성의 이용’은 직장에서의 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 행위한 것이 아니라면 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않는다.

②업무상 적정범위를 넘어선 행위일 것

사용자가 모든 직장 내 인간관계의 갈등상황에 대하여 근로기준법에 따른 조치를 취해야 하는 것은 아니므로, 행위자가 피해자에 비하여 우위성이 인정되더라도 문제된 행위가 업무관련성이 있는 상황에서 발생한 것일 필요하다. 다만, 여기서의 업무관련성²⁰⁴⁾은 ‘포괄적인 업무관련성’을 의미한다고 보아야 할 것이므로, 직접적인 업무수행 중에서 발생한 경우가 아니더라도 업무수행에 편승하여 이루어졌거나 업무수행을 빙자하여 발생한 경우 업무관련성이 인정 가능²⁰⁵⁾하다.

203) 직장 내 성희롱 관련 판례의 입장을 통해 볼 때, 사용자가 행위자인 경우 직장에서의 지위의 우위성은 쉽게 인정될 수 있다. “직장 내 성희롱을 방지하여야 할 지위에 있는 사업주나 사업주를 대신할 지위에 있는 자가 오히려 자신의 우월적 지위를 이용하여 성희롱을 하였다면 그 피해자로서는 성희롱을 거부하거나 외부에 알릴 경우 자신에게 가해질 명시적·묵시적 고용상의 불이익을 두려워하여 성희롱을 감내할 가능성이 크다는 점을 감안할 때 이들의 성희롱은 더욱 엄격하게 취급되어야 한다.

204) “‘성희롱’을 정의한 구 남녀차별금지 및 구제에 관한 법률 제2조제2호에서의 ‘지위를 이용하거나 업무등과 관련하여’라는 요건은 포괄적인 업무관련성을 나타낸 것으로서, 업무수행의 기회나 업무수행에 편승하여 성적 언동이 이루어진 경우뿐 아니라 권한을 남용하거나 업무수행을 빙자하여 성적 언동을 한 경우도 이에 포함되고, 어떠한 성적 언동이 업무관련성이 인정되는지 여부는 쌍방 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위의 내용 및 정도 등의 구체적 사정을 참작하여 판단하여야 한다.”, 대법원 2006.12.21. 선고 2005두13414 판결

205) 개인적 용무 중에 발생한 갈등상황은 그것이 직장 내 구성원 간에 벌어진 일이라 하더라도 업무수행에 편승하여 이루어졌거나 업무수행을 빙자하여 이루어졌다는 특별한 사정이 없는 한 사용자에게 법상 조치의무를 부담하는 직장

또한 문제된 행위가 업무상 적정범위를 넘는 것으로 인정되기 위해서는 ① 그 행위가 사회 통념에 비추어 볼 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나, ② 업무상 필요성은 인정되더라도 그 행위 양태가 사회 통념에 비추어 볼 때 상당하지 않다고 인정되어야 한다. 따라서 업무상 지시, 주의·명령에 불만을 느끼는 경우라도 그 행위가 사회 통념상 업무상 필요성이 있다고 인정될 경우에는 직장 내 괴롭힘으로 인정하기 어렵다. 그러나 그 지시나 주의·명령 행위의 양태가 폭행이나 과도한 폭언 등을 수반하는 등 사회 통념상 상당성을 결여하였다면 업무상 적정범위를 넘었다고 볼 수 있으므로 직장 내 괴롭힘에 해당될 수 있다.

③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위일 것

근무환경을 악화시키는 것이란 그 행위로 인하여 피해자가 능력을 발휘하는 데 간과할 수 없을 정도의 지장이 발생하는 것을 의미한다. 근무공간을 통상적이지 않은 곳으로 지정(사례, 면벽근무 지시)하는 등 인사권의 행사범위에는 해당하더라도 사실적으로 볼 때 근로자가 업무를 수행하는 데 적절한 환경 조성이 아닌 경우 근무환경이 악화된 것으로 볼 수 있다. 사실행위 측면을 넘어서 해고, 전보, 전환배치명령 등 인사조치가 직장 내 괴롭힘으로 문제되는 경우에는 근로기준법 제23조 위반 여부로 해결해야 한다. 만약 행위자의 의도가 없었더라도 그 행위로 신체적·정신적 고통을 받았거나 근무환경이 악화되었다면 인정된다.

④종합적 판단기준

직장 내 괴롭힘이 성립되는지에 대하여는 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단하되, 객관적으로 피해자와 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람의 입장에서 신체

내 괴롭힘에 해당한다고 보기어렵다.

적·정신적 고통 또는 근무환경 악화가 발생할 수 있는 행위가 있고, 그로 인하여 피해자에게 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화의 결과가 발생하였음이 인정되어야 한다.

(6) 조사결과

가. 직장 내 괴롭힘 성립여부

①직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용한 행위인지 여부

前 ♡부장 ♣은 비직위자인 ◇ 과장에 비해 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있는 자이다. 직장 내 괴롭힘에서 ‘우위성’이란 피해 근로자가 저항 또는 거절하기 어려운 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며, 행위자가 이러한 상태를 이용해 함에 따라 前 ♡부장 ♣이 ◇ 과장에 대해 저항 또는 거절하기 어려운 개연성 높은 상태에서 행위자들이 지위를 이용하여, ◇ 과장에게 2023년 5월 22일의 욕설사건에 대해 공개사과를 권하는 등의 행위가 직장 내 괴롭힘을 한 것인지가 문제된다.

2023년 5월 22일, ◇ 과장이 회의 중 ○ ▶에게 욕설을 한 것을 부서원들이 알고 있고 ◇ 과장도 직접 공개사과문을 낭독하며 자신의 잘못을 인정하므로, 前 ♡부장 ♣이 ◇ 과장에 대해 ♡실 부서원들에게 공개사과할 것을 권유하고 ◇ 과장도 그렇게 하겠다고 하여 공개사과가 이루어진 것이므로, ♣ ♡부장이 신고인에게 사과를 강요하였다고 볼만한 사정을 확인할 수 없어 ♣ 부장이 지위의 우위를 이용해 신고인을 괴롭힐 목적으로 공식사과하게 한 것으로 볼 수 없다. 따라서 前 ♡부장 ♣이 그 지위의 우위를 이용하여 ◇ 과장에게 공개사과를 강요하였다는 직장 내 괴롭힘이 있었다고 볼 수 없다.

②업무상 적정범위를 넘어선 행위인지 여부

◇ 과장은 2023년 5월 22일에 상급자인 ○ ▶에게 회의중 욕설을 하는 사건을 발생시켰고, 이에 대한 사고보고가 2023년 5월 23일 있었으나, 당시 前 ♡부장 ♣이 ◇ 과장에게 공개 사과를 권유한 시점상 사고보고를

무마시키기 위한 일환으로 추진된 것으로 보인다. ◇ ㄹ장이 공개사과 등을 강요되었다는 주장은 당시 前 ㄱ장 ♣이 욕설사건의 현장에 있었으며, 그 사고보고를 직접 ○ ▶으로부터 받았음에도 이를 상임감사에게 보고하지 않았고 사고보고를 받은 날 공개사과를 권유한 점에 비추어 볼 때, ◇ ㄹ장의 욕설사건의 사고보고에서 신분상 조치가 요구되는 상황에서 그 비위행위가 징계처분의 대상이 됨은 물론이며, ◇ ㄹ장에게 징계양 정상 감사인 신분에서 비롯된 가중 사유가 있어 중징계가 예상되는바, 이를 모면하게 해주기 위해 공개 사과를 권유하여 부서원들이 있는 자리에서 사과를 하게 하는 방법으로 사고보고를 무마시키고 보고 된 욕설 사건을 마무리 지으려는 행위로 판단된다. 또한 前 ㄱ장 ♣이 ◇ ㄹ장이 공개사과하지 않을 경우, 불상의 불이익한 처분이 발생할 것이라는 내용을 고지한 사실조차 확인할 수 없는바 어떤 강요가 있었는지 확인할 수 없다.

또한 前 ㄱ장 ♣이 ◇ ㄹ장에 대해 공개 사과를 요청한 것이 강요로 업무상 적정범위를 넘어선 행위인지 여부에 대해서는 신분상 조치 여부를 떠나서 부서장인 ㄱ장인 ♣ ㄱ장으로서의 부서의 위계질서 회복을 위해 해야 할 일을 한 것으로 업무상 적정범위를 넘어선 행위로 볼 수 없다.

③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 여부

◇ ㄹ장은 前 ㄱ장 ♣이 자신에게 공개 사과 등을 강요했다고 주장하며 이 부분이 직장 내 괴롭힘이라고 주장하나, 당시 공개 사과마저 하지 않았더라면, ◇ ㄹ장의 감사인 신분으로 처분이 가중되므로 중징계 처분이 요구될 수 있는 상황이었던 바,

당시 ㄱ장 ♣이 공개 사과를 권유하여 그 공개사과로 ㄱ장 ♣이 사고 보고를 무마하여, 오히려 욕설 사건이 덮어진 점에 비추어 볼 때, 前 ㄱ장 ♣이 ◇ ㄹ장에게 공개사과를 하도록 권유한 사정을 통해 ◇ ㄹ장이

어떤 신체적·정신적 고통의 원인이 되었다는 것인지 그 인과관계를 인정하거나 확인할 만한 증거 자료 조차 없다.

한편, ◇ ㄹ장은 현재까지도 위 신고사항에 대한 입증자료나 신체적·정신적 피해를 무엇인지 조차 확인할 수 없다. 또한 다각적인 본 조사사건의 결과 수집된 증거자료에 따르더라도 이를 인정할 만한 사실관계, 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화되었다고 볼만한 인과관계를 확인할 수 없는바,

만약 현재 ◇ ㄹ장이 불상의 신체적·정신적 고통 등이 있다고 하더라도 前 ♠ ㄱ장 ♣의 공개사과 권유에 원인한다는 인과관계를 인정할 근거가 전혀 없다.

④종합판단

위와 같이 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단²⁰⁶⁾할 때,

◇ ㄹ장이 前 ♠ ㄱ장 ♣으로부터 욕설사건에 대한 공개사과를 강요를 받았다는 취지의 주장은 ①◇ ㄹ장의 욕설사건에 대해 ○ ▶이 신분상 조치가 필요하다는 사고보고가 있었던 점, ②공개사과가 없었더라면, 사고 보고가 상임감사에게 올라가지 못하고 무마될 하등에 이유가 없어 보이는 점 등 객관적으로 직장 내 괴롭힘 피해²⁰⁷⁾를 주장하는 ◇ ㄹ장과 같은 처지에 있는 일반적이고 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경

206) ㄱ부 직장 내 괴롭힘 판단 및 예방대응 매뉴얼의 종합판단 기준에 따름

207) ◇ ㄹ장은 신고이후 2024년 4월 18일 문답절차에서 각 신고내용에 대한 입증자료를 추후 제출하기로 진술하였으나 제출하지 않다가, 조사반이 ㄱ판의 지도 등으로 2024년 5월 14일 다시금 입증자료의 제출을 요청하여 ①U원 R으로부터 “○○○ ○○○○○○”(○○○ ○○), 향후 치료의견란에 “위 환자는 상기 진단으로 현재 본원 외래 통원 치료중이며 현재 임상 상태로 보아 향후 부정장기간 ○○○○ ○○가 필요합니다.”라는 취지의 2024년 5월 14일자 진단서와 ②T○○○○○ S으로부터 “상기 환자는 1일 전(초진일은 2024년 4월 2일임)부터 심해진 ○○ ○○ 증상으로 내원하신 분으로 내원 당시 시행한 ○○○○○○ ○○ ○○○ ○○○로 확인함. ○○ ○○ 악화원인으로 스트레스 가능성 배제할 수 없음, 경구 약물 5일간 처방하였으며, 이후 증상 호전 없을시 추가 진료 및 약물 필요할 수 있음.”이라는 임상소견이 담긴 2024년 4월 2일자 소견서를 제출하였다.

이 악화를 발생할 만한 행위가 없었을 뿐만 아니라, 그로 인해 직장 내 괴롭힘 피해를 주장하는 ◇ 르장에게 신체적·정신적 고통 또는 근무환경 악화의 결과가 발생하였다고 인과관계를 인정할 만한 소지도 찾아볼 수 없으므로 신고내용은 직장 내 괴롭힘 판단기준에서의 어느 하나에도 해당하지 않는다.

따라서 ◇ 르장의 직장 내 괴롭힘 피해사실을 인정할 수 없어 前 ♡장 ♣에 대한 아무런 혐의가 없는 것으로 불처분한다.

(7) 그 밖의 직권 조사결과(화해 가능 여부)

신고인은 피신고인 前 ♡장 ♣에 대한 신분상 조치로 징계처분²⁰⁸⁾ 등을 원하고 있고, 피신고인 前 ♡장 ♣은 신고인이 주장하는 직장 내 괴롭힘 행위를 모두 인정할 수 없기 때문에²⁰⁹⁾ 화해할 의사가 전혀 없다고 밝혔다.

차 전보명령 이후 인수인계 방해

1. 사건 개요

(1) 사건당사자

1) 신고인

◇ 르장(♣실 ▽팀, ♡급)은 0000년 0월 0일 임용되어 약 00년간 근무하고 있다. ◇ 르장은 ♡실에 0000년 00월부터 0000년 00월 00일까지 약 0년간 근무하였고, ♡실에서 ♣실 ▽팀으로 2024년 1월 1일 전보명령을 받은

208) 귀하의 신고는 억울함에 대해 당사자간의 문제해결이 어려우니, 피신고인들에 대한 직장내 괴롭힘 조사 및 제규정 위반에 대하여 조사하여 피신고인들에 대하여 징계처분 등 신분상 조치 및 회사에 재발방지 방안 마련을 촉구하는 취지로 이해하면 되나요?라는 질문에 “예, 처음에는 징계처분을 원하지 않았으나 현재까지 과정을 지켜본바 ♡실이 잘못했다고 인정하면 그 사과를 받을 수 있을지 모르겠습니다. 저는 지금도 직장 내 괴롭힘이 계속 이루어지고 있다고 생각되며 …(후략)”, 문답서, ◇, 2024.4.18, 제5면부터 6면까지

209) 귀하는 ◇ 르장이 주장하는 직장 내 괴롭힘 등 관련 피해사실 주장을 인정하시나요? 인정하신다면 ◇ 르장과 화해하실 의향이 있는지에 대한 물음에 대하여, “아니요”, ●, 문답서, 2024.4.24, 제11면, “저는 직장 내 괴롭힘 행위를 인정할 수 없습니다. 제가 직장 내 괴롭힘 행위를 한 적이 없기 때문입니다. 오히려 ◇ 르장이 저에게 직장 내 괴롭힘 가해자로 지목한다면 저는 무고를 주장하여야 할 것 같습니다.” 문답서, ♥, 2024.4.23, 제15면, “아니요, 인정하지 않습니다”. 문답서, ♣, 2024.4.24, 제9면

후 ♠실로 교차전입한 ■ B에게 ● ▶이 회사 본사 5층 상설감사장 운영을 담당하게 하여 본인이 받아야 할 사업행정 업무인수를 제대로 받지 못하게 하는 방법으로 업무를 방해하는 등의 업무방해가 있었다고 주장하는 자이다.

2) 피신고인

가. ● ▶

● ▶(♠실 ▷팀, ♣급)은 0000년 00월 00일에 임용돼 약 00년 0개월간 근무하고 있는 자로 ♠실에 0000년 0월부터 현재까지 근무하고 있다. 0000년 0월 0일 ▶으로 보직을 부여받은 직위자로 ▷L장을 역임하고 있다.

나. ♣ 前 ♠장

♣ 前 ♠장(\$처, ♥급)은 0000년 0월 00일에 임용되어 약 00년 0개월간 근무하고 있는 자로 ♠실에 0000년 0월 0일부터 0000년 0월 0일까지 근무했다. 0000년 0월 0일 ♠장으로 보직을 부여받은 직위자로 현재 \$처에 소속되어 있다.

(2) 신고에 이른 경위

◇ R장은 2024년 1월 29일부터 5월 2일까지 예정된 감사 2024년도 상반기 자체감사활동 심사지원 업무가 ♠실 ▼팀 업무이나 자신과 교차로 전보되어 ♠실에 있는 ▷팀 ■ B에게 위 심사지원업무를 부여하여 이를 수행하게 하는 방법으로 자신이 사업행정업무를 제대로 인계받지 못한 직장 내 괴롭힘 피해가 있었다는 피해사실을 2024년 4월 18일의 문답절차에서 진술하였다.

(3) 신고인의 주장 요지

◇ ㄹ장은 2024년 1월 29일부터 5월 2일까지 예정된 감사 2024년도 상반기 자체감사활동 심사지원 업무가 ♫실 ▼팀 업무이나 자신과 교차로 전보되어 ♫실에 있는 ▷팀 ■ ㄴ에게 위 심사지원업무를 부여하여 이를 수행하게 하는 방법으로 자신이 사업행정업무를 제대로 인계받지 못한 직장 내 괴롭힘 피해가 있었다.

[표] 신고인의 직장 내 괴롭힘 피해사실 신고서 및 진술 등

문답서 (2024.4.18)	(생략)
--------------------	------

(4) 이 사건의 경위 [첨부1. “신고내용의 구체적 사실관계” 참조]

1) 2023년 12월 29일, 전보 및 직군변경에 관련하여 ◇ ㄹ장을 포함한 17명에 대한 비정기 인사발령이 ▲처에서 승인²¹⁰⁾되었는데, ◇ ㄹ장에 관한 인사발령의 내용을 살펴보면 ♫실 소속에서 원자력 사업본부 “■실 ▽팀 근무(소속변경)”로 하는 전보명령이 2024년 1월 1일 발령²¹¹⁾ 및 시행되는 것으로 되어 있다. 이후 2024년 1월 2일, ◇ ㄹ장은 다시금 파견명령을 받아 ■실 소속 ◎본부 ㄹ처로 2024년 1월 1일자로 파견근무를 명²¹²⁾받는다.

2) 2024년 1월 29일, ♫실 ▷팀 ■ ㄴ는 ①감사 자체감사활동 심사 지원을 통한 정부기관과 업무협력강화, ②공기업으로서 정부기관 활동 지원요청에 대응을 목적으로 본사 5층 남측 사무실에 대해 2024년 1월 29일부터 5월 2일까지 심사업무수행을 위한 사무집기, 사무비품 및 생활편의가전 등, 외부 인터넷접속, 공유폴더 생성 및 USB 사용 가능 업무용 PC제공 등에 대한 “감사 2024년도 상반기 자체감사활동 심사 지원”을 승인받는다.

210) ■팀-1677호(2023.12.29.) “(인사) 전보 및 직군변경(◇ 외 16인)”

211) ■팀-1677호(2023.12.29.) “(인사) 전보 및 직군변경(◇ 외 16인)”의 인사발령내용 연번 1

212) ▽팀(원자력)-5호(2024.1.2.) “(원부)파견 및 파견해지(■ 외 2명)”

3) 2024년 1월 1일 ♡실에서 ■실 ▽팀으로 전보명령이 발령된 ◇ 르장은 ■ 비와 교차 전보되게 되었다.²¹³⁾ 2024년 1월 첫째 주 ◇ 르장은 ■ 비에게 구두로만 업무를 설명해 주고, 둘째 주부터 업무자료를 주기도 하였다.²¹⁴⁾ 당시 ■ 비가 인계받은 업무는 재산신고, 청백리상, 입회관련 자료였고, 재산신고는 1월부터 4월까지 전반적인 재산신고가 이뤄지고 부서적으로 재산신고자가 발생할 경우 수시로 반영해주는 업무이며, 청백리상은 상하반기 2회 이루어지는 업무이고, 입회업무는 3개월동안 2회 정도 있는 업무였다.²¹⁵⁾

4) 2024년 1월 10일, ■ 비는 ◇ 르장에게 업무내용을 메일로 전달²¹⁶⁾받았는데, ◇ 르장이 사정상 옆에서 업무를 알려줄 수 없다고 하여 실질적으로 □ 르장에게 업무인계를 받았다.²¹⁷⁾ ◇ 르장이 ■ 비에게 송부한 2024년 1월 10일의 업무인계 메일을 보면 ①재산신고 관련사항에 대한 11줄의 설명, 재산신고 업무파일(433.6MB), 제일 중요한 사항이라고 기재한 뒤 “□아 보고 있니? 재산신고 ■ 좀 도와주라~” 라는 내용, ②청백리 포상관련 사항이라는 제목으로 7줄의 설명, 청백리 포상관련 업무 파일(46.9MB), ③세르파 관련 사항이라며 메일을 보내고, 15줄 가량의 메일내용과, 세르파 업무파일(405.1MB), ④청렴감사 포럼단과 윤리감사 관련사항의 제목으로, 11줄가량의 메일과 ♡실무매뉴얼, 감사자체감사통합매뉴얼, 2023년 윤리감사 결과보고서를 첨부로 송부하였다.

5) 한편, ◇ 르장은 ■ 비와 교차 전보된 이후 자신의 ✎처 업무에 대해 ■ 비에게 대신 수행해 줄 것을 요청한 사실이 있는데, ◇ 르장은 전보된 이후 ■ 비에게 한 달 정도는 메일로 업무를 물어보다가, 1분기 결산이 이루어지는 3월 말이나 4월 초에는 ✎처의 결산업무 중 10%가량의 업무를 ◇ 르장이 하고 나머지 90%는 ■ 비에게 업무를 수행하게 하였다.²¹⁸⁾

213) 문답서 ■, 2024.4.9, 제1면

214) 문답서 ■, 2024.4.9, 제2면

215) 문답서 ■, 2024.4.9, 제3면

216) 문답서 ■, 2024.4.9, 임의제출자료, “◇ 르장의 업무 인계내역”

217) 문답서 ■, 2024.4.9, 제4면

218) 문답서 ■, 2024.4.9, 임의제출자료, “◇ 르장과의 카카오톡 내용” 오후 7시 26분

6) 2024년 4월 2일 저녁 7시 26분, ◇ 르장은 ■ ㅂ에게 카카오톡 메시지를 발송하였는데 이를 그대로 옮기면, “■야 늦은시간에 미안, 내일 한번 더 미안해도 될까?, 지금 결산진행된 게 10프로?, 자료를 다받았는지도 확인 못했는데 회계팀한테 조금 전에 늦어서 미안하다고 연락하니깐 내일 오전에는 다 끝내야 한데, 내가 지금 업무 집중도 안되고 해서 내일 오전에 끝내는거 솔직히 자신이 없다; , 모르진 않을거라 생각드는데 ♡실에서 뒤로 듣던 앞에서 듣던 그 얘기는 안할테니깐 할 생각도 없고 그걸로 부담가지지는 말고 내일 출근하면 좀 도와주라, ㄴ장님한테 얘기하는게 부담이면 내가 연락해 볼게” 라고 부탁하는 문자를 발송하였고, 이에 ■ ㅂ는 ◇ 르장의 부탁으로 2024년도 1월 1일 전보가 이루어졌음에도 불구하고 ♣처의 1분기 결산업무의 90% 정도를 수행하였다.²¹⁹⁾

7) ■ ㅂ는 2024년 1월 1일 전보명령을 받고도 당기 기말결산업무를 수행해서 끝내주고 ♡실로 전보하였는데, 1분기 결산업무에서 많은 부분을 도와줘야할 상황일 줄 알지 못했다. ■ ㅂ가 ♣처에 올라가보니 기한이 있는 결산업무인데 결산업무 자체가 90%정도 이뤄지지 않은 상황이었고 기한이 급하다 보니 ■ ㅂ가 일을 직접 도와 끝마치게 해 주었고, 그 모습을 ◇ 르장도 지켜보았다.²²⁰⁾ 회사의 결산은 두 가지 단계로 이루어지고, 첫 단계가 끝나야지만 다음 단계로 넘어갈 수 있는 업무 특성이 있는데, ◇ 르장이 1분기 결산업무를 도와달라는 연락을 2024년 4월 2일에 하였을 때는 이미 첫 번째 단계가 끝나있어야 정상인 상황이었었는데, 결산업무가 90%정도 이루어지지 않은 것을 확인하고 매우 당혹감을 느꼈다. 당시 ◇ 르장은 담당 사업이 총 13가지인데 2~3개 정도의 그나마 간단한 사업만을 직접 하였고, 나머지 사업들은 적어도 9~10개로 ■ ㅂ가 결산업무를 직접 수행하였다.²²¹⁾

(5) 관계법령 및 판단기준

가. 근로기준법

219) 문답서, ■, 2024.4.9, 제4면

220) 문답서, ■, 2024.4.9, 제4면

221) 문답서, ■, 2024.4.9, 제4~5면

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)에서는 “사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니된다.” 라고 규정하고 있다. 또한 「근로기준법」 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생시 조치) 제4항에서는 “사용자는 제2항에 따른 조사결과 직장 내 괴롭힘 사실이 확인된 때에는 지체없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소 등 필요한 조치를 하여야 한다… (후략)” 이라고 규정하고 있다.

따라서 직장 내 괴롭힘이란 ①직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여, ②업무상 적정 범위를 넘어, ③다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 의미하는바, 상기 세가지 요건들이 모두 갖추어져야지만 성립되며, 직장 내 괴롭힘 행위를 한 자는 징계처분 등을 받는다.

나. 부부 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」

①직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용할 것

직장에서의 지위 또는 관계등의 우위의 이용에서 ‘우위성’은 피해 근로자가 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며 행위자는 이러한 상태를 이용해야한다. ‘지위의 우위’는 기본적으로 지휘·명령 관계에서 상위에 있는 경우를 말하나, 직접적인 지휘명령관계에 놓여 있지 않더라도 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있음을 이용한다면 지위의 우위성이 인정²²²⁾될 수 있다. 한편, ‘관계의 우위’는 사실상 우위를 점하고 있다고 판단되는 모든 관계로 포함될 수 있는데, 주로 개인 대 집단과 같은 수적 측면, 연령·학벌·성별·출신·지역·인종 등 인적속성,

222) 직장 내 성희롱 관련 판례의 입장을 통해 볼 때, 사용자가 행위자인 경우 직장에서의 지위의 우위성은 쉽게 인정될 수 있다. “직장 내 성희롱을 방지하여야할 지위에 있는 사업주나 사업주를 대신할 지위에 있는 자가 오히려 자신의 우월적 지위를 이용하여 성희롱을 하였다면 그 피해자로서는 성희롱을 거부하거나 외부에 알릴 경우 자신에게 가해질 명시적·묵시적 고용상의 불이익을 두려워하여 성희롱을 감내할 가능성이 크다는 점을 감안할 때 이들의 성희롱은 더욱 엄격하게 취급되어야 한다.

근속연수·전문지식 등 업무역량, 노조·직장 협의회 등 근로자 조직 구성원 여부, 감사·인사부서 등 업무의 직장 내 영향력, 정규직 여부 등의 요소등이 문제될 수 있다. 또한 행위자가 피해자와의 관계에서 우위성이 있는지는 특정 요소에 대한 사업장 내 통상적인 사회적 평가를 토대로 판단한다. 나아가 ‘우위성의 이용’은 직장에서의 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 행위한 것이 아니라면 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않는다.

②업무상 적정범위를 넘어서 행위일 것

사용자가 모든 직장 내 인간관계의 갈등상황에 대하여 근로기준법에 따른 조치를 취해야 하는 것은 아니므로, 행위자가 피해자에 비하여 우위성이 인정되더라도 문제된 행위가 업무관련성이 있는 상황에서 발생한 것일 필요하다. 다만, 여기서의 업무관련성²²³⁾은 ‘포괄적인 업무관련성’을 의미한다고 보아야 할 것이므로, 직접적인 업무수행 중에서 발생한 경우가 아니더라도 업무수행에 편승하여 이루어졌거나 업무수행을 빙자하여 발생한 경우 업무관련성이 인정 가능²²⁴⁾하다.

또한 문제된 행위가 업무상 적정범위를 넘는 것으로 인정되기 위해서는 ① 그 행위가 사회통념에 비추어 볼 때 업무상 필요성이 인정되지 않거나, ② 업무상 필요성은 인정되더라도 그 행위 양태가 사회 통념에 비추어 볼 때 상당하지 않다고 인정되어야 한다. 따라서 업무상 지시, 주의·명령에 불만을 느끼는 경우라도 그 행위가 사회 통념상 업무상 필요성이 있다고 인정될 경우에는 직장 내 괴롭힘으로 인정하기 어렵다. 그러나 그 지시나 주의·명령 행위의 양태가 폭행이나 과도한 폭언 등을 수반하는 등 사회 통념상 상당성을 결여하였다면 업무상 적정범위를 넘었다고 볼 수 있으므로 직장 내 괴롭힘에

223) “‘성희롱’을 정의한 구 남녀차별금지 및 구제에 관한 법률 제2조제2호에서의 ‘지위를 이용하거나 업무등과 관련하여’라는 요건은 포괄적인 업무관련성을 나타낸 것으로서, 업무수행의 기회나 업무수행에 편승하여 성적 언동이 이루어진 경우뿐 아니라 권한을 남용하거나 업무수행을 빙자하여 성적 언동을 한 경우도 이에 포함되고, 어떠한 성적 언동이 업무관련성이 인정되는지 여부는 쌍방 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위의 내용 및 정도 등의 구체적 사정을 참작하여 판단하여야 한다.”, 대법원 2006.12.21. 선고 2005두13414 판결

224) 개인적 용무 중에 발생한 갈등상황은 그것이 직장 내 구성원 간에 벌어진 일이라 하더라도 업무수행에 편승하여 이루어졌거나 업무수행을 빙자하여 이루어졌다는 특별한 사정이 없는 한 사용자에게 법상 조치의무를 부담하는 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 보기 어렵다.

해당될 수 있다.

③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위일 것

근무환경을 악화시키는 것이란 그 행위로 인하여 피해자가 능력을 발휘하는 데 간과할 수 없을 정도의 지장이 발생하는 것을 의미한다. 근무공간을 통상적이지 않은 곳으로 지정(사례, 면벽근무 지시)하는 등 인사권의 행사범위에는 해당하더라도 사실적으로 볼 때 근로자가 업무를 수행하는 데 적절한 환경 조성이 아닌 경우 근무환경이 악화된 것으로 볼 수 있다. 사실행위 측면을 넘어서 해고, 전보, 전환배치명령 등 인사조치가 직장 내 괴롭힘으로 문제되는 경우에는 근로기준법 제23조 위반 여부로 해결해야 한다. 만약 행위자의 의도가 없었더라도 그 행위로 신체적·정신적 고통을 받았거나 근무환경이 악화되었다면 인정된다.

④종합적 판단기준

직장 내 괴롭힘이 성립되는지에 대하여는 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단하되, 객관적으로 피해자와 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경 악화가 발생할 수 있는 행위가 있고, 그로 인하여 피해자에게 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화의 결과가 발생하였음이 인정되어야 한다.

(6) 조사결과

가. 직장 내 괴롭힘 성립여부

①직장에서의 지위 또는 관계등의 우위를 이용한 행위인지 여부

前 ♠ ㄱ장 ♣, ● ►은 비직위자인 ◇ ㄴ장에 비해 회사 내 직위·직급 체계상 상위에 있는 자이다. 직장 내 괴롭힘에서 ‘우위성’이란 피해 근로

자가 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하며, 행위자가 이러한 상태를 이용해야 함에 따라 前 ♠장 ♣과 ▶ ●이 ◇리장에 대해 저항 또는 거절하기 어려운 개연성 높은 상태에서 행위자들이 지위를 이용하여, ◇리장이 ■비로부터 사업행정 업무를 인수받지 못하게 하기 위해 방해할 목적으로 ■비에게 감사 심사지원 업무를 부여한 것인지 문제된다.

2024년 1월 10일, ■비에게 ◇리장은 총 6차례의 메일을 보내며 6개 이상의 업무에 대해 간략히 설명하고 그 업무자료를 넘긴 이후 특별한 업무인계는 없었던 것으로 확인되며, ‘감사 2024년도 상반기 자체감사활동 심사지원승인’은 ■비가 직접 기안하여 2024년 1월 12일 승인된 것으로 확인²²⁵⁾된다. ◇리장은 ■비에게 업무인계를 요청하였으나, ■비가 심사지원 업무로 이와 같은 업무인계가 제대로 이루어지지 않았다고 주장하나,

확인된 사실에 따르면 ■비는 2024년 4월 2일 저녁 오후 7시 26분의 카카오톡 문자를 받아 입사 선배인 ◇리장의 요청으로 ◇리장의 1분기 결산업무 90%가 되어 있지 않다고 하며 도움을 요청해, 그 업무를 직접 대신하여 수행해 준 사실이 있고 “■야 늦은시간에 미안, 내일 한번 더 미안해도 될까?, 지금 결산진행된 게 10프로?, 자료를 다받았는지도 확인 못했는데 회계팀한테 조금 전에 늦어서 미안하다고 연락하니깐 내일 오전에는 다 끝내야 한데, 내가 지금 업무 집중도 안되고 해서 내일 오전에 끝내는거 솔직히 자신이 없다”라고 기술한 ◇리장의 카카오톡 문자 내역에 따르면, 여러차례 ■비에게 업무대행을 요청한 것으로 보인다.

또한, ◇리장이 ■비에게 발송한 카카오톡 메시지 내용 중 “모르진 않을거라 생각드는데 ♠실에서 뒤로 듣던 앞에서 듣던 그 얘기는 안할테니깐 할 생각도 없고 그걸로 부담가지지는 말고 내일 출근하면 좀 도와주라, ㄴ장님한테 얘기하는게 부담이면 내가 연락해볼게”라고 진술하고 있는바,

225) ♠실-36호(2024.1.12.) “감사 2024년도 상반기 자체감사활동 심사지원 승인”, 2024.1.12.

◇ ㄹ장은 2024년 4월 2일에 이르러서도 ▷ㄴ장 ●에게 ◇ ㄹ장이 주장하는 업무인계를 요청할 수 있을 정도로 판단되며, ■ ㄴ에게 2024년 1월 12일 심사지원 업무를 부여하여 ◇ ㄹ장에게 업무인계를 하지 못하도록 방해했다는 주장은 이유없다.

따라서 前 ♡ㄱ장 ♣과 ▶ ●이 그 지위의 우위를 이용하여 ◇ ㄹ장에게 업무를 방해할 목적으로 ■ ㄴ에게 심사지원 업무를 부여한 행위가 직장 내 괴롭힘이 있었다고 볼 수 없다.

②업무상 적정범위를 넘어선 행위인지 여부

◇ ㄹ장의 카카오톡 메시지에 따르더라도 2024년 1월 1일 ♡실에서 ■ 실 ▽팀으로 전보를 명 받은 이후 2024년 4월 2일에 이를 때까지 이미 여러 차례에 걸쳐 ■ ㄴ에게 ◇ ㄹ장이 주장하는 업무인계를 받아온 것이 확인되고, ♡실에서 ■ ㄴ가 감사 심사지원 업무를 수행하는 업무가 ◇ ㄹ장에게 업무인계를 하지 못하도록 방해할 목적으로 이루어졌다는 것은 “감사 2024년도 상반기 자체감사활동 심사지원 승인” 문서에서의 지원목적, 대상, 기간 등에 비추어도 전혀 상상할 수 없는 일이므로, 前 ♡ㄱ장인 ♣과 ▶ ●이 ■ ㄴ에게 심사지원 업무를 부여한 것은 업무상 적정범위 내에 있는 것이고 그와 같은 업무가 ◇ ㄹ장에 대한 업무인계를 방해하였다고 할 만한 단 하나의 증거자료도 찾아볼 수 없다.

나아가 ① ‘2024년도 상반기 자체감사활동 심사지원승인’은 ■ ㄴ가 직접 기안하여 2024년 1월 12일에 승인된 것이고, ♡ㄱ장 ♣ 또는 ▷ㄴ장 ●이 ◇ ㄹ장에 대한 사업행정업무가 제대로 인수인계되지 않도록 할 목적으로 ■ ㄴ에게 위 업무를 지시하였다는 증거는 전혀 제출되지 않고 있다. 그렇다면 ■ ㄴ 스스로 위 업무를 담당하고자 기안을 제출하였거나 ■ ㄴ의 상급자들이 위와 같은 업무를 수행하도록 한 것이 업무상 필요가 없거나 사회통념에 비추어 볼 때 상당하지 않다고 보기는 어렵다는점,

②◇ 르장은 ■ ㅂ와 교차 전보된 이후 자신의 ㄹ처 업무에 대해 ■ ㅂ에게 대신 수행해 줄 것을 요청하였는데, 1분기 결산이 이루어지는 2024년 3월 말부터 4월 초에 ㄹ처의 결산업무 중 10%가량의 업무만 ◇ 르장이 수행하고 나머지 90%는 ■ ㅂ가 수행하였을 정도로 ■ ㅂ가 실질적인 업무대행을 했다. 그렇다면 ◇ 르장의 주장과는 달리 실제로는 ■ ㅂ가 사업행정업무 인수인계를 넘어 실질적인 업무 대행까지 하였던 이상, 위와 같이 업무를 배정한 행위가 업무상 적정범위 내의 것으로 사회통념에 비추어 볼 때 상당하다.²²⁶⁾

③신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 여부

◇ 르장이 ■ ㅂ의 감사 심사지원업무 수행에 따라 업무인계를 받지 못하였다는 사실은 인정되지 않을 뿐만 아니라, 심지어 ◇ 르장은 최근에도 ■ ㅂ에게 자신의 결산업무를 대신 수행하게 하기도 한 사실이 확인된바, ■ ㅂ가 ㄹ실에서 감사 심사지원 업무를 수행하는 것이 ◇ 르장에게 도대체 어떤 신체적·정신적 고통의 원인이 되었다는 것인지 그 인과관계를 인정하거나 확인할 증거가 단 하나도 없다.²²⁷⁾

한편, ◇ 르장은 현재까지도 위 신고사항에 대한 입증자료나, 그로 인한 신체적·정신적 피해 사실이 무엇인지 설명하지 못하고 있다. 또한 본 조사사건의 결과 수집된 다각적인 증거자료에 따르더라도 이를 인정할 만한 사실관계, 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화되었다고 볼만한 인과관계를 확인할 수 없는바, 만약 현재 ◇ 르장이 불상의 신체적·정신적 고통 등이 있다고 하더라도 前 ㄹ장 ♣과 ►●이 ■ ㅂ에게 감사 심사지원 업무를 부여하여 직장 내 괴롭힘이 되었다는 인과관계를 인정할 근거가 전혀 없다.

나아가 ◇ 르장은 전보 이후에도 지속적으로 ■ ㅂ에게 자신의 업무를

226) 법률자문 답변서(丁설-130호), 법무법인(유) ㄹ 변호사 H, I, J, K, 직장내 괴롭힘 해당여부 관련 법률의견서“, 2024.5.27. 제18면

227) 오히려 자신의 업무가 아님에도 불구하고 회사에 상위직급에 있으며 입사 선배인 ◇ 르장의 부탁으로 ㄹ처의 1분기 결산업무 90%를 업무대행한 ■ ㅂ의 정신적 고통이 커 보인다.

대신 처리하여 줄 것을 부탁하여 ■ 님이 이를 대신 처리하는 상황이 반복되었다. 그렇다면 이로 인하여 ■ 님에게 신체적·정신적 고통이 발생하거나 근무환경이 악화되었는지는 별론으로 하고, ◇ 르장에게 신체적·정신적 고통이 발생하거나 근무환경이 악화되었다고 보기는 어려우므로 신고내용으로 인해 ◇ 르장에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시킨 것으로 볼 수 없다.²²⁸⁾

④종합판단

위와 같이 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 피해자의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단²²⁹⁾할 때,

◇ 르장이 前♠장 ♣과 ▶●이 ■ 님에게 감사 심사지원 업무를 부여하여 자신에게 업무인계를 하지 못하도록 방해 하는 방법으로 직장 내 괴롭힘을 했다는 주장은 ①◇ 르장이 2024년 4월 2일, 최근까지도 업무인계를 넘어서 업무 대행이라고 평가될 정도의 업무를 ■ 님에게 요구한 점, ② 감사 2024년도 상반기 자체감사활동 심사지원 승인문서는 2024년 1월 12일에 승인된 것으로 감사 심사지원과 ◇ 르장이 업무인계를 받는 행위가 어떤 연관성이 있는지 확인할 수 없는점, ③2024년 4월 2일, ◇ 르장의 카카오톡 메시지를 보더라도 이미 여러차례 ■ 님에게 ◇ 르장이 주장하는 업무인계를 요청한 적이 있었던 것으로 확인되는 점 등에 비추어 볼 때, 객관적으로 직장 내 괴롭힘 피해를 주장하는 ◇ 르장과 같은 처지에 있는 일반적이고 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경이 악화를 발생할 만한 행위가 없었을 뿐만 아니라, 그로 인해 직장 내 괴롭힘 피해를 주장하는 ◇ 르장에게 신체적·정신적 고통 또는 근무환경의 악화의 결과가 발생하였다고 인과관계를 인정할 만한 소지도 찾아볼 수 없으므로

228) 법률자문 답변서(丁諄-130호), 법무법인(유) 변호사 H, I, J, K, 직장내 괴롭힘 해당여부 관련 법률의견서“, 2024.5.27. 제18-19면

229) 1부 직장 내 괴롭힘 판단 및 예방대응 매뉴얼의 종합판단 기준에 따름

신고내용은 직장 내 괴롭힘 판단기준에서의 어느 하나에도 해당하지 않는다.

따라서 ◇ 르장의 직장 내 괴롭힘 피해사실²³⁰⁾을 인정할 수 없어 前 ♠ ㄱ장 ♣과 ▶ ●에 대한 아무런 혐의가 없는 것으로 불처분한다.

(7) 그 밖의 직권 조사결과(화해 가능 여부)

신고인은 피신고인 前 ♠ ㄱ장 ♣, ▶ ●에 대한 신분상 조치로 징계처분²³¹⁾ 등을 원하고 있고, 피신고인 前 ♠ ㄱ장 ♣은 신고인이 주장하는 직장 내 괴롭힘 행위를 모두 인정할 수 없기 때문에²³²⁾ 화해할 의사가 전혀 없다고 밝혔다.

230) ◇ 르장은 신고이후 2024년 4월 18일 문답절차에서 각 신고내용에 대한 입증자료를 추후 제출하기로 진술하였으나 제출하지 않다가, 조사반이 ㄹ관의 지도 등으로 2024년 5월 14일 다시금 입증자료의 제출을 요청하여 ①U원 R으로부터 “○○○ ○○○○○”(○○○ ○○), 향후 치료의견란에 “위 환자는 상기 진단으로 현재 본원 외래 통원 치료중이며 현재 임상 상태로 보아 향후 부정장기간 ○○○○○ ○○가 필요합니다.”라는 취지의 2024년 5월 14일자 진단서와 ②T○○○○○ S으로부터 “상기 환자는 1일 전(초진일은 2024년 4월 2일)부터 심해진 ○○ ○○ 증상으로 내원하신 분으로 내원 당시 시행한 ○○○○○○○ ○○ ○○○ ○○○으로 확인함. ○○ ○○ 악화원인으로 스트레스 가능성 배제할 수 없음, 경구 약물 5일간 처방하였으며, 이후 증상 호전 없을시 추가 진료 및 약물 필요할 수 있음.”이라는 임상소견이 담긴 2024년 4월 2일자 소견서를 제출하였다.

231) 귀하의 신고는 억울함에 대해 당사자간의 문제해결이 어려우니, 피신고인들에 대한 직장내 괴롭힘 조사 및 계규정 위반에 대하여 조사하여 피신고인들에 대하여 징계처분 등 신분상 조치 및 회사에 재발방지 방안 마련을 촉구하는 취지로 이해하면 되나요?라는 질문에 “예, 처음에는 징계처분을 원하지 않았으나 현재까지 과정을 지켜본바 ♠실이 잘못했다고 인정하면 그 사과를 받을 수 있을지 모르겠습니다. 저는 지금도 직장 내 괴롭힘이 계속 이루어지고 있다고 생각되며 …(후략)”, 문답서, ◇, 2024.4.18, 제5면부터 6면까지

232) 귀하는 ◇ 르장이 주장하는 직장 내 괴롭힘 등 관련 피해사실 주장을 인정하시나요? 인정하신다면 ◇ 르장과 화해하실 의향이 있는지에 대한 물음에 대하여, “아니요”, ●, 문답서, 2024.4.24, 제11면, “아니요, 인정하지 않습니다”, 문답서, ♣, 2024.4.24, 제9면

1. 분야별 처분요구

가. 직장 내 괴롭힘 관련 조사결과 통보

1. 사건 개요

☒실 ▽팀 ◇²³³⁾은 2024년 2월 8일, ♠실에서 근무할 당시 직위자 ♠부장 ♣, ► ♠, ♥, ○, ●(이하 ‘피신고자들’)로부터 직장 내 괴롭힘을 당했고, 그 과정에서 피신고인들이 「감사규정」, 「근무성적평정규정」, 「임직원윤리행동강령」을 위반하는 등 비위사실이 있다는 취지로 피신고인들에 대한 징계처분 및 재발방지방안 마련 등을 요구하는 민원신고를 하였다. 한편, ◇은 ▲처에 직장 내 괴롭힘 피해를 입은 사실이 있다고 주장하며, 그 신고를 이유로 보호조치를 신청하여 「근로기준법」 제76조의3, 「취업규칙」 제28조의4 등에 따라 직장 내 괴롭힘을 주장하는 자에 대해 특별유급휴가를 2주가량 부여하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

회사 「직장 내 괴롭힘·성희롱 피해직원등 보호조치 관련 행정처리지침」에 따르면 조사기간은 사건접수일부터 직장내 괴롭힘 등 조사결과가 최종 확정되는 날까지를 의미하며, ♠실시 건의 경우 감사결과 확정일까지의 기간을 포함한다. 한편, 조사결과가 확정되는 경우 직장 내 괴롭힘 발생 사실 여부를 확인할 수 있도록 조사부서가 인사주관부서에 협조전이나 처분요구서 통보 등의 방법으로 통보 조치를 하도록 되어 있다.

따라서 직장 내 괴롭힘 조사사건의 결과가 확정되는 경우, 조사부서는

233) ♠실 근무기간은 2019년 12월 1일부터 2023년 12월 31일까지이다.

인사부서에 직장 내 괴롭힘 관련 조사결과를 통보하여 인사부서의 보호조치 시행 등에 대해 조사결과를 제공하여 직장 내 괴롭힘 행위 인정 여부와 그에 따른 보호조치 시행 등에 대한 근거자료를 제공하여야 하며, 인사부서는 이에 따라 적절한 조치를 취해야 한다.

3. 조치할 사항

▲처장은 직장 내 괴롭힘 신고사건의 조사(☞실-189호) 결과 확정에 따라 조사결과를 통보하오니 향후 동일·유사사안에 대한 보호조치 신청 등 인사정책에 참고하기 바랍니다. 【통보】

Ⅵ. 조사결과에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

(단위 : 명, 천원)

번호	대상자	건 명	처분요구			조치 기한	조사자
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	♠(♫실) ○(♫실) ♥(♫실)	위력에 의한 「○○○○○○○」 특정감사 최종 감사결과보고서 변경여부	-	-	-	-	A외 2명
2	♣(\$처) ♠(♫실) ○(♫실) ●(♫실)	♫실 조직·인사 개편을 통한 부 당한 업무 변경 여부	상동	상동	상동	상동	
3	♠(♫실)	부당한 근무성적평정 여부	상동	상동	상동	상동	
4	♠(♫실) ○(♫실) ♥(♫실)	▶ 회의 관련 업무배제 및 직위 자들의 따돌림 여부	상동	상동	상동	상동	
5	♠(♫실) ○(♫실) ♥(♫실)	부당한 전보조치	상동	상동	상동	상동	
6	♣(\$처) ●(♫실) ♥(♫실)	부당한 사업부서 배치 여부	상동	상동	상동	상동	
7	♣(\$처) ♥(♫실) ●(♫실)	부당한 부임 요청 여부	상동	상동	상동	상동	
8	♣(\$처)	연차 사용 강요	상동	상동	상동	상동	
9	♣(\$처)	욕설사건에 관한 공개사과 강요 여부	상동	상동	상동	상동	
10	♣(\$처) ●(♫실)	전보명령 이후 인수인계방해	상동	상동	상동	상동	
11	▲처 (▲처장)	직장 내 괴롭힘 관련 조사결과 통보	통보	-	-	2개월	

2. 조사결과 처분요구서 : 붙임 참조

- [별첨] 1. 조사결과(불처분이유서) 1부.
2. 조사증거자료(문답서 등) 각 1부.
3. 조사대상의 구체적인 사실관계 1부. 끝